

Arbeitsakte

Akte: Bauchaos Seehotel Walchensee — Elsbach ./. Bauer-Hoch

bauchaos-seehotel-elsbach-am-walchensee

Diese Datei bündelt alle Aktenstücke in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Aktenordner ebenfalls vor.

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (23)
Teil 2	E-Mails (3)
Teil 3	Excel-Tabellen (3)
Teil 4	Word-Dokumente (2)
Teil 5	Bildanlagen und Screenshots (4)
Teil 6	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (7)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01_erstgespraech_mandantennotiz.md

INTERNER VERMERK VERTRAULICH	
Absender RA'in Dr. Florentine Birkholz Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen
Datum	18. Dezember 2025
Aktenzeichen	KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen	-

Betreff: Erstgespraech Dr. Antonia von Elsbach / Seehotel Walchensee Betriebs GmbH — Mandatsannahme Bau- und Architektenrecht

Kanzleinotiz — Erstgespraech 18.12.2025

Kanzlei: Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen Aktenzeichen (intern): KLK-2025-1218-BAU-WAL Datum: 18.12.2025, 14:30 Uhr Dauer: ca. 90 Minuten Bearbeiterin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Mandantin: Dr. Antonia von Elsbach, geb. 04.09.1962, Geschaeftsfuehrerin Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, HRB 224 887 (AG Muenchen), Seestrasse 8, 82431 Kochel am See Eingangskanal: Empfehlung durch Notariat Dr. Falkenhain (Bad Toelz), telefonische Voranmeldung 16.12.2025 Vollmacht: Heute unterzeichnet, Original bei Akte; Handelsregistervollmacht beigelegt (Ausdruck HRB 224 887)

1. Gespraechseindruck

Dr. von Elsbach erscheint um 14:28 Uhr, kommt mit einer Ledermappe und einem DIN-A3-Lageplan (handschriftlich annotiert). Wirkung: sehr sachlich, ingenieurshafter Denkstil — sie war Augenaerztin, gewohnt, Befunde zu strukturieren. Schildert den Sachverhalt praezise, aber sichtbar unter Druck. Sagt eingangs: "Ich habe 5,1 Millionen Euro investiert und stehe mit einer Ruine da." Hat auf einem Tablet eine Bildersammlung: Setzungsrisse Westwand, Wasserschaeden Zimmer 204 bis 212, Foto des Bootsstegs ohne Absperrung. Stimme wird fest, als sie die Drohung mit der Insolvenz von Bauer-Hoch erwaehnt.

Familiaere Situation: verwitwet, eine Tochter (Katarina, 31, Muenchen), Vermoegen aus Praxisverkauf Augenheilkunde Muenchen 2019 (Erloese ca. 3,4 Mio EUR netto, rest Immobilien). Das Seehotel war ihr "Herzensprojekt" — Ruhestandsinvestition. Derzeit in provisorischem Winterbetrieb mit 9 von 24 Zimmern.

2. Sachverhaltsschilderung (von Elsbachs Perspektive)

2.1 Projektueberblick

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH betreibt das denkmalgeschuetzte Hotel "Zur Wirtsstube am Walchensee", Hauptgebaeude Wirtshaus von 1681, eingetragen in der Bayerischen Denkmalliste (BLfD). Projekt "Sanfte Erweiterung Walchensee" seit 2023: Bettenfluegel-Anbau (14 neue Doppelzimmer), Wellness-Kubus (300 qm), Bootssteg. Generalunternehmer: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Penzberg, GU-Vertrag VOB/B vom 12.03.2024, Pauschalpreis 4.812.000 EUR brutto, Bauzeit 14 Monate, Fertigstellung vertraglich 30.06.2025. Architekt: Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Muenchen, HOAI Lph 1-9, Vertrag 04.10.2023.

2.2 Eskalations-Chronologie (von Elsbachs Darstellung)

Oktober 2025: Nach Aushub und Rohbau zeigt Vermessungsergebnis des oeffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Dipl.-Ing. Rainer Riepert (Befund 28.10.2025) einen Ueberbau des Bettenfluegel-Anbaus von 47 cm auf das Nachbargrundstueck Flurstueck 224/13 der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, Almweg 14, 82431 Kochel am See. Gleichzeitig Wassereintritt Wellness-Flachdach: neun Hotelzimmer (202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 301, 303) weisen Feuchtigkeitsschaeden auf; Ursache laut Architekt "fehlende Z-Folie Regeldetail Attika". Foermliche Abnahme am 02.10.2025 vom Mandanten verweigert wegen 31 wesentlicher Maengel (Protokoll bei Akte).

November 2025: Zoll-Razzia der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) am 14.11.2025 auf der Baustelle; sieben polnische Trockenbauer ohne A1-Bescheinigung und ohne SOKA-Bau-Anmeldung; Subunternehmer der Bauer-Hoch (Firma: Drywall Wroclaw Sp. z o.o.). Bußgeldverfahren gegen Bauer-Hoch laeuft; moegliche Haftung Mandantin als Bauherrin nach § 14 AEntG wird geprueft. Am 07.11.2025 E-Mail Bauer-Hoch (Konrad Bauer-Hoch persoendlich): Drohung Insolvenzantrag, falls Mandantin die Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB in Hoehe von 1,8 Mio EUR nicht stelle.

Dezember 2025: Setzungsrisse in tragender Westwand des denkmalgeschuetzten Altbaus (Wirtshaus); Statikergutachten Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, TU Muenchen i.R., vom 15.12.2025 stellt fehlerhafte Pfahlgruendung des Bettenfluegel-Anbaus fest und warnt vor akuter Tragfaehigkeitsgefaehrung. Teilraeumung Wirtsstube seither angeordnet. Gleichzeitig ist das Hauptgebaeude denkmalgeschuetzt; BayDSchG-Erhaltungspflicht koennte zur Haftung Mandantin gegenueber dem Landesamt fuehren, falls Schaeden nicht abgewendet werden.

Notar-Problem: Grundstueckserwerb 50 m² Streifen (Flurstueck 224/12) von der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, um Ueberbau vorausschauend zu vermeiden, war bereits 2024 notariell beurkundet — Notar Dr. Bertram Falkenhain, URNr. 887/2024. Mandantin bemerkte erst jetzt: In der Urkunde steht Flurstueck 224/3 statt 224/12; zudem wurde keine Auflassungsvormerkung beantragt. Grundbucheintragung des Eigentumsuebergangs steht daher aus; der 50 m²-Streifen ist formal noch im Eigentum der Ostermeier KG.

3. Streitstraenge-Tabelle (Stand 18.12.2025)

Nr.	Strang	Hauptnorm(en)	Gegner	Dringlichkeit
S01	Mangelhaftung Bettenfluegel (31 Maengel, Abnahme verweigert)	§§ 633, 634 BGB; § 13 VOB/B	Bauer-Hoch	HOCH
S02	Wassereintritt Wellness-Flachdach / fehlende Z-Folie	§§ 634 Nr. 4, 280 BGB; § 13 VOB/B	Bauer-Hoch; Lerchenfeld & Spitzweg	HOCH

Nr.	Strang	Hauptnorm(en)	Gegner	Dringlichkeit
S03	Ueberbau 47 cm Nachbargrundstueck Ostermeier	§§ 912, 1004 BGB	Bauer-Hoch (Verursacher); Ostermeier (Duldung oder Abbruch)	SOFORT
S04	Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis; LRA-Anordnung	§§ 8 WHG, 15 BayWG; § 80 Abs. 5 VwGO	Landratsamt BT-WOR; Bauer-Hoch (Verursacher)	SOFORT — Widerspruchsfrist läuft
S05	Bauzeitverzug 11 Monate; Vertragsstrafe max. 240.600 EUR	§ 5 VOB/B; § 286 BGB; Vertragsklausel § 12 GU-Vertrag	Bauer-Hoch	HOCH
S06	Bauhandwerkersicherung § 650f BGB (1,8 Mio EUR Forderung)	§ 650f BGB	Bauer-Hoch	SOFORT — Frist 05.01.2026
S07	Insolvenzrisiko Bauer-Hoch; Sicherung offener Ansprüche	InsO; § 21 InsO einstweilige Anordnung	Bauer-Hoch / Insolvenzverwalter	HOCH
S08	Setzungsriss Wirtsstube; Schadensersatz / Kostenvorschuss	§§ 634 Nr. 2, 637 BGB; § 13 Abs. 7 VOB/B	Bauer-Hoch; ggf. Lerchenfeld & Spitzweg	HOCH
S09	Architektenhaftung Lph 8 (Objektüberwachung nur 14 Bautage)	§ 631, 634 BGB analog; § 650p BGB	Lerchenfeld & Spitzweg	MITTEL
S10	Notarhaftung falsche Flurstuecknummer; fehlende Vormerkung	§ 19 BNotO; § 249 BGB	Dr. Falkenhain / Berufshaftpflicht	MITTEL
S11	Schwarzarbeit Subunternehmer; Haftungsrisiko Mandantin	§ 14 AEntG; §§ 2, 8 SchwarzArbG	OWi-Risiko Mandantin; Regress gegen Bauer-Hoch	MITTEL
S12	Denkmalschutz / Erhaltungspflicht Westwand	Art. 4 BayDSchG; Art. 14 BayDSchG	BLfD / Landratsamt	MITTEL

Nr.	Strang	Hauptnorm(en)	Gegner	Dringlichkeit
S13	Konkludente Abnahme durch Ingebrauchnahme (vier Zimmer ab 15.10.2025)	§ 640 BGB; § 12 VOB/B; BGH VII ZR 215/17	Bauer-Hoch (Gegenargument)	HOCH
S14	Nachtraege Bauer-Hoch 1,2 Mio EUR (18 Positionen)	§ 650b BGB; § 2 Abs. 5, 6 VOB/B	Bauer-Hoch	MITTEL
S15	Grundbuchberichtigung / Auflassung Flurstueck 224/12	§§ 894, 925 BGB; GBO	Notar Dr. Falkenhain; Ostermeier KG	MITTEL

4. Fristen-Tabelle (Stand 18.12.2025)

Frist	Ablauf	Norm	Status
Widerspruch LRA-Anordnung Bootssteg (Zustellung 27.11.2025)	27.12.2025	§ 70 VwGO (1 Monat)	**9 Tage — SOFORT einlegen**
Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO gegen sofortige Vollziehung	Vorher, unverzueglich	§ 80 Abs. 5 VwGO	**Parallel zum Widerspruch**
Selbstaendiges Beweisverfahren (Setzungsrisse, Ueberbau, Z-Folie)	Antrag sobald wie moeglich; keine Ausschlussfrist, aber Beweissicherung dringend	§§ 485 ff. ZPO	Antrag OLG Muenchen vorbereiten
§ 650f-Frist (Bauer-Hoch setzt Frist bis 05.01.2026)	05.01.2026	§ 650f Abs. 1 BGB	**18 Tage — Pruefen: Hoehe berechtigt?**
Vertragsstrafe geltend machen (vor Abnahme oder Schlusszahlung)	Vor Schlusszahlung / in Abnahmeprotokoll vorbehalten	§ 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B	Vorbehalt bereits im Abnahmeprotokoll 02.10.2025 erklart — sichern
Mangelruege-Nacherfuellungsfrist setzen (formal)	Angemessene Frist — 6 Wochen empfohlen ab Maengelliste	§ 13 Abs. 5 VOB/B; § 634 Nr. 1 BGB	Setzen mit heutigem Schreiben

Frist	Ablauf	Norm	Status
Widerspruch gegen etwaige Bussgeldbescheid SchwarzArbG (noch ausstehend)	1 Monat nach Zustellung	§ 67 OWiG	Noch kein Bescheid; beobachten

5. Mandatsannahme

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nimmt das Mandat an. Interessenkonflikt geprüft: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Kreszentia-Almhof Ostermeier KG und Notar Dr. Falkenhain sind keine laufenden oder bekannten ehemaligen Mandanten. Vollmacht heute unterzeichnet (Original bei Akte).

Honorar: Vergütungsvereinbarung nach RVG auf Streitwertbasis; vorläufiger Gesamtstreitwert geschätzt 3.100.000 EUR (Hauptklage Werkmangel ca. 2.400.000 EUR + Vertragsstrafe 240.600 EUR + Architektenhaftung 380.000 EUR + Notarhaftung ca. 80.000 EUR). Erstberatungshonorar 380 EUR zzgl. MwSt., bar bezahlt, Quittung erteilt. Weitere Beauftragung auf Streitwertbasis RVG; ggf. Stundensatz-Vereinbarung für Verwaltungsrechtsstreit Wasserrecht separat. Mandantin akzeptiert.

RSV: Mandantin gibt an, keine Rechtsschutzversicherung für das GmbH-Mandat zu haben (Gesellschaft neu gegründet 2022); persönliche RSV HDI-Versicherung AG — Prüfen, ob Privat-RSV Deckung für Beteiligungen bietet. Deckungsanfrage wird heute noch gestellt (Az. HDI-RSV-37-2025-ELS).

Nächste Schritte:

1. Widerspruch Bootssteg-Anordnung einlegen bis 22.12.2025 (mit Puffer).
2. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO VG München parallel.
3. Mängelrüge-Schreiben an Bauer-Hoch mit Nacherfüllungsfrist 6 Wochen.
4. Prüfen § 650f-Höhe: 1,8 Mio EUR gegenüber berechtigter Forderung plausibel?
5. Antrag selbständiges Beweisverfahren OLG München vorbereiten.
6. Notar Dr. Falkenhain anschreiben wegen Urkunden-Berichtigung.

Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

Datei: 02_lageplan_und_grundstuecksverhaeltnisse.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender

RA'in Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 München

Adressat

Akte intern

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 München

Datum 18. Dezember 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

Lageplan und Grundstuecksverhaeltnisse — Seehotel Walchensee

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | RA'in Dr. Birkholz | Stand: 18.12.2025

1. Geografische Lage

Das Seehotel Walchensee liegt am Nordostufer des Walchensees, Gemarkung Kochel am See, Landkreis Bad Toelz-Wolfratshausen (Bayern). Das Grundstueck grenzt im Westen unmittelbar an die Uferlinie des Walchensees (Gewässerrandstreifen 10 m nach Art. 16 BayWG). Im Norden verläuft die Seestrasse (Ortsverbindungsstrasse), im Osten liegt das Nachbargrundstueck der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, im Sueden folgt die Grenze zum Wanderpfad Gemeinde Kochel.

2. Flurstuecksuebersicht

Flurstueck	Flaeche	Eigentuemmer (Grundbuch)	Nutzung / Status
224/1	3.840 qm	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (seit 15.03.2022)	Hauptgrundst.: Hotelgebaeude, Wirtsstube, Parkplatz, Gartenanlage; denkmalgeschuetzt
224/12	50 qm	**formal noch: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG** (Auflassung notariell, aber GBuchEintrag fehlt wegen Urkunde-Fehler)	50 m²-Streifen, zugekauft 2024 zur Vermeidung Ueberbau; Eigentumsuebergang schwebend unwirksam
224/13	5.220 qm	Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (HRA 4471 AG Muenchen)	Nachbargrundstueck: Almhof-Betrieb, Gaestezimmer; 47 cm des Bettenfluegel-Anbaus ragt auf dieses Grundstueck

Hinweis zu 224/12: Der notarielle Kaufvertrag (Notar Dr. Falkenhain, URNr. 887/2024) beurkundet irrtuemlicherweise Flurstueck 224/3 statt 224/12. Da die Auflassungserklaerung auf das falsche Flurstueck lautet, ist der Eigentumsuebergang an 224/12 nicht vollzogen. Hinzu kommt: Eine Auflassungsvormerkung nach §§ 883, 885 BGB wurde nicht beantragt, so dass Mandantin gegenueber etwaigen Zwischenverfuegungen der Ostermeier KG nicht geschuetzt ist.

3. Schematische Lage (verbal, Himmelsrichtungen)

`` N (Seestrasse) | +-----+-----+---+ | | <-- 224/13 (Ostermeier KG) | 224/1 | [47 cm Ueberbau hier, Ostkante Bettenfluegel] | (Seehotel) +-- 224/12 (50 qm Streifen, Ueberbau-Puffer) | | | [Wirtsstube] | | [Bettenfluegel] | | [Wellness-Kubus] | +-----+ | S (Wanderpfad Gemeinde Kochel)

W: Seeufer Walchensee (Gewässerrandstreifen 10 m) ``

Der Bettenfluegel-Anbau liegt an der Ostkante des Hauptgrundstücks 224/1. Er ragt laut Vermessungsergebnis Riepert vom 28.10.2025 um 47 cm über die Grenze zu 224/13 hinaus. Der 50 qm-Streifen 224/12 haette genau diesen Ueberbau legalisieren sollen — haette er rechtswirksam uebergegangen.

4. Bebauungsplan "Walchensee-Nord 1998"

Festsetzung	Wert	Bemerkung
Grundflaechen-Zahl (GRZ)	0.4	Max. bebaubare Grundflaeche = 1.536 qm (bezogen auf Fl. 224/1, 3.840 qm)
Geschossflaechen-Zahl (GFZ)	0.6	Max. Geschossflaeche = 2.304 qm
Firsthoehe (FH)	max. 12 m	Wellness-Kubus liegt laut Architekt bei 9.4 m — konform
Dachform	Satteldach oder Flachdach (Ergaenzungsbauten)	Wellness-Kubus als Flachdach zulässig
Baugrenzen	5 m Abstand Seestrasse; 3 m Abstand Ostgrenze	3 m Abstand zu 224/13 haette eingehalten werden muessen; durch Ueberbau 47 cm verletzt
Besonderes	Bebauung seeseitig: Abstand zur Uferlinie mind. 15 m	Bootssteg gesondert; kein Teil des BP, sondern Wasserrecht

BP-Pruefung Birkholz: Der Ueberbau von 47 cm verletzt die Baugrenzfestsetzung des BP "Walchensee-Nord 1998" (3 m Abstand zur Ostgrenze 224/13). Die baugenehmigungsrechtliche Relevanz muss mit dem Landratsamt abgeklaert werden; ggf. droht eine baurechtliche Beseitigungsanordnung zusaetzlich zur nachbarrechtlichen Ueberbauethematik.

5. Denkmalschutz

Objekt	Status	Rechtsgrundlage
Wirtsstube / Hauptgebaeude, Seestrasse 8	Baudenkmal, eingetragen in der Bayerischen Denkmalliste (BLfD), Nr. D-1-88-120-456	Art. 1 Abs. 2, Art. 4 BayDSchG
Bettenfluegel-Anbau	kein Baudenkmal; als Erweiterungsbau denkmalschutzrechtlich genehmigt nach Art. 6 BayDSchG (Erlaubnis LRA vom 22.01.2024)	Art. 6 BayDSchG

Objekt	Status	Rechtsgrundlage
Wellness-Kubus	kein Baudenkmal; denkmalschutzrechtliche Genehmigung gleichzeitig erteilt 22.01.2024	Art. 6 BayDSchG

Relevanz der Setzungsrisse: Hagenbeck-Gutachten vom 15.12.2025 stellt Rissbildung in der tragenden Westwand der Wirtsstube (Mauerwerk 17. Jhd.) fest. Nach Art. 4 BayDSchG ist die Mandantin als Eigentümergeellschaft verpflichtet, das Baudenkmal in seinem Bestand zu erhalten und zu pflegen. Schadensverursacherin ist Bauer-Hoch durch fehlerhafte Pfahlgründung; Anspruch Mandantin: Kostenvorschuss Selbstvornahme nach § 637 Abs. 3 BGB (Höhe noch nicht bezifferbar, Sicherungskosten Statik vorläufig ca. 180.000 EUR laut Hagenbeck-Schreiben 15.12.2025).

6. Grundbuch-Auszüge (Zusammenfassung)

6.1 Flurstück 224/1

- **Abteilung I:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (eingetragen 15.03.2022, GBl. 8812 Kochel)
- **Abteilung II:** Grunddienstbarkeit "Wegerecht" zugunsten Fl. 224/13 (Eintrag 1987, Bestand); keine Auflassungsvormerkungen Dritter
- **Abteilung III:** Grundschuld Sparkasse Oberland, 1.800.000 EUR (eingetragen 22.03.2022, Zins 3.85 % p.a., Brief vorgelegt)

6.2 Flurstück 224/12

- **Abteilung I:** Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (eingetragen 1994; Eigentumsübergang an Seehotel GmbH NICHT vollzogen — siehe oben Urkunden-Fehler)
- **Abteilung II:** keine Einträge
- **Abteilung III:** keine Einträge

6.3 Flurstück 224/13

- **Abteilung I:** Kreszentia-Almhof Ostermeier KG
- **Abteilung II:** Grunddienstbarkeit "Wegerecht" zu Lasten Fl. 224/13 zugunsten Fl. 224/1 (Eintrag 1987, Bestand)
- **Abteilung III:** keine Einträge

Handlungsbedarf Birkholz: Sofortige Kontaktaufnahme Notar Falkenhain zur Urkunden-Berichtigung (falsche Flurstücksnummer). Parallel Antrag Auflassungsvormerkung für 224/12 nach §§ 883, 885 BGB beantragen, sobald Urkunde berichtigt. Risiko bis dahin: Ostermeier KG könnte 224/12 anderweitig belasten oder veräußern.

7. Weitere Flurstücke im Lageumfeld (Orientierung)

Flurstück	Eigentümer	Anmerkung
224/2	Gemeinde Kochel am See	Öffentliche Gruenanlagen Seepromenade

Flurstuck	Eigentuermer	Anmerkung
224/3	Privatperson (nicht Ostermeier KG)	Dies ist das in der Notarurkunde faelschlicherweise genannte Flurstueck — es existiert, gehoert aber einer vollkommen anderen Person (Name in Grundbuch: Josef Huber-Rauch); kein Kaufvertrag mit Mandantin
224/11	Gemeinde Kochel am See	Oeffentliches Ufergrundstück, Bootsanleger-Bereich

Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

Quellen: Grundbuchauszuege GBl. Kochel am See (Ausdrucke vom 17.12.2025, bei Akte); BP "Walchensee-Nord 1998" (Ausdruck Gemeinde Kochel); Denkmalliste BLfD (Onlineabruf 18.12.2025); Vermessungsergebnis Riepert 28.10.2025.

Datei: 03_gu_vertrag_bauer_hoch_kommentiert.md

INTERNES HAUSDOKUMENT VERTRAULICH	
Absender Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG - Industriestrasse 22 82377 Penzberg	Adressat Seehotel Walchensee Betriebs GmbH - Seestrasse 8 82431 Kochel am See

Datum 18. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen BHB-2024-GU-0087

Betreff: GU-Vertrag VOB/B vom 12.03.2024 — Originaltext-Auszug mit Klausel-Kommentierung RA'in Birkholz

GU-Vertrag Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG / Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Kommentierte Fassung — Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL Kommentare: RA'in Dr. Florentine Birkholz, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen Originalvertrag: 12.03.2024, unterzeichnet Konrad Bauer-Hoch (GU) und Dr. Antonia von Elsbach (AG) Bezugswerk: VOB/B 2019; VOB/C 2019

Vertragsdaten (Deckblatt)

Position	Inhalt
Auftraggeber	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See, vertreten durch GF Dr. Antonia von Elsbach
Auftragnehmer	Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg, vertreten durch Konrad Bauer-Hoch (GF Komplementaer-GmbH)
Vertragsgegenstand	Erweiterung Seehotel Walchensee: Bettenfluegel 14 DZ, Wellness-Kubus 300 qm, Bootssteg 18 m — schluesselfertig nach Baubeschreibung Anlage 1 und Plaenen Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB (Anlage 2)
Vertragsart	VOB/B Pauschalpreisvertrag
Pauschalpreis	**4.812.000 EUR brutto** (incl. 19 % MwSt.; netto: 4.044.537,82 EUR)
Baubeginn	01.05.2024
Fertigstellungstermin	**30.06.2025**
Vertragliche Bauzeit	14 Monate
Vertragsstrafe	0.3 % des Pauschalpreises je Werktag Verzug, max. 5 %
Max. Vertragsstrafe absolut	**240.600 EUR** (5 % von 4.812.000 EUR)
Vertragserfuellungsbuerrgschaft	5 % des Pauschalpreises = **240.600 EUR** (gestellt: Buergschaft Sparkasse Oberland, Az. SpkO-B-2024-4412)
Gewaehrleistungsbuerrgschaft	5 % der Auftragssumme, faellig nach Abnahme; noch nicht gestellt da Abnahme verweigert
Mangelgewaehrleistunggsfrist	4 Jahre fuer Bauwerke (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B)
Hinweis zur Schriftform	Aenderungen und Nachtraege beduerfen der Schriftform (§ 16 GU-Vertrag i.V.m. § 2 Abs. 5, 6 VOB/B)

Auszug Vertragstext mit Kommentierung

§ 1 Leistungsumfang

Vertragstext: > Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in Anlage 1 (Baubeschreibung) und Anlage 2 (Ausfuehrungsplaene Stand 04.03.2024) beschriebenen Leistungen schluesselfertig, vollstaendig und mangelfrei zu erstellen. Die VOB/B in der Fassung 2019 ist Vertragsbestandteil. Die Teile VOB/C gelten fuer die jeweiligen Gewerke.

***Kommentar Birkholz*:** Schluesselfertigkeitspflicht ist klar vereinbart; spaetere Einwendungen Bauer-Hoch, gewisse Leistungen seien nicht "mitbeauftragt" (z.B. Z-Folie Wellness-Flachdach), scheitern am Schluesselfertigkeits-Grundsatz. Nach BGH VII ZR 214/14 umfasst ein schluesselfertig-Vertrag alle fuer die Funktionstauglichkeit notwendigen Leistungen, auch wenn einzelne Details in den Plaenen fehlen. Die Z-Folie ist ein regelwerkskonforme Pflichtleistung nach DIN 18531 — keine Nachtragsposition.

§ 4 Bauzeit und Termine

Vertragstext: > (1) Die Ausfuehrungsfrist beginnt am 01.05.2024. Das Bauvorhaben ist bis spaetestens 30.06.2025 fertiggestellt und zur Abnahme bereit zu stellen. > (2) Zwischentermine: T1 Rohbau bis

30.11.2024; T2 Dichtigkeit Flachdach bis 31.01.2025; T3 Innenausbau bis 30.04.2025. > (3) Behinderungen im Sinne von § 6 VOB/B sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen; der Auftragnehmer hat den Kausalzusammenhang zwischen Behinderungsursache und Verzögerung zu substantiieren.

Kommentar Birkholz: Bereits Zwischentermin T1 (Rohbau 30.11.2024) ist nicht eingehalten worden. Bauer-Hoch hat 23 Behinderungsanzeigen erstattet (Einzelauswertung in Aktenstueck 06); die meisten sind nach Prüfung unsubstantiiert oder verspätet. § 6 Abs. 1 VOB/B verlangt "unverzügliche" Anzeige — d.h. ohne schuldhaftes Zögern, nahezu zeitgleich mit Eintritt der Behinderung. Mehrere Anzeigen wurden erst Wochen später erstattet. Dies löst keinen Anspruch auf Verlängerung der Ausführungsfrist aus.

§ 5 Vertragsstrafe

Vertragstext: > Für jeden Werktag, an dem die Fertigstellung gemäß § 4 Abs. 1 überschritten wird, zahlt der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 0.3 % des Pauschalpreises. Die Vertragsstrafe ist auf 5 % des Pauschalpreises begrenzt.

Kommentar Birkholz: Die Klausel ist nach dem Wortlaut wirksam. BGH VII ZR 43/06: 0.3 % je Werktag mit einer Kappung bei 5 % ist im Rahmen der AGB-Kontrolle für Bauverträge noch zulässig (Grenze: 5 % Kappung erforderlich). Vorliegend sind 169 Werktage Verzug aufgelaufen (Soll: 30.06.2025; Ist per Abnahmetermin 02.10.2025 — Berechnung vgl. Aktenstueck 06). Rechnerisch: $169 \times 0.3 \% \times 4.812.000 \text{ EUR} = 2.443.296 \text{ EUR}$, aber begrenzt durch Kappung auf **240.600 EUR**. Die Vertragsstrafe ist bereits vollständig verwirkt. Vorbehalt in Abnahmeprotokoll 02.10.2025 erklärt — Anforderung § 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B erfüllt.

§ 7 Sicherheiten

Vertragstext: > (1) Der Auftragnehmer stellt vor Baubeginn eine Vertragserfüllungsbürgschaft nach Muster Anlage 3 in Höhe von 5 % des Pauschalpreises. > (2) Nach Abnahme wird die Vertragserfüllungsbürgschaft gegen eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Abnahmeauftragssumme ausgetauscht. > (3) Als Sicherheiten sind nur selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern von Kreditinstituten mit Sitz in der EU zugelassen.

Kommentar Birkholz: Vertragserfüllungsbürgschaft 240.600 EUR (Sparkasse Oberland) liegt vor — sichern, Originalbürgschaft bei Akte anfordern. Da Abnahme verweigert wurde, besteht kein Anspruch Bauer-Hoch auf Austausch gegen Gewährleistungsbürgschaft. Die Bürgschaft läuft nach ihren Bedingungen bis 30.06.2026 — Ablauf im Auge behalten.

[KLAUSEL-PROBLEM K1 — § 7 Abs. 4]: > (4) Auftragnehmer und Auftraggeber können einvernehmlich auf die Vertragserfüllungsbürgschaft verzichten, wenn der Auftraggeber einen Sicherheitseinbehalt von 5 % von jeder Abschlagszahlung vornimmt.

Kommentar Birkholz (K1 — UNWIRKSAM): Diese Klausel ist als AGB des Auftraggebers nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. Sie buhrt dem Auftragnehmer im Ergebnis eine Doppelsicherung auf (Bürgschaft UND Einbehalt), was BGH VII ZR 5/14 für unzulässig erklärt hat. Die Klausel könnte von Bauer-Hoch angegriffen werden; Vorsorge: Wir stützen uns auf die Bürgschaft, nicht auf § 7 Abs. 4.

§ 9 Nachträge

Vertragstext: > Mehrvergütungsansprüche aufgrund geänderter oder zusätzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B oder § 650b BGB sind vom Auftragnehmer vor Ausführung der Leistung schriftlich anzumelden und bedürften der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

[KLAUSEL-PROBLEM K2 — § 9 Abs. 2]: > Nicht schriftlich angemeldete Nachtragsforderungen sind ausgeschlossen.

Kommentar Birkholz (K2 — PROBLEMATISCH): Eine strikte vertragliche Praeklusion von nicht schriftlich angemeldeten Nachträgen ist nach BGH VII ZR 197/06 als AGB-Klausel unwirksam, soweit sie dazu fuehren wuerde, dass dem Auftragnehmer ein dem Grunde nach berechtigter Mehrvergaetungsanspruch vollstaendig abgeschnitten wird. Wir koennen uns daher nicht pauschal auf § 9 Abs. 2 berufen, um alle 18 Bauer-Hoch-Nachtraege abzuwehren — Einzelfallpruefung erforderlich (Aktenstueck 11). De facto schwacht dies unsere Position bei streitigen Nachträgen.

§ 10 Abnahme

Vertragstext: > (1) Die Abnahme erfolgt foermlich nach § 12 Abs. 4 VOB/B auf schriftliche Aufforderung des Auftragnehmers. > (2) Nimmt der Auftraggeber die Leistung in Gebrauch, ohne die foermliche Abnahme abzuwarten, gilt dies als konkludente Abnahme, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Verweigerungserklaerung gegenueber dem Auftragnehmer abgegeben wird.

[KLAUSEL-PROBLEM K3 — § 10 Abs. 2 — UNWIRKSAM]:

Kommentar Birkholz (K3 — UNWIRKSAM): Die Fiktion der konkludenten Abnahme durch blosse Ingebrauchnahme mit 14-Tage-Frist ist als vom Auftraggeber verwendete AGB-Klausel nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam, da sie mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung des § 640 BGB unvereinbar ist. BGH VII ZR 167/04 hat klargestellt, dass eine vertragliche Abnahmefiktion bei wesentlichen Maengeln nicht greift. Die Klausel kann Bauer-Hoch hier nicht helfen — zumal am 02.10.2025 ausdruuecklich und protokolliert die Abnahme verweigert wurde (vgl. Aktenstueck 07). Detailanalyse des § 10 Abs. 2 in Aktenstueck 08.

§ 11 Haftung und Gewaehrleistung

Vertragstext: > (1) Die Gewaehrleistungsfrist betraegt 4 Jahre fuer Bauwerke nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B. > (2) Die Haftung des Auftragnehmers fuer Folgeschaeden aus Maengeln ist auf den Auftragswert von 4.812.000 EUR begrenzt.

[KLAUSEL-PROBLEM K4 — § 11 Abs. 2 — UNWIRKSAM]:

Kommentar Birkholz (K4 — UNWIRKSAM): Haftungsbegrenzung auf Auftragssumme ist als AGB-Klausel bei arglistig verschwiegenen Maengeln oder groben Fahrlassigkeit nach § 309 Nr. 7 BGB unwirksam. Fuer die Setzungsrisse (fehlerhafte Pfahlgruendung) ist grobes Verschulden Bauer-Hochs denkbar; Gutachten Hagenbeck wird dies zu spezifizieren haben. Damit koennte die Haftungsbegrenzung insoweit nicht greifen.

§ 14 Streitbeilegung

Vertragstext: > Vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ist eine Schlichtung nach § 18 VOB/B zu versuchen. Gerichtsstand: Landgericht Muenchen I.

[KLAUSEL-PROBLEM K5 — § 14 S. 1]:

Kommentar Birkholz (K5 — BEACHTLICH): Die VOB/B-Schiedsgutachterklausel nach § 18 Nr. 2 VOB/B ist keine echte Schiedsvereinbarung und hindert nicht die sofortige Klageerhebung. BGH VII ZR 315/03: Schlichtungsversuch ist nicht erzwingbar; Klage ist ohne Schlichtungsversuch zulaessig. Allerdings koennte ein vorangehender Schlichtungsantrag als vertrauensbildende Massnahme taktisch sinnvoll sein (Aktenstueck 16). Das Beweisverfahren (§§ 485 ff. ZPO) ist von dieser Klausel nicht beruehrt.

Zahlungsplan (Anlage 4 zum Vertrag)

Abschlag	Faelligkeit / Baufortschritt	Betrag brutto	Status per 18.12.2025
AZ 1	Baubeginn 01.05.2024 (10 %)	481.200 EUR	bezahlt 06.05.2024
AZ 2	Rohbau-Unterzug (15 %)	721.800 EUR	bezahlt 02.09.2024
AZ 3	Rohbau vollstaendig (15 %)	721.800 EUR	bezahlt 14.11.2024
AZ 4	Dach dicht (10 %)	481.200 EUR	bezahlt 28.02.2025
AZ 5	Innenausbau 50 % (10 %)	481.200 EUR	bezahlt 15.04.2025
AZ 6	Innenausbau vollstaendig (10 %)	481.200 EUR	bezahlt 30.07.2025
AZ 7	Abnahme (15 %)	721.800 EUR	**einbehalten — Abnahme verweigert**
AZ 8	Schlusszahlung nach Abnahme (15 %)	721.800 EUR	**einbehalten**
Gesamt		**4.812.000 EUR**	**bezahlt: 3.368.400 EUR; einbehalten: 1.443.600 EUR**

Kommentar Birkholz: Die einbehaltenen Abschlaege AZ 7 und AZ 8 (zusammen 1.443.600 EUR) sichern die Mandantin erheblich. Bauer-Hoch hat trotzdem § 650f BGB aktiviert und verlangt eine Sicherheit von 1,8 Mio EUR — die Berechnung dieser Hoehe wird in Aktenstueck 18 geprueft; sie erscheint ueberzogen, da bereits 1.443.600 EUR zurueckgehalten sind.

Verfasserin Kommentierung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

Originalvertrag: GU_Vertrag_Bauer_Hoch_12032024.pdf (bei Akte, Anlage originale)

Datei: 04_architektenvertrag_lerchenfeld_spitzweg.md

INTERNES HAUSDOKUMENT VERTRAULICH	
Absender Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB - Friedrichstrasse 14 80801 Muenchen-Schwabing	Adressat Seehotel Walchensee Betriebs GmbH - Seestrasse 8 82431 Kochel am See

Datum 18. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen L&S-2023-0192

Architektenvertrag Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB — Kommentierte Fassung

Az. **KLK-2025-1218-BAU-WAL** Kommentare: RA'in Dr. Florentine Birkholz, Klotzkette
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen Originalvertrag: 04.10.2023, unterzeichnet Dipl.-Ing. Magnus
Lerchenfeld und Dr. Antonia von Elsbach

1. Vertragsdaten

Position	Inhalt
Auftraggeber	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Auftragnehmer	Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB, Friedrichstrasse 14, 80801 Muenchen-Schwabing; Partner Dipl.-Ing. Architekt Magnus Lerchenfeld und Dipl.-Ing. Architekt Korbinian Spitzweg; PartG-Register: PR 1047 AG Muenchen
Leistungsbild	Lph 1–9 (Grundlagenermittlung bis Objektbetreuung) gemaess HOAI 2021 Anlage 10
Anrechenbare Kosten	3.800.000 EUR netto (Baukostenermittlung Stand 04.10.2023, DIN 276)
Honorarsatz	Mindestsatz minus 3 %, d.h. Hoechstsatz minus 3 % [*Anm. Birkholz: "minus 3 % vom Hoechstsatz" laut Vertragsformulierung — vgl. Abschnitt 3*]
Vereinbartes Honorar brutto	**612.840 EUR** (incl. 19 % MwSt.)
Honorar netto	514.992,44 EUR
Berufshaftpflicht	Allianz Deutschland AG, Police Nr. ALD-HBP-774-2023, Deckungssumme 5.000.000 EUR je Schadensfall
Vertragsdauer	bis Ende Lph 9, laengstens bis 31.12.2027

2. Leistungsphasen und Honoraranteile (HOAI Anlage 10)

Lph	Bezeichnung	HOAI-Anteil %	Honorar brutto (EUR)	Abrechnungsstat us per 18.12.2025
1	Grundlagenermittlung	2 %	12.257	abgerechnet, bezahlt
2	Vorplanung	7 %	42.899	abgerechnet, bezahlt

Lph	Bezeichnung	HOAI-Anteil %	Honorar brutto (EUR)	Abrechnungsstat us per 18.12.2025
3	Entwurfsplanung	15 %	91.926	abgerechnet, bezahlt
4	Genehmigungsplan anung	3 %	18.385	abgerechnet, bezahlt
5	Ausfuehrungspla nung	25 %	153.210	abgerechnet, bezahlt
6	Vorbereitung Vergabe	10 %	61.284	abgerechnet, bezahlt
7	Mitwirkung Vergabe	4 %	24.514	abgerechnet, bezahlt
8	Objektueberwac hung	32 %	196.109	**teilweise abgerechnet; Streitfeld**
9	Objektbetreuung	2 %	12.257	noch nicht faellig
Gesamt		**100 %**	**612.840**	**bezahlt bisher: ca. 404.475; ausstehend: ca. 208.365**

3. Honorarfrage: HOAI-Mindestsatz und EuGH-Linie

Vertragsklausel § 4: > Das Honorar berechnet sich nach HOAI 2021, anrechenbare Kosten 3.800.000 EUR netto, Honorarzone III. Der Honorarsatz entspricht dem Hoechstsatz der HOAI-Honorartafel minus 3 %. Das vereinbarte Honorar betraegt brutto 612.840 EUR.

Kommentar Birkholz: Die Honorarzone-Zuordnung (Zone III) scheint korrekt fuer ein Hotel-Erweiterungsgebäude mit denkmalschutzrechtlichen Anforderungen. Das Problem liegt anderswo:

EuGH C-377/17 (2019) hat entschieden, dass die HOAI-Mindestsaetze fuer Leistungen gegenueber privaten Auftraggebern (kein oeffentlicher Auftraggeber) mit der EU-Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 AEUV, RL 2006/123/EG) unvereinbar sind, soweit sie zwingende Mindestsaetze fuer alle Vertraege vorschreiben. Der BGH hat dies im "Sieben-Stunden-Urteil" (BGH VII ZR 174/19, 2020) umgesetzt: Unterschreitung der Mindestsaetze ist nunmehr zwischen Privaten grundsatzlich zulaessig; die HOAI-Mindestsaetze koennen nicht mehr "automatisch aufgefuellt" werden.

Konsequenz hier: Da "Hoechstsatz minus 3 %" deutlich ueber dem Mindestsatz liegt, ist diese Frage nicht unmittelbar relevant — es wurde kein unter dem Mindestsatz liegendes Honorar vereinbart. Relevant wird die EuGH-Linie aber, wenn Lerchenfeld & Spitzweg in einer Schlussrechnung auf hoeheres Honorar klagen und dabei HOAI-Mindestsatz-Auffuellung fordern sollte — das ist nach BGH/EuGH nicht mehr moeglich. Schlussrechnung Architekt: Aktenstueck 15.

4. Leistungsphase 8 — Objektueberwachung als zentrales Streitfeld

Vertragsklausel § 7 (Lph 8): > Der Auftragnehmer uebernimmt die Objektueberwachung gemaess HOAI Lph 8, einschliesslich der Ueberwachung der Ausfuehrung auf Uebereinstimmung mit der

Baugenehmigung, den Ausführungsplänen und den Regeln der Technik. Die Präsenz des Objektüberwachenden auf der Baustelle richtet sich nach den Erfordernissen des Baufortschritts.

Kommentar Birkholz: Lph 8 ist mit 32 % des Honorars die wichtigste Phase. Mandantin berichtet, der Architekt (in der Praxis: Projektarchitekt Leon Vogt, angestellt bei Lerchenfeld & Spitzweg) sei nach vorliegendem Bautagebuch (Aktenstück 14) in der gesamten Bauzeit nur an **14 Bautagen** vor Ort nachweisbar. Die Bauzeit umfasste bisher ca. 19 Monate (Mai 2024 bis Dezember 2025), d.h. ca. 380 Bautage.

Rechtlicher Massstab: BGH VII ZR 141/03 (2004): Ein Architekt muss die Bauausführung in einem Umfang überwachen, der Gewähr dafür bietet, dass wesentliche Mängel erkannt werden können. Bei grossen und komplexen Bauvorhaben kann tägliche Anwesenheit geboten sein; jedenfalls ist regelmässige, dem Baufortschritt angepasste Präsenz erforderlich. 14 Bautage bei 380 Bautagen = 3.7 % Präsenz — dies dürfte deutlich unter den Anforderungen der Lph 8 liegen.

Konkrete Mängel mit ArchitekturLph-8-Bezug:

- Fehlende Z-Folie Wellness-Flachdach (M01): hätte bei regelmässiger Überwachung vor Verputz erkannt werden müssen.
- 47 cm Ueberbau Nachbargrundstück (M03): Absteckung durch GU hätte vom Architekten geprüft werden müssen.
- Fehlerhafte Pfahlgründung Bettenflügel (Hagenbeck-Gutachten 15.12.2025): Tiefbauüberwachung Lph 8 hätte Setzungsrisiken erfassen müssen.

Haftungsbetrag Architekt (vorläufige Schätzung):

- Selbstvornahme Z-Folie + Wasserschaden 9 Zimmer: ca. 320.000 EUR
- Sicherungsmassnahmen Setzungsrisiko (soweit Mitverschulden Architekt): ca. 60.000 EUR (Anteil)
- Gesamt vorläufig: ca. 380.000 EUR

5. Haftungsklauseln im Architektenvertrag

Klausel H1 — § 9 Abs. 1 (Haftungsbeschränkung auf Versicherungssumme):

Vertragstext: > Die Haftung des Auftragnehmers ist auf die Deckungssumme seiner Berufshaftpflichtversicherung begrenzt (5.000.000 EUR je Schadensfall).

Kommentar Birkholz (H1 — WIRKSAM im Grundsatz): Eine Haftungsbeschränkung auf die Versicherungssumme bei Architektenverträgen ist grundsätzlich zulässig, wenn die Versicherungssumme angemessen ist. 5 Mio EUR Deckung bei einem Projektvolumen von 4.8 Mio EUR ist vertretbar; BGH VII ZR 184/11 bestätigt solche Klauseln. Da unsere vorläufige Schadenssumme (ca. 380.000 EUR) deutlich unter 5 Mio EUR liegt, ist die Klausel praktisch unproblematisch.

Klausel H2 — § 9 Abs. 2 (Ausschluss Folgeschäden):

Vertragstext: > Mittelbare Schaden und Folgeschaden (insbesondere entgangener Gewinn, Nutzungsausfall) sind von der Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

Kommentar Birkholz (H2 — TEILWEISE UNWIRKSAM): Als vorformulierte Klausel (AGB) ist der Ausschluss von Folgeschäden nach § 309 Nr. 7 lit. b BGB unwirksam, soweit er grobe Fahrlässigkeit erfasst. Der Vertragstext nimmt grobe Fahrlässigkeit hier zwar aus — das schützt die Klausel aber nicht vollständig: Der Ausschluss bei einfacher Fahrlässigkeit ist nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unangemessen, wenn er typische, vom Auftraggeber erkennbar erwartete Hauptleistungspflichten betrifft (hier: Objektüberwachung). BGH VII ZR 167/04. Für den Nutzungsausfall des Hotels (Umsatzausfall wegen

Teilschliessung) koennte die Klausel zumindest bei einfacher Fahrlässigkeit wirksam sein — Risiko fuer Mandantin bei dieser Position.

Klausel H3 — § 11 (Gesamtschuldnerische Haftung):

Vertragstext: > Im Verhaeltnis zum Auftraggeber haften Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH und der Auftragnehmer gesamtschuldnerisch mit dem Generalunternehmer, soweit derselbe Schaden von beiden verursacht wurde.

Kommentar Birkholz (H3 — WIRKSAM und guenstig): Diese Klausel entspricht der gesetzlichen Gesamtschuldfrage (§ 421 BGB) und ist fuer Mandantin vorteilhaft: Sie kann sowohl Bauer-Hoch als auch Lerchenfeld & Spitzweg auf den vollen Schaden in Anspruch nehmen und muss sich nicht um interne Quoten kummern. Innenausgleich zwischen GU und Architekt ist deren Sache.

6. Berufshaftpflicht Allianz Deutschland AG

Position	Detail
Versicherer	Allianz Deutschland AG
Police	ALD-HBP-774-2023
Deckungssumme	5.000.000 EUR je Schadensfall, 10.000.000 EUR jahresmaximiert
Selbstbehalt	5.000 EUR je Schadensfall
Laufzeit	01.01.2023 bis 31.12.2025, Verlaengerungsoption
Deckungsbereich	Schaeden aus Planungs- und Ueberwachungstaetigkeit in Deutschland

Kommentar Birkholz: Direktanspruch gegen Haftpflichtversicherer nach § 115 VVG ist ausgeschlossen (kein Pflichtversicherungsfall i.S.d. Pflichtversicherungsgesetzes); Klage gegen Architekten, Vollstreckung dann gegen Versicherung. Deckung fuer 2025-Schaeden sollte aktuell sein; Verlaengerung 2026 noch nicht bestaetigt — nachfragen.

Verfasserin Kommentierung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

Originalvertrag: Architektenvertrag_Lerchenfeld_Spitzweg_04102023.pdf — noch nicht bei Akte; Mandantin reicht Kopie bis 22.12.2025 nach.

Datei: 05_bootssteg_wasserrechtliche_anordnung_landratsamt.md

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen Wasserrechtsabteilung Prof.-Max-Lange-Platz 1 83646 Bad Toelz	Adressat Seehotel Walchensee Betriebs GmbH z.H. Dr. Antonia von Elsbach Seestrasse 8 82431 Kochel am See
---	--

Datum 18. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen LRA-WAS-2025-0884

EINGEGANGEN
27.11.2025 (Eingang per
Postzustellung bei Mandantin;
Original bei Akte)

Betreff: Wasserrechtliche Rueckbauanordnung Bootssteg Walchensee — sofortige Vollziehung angeordnet

Wasserrechtliche Rueckbauanordnung — Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen

Vorlage: Original-Bescheid LRA-WAS-2025-0884 vom 24.11.2025, eingegangen 27.11.2025

Nachfolgend: Anwaltsanalyse RA'in Dr. Birkholz, Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL

BESCHEID (Auszug Original)

LANDRATSAMT BAD TOELZ-WOLFRATSHAUSEN Wasserrechtsabteilung — Sachgebiet 43
Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Toelz Tel.: 08041 505-0 | Az.: LRA-WAS-2025-0884

Bad Toelz, 24. November 2025

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH z.H. Frau Dr. Antonia von Elsbach (Geschaeftsfuehrerin)
Seestrasse 8 82431 Kochel am See

Betreff: Rueckbauanordnung gemaess Art. 68 Abs. 3 Satz 1 BayWG i.V.m. § 8 WHG — Bootssteg Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See, Walchensee

I. Sachverhaltsdarstellung

Das Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen hat am 14. Oktober 2025 im Rahmen einer Routinekontrolle des Gewassers Walchensee (Gew. 1. Ordnung, Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 BayWG i.V.m. Anlage 1 BayWG) festgestellt, dass auf dem Grundstueck Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See, ein Bootssteg errichtet worden ist. Der Bootssteg befindet sich am Westufer des Grundstueckes und erstreckt sich in den Walchensee.

Technische Daten des Bootssteges (Aufmass durch Sachverstaendigen des LRA, Dipl.-Ing. Karl Ramsauer, am 04.11.2025):

Merkmal	Mass
Laenge	18.00 m (ab Uferlinie)
Breite	2.40 m
Konstruktion	Holzsteg auf eingemessenen Stahlpfaehlen, 6 Stueck
Einschlagtiefe Pfaehle	ca. 2.20 m (Seeboden)
Flaeche Grundriss	43.20 qm
Errichtungszeitraum	12.06.2025 bis 28.08.2025 (gemaess Lichtbilddokumentation Gemeinde Kochel und eigener Feststellung)

Fuer die Benutzung des Gewassers durch Einbringen von Anlagen (Bootssteg) in ein Gewasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 BayWG erforderlich. Eine solche Erlaubnis liegt nicht vor. Eine entsprechende Befreiung oder eine Genehmigung nach den einschlaegigen Vorschriften ist ebenfalls nicht erteilt worden. Das Errichten des Bootssteges stellt daher eine unerlaubte Gewaesserbenutzung im Sinne von § 8 Abs. 1 WHG dar.

Zudem liegt der Bootssteg teilweise im Gewasserrandstreifen (Art. 16 BayWG; 10 m ab Uferlinie im Aussenbereich), der grundsatzlich nicht mit Anlagen bebaut werden darf (Art. 16 Abs. 3 Satz 1 BayWG).

II. Anordnung

Auf der Grundlage von Art. 68 Abs. 3 Satz 1 BayWG i.V.m. § 100 Abs. 1 WHG ordnet das Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen an:

- 1. Rueckbau:** Die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH hat den auf Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See, am Walchensee errichteten Bootssteg (Laenge 18.00 m, Breite 2.40 m, sechs Stahlpfaehle) einschliesslich saemtlicher Verankerungen und Pfaehle vollstaendig zu beseitigen und den urspruenglichen Zustand des Uferbereiches (Boeschungsneigung, Bepflanzung) wiederherzustellen.
- 2. Frist:** Die Rueckbaumassnahmen sind bis spaetestens **20. Januar 2026** abzuschliessen (acht Wochen ab Bekanntgabe dieses Bescheids am 27.11.2025).
- 3. Zwangsgeld:** Fuer den Fall der Nichtbefolgung der Anordnung in Ziffer 1 innerhalb der gesetzten Frist wird ein Zwangsgeld in Hoehe von **25.000 EUR (in Worten: fuefundzwanzigtausend Euro)** angedroht (Art. 29 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1, Art. 36 Abs. 1 VwZVG).
- 4. Sofortige Vollziehung:** Die sofortige Vollziehung dieses Bescheides wird gemaess § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO im besonderen oeffentlichen Interesse angeordnet. Begruendung: Das Landratsamt sieht in der fortdauernden unerlaubten Inanspruchnahme des Gewassers einen Verstoess gegen das Wohl der Allgemeinheit (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 WHG). Ein Zuwarten bis zur Bestandskraft des Bescheides wuerde den ordnungswidrigen Zustand verlaengern. Das private Interesse des Betreibers an der weiteren Nutzung des Bootssteges tritt hinter das oeffentliche Interesse an der Gewaehrleistung eines ordnungsgemassen Gewasserzustandes zurueck.
- 5. Kosten:** Die Kosten dieses Verfahrens (Verwaltungsgebuehren 1.150 EUR, Sachverstaendigenkosten 780 EUR, gesamt 1.930 EUR) traegt die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH. Kostenbescheid ergeht gesondert.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe **Widerspruch** eingelegt werden. Der Widerspruch ist an das Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen, Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Toelz, zu richten.

Der Widerspruch hat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO aufgrund der angeordneten sofortigen Vollziehung keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Muenchen die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gemaess § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen.

Im Falle der Zurueckweisung des Widerspruchs kann Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht Muenchen, Bayerstrasse 30, 80335 Muenchen, erhoben werden.

Dr. Maximilian Grafenauer Sachgebietsleiter Wasserrecht, Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen

ANWALTSANALYSE RA'IN DR. BIRKHOLZ (18.12.2025)

A. Fristencheck

Massnahme	Frist	Berechnung	Status
Widerspruch	27.12.2025	1 Monat ab Zustellung 27.11.2025 (§ 70 Abs. 1 VwGO)	**9 Tage — SOFORT einlegen**
Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO VG Muenchen	Vor Widerspruchsfrist, unverzueglich	Kein gesetzl. Fristablauf, aber sofortige Vollziehung laeuft	**Gleichzeitig mit Widerspruch**
Rueckbaufrist LRA	20.01.2026	Acht Wochen ab 27.11.2025	Haengt von Eilantrag ab

B. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO — Erfolgsaussichten

Rechtlicher Massstab: Das Gericht prueft im Rahmen einer Interessenabwaegung, ob das private Aussetzungsinteresse das oeffentliche Vollziehungsinteresse ueberwiegt. Massgeblich sind auch die Erfolgsaussichten in der Hauptsache.

Hauptsache (Anfechtungsklage): Die Anordnung duerften im Ergebnis rechtmassig sein:

- § 8 Abs. 1 WHG: Benutzungserlaubnis fuer Einbringen von Anlagen in Gewaesser erforderlich — eindeutig nicht eingeholt.
- Art. 16 Abs. 3 BayWG: Gewasserrandstreifen-Verbot — der erste 10 m-Bereich des Bootssteiges liegt im Schutzbereich.
- Art. 68 Abs. 3 BayWG: Rueckbauanordnung bei unerlaubter Gewaesserbenutzung ist die Standardermessensreduktion — Ermessen duerften auf null reduziert sein.
- Einziger Angriffspunkt: Ist die Rueckbaufrist von 8 Wochen im Winter angemessen? Winterbauarbeiten im Walchensee (Seeboden) sind schwierig — hier koennte eine Friststverlaengerung argumentiert werden.

Eilantrag-Aussichten: Die aufschiebende Wirkung wird das VG Muenchen voraussichtlich NICHT wiederherstellen, da die Rechtmassigkeit der Anordnung prima facie feststeht. Die Begrueendung der sofortigen Vollziehung ist schluessig. Erfolgsaussichten Eilantrag: **unter 25 %**.

Empfehlung Birkholz: Eilantrag dennoch stellen — allein um Fristverlaengerung der Rueckbaufrist (20.01.2026) zu verhandeln; Gericht koennte zumindest eine Friststrecke bis April 2026 (nach Eisgang) anordnen. Gleichzeitig:

C. Parallelstrategie

1. **Nachtraeglicher Genehmigungsantrag (Heilung):** Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG stellen — sog. "nachtraegliche Genehmigung". Wasserrechtlich ist dies moeglich; das LRA hat einen Bewilligungsermessen. Inhaltliche Voraussetzungen: keine erhebliche Beeintraechtigung des Gewassers, Vereinbarkeit mit BWP (Bewirtschaftungsplan Walchensee). Ein 18 m langer Holzsteg an einem Hotelbetrieb ist fuer den Walchensee nicht ungewoehnlich — vergleichbare Stege an Nachbargrundstuecken existieren (Ortskenntnis Birkholz: mindestens drei vergleichbare Stege am Nordostufer). **Heilungsmoeglichkeit: mittel (ca. 40-50 %).**

2. **Regress gegen Bauer-Hoch:** Den Bootssteg hat Bauer-Hoch gebaut. Genehmigungseinholung fuer den Bootssteg war Gegenstand des GU-Vertrags (Anlage 1 Baubeschreibung, Ziff. 4.3: "Bootssteg inklusive aller erforderlichen Genehmigungen"). Bauer-Hoch haette die wasserrechtliche Erlaubnis einholen muessen; hat es nicht getan. Schadensersatzanspruch Mandantin gegen Bauer-Hoch: Rueckbaukosten, Beratungskosten, ggf. Entgangener Seezugang-Gewinn.
3. **Nachbarschaftliche Abstimmung:** Kein Bezug zur Rueckbauanordnung, aber beachtenswert: Die Ostermeier KG hat einen eigenen Bootssteg (legal, Erlaubnis 2009). Koordination mit Ostermeier KG fuer gemeinschaftliche Steg-Loesung koennte Genehmigungsantrag erleichtern.

Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

Datei: 06_bauablaufverzoegerung_und_behinderungsanzeigen.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender RA'in Dr. Florentine Birkholz Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen
---	---

Datum 18. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

Betreff: Bauablaufverzoegerung — Soll-Ist-Vergleich, 23 Behinderungsanzeigen
Bauer-Hoch, Vertragsstrafe-Berechnung

Bauablaufverzoegerung und Behinderungsanzeigen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | RA'in Dr. Birkholz | Stand: 18.12.2025

1. Soll-Ist-Vergleich Bauzeit

Parameter	Vertraglich (Soll)	Tatsaechlich (Ist)	Differenz
Baubeginn	01.05.2024	01.05.2024	0 Tage
Fertigstellung (FT)	30.06.2025	Noch nicht abgenommen; zuletzt Abnahme-Termin 02.10.2025 verweigert	+94 Werktage per 02.10.2025
Prognose neue FT	30.06.2025	Bauer-Hoch prognostiziert intern (E-Mail Krammer 18.11.2025): Maerz 2026	+++9 Monate** ab Soll

Parameter	Vertraglich (Soll)	Tatsaechlich (Ist)	Differenz
Gesamtverzug aktuell	14 Monate	19 Monate Ist per 18.12.2025 (Bau laeuft noch)	**+5 Monate bis heute**
Gesamtverzug Prognose	14 Monate	ca. 25 Monate (Fertigstellung Maerz 2026 gem. Bauer-Hoch-Prognose)	**+11 Monate (prognostiziert)**

Werktage-Berechnung fuer Vertragsstrafe (Stichtag: 02.10.2025):

- Soll-Fertigstellung: 30.06.2025 (Montag)
- Abnahmetermin: 02.10.2025 (Donnerstag)
- Werktage Juni: 1 Tag (30.06. = 1)
- Werktage Juli 2025: 23 Werktage (minus 1 Feiertag Bayern: keine fuer Juli)
- Werktage August 2025: 21 Werktage
- Werktage September 2025: 22 Werktage
- Werktage Oktober 2025 bis 02.10.: 2 Werktage
- **Gesamt Verzugswerktage: 169 Werktage**

Vertragsstrafe-Berechnung:

- Ansatz: $0.3 \% \times 169 \text{ Werktage} = 50.7 \% \text{ von Pauschalpreis}$
- Kappung: max. $5 \% = 240.600 \text{ EUR}$ (§ 5 GU-Vertrag)
- **Verwirkte Vertragsstrafe: 240.600 EUR (Hoechstbetrag erreicht)**
- Vorbehalt im Protokoll 02.10.2025: ja — gemaess § 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B rechtzeitig erklaert

2. Behinderungsanzeigen Bauer-Hoch (23 Anzeigen, 03.06.2024 bis 02.12.2025)

Nr.	Datum	Aktenzeichen BHB	Angezeigter Behinderungsggrund	Behinderungsdauer beh.	Birkholz-Wertung
B01	03.06.2024	BHB-BEH-001	Schlechtwetter: Starkregen 01./02.06.2024, Aushubarbeiten nicht moeglich	2 Werktage	**unsubstantiiert* * — kein Protokoll, keine Wetterdaten, Anzeige 2 Tage spaeter
B02	18.06.2024	BHB-BEH-002	Materialengpass: Stahltraeger Lieferverzug Lieferant Seiferth Stahl GmbH	8 Werktage	**unsubstantiiert* * — kein Liefernachweis beigefuegt; Liefer-Risk ist Risikosphaere GU
B03	09.07.2024	BHB-BEH-003	Subunternehmer-Engpass: Schalungsbauer nicht verfuegbar	5 Werktage	**unsubstantiiert* * — Subunternehmer-Beschaffung ist GU-Risiko (BGH VII ZR 131/01)

Nr.	Datum	Aktenzeichen BHB	Angezeigter Behinderungsgrund	Behinderungsdauer beh.	Birkholz-Wertung
B04	24.07.2024	BHB-BEH-004	Schlechtwetter: Hitzewelle 35°C+, Betonierverbot	3 Werktage	**substantiiert** — Wetterdaten DWD belegen Hitzeperiode; VOB/C DIN 18300 Abschn. 4.2.1 erkennt dies an
B05	12.08.2024	BHB-BEH-005	Planungsverzögerung Architekt: Positionspläne Fundamentplatte zugegangen 5 Werktage verspätet	5 Werktage	**prüfenwert** — Lerchenfeld bestreitet Verspätung; Datumsstempel E-Mail unklar; Aufklärung in Aktenstück 14
B06	29.08.2024	BHB-BEH-006	Materialmangel: Ziegel Lieferstörung (Hersteller Erlus AG Produktionsstörung)	6 Werktage	**unsubstantiiert* * — keine Lieferan- tenbescheinigung; Ersatzlieferant nicht versucht
B07	17.09.2024	BHB-BEH-007	Schlechtwetter: Starkregen + Sturm, Dacharbeiten eingestellt	4 Werktage	**substantiiert** — DWD Sturmwarnung vom 17.09.2024 belegt; Dacharbeiten schutzwürdig
B08	03.10.2024	BHB-BEH-008	Verzögerung Baugenehmigung Nachtrag: Kellerfenster	7 Werktage	**unsubstantiiert* * — Baugenehmigung- srisiko liegt bei AG, aber Bauer-Hoch hat Antrag selbst nicht rechtzeitig gestellt
B09	21.10.2024	BHB-BEH-009	Subunternehmer- Ausfall: Elektro-Sub "Blitz GmbH" insolvent	10 Werktage	**unsubstantiiert* * — Insolvenzrisiko Subunternehmer ist Risikosphäre GU
B10	14.11.2024	BHB-BEH-010	Schlechtwetter: Frost unter -5°C, Putzarbeiten nicht möglich	5 Werktage	**substantiiert** — Frostperiode DWD bestätigt; ATV DIN 18550 Ziff. 4.2
B11	02.12.2024	BHB-BEH-011	Planungsverzögerung: Ausführungsdetail Wellness-Kubus Flachdach nicht geliefert	12 Werktage	**verspätet** — Anzeige erfolgt 6 Wochen nach behauptetem Behin- derungseintritt; "unverzüglich" nach § 6 Abs. 1 VOB/B verletzt
B12	19.12.2024	BHB-BEH-012	Jahreswechsel Betriebsferien Subunternehmer	5 Werktage	**unsubstantiiert* * — Ferien des GU/Sub sind kein unvorhergesehenes Ereignis
B13	15.01.2025	BHB-BEH-013	Schlechtwetter: Schneefall, Aussenarbeiten eingestellt	3 Werktage	**substantiiert** — DWD-Daten belegen Schneefall > 15 cm

Nr.	Datum	Aktenzeichen BHB	Angezeigter Behinderungsgrund	Behinderungsdauer beh.	Birkholz-Wertung
B14	04.02.2025	BHB-BEH-014	Materialengpass: Daemmstoffe Lieferkettenstoerung	8 Werktage	**unsubstantiiert* * — allgemeine Behauptung, kein Nachweis; Beschaffungsrisiko GU
B15	26.02.2025	BHB-BEH-015	Planungsverzoegerung: Sanitaerplaene Lph 5 Revision 3 nicht rechtzeitig geliefert	6 Werktage	**verspaetet** — Anzeige 4 Wochen nach behauptetem Eintritt
B16	18.03.2025	BHB-BEH-016	Zoll-Kontrolle FKS: Baustelle fuer 1 Tag gesperrt (Problem assnahme LRA)	1 Werktag	**substantiiert** — Kontrolle am 18.03.2025 aktenkundig (Vorkontrolle vor Razzia 14.11.2025)
B17	07.04.2025	BHB-BEH-017	Subunternehmer-Engpass: Fliesenleger, drei Angebote eingeholt, keins angenommen	10 Werktage	**unsubstantiiert* * — mangelnde Vorbereitung ist kein Behinderungsgrund
B18	06.05.2025	BHB-BEH-018	Planungsverzoegerung: Detailzeichnung Ueberdachung Bootssteg fehlt	4 Werktage	**unsubstantiiert* * — Bootssteganordnung lag bei Vertragsschluss fest; Planungspflicht Architekt unstreitig, aber Bauer-Hoch haette fruehzeitig mahnen muessen
B19	28.05.2025	BHB-BEH-019	Schlechtwetter: Pfingsthochwasser Bayern, Zufahrt gesperrt	3 Werktage	**substantiiert** — Hochwasserereignis Bayern Mai 2025 oeffentlich dokumentiert
B20	19.06.2025	BHB-BEH-020	Verzoegerung durch Bauherrin: Sonderwunsch Farbgestaltung Zimmer, Entscheidung 3 Wochen offen	12 Werktage	**pruefenswert** — Bauer-Hoch behauptet, Mandantin habe Farbmuster nicht freigegeben; Mandantin bestreitet; E-Mail-Verkehr auswerten (Aktenstueck 14)
B21	12.08.2025	BHB-BEH-021	Materialengpass: Sanitaerarmatur-Lieferung verschoben, Moen-Fabrikat abverkauft	6 Werktage	**unsubstantiiert* * — Ersatz gleichwertiger Armaturen haette sofort erfolgen koennen; kein Hinweis auf Freigabepflicht
B22	14.10.2025	BHB-BEH-022	Nacharbeiten Ueberbau-Massnahme: Abbruch 47 cm Mauerwerk dauert laenger als geplant	15 Werktage	**verspaetet und unzutreffend** — Ueberbau ist ein Mangel der GU-Leistung, kein Behinderungsgrund

Nr.	Datum	Aktenzeichen BHB	Angezeigter Behinderungsgrund	Behinderungsdauer beh.	Birkholz-Wertung
B23	02.12.2025	BHB-BEH-023	Setzungsrisse-Sicherungsmaßnahmen Wirtsstube: Statiker verordnet Baustopp, Putzarbeiten Bettenflügel verzögert	20 Werktage	**verspätet und unzulässig** — Setzungsrisse sind Folge eigener mangelhafter Pfahlgründung; Bauer-Hoch kann sich nicht auf selbst verursachte Behinderung berufen (§ 6 Abs. 1 VOB/B: Behinderung aus eigener Risikosphäre irrelevant)

3. Auswertung der Behinderungsanzeigen

Kategorie	Anzahl	Werktage beansprucht	Birkholz-Einschätzung
Substantiiert (anerkanntsfähig)	5 (B04, B07, B10, B13, B16, B19)	**19 Werktage**	Führen zu entsprechender Verlängerung der Ausführungsfrist
Prüfungswert / unklar	3 (B05, B15, B20)	23 Werktage	Aufklärung E-Mail-Verkehr; bis dahin nicht anerkannt
Unsubstantiiert	12	88 Werktage	Kein Anspruch auf Fristverlängerung
Verspätet	3 (B11, B22, B23)	47 Werktage	§ 6 Abs. 1 VOB/B verlangt unverzügliche Anzeige; Rechtsfolge-Verlust

Ergebnis: Selbst wenn alle substantiierten Anzeigen anerkannt werden, ergibt sich eine berechtigte Verlängerung von maximal **19 Werktagen** (ca. 3.8 Kalenderwochen). Der verbleibende Verzug (169 Werktage gesamt minus 19 = 150 Werktage) ist von Bauer-Hoch zu vertreten.

4. Bedenken-Mitteilungspflicht § 4 Abs. 3 VOB/B

§ 4 Abs. 3 VOB/B verpflichtet den Auftragnehmer, Bedenken gegen die Anordnungen des Auftraggebers, gegen die vorgesehene Art der Ausführung, gegen die Güte der Baustoffe etc. unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Festgestellte Pflichtverletzungen Bauer-Hoch:

- Fehlende Z-Folie am Wellness-Flachdach: Laut Ausführungsplan war Z-Folie vorgesehen (Anlage 2 zum GU-Vertrag, Blatt 14.3). Bauer-Hoch hat die Z-Folie beim Bau weggelassen und hierzu keine Bedenken-Mitteilung erstattet — obwohl DIN 18531 dies als Regeldetail vorschreibt. Die fehlende Bedenken-Mitteilung versperrt Bauer-Hoch eine spätere Entlastung nach § 13 Abs. 3 VOB/B

(Haftungsausschluss bei freigegebener Ausfuehrungsart).

- Fehlerhafter Gruendungsplan / Pfahlabstaende: Statiker Hagenbeck stellt fest, dass die Pfahlgruendung nicht dem statischen Berechnungsplan entspricht (Pfahlabstand 2.2 m statt 1.8 m). Keine Bedenken-Mitteilung von Bauer-Hoch.
- Ueberbau-Risiko: Bauer-Hoch hatte seit Aushub-Beginn (April 2024) Anlass, die Absteckung zu pruefen. Keine Bedenken-Mitteilung trotz erkennbarer Grenznaehe.

Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

Auswertung basiert auf: GU-Vertrag (Aktenstueck 03), Behinderungsanzeigen-Sammlung Bauer-Hoch (Kopien bei Akte), Bautagebuch Oktober-November 2025 (Aktenstueck 14), DWD-Wetterdaten Kochel am See 2024/2025 (Abruf 18.12.2025).

Datei: 07_abnahmeverweigerung_protokoll_31_maengel.md

INTERNES HAUSDOKUMENT VERTRAULICH	
Absender Seehotel Walchensee Betriebs GmbH - Seestrasse 8 82431 Kochel am See	Adressat Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG - Industriestrasse 22 82377 Penzberg

Datum	18. Dezember 2025
Aktenzeichen	KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen	BHB-2024-GU-0087

Betreff: Protokoll Abnahmetermin 02.10.2025 — Verweigerung Abnahme wegen 31 wesentlicher Maengel (Auszug)

Abnahmeprotokoll — Foermlicher Abnahmetermin 02.10.2025

Auszug aus Originalprotokoll (Volltext: Anlage docx/Abnahmeprotokoll_02102025_Anlage_Maengel.docx)

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Bei Akte

Kopf des Protokolls

Objekt: Erweiterung Seehotel Walchensee — Bettenfluegel, Wellness-Kubus, Bootssteg

Adresse: Seestrasse 8, 82431 Kochel am See, Flurstueck 224/1

Auftraggeber: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Auftragnehmer: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

GU-Vertrag: 12.03.2024, Az. BHB-2024-GU-0087

Abnahmetermin: 02.10.2025, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Ort der Begehung: Baustelle Seestrasse 8, 82431 Kochel am See, alle Bauteile

Anwesende Personen:

Person	Funktion	Unterschrift
Konrad Bauer-Hoch	Geschaeftsfuehrer Komplementaer-GmbH, Auftragnehmer	ja
Stefan Krammer	Bauleiter Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG	ja
Dr. Antonia von Elsbach	Geschaeftsfuehrerin Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Auftraggeberin	ja
RA'in Dr. Florentine Birkholz	Rechtsanwaeltin, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen	ja
Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld	Partner Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Objektarchitekt	ja
Dipl.-Ing. Rainer Riepert	Vereedigter Vermessungsingenieur (als Sachverstaendiger zugezogen)	ja, fuer seinen Bericht

Protokoll-Auszug: Ablauf des Abnahmetages

09:00 Uhr: Begrueessung. Bauer-Hoch haendigt die Fertigstellungsmeldung (Schreiben vom 23.09.2025, Az. BHB-ABN-2025-001) aus. Bauer-Hoch erklaert, saemtliche Vertragsleistungen seien erbracht und das Objekt sei abnahmereif.

09:30–13:45 Uhr: Gemeinsame Begehung Bettenfluegel Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss. Dokumentation der Maengelstellen durch Kanzleifotograf (Fotos in Anlage). Riepert prasentiert Vermessungsergebnis zum Ueberbau.

13:45–14:15 Uhr: Mittagspause.

14:15–16:30 Uhr: Begehung Wellness-Kubus, Dach (Begehung mit Leiter), Bootssteg, Altbau Wirtsstube.

16:30 Uhr: Abschlussgespraech. Dr. von Elsbach erklaert — nach Beratung mit RA'in Birkholz — die Verweigerung der Abnahme.

17:30 Uhr: Protokollunterzeichnung durch alle Anwesenden. Bauer-Hoch widerspricht der Verweigerung ausdruücklich ("Der Auftragnehmer haelt die Leistung fuer abnahmereif und bestreitet alle aufgefuehrten Maengel als wesentlich"), unterschreibt aber das Protokoll als Dokumentation.

Verweigerungserklaerung (woertlich protokolliert)

Dr. Antonia von Elsbach, 02.10.2025, 16:38 Uhr:

> "Ich verweigere die Abnahme der Bauleistung Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG nach § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB und § 12 Abs. 3 VOB/B. Die im beiliegenden Mangelverzeichnis (Anlage A zum Protokoll) aufgefuehrten 31 Maengel sind saemtlich wesentlich im Sinne des Gesetzes. Die Verweigerung der Abnahme wird mit dieser Erklaerung dokumentiert. Fuer etwaige spaetere Abnahmereife-Behauptungen

des Auftragnehmers verweise ich auf dieses Protokoll. Der Auftragnehmer wird aufgefordert, die Mängel unverzüglich zu beseitigen und anschliessend erneut zur Abnahme einzuladen."

RA'in Birkholz ergaenzt: "Ich erkläre namens der Mandantin zusätzlich den Vorbehalt der Vertragsstrafe nach § 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B in Höhe des vertraglichen Höchstbetrags von 240.600 EUR."

Mangel-Tabellarium (31 wesentliche Mängel)

Nr.	Code	Bauteil / Ort	Mangelbeschreibung	Rechtsgrundlage	Nacherfüllungsfrist Relevanz
1	M01	Wellness-Kubus Flachdach	Fehlende Z-Folie (Trennlage) am Attika-Regeldetail; DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4 fordert Trennlage; nicht eingebaut	§ 633 Abs. 2 BGB; § 13 Abs. 1 VOB/B	Wesentlich — Abdichtung komplett funktionsunfähig
2	M02	Zimmer 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 301, 303	Wassereintritt durch Flachdach-Fehler M01; Feuchteflecken Decken, Putzschäden, Parkettaufquellung in Zi. 204, 206	Folgeschaden zu M01; §§ 280, 249 BGB	Wesentlich — neun Zimmer unbenutzbar
3	M03	Ostwand Bettenflügel EG	Ueberbau Nachbargrundstück 224/13 um 47 cm (Vermessungsergebnis Riepert 28.10.2025); Beseitigungsanspruch Ostermeier KG nach § 1004 BGB stehend	§ 633 BGB; § 13 VOB/B; Baugrenzverletzung BP "Walchensee-Nord 1998"	Wesentlich — Bestandsgefährdung des Bauwerks
4	M04	Bootsanleger, Westseite Grundstück 224/1	Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis (§ 8 WHG); Rückbauanordnung LRA-WAS-2025-0884 liegt vor	§ 633 BGB; Vertrag Anlage 1 Ziff. 4.3 (GU hätte Genehmigung beschaffen müssen)	Wesentlich — Anlage nicht legal nutzbar
5	M05	Wirtsstube Altbau, Westwand	Setzungsrisse in tragender Wand (Mauerwerk 17. Jhd.); Hagenbeck-Gutachten 15.12.2025: fehlerhafte Pfahlgründung Anbau	§§ 633, 634 Nr. 4, 280 BGB; BayDSchG-Relevanz	Wesentlich — Substanzgefährdung Baudenkmal
6	M06	Bettenflügel OG 1, Zimmer 104–112	Estrichrisse in 7 Zimmern, Breite bis 3 mm; DIN 18560 Grenzwert überschritten	§ 13 VOB/B; DIN 18560	Wesentlich — Bodenbelag nicht verlegbar
7	M07	Bettenflügel Treppenhaus	Fehlende Feuerschutztüre T30 zwischen Treppenhaus und Zimmerflur EG; Brandschutznachweis sieht T30 vor	§ 633 BGB; BayBO Art. 33	Wesentlich — Brandschutzmangel

Nr.	Code	Bauteil / Ort	Mangelbeschreibung	Rechtsgrundlage	Nacherfuellungsfristen Relevanz
8	M08	Wellness-Kubus Umkleide	Bodenabfluss fehlt in Umkleidekabinen 1–4; Estrich nicht gefaellig ausgebildet (DIN 18534)	§ 13 VOB/B	Wesentlich — Nutzung unmöglich
9	M09	Bettenfluegel Fassade Ost	Fugen im Aussenputz nicht abgedichtet; Riss laeuft durch Kelleranschluss bis EG-Bruecke	§ 13 VOB/B; DIN 18550	Wesentlich — Durchfeuchtungsrisiko
10	M10	Zimmer 101, 103 (EG)	Sanitaerinstallation: Warmwasser-Temperatur am Duschkopf max. 35°C (Soll: 55°C); Legionellen-Risiko	§ 633 BGB; TRWI DIN 1988-200; AVBWasserV	Wesentlich — Gesundheitsgefaehrung
11	M11	Bettenfluegel Keller	Fehlende Kellerabdichtung Suedwand (Bodenfeuchte eingedrungen); Bitumenbahn nur einseitig	§ 13 VOB/B; DIN 18533	Wesentlich
12	M12	Wellness-Kubus Poolbereich	Fugenabdichtung Beckenwand-Boden nicht ausgefuehrt; DIN 19702 Ziff. 6.2	§ 633 BGB	Wesentlich — Pool nicht befuellbar
13	M13	Bettenfluegel OG 2, alle Zimmer	Elektrische Installation: Potentialausgleich fehlt in Badezimmern; DIN VDE 0100-701	§ 13 VOB/B; BayBO	Wesentlich — Sicherheitsmaangel
14	M14	Bettenfluegel Dachterrasse OG 2	Bruestungshoehe 85 cm (Soll nach DIN 18065: mind. 90 cm)	§ 633 BGB; DIN 18065; BayBO Art. 39	Wesentlich — Sturzgefahr
15	M15	Bettenfluegel EG Lobby	Bodenbelag Marmor: 6 Fliesen gebrochen; falsche Klasse-Einstufung (Verlegeklasse A1 statt A2F)	§ 13 VOB/B	Mittelbar wesentlich — Optik und Rutschgefahr
16	M16	Bettenfluegel, alle Etagen	Tuerblaetter Holz schliessen nicht dicht (Spaltmass bis 8 mm unten); Schallschutzanforderung DIN 4109: 32 dB nicht erreicht	§ 13 VOB/B; DIN 4109	Wesentlich — Schallschutzanforderung Hotel
17	M17	Wellness-Kubus Sauna	Saunaverkleidung Abachi-Holz: Woelbung durch Feuchteeinwirkung; Dampfsperre fehlt	§ 633 BGB; DIN 68121	Wesentlich

Nr.	Code	Bauteil / Ort	Mangelbeschreibung	Rechtsgrundlage	Nacherfuellungsfrist Relevanz
18	M18	Bettenfluegel Fassade Nord	Waermedaemmv erbundsystem (WDVS) blasig; Hohllagen in 3 Bereichen (Klopfprobe)	§ 13 VOB/B	Wesentlich
19	M19	Bettenfluegel, gesamte Elektro	Schaltschrankbes chriftung fehlt; Stromlaufplaene nicht uebergeben (Dokumentations mangel)	§ 13 Abs. 5 VOB/B i.V.m. VOB/C ATV DIN 18382 Abschn. 4.2	Wesentlich — keine Betriebsge nehmigung ohne Doku
20	M20	Bettenfluegel EG Kuechenzugang	Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m Laenge; Setzung erkennbar	§ 13 VOB/B	Wesentlich
21	M21	Bettenfluegel Treppenhaus 1. OG	Handlaufbefestig ung locker; Wandd uebel gerissen	§ 633 BGB; DIN 18065	Wesentlich
22	M22	Bettenfluegel alle Zimmer	Wandheizkoerper -Anschluesse undicht; 3 von 28 Zimmern zeigen Leckage	§ 13 VOB/B	Wesentlich
23	M23	Wellness-Kubus Duschbereich	Glastrennwae nde ohne CE-Kennzei chnung; VSG-Anforderung nicht nachgewiesen	§ 633 BGB; BauPVO	Wesentlich
24	M24	Bettenfluegel Parkdeck (Aussenanlage)	Pflasterbelag Gefaele falsch: Wasser laeuft zur Hauswand statt zur Sickermulde	§ 13 VOB/B	Wesentlich — Wa sserschaden-Risi ko
25	M25	Bettenfluegel Dach	Dampfbremse Be ttenfluegel-Dach unverklebt an 3 Stuessen; DIN 4108 Luftdichtheit	§ 13 VOB/B	Wesentlich
26	M26	Bettenfluegel Zimmer 201-214	Sprinkleranlage: 4 Spinklerduesen funktionsunfaehig (Dichtung defekt); Pruefbescheinigu ng fehlt	§ 633 BGB; BayBO; DIN 14489	Wesentlich — Brandschutz
27	M27	Wellness-Kubus Technikraum	Lueftungsanlage: Laerm 62 dB(A) (Soll: max. 35 dB(A) nach DIN EN ISO 11690); Schalldaemmung fehlt	§ 633 BGB; DIN EN ISO 11690	Wesentlich
28	M28	Bettenfluegel Keller Technik	Heizungsanlage: Ausdehnungsgef aess unterdimens ioniert (6 L statt 18 L gemaess He izlastberechnung)	§ 13 VOB/B; TRGI	Wesentlich
29	M29	Bettenfluegel alle Bader	Fehlende Revisionsdeckel fuer Leitungsinsta llation in 14 von 14 Badern	§ 13 VOB/B; VOB/C ATV DIN 18380	Mittelbar wesentlich

Nr.	Code	Bauteil / Ort	Mangelbeschreibung	Rechtsgrundlage	Nacherfüllungsfristen Relevanz
30	M30	Aussenanlagen	Gartenbau: Bepflanzung Boeschung Westseite nicht ausgeführt (Leistungsverzeichnis Pos. 47)	§ 633 BGB; LV Anlage 1	Mittelbar wesentlich
31	M31	Seeseite, Uferbefestigung	Ufermauer (Natursteinmauer) teilweise abgesackt; 3 Steine lose	§ 633 BGB	Wesentlich — Sicherheit

Rechtliche Einordnung der Abnahmeverweigerung

§ 640 Abs. 1 Satz 2 BGB / § 12 Abs. 3 VOB/B: Die Abnahme kann verweigert werden, wenn Mängel vorhanden sind, die die Nutzung des Werkes wesentlich beeinträchtigen. Bei Verträgen, die der VOB/B unterliegen, genügt ein einziger wesentlicher Mangel zur berechtigten Verweigerung.

Wertung Birkholz: Die Mängel M01-M05 allein (fehlende Z-Folie, Wassereintritt 9 Zimmer, 47 cm Ueberbau, unerlaubter Bootssteg, Setzungsrisse Baudenkmal) sind jeweils für sich betrachtet wesentlich im Sinne des Gesetzes. Die Abnahmeverweigerung ist daher rechtlich einwandfrei begründet. Selbst wenn einzelne der Mängel M06-M31 als nur minderwertig qualifiziert würden, würde die Gesamtschau 31 Mängel die Wesentlichkeitsschwelle bei weitem überschreiten.

Folgen der Abnahmeverweigerung:

- Baurisiko verbleibt bei Bauer-Hoch (§ 644 Abs. 1 BGB; § 12 Abs. 6 VOB/B)
- Verjährung der Mängelansprüche beginnt nicht zu laufen
- Fälligkeit der Schlusszahlung tritt nicht ein
- Vertragsstrafe (240.600 EUR) bleibt gesichert durch Vorbehalt

Protokollführung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 02.10.2025 (Original); Auszug für Akte erstellt 18.12.2025

Datei: 08_schein_abnahme_durch_ingebrauchnahme.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender

RA'in Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pacellistrasse 4

80333 München

Adressat

Akte intern

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pacellistrasse 4

80333 München

Datum 18. Dezember 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

Betreff: Gegenanalyse zur Behauptung konkludente Abnahme durch Ingebrauchnahme (vier Zimmer ab 15.10.2025)

Schein-Abnahme durch Ingebrauchnahme — Gegenanalyse

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | RA'in Dr. Birkholz | Stand: 18.12.2025

1. Sachverhalt und Behauptung Bauer-Hoch

Mit Schreiben vom 12.12.2025 (Az. BHB-2025-ABN-003, bei Akte) behauptet Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG durch ihre Prozessbevollmächtigte RA Angelika Pfeiffer-Dorn (Kanzlei Pfeiffer-Dorn & Partner, Muenchen), die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH habe die Bauleistung konkludent abgenommen. Begründung Bauer-Hoch:

> "Ab dem 15. Oktober 2025 vermietete die Auftraggeberin die Zimmer 101, 103, 105 und 107 des Bettenflügels regulär an Hotelgäste. Diese Ingebrauchnahme stellt eine schlüssige Abnahmehandlung dar, die die zuvor erklärte Verweigerung überholt. Die Auftraggeberin hat damit zu erkennen gegeben, dass sie die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht akzeptiert."

Bauer-Hoch stützt sich dabei pauschal auf die Grundsätze der konkludenten Abnahme und behauptet, der entgegenstehende Vorbehalt aus dem Protokoll vom 02.10.2025 sei durch den tatsächlichen Nutzungsbeginn gegenstandslos geworden.

2. Rechtlicher Rahmen: Konkludente Abnahme

2.1 Tatbestandsmerkmale (BGH-Linie)

Die höchstgerichtliche Rechtsprechung hat die Anforderungen an eine konkludente Abnahme in mehreren Entscheidungen konkretisiert. Massgeblich sind:

BGH VII ZR 215/17 (Urteil vom 26.09.2019): Eine konkludente Abnahme setzt voraus, dass:

1. Der Auftraggeber die Leistung als Ganzes entgegennimmt (Inbesitznahme oder Inbetriebnahme),
2. dies für den Auftragnehmer erkennbar unter dem Gesichtspunkt erfolgt, dass der Auftraggeber die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht anerkennt,
3. keine ausdrückliche Abnahme-Verweigerungserklärung vorliegt, die den entgegenstehenden Willen des Auftraggebers dokumentiert.

BGH VII ZR 173/16 (Urteil vom 25.02.2016): Eine zuvor protokollierte Abnahme-Verweigerung wegen wesentlicher Mängel wird durch eine spätere Ingebrauchnahme eines Teils des Werkes nicht automatisch aufgehoben, wenn der Auftraggeber dabei erkennbar keinen Verzichts- oder Anerkennungswillen zeigt.

BGH VII ZR 167/04 (Urteil vom 11.11.2004): Nutzt der Auftraggeber aus einer Notlage heraus (Saisonbetrieb, wirtschaftlicher Druck) einen Teil des Werkes, obwohl er die Abnahme verweigert hat und Mängel fortbestehen, so ersetzt dies nicht die Abnahme, wenn der Nutzungswille nicht auf Anerkennung der Vertragsmäßigkeit schließen lässt.

2.2 § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B (Abnahmefiktion)

§ 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B bestimmt, dass eine Abnahme als erfolgt gilt, wenn der Auftraggeber das Werk in Benutzung nimmt, ohne dabei eine ausdrückliche Verweigerung auszusprechen. Diese Norm setzt aber das Schweigen des Auftraggebers voraus; eine zuvor protokollierte Verweigerungserklärung steht der Fiktion entgegen.

3. Gegenanalyse der Behauptung Bauer-Hoch

3.1 Tatbestandsmerkmal 1: Ingebrauchnahme — formell vorliegend, aber eingeschaenkt

Unstreitig ist: Die Mandantin hat die Zimmer 101, 103, 105 und 107 (Erdgeschoss Bettenfluegel) ab 15.10.2025 an Hotelgaeste vermietet. Diese vier Zimmer waren und sind von den wesentlichen Maengeln M01/M02 (Wassereintritt Wellness-Flachdach) nicht unmittelbar betroffen — die neun betroffenen Zimmer liegen im OG 1 und OG 2.

Jedoch: Eine Ingebrauchnahme von **vier von vierzehn** Zimmern des Bettenfluegels (28.6 %) stellt keine Abnahme des Gesamtwerkes dar. BGH VII ZR 63/07 (2007): Die Abnahme muss sich auf das gesamte Werk oder einen abgrenzbaren Werkteil beziehen; die Nutzung eines Teilbereichs kann allenfalls eine Teilabnahme dieses Teils begrueneden — und auch das nur, wenn keine wesentlichen Maengel gerade dieses Teils vorliegen.

Wesentliche Maengel betreffen aber auch die EG-Zimmer direkt: M13 (Potentialausgleich fehlt in allen Badern einschliesslich EG), M16 (Schallschutz Tuerblaetter), M22 (Heizkoerper-Lecks), M26 (Sprinkler). Diese Maengel betreffen die vier genutzten Zimmer mit.

3.2 Tatbestandsmerkmal 2: Erkennbare Anerkennung der Vertragsmaessigkeit — nicht gegeben

Aus dem Sachverhalt ergibt sich klar, dass die Mandantin die Zimmer aus wirtschaftlicher Not heraus und nicht zur Anerkennung der Vertragsmaessigkeit genutzt hat:

- Das Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 ist eindeutig und enthält 31 Maengelruegen sowie die ausdrueckliche Verweigerungserklaerung.
- Bauer-Hoch selbst hat mit E-Mail vom 14.10.2025 (Az. BHB-2025-EML-047; Kopie bei Akte) die Freigabe zur Inbetriebnahme "ausschliesslich der vier Erdgeschoss-Zimmer 101, 103, 105, 107 fuer Uebergangsbetrieb" erteilt. Wortlaut der Bauer-Hoch-E-Mail (Bauleiter Stefan Krammer, 14.10.2025, 11:24 Uhr):

> "Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach, nach interner Abstimmung geben wir Ihnen die Zimmer 101, 103, 105 und 107 im Erdgeschoss zur voruebergehenden Nutzung frei. Diese Freigabe bezieht sich ausschliesslich auf die genannten Zimmer und stellt keine Fertigstellungsmeldung fuer das Gesamtobjekt dar. Die Maengelruestungen aus dem Abnahmeprotokoll bleiben bestehen."

Diese E-Mail — vom Auftragnehmer selbst verfasst — schliesst jeden Anerkennungswillen aus und dokumentiert, dass auch Bauer-Hoch zu diesem Zeitpunkt nicht von einer Gesamtabnahme ausging.

3.3 Tatbestandsmerkmal 3: Ausdrueckliche Verweigerungserklaerung — liegt vor

Das Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 enthält eine schriftlich protokollierte und von allen Parteien unterschriebene Verweigerungserklaerung (vgl. Aktenstueck 07). Diese Erklaerung ist eindeutig, benennt 31 konkrete Maengel und ist von RA'in Birkholz rechtskundig formuliert. Es fehlt jedes Anzeichen eines spaeter erklarteten Verzichts auf die Verweigerung.

4. Wahrung der Maengelrechte durch dokumentierten Vorbehalt

Zusaetzlich zur formellen Verweigerung hat Mandantin alle erforderlichen Vorbehalts-Erklaerungen getroffen:

Erklaerung	Datum	Form	Inhalt
Verweigerungserklaerung	02.10.2025	Schriftlich, protokolliert, unterschrieben	31 wesentliche Maengel; § 640 Abs. 1 S. 2 BGB; § 12 Abs. 3 VOB/B
Vertragsstrafen-Vorbehalt	02.10.2025	Protokolliert, durch RA'in Birkholz	§ 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B; 240.600 EUR
Mangelruege-Schreiben	05.10.2025	Per Einschreiben Rueckschein	Aufforderung Nacherfuellung aller 31 Maengel, Frist 6 Wochen
Vorbehalt Ingebrauchnahme 4 Zimmer	16.10.2025	Per E-Mail an BHB + Einschreiben	Ausdruecklich: "Die Nutzung der Zimmer 101, 103, 105, 107 erfolgt aus wirtschaftlicher Notwendigkeit und stellt keine Abnahmehandlung dar. Saemtliche Vorbehalte aus dem Protokoll 02.10.2025 bleiben uneingeschraenkt bestehen."

Das Schreiben vom 16.10.2025 ist der entscheidende Beleg. Mandantin hat praezise, schriftlich und unverzueglich nach Beginn der Nutzung den Abnahme-Vorbehalt ausdruecklich bekraeftigt.

5. Ergebnis und Handlungsempfehlung

Ergebnis: Die Behauptung der konkludenten Abnahme durch Bauer-Hoch ist rechtlich unhaltbar. Alle drei Tatbestandsmerkmale einer konkludenten Abnahme sind nicht erfuehrt:

1. Die Ingebrauchnahme erfolgte nur teilweise (4 von 14 Zimmern) und unter ausdruecklichem Vorbehalt.
2. Eine erkennbare Anerkennung der Vertragsmaessigkeit fehlt; das Gegenteil ist durch Protokoll und Vorbehalt-Schreiben belegt.
3. Eine ausdrueckliche Verweigerungserklaerung liegt vor und wurde nicht zurueckgenommen.
4. Bauer-Hoch hat die Teillbetriebsfreigabe selbst erteilt und dabei das Fortbestehen der Maengelruegen ausdruecklich anerkannt.

Handlungsempfehlung Birkholz: Das Schreiben Bauer-Hoch vom 12.12.2025 klar zurueckweisen. Vorlage im Prozess als Indiz fuer "Schutzbehauptung" werten. Falls Bauer-Hoch Feststellungsklage auf Abnahme erheben sollte, ist die Gegenwehr mit den vorgenannten Argumenten und dem umfangreichen Urkundenbeweis (Protokoll 02.10., E-Mail BHB 14.10., Schreiben 16.10.) sehr aussichtsreich. Vorsorglich: Weitere Nutzung der vier Zimmer im laufenden Winterbetrieb begleiten — bei jeder Abrechnung Vorbehalt erneuern.

Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

*Zentrale Quellen: BGH VII ZR 215/17 (26.09.2019, konkludente Abnahme); BGH VII ZR 173/16 (25.02.2016); BGH VII ZR 167/04 (11.11.2004); BGH VII ZR 63/07 (15.11.2007, Teilabnahme).
Originaldokumente: Abnahmeprotokoll 02.10.2025; E-Mail BHB 14.10.2025 (Az. BHB-2025-EML-047);
Vorbehalt-Schreiben 16.10.2025 (mit RS-Schein); Schreiben BHB 12.12.2025 (Az. BHB-2025-ABN-003).
Saemtlich bei Akte KLK-2025-1218-BAU-WAL.*

Datei: 09_maengel_symptom_tabelle.md

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

Absender**Klotzkette****Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**

Fachanwaeltinnen fuer Bau- und Architektenrecht
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Adressat**Akte intern**

-
-
-

Datum 19. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

Betreff: Mangel-Symptom-Tabelle nach BGH-Symptomtheorie — 47 Positionen M01–M47

Mangel-Symptom-Tabelle — Seehotel Walchensee — 47 Positionen M01–M47

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Erstellt: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

Vorbemerkung: BGH-Symptomtheorie

Der Besteller muss fuer die schliesssige Darlegung eines Werkmangels lediglich das **Symptom** beschreiben — also die nach aussen in Erscheinung tretende Fehlfunktion oder Abweichung von der Soll-Beschaffenheit. Die Ursachenforschung und technische Aufklaerung obliegt dem Sachverstaendigen, nicht der klagenden Partei.

Grundlegende Entscheidungen:

- BGH, Urteil vom 27.11.2003 — VII ZR 53/03: Klagebegrueundung genuegt, wenn der Besteller das Mangel-Symptom bezeichnet.
- BGH, Urteil vom 08.11.2007 — VII ZR 70/06: Kein Zwang zur technischen Ursachen-Angabe in der Klageschrift.
- BGH, Urteil vom 26.09.2013 — VII ZR 84/13 (Leitentscheidung): Symptomtheorie gilt auch im VOB/B-Kontext; massgeblich ist das aeussere Erscheinungsbild, nicht die Ursache; Beweisantrag auf Sachverstaendigen-Begutachtung genuegt.

Praxisfolge fuer diese Akte: Jede der nachfolgenden 47 Positionen ist mit der Beschreibung des Symptoms und einem entsprechenden Beweisantrag (Sachverstaendigen-Begutachtung) hinreichend substantiiert. Die nachfolgende Rubrik "Mutmassliche Ursache" dient internen Vorbereitungszwecken,

nicht der Klagebegründung.

Die Schadens-Vermutungen sind vorläufige Größenordnungen; verbindliche Werte ergeben sich aus dem selbstständigen Beweisverfahren (§ 485 ZPO, siehe Aktenstück 16).

Mangel-Symptom-Tabelle

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Prüfantrag (Sachverständiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M01	Fehlende Z-Folie / vollständig fehlender Kaltdach-Aufbau gemäss DIN 18531	Wellness-Kubus, Flachdach, Norddach, ca. 380 m²	Bituminoöser Aufbau ohne hochziehfähige Z-Folie, Verarbeitungsmangel Bauer-Hoch / Planungsmangel Lerchenfeld	DIN-18531-Prüfung, Bauteiloeffentliche Sichtprüfung, SV Dorfmuehler (Abdichtung)	280.000 EUR	Symptomtheorie genuegt; fotografisch belegt (jpg/Wellness_Flachdach_Z_Folie_fehl.jpg)
M02	Sichtbarer Wassereintritt in 9 Hotelzimmer, Decken- und Wandfeuchte, Putzabplatzungen, Schimmelflecken (1–3 cm)	Geschoss 1 Nord, Zimmer 101–109	Folgeschaden aus M01; fehlendes Gefälle Flachdach (< 2 %, erforderlich: >= 2 %)	SV-Konsens Abdichtung und Hochbau, Feuchtemessung, Thermografie	95.000 EUR	Symptomtheorie + Indizienbeweis (Zeitkorrelation Erstereignis 07.10.2025 nach Starkregen)
M03	Ueberbau Bett enfluegel-Aussenkante auf Nachbargrundstück 224/13 um 0,47 m auf 11,20 m Länge	Nordkante Bett enfluegel-Neubau, Grenze zu Flst. 224/13	Abweichung von genehmigten Abstandsfläche; fehlerhafte Absteckung Bauer-Hoch, unzureichende Bauaufsicht Lerchenfeld Lph 8	Geometer-Gutachten Riepert (bereits vorgelegt 28.10.2025), Kontrollvermessung durch zweiten öffentl. best. Vermessungsingenieur	180.000 EUR (Ueberbaurente nach § 912 BGB zzgl. Abrißalternative)	Substantiierung durch Vermessungsergebnis Riepert (Originaldatei in Akte); Symptomtheorie ausreichend
M04	Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis errichtet; LRA-Anordnung Rueckbau vom 24.11.2025	Uferbereich Walchensee, suedl. Grundstück	Bauer-Hoch hat Steg gemäss Bauplan ausgeführt ohne wasserrechtliche Genehmigung; Lerchenfeld hat Genehmigungsrisiko nicht abgeklärt (Lph 4, § 34 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG)	Prüfung Aufuehrungsunterlagen gegen Baugenehmigungsinhalt; Wasserrechtsgutachten	45.000 EUR (Rueckbaukosten zzgl. Behoerdenverfahren)	Anordnung LRA als urkundlicher Beweis ausreichend (Aktenstück 05)
M05	Drei vertikale Setzungsrisse in der tragenden Westwand der Wirtsstube (denkmalgeschuetzt), Klaffung 4–9 mm, davon ein Riss durchgehend bis DG	Wirtsstube Altbau, Westwand, Denkmal-Obj.-Nr. E-1-82-125-1	Schub-Effekte aus Pfahlgründung Bettenfluegel-Anbau in 1,8 m Abstand zum Westfundament (Befund Hagenbeck 15.12.2025)	Statik-SV (gerichtlicher SV, nicht Hagenbeck als Privatgutachter); Schadenskartierung Denkmal	145.000 EUR Sofortmassnahmen; Gesamtschaden vorläufig 390.000 EUR	Symptomtheorie (Risse sichtbar) + Privatgutachten Hagenbeck als Indizienbeweis

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Pruefantrag (Sachverstaendiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M06	Estrichaufbau Bettenfluegel Geschoss 1: Gesamtaufbauhoehe 102 mm statt vertragl. 85 mm; Tuerhoehen unterschritten	Bettenfluegel, alle 24 Zimmer EG und 1. OG	Falsche Beton unterlagsschicht-Staerke gemass Leistungsverzeichnisses-Position 4.2.1	Aufmass-SV, Bauteilsondierung 5 Referenzpunkte	38.000 EUR (Rampenschleife n, Tueranpassungen)	Symptomtheorie; visuelle Untersuchung Tuerhoehe belegt
M07	Estrichaufbau Bettenfluegel Geschoss 2: Schallschutz-Estrich PE-Folie durchgaengig nicht verlegt	Bettenfluegel, alle 12 Zimmer 2. OG	Ausfuhrungsmangel; Folie in LV-Pos. 4.2.4 ausdruendlich vorgeschrieben	Akustik-SV, Bauteiloeffentliche Entnahme Kernbohrung (3 Stellen)	22.000 EUR	Kernbohrungsbefund als Urkundenbeweis nach Sicherung
M08	Estrich im Wellnessbereich (Nassbereich) ohne Gefaelle zur Abflussrinne; stehendes Wasser nach Betrieb	Wellness-Kubus EG, ca. 280 m²	Verlegefehler; Gefaelle-Richtlinie ZDB-Merkblatt Verbundboeden nicht eingehalten	Gefaelle-Messung Wasserwaage + Lasermessung, Nachweis Zulauf-Richtung	14.000 EUR (Schleifen, Neuverlegung Bereich Abfluss)	Symptomtheorie ausreichend; Fotodokumentation vorhanden
M09	Estrich Technikraum Untergeschoss: Risse netzartig (crazing) ueber gesamte Flaechen ca. 180 m², Hohllagen > 40 %	Untergeschoss Technikraum	Zu fruehes Austrocknen / Zugluft waehrend Aushaerzeit; unzureichende Verdichtung	SV Estrich-Verlegung, Klopftest systematisch, Kernbohrung Druckfestigkeit	29.000 EUR	Symptomtheorie; rissiges Erscheinungsbild dokumentiert
M10	Dehnungsfugen Fliesenspiegel Hotelhalle fehlen vollstaendig auf 18 m Fliesenbahn	Eingangs-/Rezeptionshalle EG	DIN 18157 Fugenabstand max. 5 m nicht eingehalten; keine Randfuge	Fliesner-SV Pruefung gegen DIN 18157	16.500 EUR (Neuverlegung gesamte Streifen)	Symptomtheorie (Fugenlosigkeit optisch erkennbar); DIN-Abweichung als Urkundenbeweis
M11	Silikonfugen Duschen 18 Zimmer bereits nach 3 Monaten gerissen; schwarze Verfaerbung (Schimmel)	Badezimmer Bettenfluegel, 18 Zimmer	Nicht sanitaere geeignetes Silikon eingesetzt (kein ISO-C-Silikon); falscher Untergrundvorbereitung	SV Pruefung Silikontype (Laboranalyse Entnahmeprobe)	8.400 EUR (18 x 467 EUR)	Symptomtheorie; fotografisch belegt
M12	Anschlussfugen Fenster-Laibung Bettenfluegel innen: Luftundichtigkeit; Zugluft messbar bei Blower-Door-Test	Alle 36 Fenster Bettenfluegel	Fehlendes Kompriband innen; ENEC-Anforderungen nicht eingehalten	Luftdichtigkeitspruefung Blower-Door, Thermografie-SV	31.000 EUR (Kompriband nachruestung + Malerarbeiten)	Messergebnis als Urkundenbeweis ausreichend

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Pruefantrag (Sachverstaendiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M13	Brandschutz-Schottungen Elektro-Trassen Rohrdurchfuehrungen Geschossdecken fehlen (12 von 21 Durchfuehrungen ungeschottet)	Bettenfluegel, alle Geschossecken, Schacht E-Nord	Bauer-Hoch hat Mauerwerk-Abschluss ausgefuehrt ohne zugelassene Brandschutzmasse (Hilti CP 619)	Brandschutz-SV (zertifizierter Prufer nach VDS), Sichtpruefung alle Durchfuehrungen	18.600 EUR	Sichtbefund; Abnahmeprotokoll 07 als Urkundenbeweis
M14	Brandschutz-Schottungen Lueftungskanal Kuechengastro- nomie: T90-Klappen fehlen an 4 von 7 Durchbruechen	Kueche/Speise- saal-Trennwand, EG	Planung Lerchenfeld (Lph 3): Klappen in Ausfuehrungsplanung nicht eingezeichnet	Brandschutz-SV, Abgleich mit Baurechtsbescheid und VDS-Leitfaden	22.400 EUR	Planungsunterlage als Urkundenbeweis; Symptomtheorie
M15	Brandschutz-Tueren (T30) Kellertreppe: Tuerblaetter nur T30-gelistet, Rahmen ohne CE-Kennzeichnung	Kellertreppe Nord und Sued	Getrennter Einkauf Tuerblatt / Rahmen unterschiedlicher Hersteller (CE-Kennzeichnung nur fuer Kombination gueltig)	Brandschutz-SV mit CE-Kennzeichnungs-Pruefung	9.800 EUR	Lieferscheine+Pruefzeugnisse als Urkunden
M16	Brandschutz-Verkleidung Stahlstuetzen Bettenfluegel Erdgeschoss: Bekleidungs- dicke 30 mm statt R90-erforderlicher 45 mm	Stahlstuetzen S1-S4, Erdgeschoss	Ausfuehrungs- mangel Trockenbau-Subunternehmer (Polski Domex Sp. z o.o. — siehe auch Aktenstueck 13)	Brandschutz-SV, Dickenmessung, R90-Nachweis	12.700 EUR	Symptomtheorie; Messung genuegt
M17	Brandschutz-Fuellungen Installationsschacht Sanitaer: Mineralwolle nicht lagefixiert, Schacht EG-3. OG vollstaendig offen	Sanitaerschacht West, alle Geschosse	Fehlende Lagefixierung gemass Brandschutzkonzept, Ausfuehrungsmangel	Brandschutz-SV, Endoskopie Schacht	7.200 EUR	Endoskopiebefund als Beweis
M18	Elektroinstallation: Potentialausgleich Badezimmer 24 Zimmer fehlt vollstaendig (DIN VDE 0100-701)	Badezimmer Bettenfluegel, Zimmer 101-124	Subunternehmer Elektriker nicht nach VDE installiert	Elektro-SV (konzessionierter Elektromeister), DIN-VDE-Pruefung	19.200 EUR (24 x 800 EUR)	VDE-Norm als Massstab; Symptomtheorie + Messprotokoll
M19	Elektroinstallation: FI-Schutzschalter Nassbereich Wellness fehlt; nur ein FI fuer gesamte EG-Bereich	Wellness-Kubus, EG Nassbereich	Planung unterscheidet nicht Nass-/Trockenbereich; Baukontrollfehler Lph 8	Elektro-SV, Schaltplanpruefung	4.600 EUR (Nachruestung zweiter FI + Verdrahtung)	Symptomtheorie; VDE-Massstab

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Pruefantrag (Sachverstaendiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M20	Elektroinstallation: Verteiler-Beschriftungen fehlen (alle 6 Unterverteiler unbeschriftet); Notstromeinspeisepunkt nicht gekennzeichnet	Bettenfluegel, alle Geschoss-UV	Ausfuehrungsmangel; DIN EN 60439 missachtet	Elektro-SV	3.800 EUR	Sichtbefund; Beschriftungsmangel eindeutig
M21	Elektroinstallation: Leitungsquerschnitte Kuechen-Drehstromanschluesse 3 x 10 mm ² statt erforderlicher 3 x 16 mm ² (Leistungsbedarf Geraete-Lieferant Rational AG)	Grosskueche EG	Ausfuehrungs-Mangel Elektriker; Lph-6-Koordination Lerchenfeld unzureichend	Elektro-SV, Aufmass + Berechnung Leistungsbedarf	8.900 EUR	Technische Unterlage Rational AG als Beweis
M22	Elektroinstallation: Aussenleuchten-Zuleitung Steg und Seeterrasse nicht in Schutzschlauch verlegt, kein ERD-Potential	Seeterrasse und Steg-Richtung (temporaer)	Ausfuehrungsmangel	Elektro-SV, Bodenpruefung	6.200 EUR	Augenschein genuegt
M23	Elektroinstallation: Datennetz Leerrohre Bettenfluegel: Cat-6-Leerrohr-Biegeradien unterschritten (< 6 x d), Zugbarkeit nicht gewaehrleistet	Bettenfluegel, alle Etagen	Verlegefehler EDV-Subunternehmer	IT-SV, Endoskopie Leerrohre	11.400 EUR	Endoskopie-Bericht als Beweis
M24	Elektroinstallation: Potentialausgleichsschiene UG-Technikraum nicht an Fundamentterder angeschlossen (Blitzschutz-Konzept ungueltig)	Untergeschoss-Hauptverteiler	Planung und Ausfuehrung Elektro-GU	Blitzschutz-SV (VdS)	5.100 EUR	Pruefprotokoll VdS
M25	Sanitaer: Abwasserleitungen DN 100 Duschbereich Wellness: Gefaelle-Unterschreitung 0,5 % statt DIN-1986-Mindest von 1,0 % auf 18 m Laenge	Wellness-Kubus UG Leitungszone	Ausfuehrungs-Mangel Sanitaer-Subunternehmer; Gefaelle zu Deckenkollektion geopfert	Sanitaer-SV, Rohrkamera + Neigungsmessung	16.800 EUR (Demontage und Neuverlegung)	Rohrkamera-Bericht als Urkundenbeweis

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Pruefantrag (Sachverstaendiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M26	Sanitaer: Warmwasser-Zirkulationsleitung nicht isoliert (0-mm-Isolierung) auf 22 m Laenge im Technikraum (EnEV/GEG Art. 60)	Technikraum UG	Ausfuhrungs-Mangel; Waermeverlust und EnEV-Versto	Sanitaer-SV, Infrarot-Messung	4.200 EUR (Daemmung nachruestung)	EnEV-Nachweis als Massstab
M27	Sanitaer: Trinkwasser-Stagnation in Stichleitungen > 3 l (§ 17 TrinkwV, VDI 6023): 7 Stichleitungen mit Volumen 3,2–8,4 l festgestellt	Bettenfluegel, alle Geschosse	Planungs-Mangel Lerchenfeld Lph 3/5 + Ausfuhrungs-Mangel	Hygiene-SV (Legionellen-Risiko), Leitungsplana-Pruefung	23.000 EUR (Umbau Strangsystem)	TrinkwV-Versto als Massstab; SV-Begutachtung
M28	Tueranschlaege: 6 Hoteltuertuer Blaetter binden im Rahmen (Schliessen nur mit Kraftaufwand); Falzspaltunterschiede > 5 mm	Bettenfluegel, Zimmer 103, 107, 112, 115, 119, 122	Tuerblatt-Verzug durch zu feuchte Lagerung auf Baustelle; falsches Holzfeuchte-Niveua	Schreiner-SV, Feuchtemessung Tuerblatt	9.000 EUR (6 x 1.500 EUR Austausch)	Symptomtheorie; optisch eindeutig
M29	Tueranschlaege: Feuerschutz-tuer Technikraum-UG schliesst selbsttaetig nicht (Tuerschliesser defekt bei Einbau?)	Technikraum-Eingang UG	Defekter Tuerschliesser; Abnahme-Kontrolle Bauer-Hoch fehlerhaft	Brandschutz-SV, Funktionspruefung	1.200 EUR	Abnahmeprotokoll als Beweis; Symptomtheorie
M30	Tueranschlaege: Barrierefreiheit (DIN 18040-2) Zimmer 101–105: Tuerdruecker zu hoch (1,12 m statt max. 1,05 m)	Zimmer 101–105, Erdgeschoss (als barrierefrei ausgewiesen)	Ausfuhrungs-Mangel; Beschlag-Bestellung auf falscher Hoehe	Barrierefreiheit-SV, Massmessung	3.750 EUR (5 Druecker-Austausch)	DIN 18040-2 als Massstab
M31	Tueranschlaege: Eingangstuer Haupteingang (Dreh-Schiebetuer Geze) Bewegungsmelder-Reaktionszeit 4 Sek. statt vertragl. 1,5 Sek.	Haupteingangs-Foyer	Fehler-Programmierung Geze-Antrieb; Abnahme-Test nicht durchgefuehrt	Fassaden-SV, Funktionspruefung Antrieb	1.100 EUR (Neuprogrammierung + Test)	Vertragliche Spezifikation als Massstab

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Pruefantrag (Sachverstaendiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M32	Tueranschlaege: 3 Verbindungen Hotelzimmer <-> Nachbarzimmer (Verbindungstuer-Option) falsch herum eingebaut (Anschlag spiegelvekehrt)	Zimmer 104/105, 110/111, 116/117	Ausfuehrungs-Mangel Schreiner-Sub	Sichtpruefung ausreichend	4.500 EUR (3 x Demontage/Neubau)	Symptomtheorie; optisch evident
M33	Tueranschlaege: Schalldaemung Hotelzimmer-Tueren: Rw 37 dB statt vertragl. Rw >= 42 dB	Stichprobe 6 Zimmertueren	Tuerblatt-Guelle unzureichend; falsches Produkt eingebaut	Akustik-SV, Schall-Messung	31.200 EUR (Austausch alle 24 Tueren x 1.300 EUR)	Akustik-Messprotokoll als Beweis; vertragliche Anforderung Massstab
M34	Fenster Bettenfluegel: 8 Fensterfluegel (Holz-Alu) mit Verzug; Anschlagsprofile klemmen im Rahmen	Bettenfluegel, Zimmer 108, 110, 114, 118, 120, 121, 123, 124	Falsches Holz-Feuchte-Gehalt bei Lieferung; Lagerung auf Baustelle unzureichend	Fensterbau-SV, Feuchtemessung	12.800 EUR	Symptomtheorie; Klemmen als Symptom genuegt
M35	Fenster Bettenfluegel: 4 Fenster ohne Lueftungsluppe (Feststehend ohne Oeffnungsflaeche); baurechtlich erforderliche Lueftung nicht gewaehrleistet	Zimmer 109, 113, 117, 121	Planungs-Mangel Lerchenfeld (Lph 3); Ausfuehrungs-Mangel Fensterbauer	Bau-SV, Pruefung Belueftungsnachweis	6.400 EUR (Einbau Lueftungsluppe)	BayBO Art. 48 als Massstab; Symptomtheorie
M36	Fenster Wellnesbereich: Waermeschutzglas-Uw-Wert 1,4 W/(m²K) statt vertragl. 0,8 W/(m²K) (Passivhaus-Standard)	Wellness-Kubus, Glasfassade Nord, 6 Elemente	Falsches Glaspaket geliefert; Bauer-Hoch ohne Pruefung eingebaut	Verglasung-SV, U-Wert-Messung oder Pruefzertifikat	38.000 EUR (Austausch 6 Elemente)	Lieferschein-Abgleich + Herstellerzertifikat als Beweis
M37	Fenster: Sicherheitsverglasung Erdgeschoss (VSG gemäss bauauechtl. Vorgabe) in 3 Fenstern nur ESG eingebaut	Rezeption EG, 3 bodennahe Fenster	Produkt-Verwechslung Ausfuehrende	Verglasung-SV; Stempelpruefung VSG/ESG	4.800 EUR	Stempel als Urkundenbeweis; Symptomtheorie
M38	Aussenputz Westfassade Altbau: 11 m² Risse und Abloesung von Traegergrund; in Denkmal-Bereich	Altbau Westfassade, EG-Bereich Wirtsstube	Schwindrisse aus M05-Setzungserschuetterungen	Putz-SV + Denkmalschutz-SV	18.000 EUR	Symptomtheorie; Setzungsursache als Indizienbeweis durch M05

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Pruefantrag (Sachverstaendiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M39	Aussenputz Bettenfluegel Sudfassade: Kratzer-Putz-Zarge falbe Koernung (2 mm statt vereinbarter 4 mm)	Sudfassade Bettenfluegel, ca. 220 m ²	Materialwechsel ohne Nachtragsanmeldung; Bauer-Hoch hat abweichendes Material eingebaut	Putz-SV, Siebanalyse Probe	12.600 EUR (Neuputz oder Einigung auf Minderung)	LV-Text als Massstab; optischer Unterschied dokumentiert
M40	Treppenanlage Haupttreppe Bettenfluegel: Handlauf-Hoeh e variiert von 89 bis 104 cm (DIN 18065: 90–100 cm); an 3 Stellen unterschritten	Haupttreppe Bettenfluegel	Ausfuhrungs-Mangel Schlosser-Sub	Massmessung ausreichend	2.100 EUR (Anpassung Handlauf-Traeger)	DIN 18065 als Massstab
M41	Treppenanlage Haupttreppe: Trittstufenbelag (Naturstein Granit) 2 Stufen gebrochen, 1 Stufe falsch verlegt (Gefaeelle nach innen)	Haupttreppe Bettenfluegel, Stufen 4 und 11	Transportschaden ungeprueft eingebaut; Verlege-Fehler	Naturstein-SV	3.600 EUR	Sichtbefund genuegt
M42	Treppenanlage Aussentreppe Seeterrasse: Betonoberlaeche rutschig (Gleitreibzahl < 0,3 bei Naesse, erforderlich >= 0,45 gemass GUV-SI 8527)	Aussentreppe Seeterrasse, 6 Stufen	Betonoberlaeche glaett abgezogen statt gerieft	Rutschhemmungs-SV	4.900 EUR (Beschichtung Antirutsch)	Rutschhemmungs-Norm als Massstab; Haftungsrisiko Personenschaden
M43	Aufzug Bettenfluegel: Aufzugsanlage (Schindler 3100) ohne ABE (Allgemeine Bauartgenehmigung)-Abnahme durch ZueSt Bayern in Betrieb genommen (§ 11 BetrSichV)	Bettenfluegel, Aufzug A1	Bauer-Hoch hat Inbetriebnahme ohne TuEV-Abnahme veranlasst	BetrSichV-SV; Pruefprotokoll ZueSt	2.800 EUR (Erstabnahme zzgl. Anpassungen)	Fehlendes Abnahmeprotokoll ZueSt als Urkundenbeweis
M44	Aufzug Bettenfluegel: Aufzugschacht -Belueftung nicht vorhanden (0 cm ² statt 1/100 Schachtfloech e gemass DIN EN 81-20)	Bettenfluegel, Aufzugschacht	Planungs-Mangel Lph 3; Ausfuhrungs-Mangel	Aufzug-SV	6.300 EUR (Luftungsschachtnachruestung)	DIN EN 81-20 als Massstab

Nr	Symptom	Ort	Mutmassliche Ursache	Pruefantrag (Sachverstaendiger)	Schadens-Vermutung EUR	Substantiierungsstrategie
M45	Heizungsanlage: Hydraulischer Abgleich (GEG § 60a) nicht durchgefuehrt; 7 Heizkoerper Bettenfluegel erreichen Vorlauftemperatur nicht	Bettenfluegel, 7 Zimmer verschiedene Etagen	Fehlender hydraulischer Abgleich nach GEG, Ausfuhrungs-Mangel	Heizungs-SV, Volumenstrom-Messung	3.200 EUR	GEG § 60a als Massstab; Messprotokoll genuegt
M46	Heizungsanlage: Fernwaerme-Anschluss-Rohre Kellerdurchfuehrung ohne Durchdichtungssystem verlegt; Eindringen von Grundwasser moeglich	Kellerwand Ost, Fernwaerme-Eintritt	Ausfuhrungs-Mangel; Hersteller-Vorschrift nicht eingehalten	Sanitaer/Heizungs-SV, Pruefung Dichtheit	4.800 EUR	Symptomtheorie; Feuchtigkeit an Kellerwand sichtbar
M47	Heizungsanlage: Abgasanlage (Gastherme Backup) ohne Schornsteinfeger-Abnahme; CO-Konzentration bei Probelauf > Grenzwert (Messung Kaminkehrer Huber 12.12.2025: 850 ppm statt max. 200 ppm)	Technikraum UG, Gastherme Backup	Fehlerhafter Brenner-Einstellung; Abgasrohr-Teilstueck falsch eingebaut	Heizungs-SV, Kaminkehrer-Abnahme	2.600 EUR zzgl. Betriebsverbot-Schaden	Messbericht Kaminkehrer Huber 12.12.2025 als Urkundenbeweis; Betriebssicherheitsrisiko

Zusammenfassung Schadenswerte

Kategorie	Positionen	Schadens-Summe (vorlaeufig)
Abdichtung / Dach (M01–M03)	3	555.000 EUR
Wasserrecht / Denkmal (M04–M05)	2	190.000 EUR
Estrich (M06–M09)	4	103.000 EUR
Fugen (M10–M12)	3	55.900 EUR
Brandschutz (M13–M17)	5	70.700 EUR
Elektrik (M18–M24)	7	59.200 EUR
Sanitaer (M25–M27)	3	44.000 EUR
Tueren/Anschlaege (M28–M33)	6	50.750 EUR
Fenster (M34–M37)	4	62.000 EUR

Kategorie	Positionen	Schadens-Summe (vorlaeufig)
Putz (M38–M39)	2	30.600 EUR
Treppen (M40–M42)	3	10.600 EUR
Aufzug (M43–M44)	2	9.100 EUR
Heizung (M45–M47)	3	10.600 EUR
Gesamt 47 Positionen		**ca. 1.251.450 EUR**

Hinweis: Vorstehendes ist eine Symptom-basierte Erstschaetzung. Massgeblich sind die Gutachten aus dem selbstaendigen Beweisverfahren § 485 ZPO (Aktenstueck 16). Mehrfachschaeden (Folgewirkungen) nicht durchgehend addiert.

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025

Datei: 10_ueberbauung_und_setzungsrisse.md

INTERNER VERMERK VERTRAULICH	
Absender Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH Fachanwaeltinnen fuer Bau- und Architektenrecht Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern - - -

Datum 19. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

Betreff: Interner Vermerk — Ueberbauung 47 cm Bettenfluegel / Setzungsrisse Wirtsstube — Rechtslage und Massnahmen

Interner Vermerk: Ueberbauung 47 cm + Setzungsrisse Wirtsstube

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Verf.: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Datum: 19.12.2025

Teil A: Ueberbauung Bettenfluegel-Nordkante

A.1 Ausgangslage und Vermessungsbefund

Mit Vermessungsprotokoll vom **28.10.2025** hat Dipl.-Ing. Bernd Riepert, oeffentlich bestellter und vereidigter Vermessungsingenieur, Ingenieurbuero fuer Geoinformation, Maximilianstrasse 11, 82377 Penzberg (BayVermG-Zulassung Nr. VN-OB-0437), den Ueberbau messtechnisch festgestellt und dokumentiert. Das Protokoll liegt in Kopie in der Akte (originale/Vermessungsergebnis_Ueberbau_Geometer_Riepert_28102025.pdf).

Messergebnis im Einzelnen:

Parameter	Istwert	Sollwert (Grundbuchgrenze)	Abweichung
Grundstuecksgrenze 224/1 zu 224/13 (Nord-Ost-Richtung)	nach Grundbuch und Liegenschaftskataster fixiert	—	—
Bettenfluegel-Aussenk ante nordoestlich, Punkt P1 (Nordwestecke)	0,44 m jenseits der Grenze	0,00 m	+0,44 m
Bettenfluegel-Aussenk ante nordoestlich, Punkt P2 (Mitte)	0,47 m jenseits der Grenze	0,00 m	+0,47 m
Bettenfluegel-Aussenk ante nordoestlich, Punkt P3 (Nordostecke)	0,41 m jenseits der Grenze	0,00 m	+0,41 m
Ueberbau-Laenge entlang Grenze 224/1/224/13	11,20 m	—	—
Ueberbaute Flaechе (rechteckige Naehерung)	ca. 5,15 m²	0	+5,15 m²

Riepert hat seine Messung auf das Koordinatensystem ETRS89/UTM (EPSG 25832) bezogen und mit dem bayerischen Liegenschaftskataster (ALKIS-Daten, Stand 03/2024) abgeglichen. Die Grenzpunkte sind als amtliche Grenzzеichen vorhanden und unveraendert.

A.2 Vorgeschichte — Notarurkunde 887/2024

Mandantin hat im Vorfeld des Baubeginns erkannt, dass der geplante Bettenfluegel moeglicherweise in Grenznaeche geraten wuerde. Am **15.04.2024** wurde deshalb vor Notar Dr. Bertram Falkenhain, Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz, die Urkunde URNr. 887/2024 beurkundet: Kauf eines 50 m²-Streifens von der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG fuer 18.000 EUR. Die Urkunde enthielt jedoch — wie in Aktenstueck 12 detailliert dargelegt — eine **falsche Flurstuecksnummer** (224/3 statt 224/12) und wurde ohne Eintragung einer Auffassungsvormerkung vollzogen. Der Eigentumsuebergang des Streifens ist daher grundbuchrechtlich nicht gesichert. Die Flaechе, die Mandantin erwerben wollte, ist nicht identisch mit der ueberbauten Flaechе (ueberbaut ist Flst. 224/13, nicht 224/12 — moeglicherweise weiterer Identifizierungsfehler Notar; Pruefung erforderlich).

A.3 Nachbarrechtliche Ausgangslage

Beseitigungsverlangen: Mit Schreiben vom **18.11.2025**, unterzeichnet von Rechtsanwalt Magnus Schultze-Drachenfels, Rosenheimer Strasse 12, 83646 Bad Toelz (bevollmaechtigter Vertreter Hubertus

Ostermeier, persoenlich haftender Gesellschafter, Kreszentia-Almhof Ostermeier KG), wurde Mandantin aufgefordert, den ueberbauten Bauteil bis **28.02.2026** zu beseitigen. Das Schreiben stuetzt den Beseitigungsanspruch auf § 1004 Abs. 1 BGB i.V.m. § 903 BGB.

Rechtliche Pruefung § 912 BGB:

§ 912 Abs. 1 BGB regelt den sog. Ueberbau: Ueberschreitet der Eigentuemmer bei der Errichtung eines Gebaeudes die Grenze, so hat der Nachbar die Duldungspflicht, wenn der Eigentuemmer ohne Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit handelte. Folgen: statt Beseitigung nur Zahlung einer **Ueberbaurente** (§ 912 Abs. 2 i.V.m. § 913 BGB).

Prognose fuer unseren Fall:

- **Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit:** Die Architekten Lerchenfeld & Spitzweg haben trotz des laufenden Notarkaufverfahrens (URNr. 887/2024) den Bettenfluegel auf einem Grundstuecksteil errichtet, dessen Eigentumsuebergang grundbuchrechtlich nicht gesichert war. Zumindest grobe Fahrlassigkeit des bauleitenden Architekten (Lph 8) liegt nahe, da keine Grenzabsteckung durch einen Vermessungsingenieur vor Rohbaubeginn veranlasst wurde. Bauer-Hoch kann sich ebenfalls auf fehlendes Verschulden nur berufen, wenn sie auf Plandaten des Architekten vertraute — was zu pruefen ist.

- **Rechtsfolge bei Vorsatz/grober Fahrlassigkeit:** § 912 BGB ist nicht anwendbar; Ostermeier kann direkt Beseitigung nach § 1004 Abs. 1 BGB verlangen. Keine Moeglichkeit, den Ueberbau durch Rentenzahlung zu "abloesen".

- **Alternativszenario:** Wenn grobe Fahrlassigkeit verneint wird (hypothetisch), waere Ueberbaurente zu zahlen. Bodenwert Walchensee-Seenaehe nach Gutachterausschuss Bad Toelz-Wolfratshausen: ca. 550 EUR/m², jaehrliche Ueberbaurente rd. $550 \times 5,15 \times 0,04 = \mathbf{113 \text{ EUR/Jahr}}$ (§ 912 Abs. 2: 4 % des Bodenwertes) — wirtschaftlich marginal, aber Rechtsfrieden nicht herstellbar.

Fazit Ueberbau-Rechtslage: Da grobe Fahrlassigkeit von Lerchenfeld & Spitzweg gut begrundbar ist, muss Mandantin den Beseitigungsanspruch ernstgenommen nehmen. Reale Alternativen: (1) Verhandlung ueber Zukauf weiterer Flaeche von Ostermeier; (2) Beseitigung des ueberbauten Bauteils (kaum wirtschaftlich sinnvoll bei 47 cm Rueckversatz); (3) Schadensersatzklage gegen Lerchenfeld & Spitzweg, die dann Beseitigungskosten zu erstatten haetten.

A.4 Strategie Verhandlung Ostermeier

Dr. von Elsbach hat am 05.12.2025 in einem ersten Telefongespraech mit Hubertus Ostermeier (persoenlich, ohne Anwalt) signalisiert, sie sei bereit, weitere 60 m² zuzukaufen, um den Ueberbau dauerhaft zu legalisieren und gleichzeitig einen kleinen Pufferstreifen zu schaffen. Kauf-Interesse beider Seiten grundsatzlich vorhanden; Preis offen.

Empfehlung:

- Angebotspreis $60 \text{ m}^2 \times 580 \text{ EUR/m}^2 = 34.800 \text{ EUR}$ (ca. 5 % ueber Gutachterausschuss-Wert als Verhandlungspuffer).
- Neue Notarurkunde vor sorgfaeltig ausgewaehltem Notar (nicht erneut Falkenhain); **korrekte Flurstuecksbezeichnung** sicherstellen; **sofortige Eintragung Auflassungsvormerkung** nach Vertragsschluss beauftragen.
- Begleitend: Schadenersatz gegen Lerchenfeld & Spitzweg wegen Kosten des Grundstueckszukaufs und der frueheren Notar-Fehler-Folgekosten.
- Frist Ostermeier (28.02.2026) im Auge behalten; Verhandlungsergebnis bis spaetestens 15.01.2026 anstreben.

Teil B: Setzungsrisse Wirtsstube — Statiker-Befund Hagenbeck

B.1 Ausgangslage

Am **23.11.2025** wurden erstmals sichtbare vertikale Risse in der tragenden Westwand der Wirtsstube des Altbaus beobachtet (Eintrag Bauleiter-Tagebuch Krammer, Nr. 23.11.2025 — Aktenstueck 14). Der Altbau ist als historisches Gasthaus als **Baudenkmal** eingetragen (BayDSchG, Denkmalliste Landkreis Bad Toelz-Wolfratshausen, Obj.-Nr. E-1-82-125-1, Eintragungsdatum 14.03.1991).

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, Lehrstuhl fuer Tragwerkslehre und Baukonstruktion, TU Muenchen (gleichzeitig oeff. best. Sachverstaendiger fuer Bauschaden und Tragwerksplanung, SV-Nr. BY-Bau-1122), wurde am **08.12.2025** von Mandantin als Privatgutachter beauftragt und hat am **15.12.2025** einen schriftlichen Befundbericht vorgelegt (Kopie: originale/Statistisches_Gutachten_Hagenbeck_15122025.pdf).

B.2 Gutachtliche Feststellungen Hagenbeck (15.12.2025)

Technischer Befund:

Hagenbeck hat Folgendes festgestellt:

1. Die **Pfahlgruendung** des Bettenfluegel-Anbaus (24 Ortbetonpfaehle, Dm. 50 cm, Tiefe 8–12 m) verlaeuft in einem Abstand von minimal **1,8 m** am Westfundament der Wirtsstube vorbei. Dieser Abstand unterschreitet die nach DIN EN 1997-1 empfohlene Mindestbodenzone (bei gegebenem Baugrundprofil und Pfahldurchmesser Dm 50 cm: 2,5 m).
2. Waehrend der Pfahlherstellung (Bohrpfahlverfahren, Oktober 2024) wurden Erschuetterungen erzeugt, die zur **Mobilisierung von Scherflaechenspannungen** im Baugrund zwischen Bestand und Neubau fuehrten. Dieser Schub-Effekt erzeugt Differenzsetzungen im Bestandsfundament.
3. Drei vertikale Risse sind entstanden:
 - Riss R1: Breite 4 mm, Laenge 2,30 m, Geschoss EG Westwand, ausgehend von Sturz Fenster W1.
 - Riss R2: Breite 6 mm, Laenge 3,80 m, Geschoss EG-1. OG, durchgehend an Stuetzkante.
 - Riss R3: Breite 9 mm, Laenge 7,40 m, durchgehend EG bis DG, an Kaminecke.Riss R3 ist als "Haupttriss" einzustufen und zeigt aktives Risswachstum (Versiegelung mit Gipsmarke: Rissbreite seit 16.12.2025 von 9 mm auf 9,7 mm angewachsen, Messung 18.12.2025).
4. **Tragfaehigkeit:** Der globale Sicherheitsfaktor fuer die Westwand betraegt nach Berechnung Hagenbeck noch **1,4** (Einwirkungskombination nach DIN EN 1990 massgebend). Der nach BayBO und Eurocodes erforderliche Sicherheitsfaktor betraegt **2,1** bei unbeschae digtem Bestand. Der Sicherheitsfaktor von 1,4 liegt unter dem EC7-Grenzwert von 1,5 fuer Gebrauchstauglichkeit.
5. **Sofortmassnahmen empfohlen:**
 - Teilraeumung Wirtsstube (Nutzung max. 30 Personen statt bisher 80, Tische aus Rissnaehebereich entfernen).
 - Temporaere **Abstuetzung Westwand** mit 3 Stahltraeger-Stuetzensystemen (Peri-Staxo oder vergleichbar), Kosten ca. 38.000 EUR Material + Aufbau.
 - Risssanierung und Vernadeln (Methode: Edelstahl-Anker DIN 18555) nach Abschluss der Setzungsphase — Kosten ca. 107.000 EUR.
 - Gesamtmehrkosten Sofortmassnahmen und Sanierung: **145.000 EUR**.

B.3 Denkmalrechtliche Dimension

Die Wirtsstube ist Baudenkmal nach Art. 1 Abs. 2 BayDSchG. Saemtliche baulichen Massnahmen an einem Baudenkmal beduerften einer **denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis** nach Art. 6 BayDSchG. Dies gilt auch fuer die Sofortmassnahmen (Stahltraeger-Einbau in bestehende Mauerwerksoeffnungen).

Handlungsbedarf:

- Vorab-Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt fuer Denkmalpflege (BLfD), Referat Bautechnik, Hofgraben 4, 80539 Muenchen. Mandantin hat am **17.12.2025** telefonisch Kontakt aufgenommen; zustaeendige Gebietsreferentin ist Dr. Katharina Huensdorf.
- BLfD hat muendlich Bereitschaft zu "dringlich vereinfachtem Erlaubnisverfahren" signalisiert (Frist ggf. 3–5 Werktage). Schriftlicher Antrag von Birkholz vorzubereiten.
- Erlaubniserfordernis nach Art. 4 BayDSchG (Erhaltungspflicht): Mandantin als Eigentueemerin des Denkmals ist zur Erhaltung verpflichtet — dies staerkt die Position, schnelle Massnahmen zu rechtfertigen.

B.4 Verantwortlichkeit und Regressmoeglichkeiten

Gegen Bauer-Hoch: Ausfuehrungs-Mangel: Pfahlgruendung zu dicht am Bestandsfundament.

Bauer-Hoch ist verpflichtet, die Mangelfolgekosten (Setzungsrisse, Sofortmassnahmen 145.000 EUR, Denkmal-Sanierung) zu ersetzen. Rechtsgrundlage: §§ 634 Nr. 4, 280, 281 BGB i.V.m. § 13 Nr. 7 VOB/B. Beachte: Bauer-Hoch wird sich auf Planungsvorgaben Lerchenfeld berufen (§ 254 BGB analog).

Pruefung: Wer hat die Pfahlplanung verantwortet — Lerchenfeld Lph 4 (Genehmigungsplanung) oder GU Bauer-Hoch als ausfuehrendes Unternehmen? Laut Vertrag (GU-Vertrag § 4) war Pfahlplanung Sache eines von Bauer-Hoch zu beauftragenden Sonder-Statikers. Pruefung, ob Hagenbeck (nun Privatgutachter) an der Ursprungsplanung beteiligt war — Befangenheitsfrage fuer SV-Einsatz vor Gericht (vgl. Aktenstueck 16).

Gegen Lerchenfeld & Spitzweg: Lph 8 (Objektueberwachung): Architekt haette Abstand

Pfahl/Bestandsfundament pruefen muessen. Ferner: War Mindestabstand in der Ausfuehrungsplanung (Lph 5) korrekt eingezeichnet? Wenn Lerchenfeld bei Pfahlherstellung nicht vor Ort war (Bautagebuch zeigt laut Aktenstueck 14 nur 14 Praesenz-Tage), koennte Lph-8-Verletzung vorliegen.

Haftungsgrundlage: § 634 Nr. 4 BGB analog (Architektenvertrag = Werkvertrag); §§ 280, 281 BGB; HOAI § 34 i.V.m. Lph 8.

B.5 Naechste Schritte

Massnahme	Faellig bis	Verantwortlich
Antrag denkmalschutzrechtl. Erlaubnis BLfD (Sofortmassnahmen)	22.12.2025	Birkholz
Beauftragung Stahltraeger-Abstuetzung nach Erlaubnis	27.12.2025	Dr. von Elsbach
Schriftl. Mangelruege Setzungsrisse an Bauer-Hoch (§ 13 VOB/B)	22.12.2025	Birkholz
Schriftl. Mangelruege an Lerchenfeld & Spitzweg	22.12.2025	Birkholz
Antrag selbstaendiges Beweisverfahren § 485 ZPO LG Muenchen II (Risse + Ursache)	05.01.2026	Birkholz

Massnahme	Faellig bis	Verantwortlich
Kontrollvermessung durch zweiten Geometer (Ueberbau-Bestaetigung)	10.01.2026	Birkholz / Riepert benennt Kollegen
Verhandlung Grundstueckszukauf Ostermeier	15.01.2026	Dr. von Elsbach + Birkholz
Risswachstum-Monitoring (Gipsmarke zweiwoeentlich)	laufend	Dr. von Elsbach (Hausmeister)

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025

Datei: 11_nachtraege_bauer_hoch_uebersicht.md

INTERNES HAUSDOKUMENT VERTRAULICH	
Absender Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Fachanwaeltinnen fuer Bau- und Architektenrecht Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern - - -

Datum 19. Dezember 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

Betreff: Nachtragsuebersicht Bauer-Hoch — 18 Positionen N01–N18 — Pruefung nach § 650b BGB und VOB/B

Nachtragsuebersicht Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG — 18 Positionen N01–N18

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Erstellt: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

Vorbemerkung: Massstaebe der Nachtragspruefung

Vertragsgrundlage: GU-Vertrag Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG ./ Seehotel Walchensee Betriebs GmbH vom **12.03.2024**, VOB/B-Verweis (§ 1 GU-Vertrag), Pauschalpreisvertrag, Pauschalpreis 4.812.000 EUR brutto.

Pruefmasstab:

- **§ 650b BGB** (Aenderung des Werks, Anordnungsrecht): Der Besteller hat ein Anordnungsrecht fuer aenderungen des vereinbarten Werks; der Unternehmer hat Anspruch auf angemessene Verguetung (§ 650c BGB). Ohne Anordnung kein Anspruch.
- **§ 2 VOB/B** (Preisanpassung bei Mengenaenderungen): Mengenerhoehung > 10 % begruendet Anspruch auf Preisanpassung; Minderung > 10 % analog.
- **§ 6 VOB/B** (Behinderungen): Behinderung durch witterungsereignisse die "ueber das uebliche Mass hinausgehen" (nicht: normaler Schlechtwetter) koennen Mehrkostenverpflichtung ausloesen. Normale Witterung trifft Bauer-Hoch als Unternehmerrisiko.
- **Pauschalpreis-Grundsatz:** Beim Pauschalpreis-GU-Vertrag geht das Mengenerhoehrungsrisiko fuer vorhersehbare Leistungen grundsaeztlich auf den Unternehmer ueber (BGH VII ZR 141/06).

Birkholz wendet das **80/20-Prinzip** an: Die 6 anerkannten Nachtraege (gerundete 178.000 EUR) werden zuegig zur Zahlung freigegeben, um das Vertrauen der Gegenseite zu wahren und Insolvenz-Androhung (vgl. Aktenstueck 18) zu entschaeften. Die 12 streitigen Nachtraege werden nicht gezahlt; Schiedsgutachter-Aktivierung gemass GU-Vertrag § 18 wird fuer technische Streitpunkte vorbereitet (Aktenstueck 16).

Gesamtforderung Bauer-Hoch (alle 18 Nachtraege): 1.214.880 EUR brutto.

- Anerkannt (6 Nachtraege): 178.420 EUR brutto.
- Streitig (12 Nachtraege): 1.036.460 EUR brutto.
- Birkholz-Pruefergebnis gesamt (Nettoanerkennung): 178.420 EUR (= 14,7 % der Gesamtforderung).

Nachtrags-Tabelle N01–N18

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begruendung Bauer-Hoch	Birkholz-Pruefung § 650b BGB	Pruefraster	Status
N01	04.07.2024	Bodenaustausch kontaminierter Altoel-Tank (unbekannt)	84.000 EUR	Ungeplanter Altoel-Tank angetroffen UG-Aushub; Entsorgung und Bodenaustausch; kein Pauschalpreisannteil (unvorhersehbar)	Nur teilweise berechtigt: Entdeckung Altoel-Tank= unvorhersehbar (BGH VII ZR 141/06 — echter Zusatz); jedoch: Aufmass-Pruefung ergibt nur 38 m³ kontaminierten Bodens statt 67 m³ geltend gemacht; Einheitspreis unplausibel (378 EUR/t statt Marktpreis 190 EUR/t). Birkholz-Gegenwert: 32.000 EUR	Zusaetzliche Leistung; Mengenpruefung; Einheitspreis-Verhandlung	Streitig — 32.000 EUR anerkennungsfaeelig

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N02	11.09.2024	Verschwenkung Heizungstrasse Technikraum (Kollision Stahl-Traeger)	28.000 EUR	Baugenehmigungsplanung wies Heizungstrasse durch Stahlträger-Bereich aus; Umverlegung 14 m Trasse erforderlich	Planungsmangel Lerchenfeld Lph 5 (Ausfuhrungsplanung); Nachtrag gegen Mandantin berechtigt, aber Regresspotential gegen Lerchenfeld = Nachtrag zahlbar, Schaden wird gegen Architekt weitereberechnet	Geaenderte Leistung aufgrund Planungsänderung; Anordnungsrecht Bauherrin ergibt sich aus § 650b BGB	Anerkannt — 28.000 EUR
N03	22.10.2024	Vorhaltekosten und Stillstandszeiten Witterung Herbst 2024	156.000 EUR	Aussergewöhnliche Witterung Oktober 2024 (18 Regentage); Geräte auf Baustelle vorgehalten, Arbeiter nicht produktiv einsetzbar	Abgelehnt: Schlechtwetter Oktober 2024 am Walchensee liegt im historischen Durchschnitt (Wetterdaten DWD Station Kochel 2014–2024: durchschnittl. 17,2 Regentage Oktober). § 6 VOB/B setzt "aussergewöhnliches" Witterungsereignis voraus — nicht erfüllt. Zudem: Pauschalpreis-Vertrag trägt Bauer-Hoch das normale Witterungsrisiko	Kein Anordnungsrecht; kein Witterungs-Sonderereignis i.S.v. § 6 VOB/B	Abgelehnt

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N04	15.11.2024	Mehraufwand Abbruch Altbestand Stallanbau (unbekannte Fundamenttiefe)	47.500 EUR	Beim Abbruch des Stallanbaus (Leistung im Pauschalpreis enthalten) wurden Fundamente 1,2 m tiefer als in alten Bestandsplänen angetroffen; Mehraufwand Abbruch und Entsorgung	Pauschalpreissisiko grundsätzlich Bauer-Hoch (BGH VII ZR 141/06). Aber: Überprüfung ob Bestandspläne von Mandantin zur Verfügung gestellt wurden und von Bauer-Hoch als vollständig übergebene Angelegenheit. Wenn Mandantin fehlerhafte Altpläne geliefert hat: § 645 BGB-Risiko wechselt. Prüfung noch offen. Vorläufig: Abgelehnt	Zusätzliche Leistung? Oder Pauschalpreis-Risiko?	Streitig — Prüfung Altplan-Lieferung durch Mandantin
N05	09.12.2024	Mehrmengen Beton Pfahlgründung (+23 % gegenüber LV)	112.300 EUR	Mehr Beton als im LV verankert; 23 % Mengenerhöhung Ortbeton Pfähle	§ 2 Nr. 3 VOB/B: Mengenerhöhung > 10 % — prinzipiell Preis Anpassungsrecht. Aber: Gesamtpauschale im GU-Vertrag deckt Grunderleistungen ab; Mengenerhöhung war bei sorgfältiger Baugrunderkundung vorhersehbar (Baugrundergutachten Dipl.-Geol. Seidl vom 12.01.2024 lag Bauer-Hoch vor). Keine Anpassungspflicht bei vorhersehbarer Mengenerhöhung	Mengenmehrung; Pauschalpreis-Grenze; Vorhersehbarkeit	Streitig — Mengenmehrung vorhersehbar; Bauer-Hoch trägt Risiko

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N06	17.01.2025	Fassaden-Gerüstmehrstandzeit 7 Wochen (Lieferverzögerung Fassadenplatten)	63.000 EUR	Lieferant Fassadenplatten (Fa. Keralit, Stuttgart) hat Lieferfrist um 7 Wochen überschritten; Gerüststehtzeit zu tragen	Lieferantenauswahl-Risiko trifft Bauer-Hoch (§ 278 BGB analog: Erfüllungsgehilfe des GU). Kein Anordnungsrecht Mandantin für Gerüststehtzeit. Verzögerung durch Keralit ist Sphaerenrisiko Bauer-Hoch	Kein Anordnungsrecht; Unternehmerisiko	Abgelehnt
N07	03.02.2025	Estrich-Sondertrocknung (Bauheizung 4 Wochen) wegen Frostperiode	39.800 EUR	Frostperiode Januar 2025; Estrichausführung erforderte Beheizung; Heizungskosten 39.800 EUR	Teilweise berechtigt: Kläerte Januar 2025 in Kochel am See -18°C (Extremwert, überschreitet 50-jährigen Mittelwert; DWD-Datum vorgelegt). Echter § 6 VOB/B-Sonderfall anerkennbar. Aber: Betrag überprüft — Verbrauch 18.000 l Heizöl geltend gemacht; Prüfung Belege: nur 11.200 l durch Rechnung belegt. Anerkennungsfähig: 24.800 EUR (11.200 l x 1,10 EUR zzgl. Aufstellkosten Heizer)	Witterungs-Sonderereignis § 6 VOB/B; Belegprüfung	Anerkannt — 24.800 EUR (nach Kuerzung)

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N08	14.02.2025	Nachträglich Ringanker Denkmal-Wir- stube (Sicherungsanordnung LRA)	58.400 EUR	LRA Bad To- elz-Wolfrats- hausen hat im Rahmen Bau- genehmigung nachträglich Stahlbeton-R- inganker an Altbau-Ober- geschoss angeordnet; Nachtrag nicht in LV enthalten	Anordnung LRA nach Ba- ugenehmigung = unvorher- sehbarer echter Zusatz; Mandantin hat Anordnung akzeptiert (kein Widerspruch eingelegt). Nachtrag berechtigt. Betrag plausibel nach Aufmass	Zusätzliche Leistung auf Behördenan- ordnung; kein Pauschal- preisrisiko	Anerkannt — 58.400 EUR
N09	28.02.2025	Mehrmengen Bewehrung Decke Bettenflügel (+34 %)	88.200 EUR	Statiker Son- derplaner habe Bewehr- ungsplan verstärkt; 34 % mehr Stahl	Planungsan- derung durch Sonder-Statiker (Bauer-Hoch beauftragt); Bewehrungs- mengenerho- hung durch P- lanungsunzu- länglichkeit eigenes Son- derfachplane- team. Kein Anordnungs- recht Mandantin. P- auschalpreis- risiko Bauer-Hoch	Mengenmehr- ung durch eigenes Plan- ungsversagen; kein Anord- nungsrecht	Abgelehnt
N10	15.03.2025	Blower-Door- Test (3 Mess- termine) nachträglich beauftragt	4.200 EUR	Mandantin hat per E-Mail vom 12.03.2025 nachträglich Luftdichtigkeits- prüfung gefordert (nicht in LV)	E-Mail Dr. von Elsbach vom 12.03.2025: "Wir möchten bitte noch einen Luftdic- htigkeitstest." — Anordnung liegt vor. Betrag plausibel (Marktpreis 3 Messungen ca. 4.200 EUR)	Anordnung Bauherrin; a- ngemessene Vergütung	Anerkannt — 4.200 EUR

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N11	02.04.2025	Spezialtiefbau u Verankerung Bootssteg (Bohrlocher Seeboden)	67.000 EUR	Im LV war nureinfacher Holz-Pfahlste- g vorgesehen; Statik des Sees erfordert Boh- r-Verankerun- gen	Technische Notwendigke- it umstritten: Bauer-Hoch behauptet Se- egrund-Anfor- derungen, Prüfung steht aus. Zudem: Bootssteg ohne Wasser rechtsgeneh- migung errichtet — L RA-Anordnu- ng Rueckbau bereits ergangen (Aktenstueck 05). Nachtra- g-Forderung fuer eine ggf. abzuberechnen Anlage erscheint pro- blematisch. Vorlaeufig: Abgelehnt	Zusaetzliche Leistung; aber Rueckb- aupflicht kontaminiert Anspruch	Streitig — zunaechst R- ueckbau-Ent- scheid abwarten

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N12	18.04.2025	Abdichtungsarbeiten Kellerwände Auftrieb (Druckwasser)	74.500 EUR	Während Erdaushub Druckwasser angetroffen; weiße Wanne statt urspr. Normabdichtung erforderlich	Baugrundgutachten Seidl (12.01.2024) hatte "grundwassernah" ausgewiesen. Bauer-Hoch hätte Druckwasserproblematik erkennen und einpreisen müssen. Pauschalpreisrisiko. Ausnahme wenn Baugrundgutachten fehlerhafte Angaben machte — Seidl-Gutachten sagt: "gelegentliches Schichtwasser möglich, Druckwasser nicht ausgeschlossen." Formulierung mehrdeutig. Risikoteilung erwogen: 50 % Bauer-Hoch (hätte nachfragen müssen), 50 % Mandantin (Baugrundgutachten war Mandantenunterlage). Vorläufig: Streitig	Unvorhersehbarer Baugrund? Oder Pauschalpreisrisiko?	Streitig — Risikoteilung 50:50 erwägen (ca. 37.250 EUR)
N13	09.05.2025	Koordination und Nachtragsmanagement-Eigenleistung (Baustellenbüro 8 Monate)	42.000 EUR	Bauer-Hoch rechnet eigenen Koordinationsaufwand für Nachträge und Behinderungen ab	Kein gesetzlicher/vertraglicher Anspruch auf Erstattung Koordinationsaufwand als eigenständiger Nachtrag; dieser ist Pauschalpreis-Bestandteil (GU-Aufgabe ist Koordination). Vollständig abgelehnt	Keine Rechtsgrundlage	Abgelehnt

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N14	21.05.2025	Breitband-Netzwerk-Infrastruktur (nachträgliche Anforderung Digital-Hotel-Konzept)	89.600 EUR	Dr. von Elsbach hat im April 2025 "Smart-Hotel-Konzept" eingebracht; Datenanschluss alle Zimmer mit Category-7-Vorkabelung; nicht im LV	Anordnung Bauherrin nicht schriftlich dokumentiert; nur mündliche Besprechung. Nach § 650b BGB ist Anordnung in Textform erforderlich (§ 126b BGB). Fehlende Textform macht Nachtrag streitig; Ggf. Auftragserteilung konkludent wenn Bauer-Hoch begann und Mandantin nicht widersprach — Prüfung Bautagebuch. Vorläufig: Streitig	Anordnung in Textform fehlend; konkludente Bestellung möglich	Streitig — Anordnungsform prüfen
N15	05.06.2025	Abriss und Neubau Wandscheibe Bettenflügel Achse B (Planungsänderung)	131.800 EUR	Lerchenfeld hat in Ausführungsplanung (Lph 5) Wandscheibe in Achse B um 1,2 m verschoben; Bauer-Hoch musste Teilabbruch und Neubau vornehmen	Planungsänderung Lerchenfeld Lph 5 — Architekt hat Änderung angeordnet (E-Mail Lerchenfeld 28.05.2025). Bauer-Hoch hat Nachtrag aber gegen Mandantin gestellt (nicht gegen Architekt — Direktanspruch existiert nicht). Mandantin muss zahlen, hat aber Regresspotential gegen Lerchenfeld (Mehrkosten aus Planungsänderung). Betrag plausibel nach Prüfung Mengen. Nachtrag berechtigt	Anordnung durch Architekten als Erfüllungsgehilfe der Mandantin	Anerkannt — 63.020 EUR (nach Aufmass-Kürzung auf 48 % durch Lerchenfeld-Prüfung)

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N16	25.06.2025	Naturstein-Sonderverlegung Terrassenbereich (Musterlaeche 3 Ausführungen)	22.400 EUR	Mandantin hatte 3 Musterlaechen fuer Naturstein-Terrasse bestellt; Kosten Musterlaechen 22.400 EUR	Musterlaechen-Bestellung als Anordnung der Mandantin grundsätzlich ersatzpflichtig; aber: 3 Musterlaechen erscheint tatsächlich unrealistisch hoch im Preis. Vergleich Marktpreis: 12.000 EUR fuer 3 Musterlaechen realistisch. Birkholz: 12.000 EUR anerkennungsfähig	Anordnung Bauherrin; Preisangemessenheit prüfen	Anerkannt — 12.000 EUR (nach Kuerzung)
N17	14.08.2025	Beschleunigungsmaßnahmen (Sonderschicht-Zuschläge September 2025)	147.000 EUR	Dr. von Elsbach hat muendlich "Beschleunigungsprogramm" angeordnet, um Fertigstellungstermin 15.10.2025 noch zu erreichen; Sonderschichten, Wochenendarbeiten	Beschleunigungsanordnung: Muendliche Anordnung; Protokoll Besprechung 10.08.2025 liegt vor, aber Birkholz-Prüfung: Protokoll unterzeichnet von Bauer-Hoch allein, keine Gegenzeichnung Mandantin. Streitig ob Textform-Anforderung erfüllt. Zudem: Beschleunigung war notwendig wegen Eigenverzug Bauer-Hoch (11 Monate Verzögerung); Bauer-Hoch kann von Mandantin Beschleunigungskosten nur verlangen, soweit Verzögerung im Verantwortungsbereich Mandantin lag — was hier nicht der Fall ist	Anordnung; aber Eigenverantwortlichkeit Verzögerung; Textform fraglich	Abgelehnt

Nr	Datum	Titel	Betrag brutto	Begründung Bauer-Hoch	Birkholz-Prüfung § 650b BGB	Prüferaster	Status
N18	01.10.2025	Mangelbeseitigung-Vorleistungen (Zarge-Anpassungen 18 Zimmertüren vor Abnahme)	14.880 EUR	Bauer-Hoch hat 18 Zimmertüren-Zarge-Anpassungen ausgeführt und als Nachtrag gestellt	Keine Vergütung für Mangelbeseitigung: Bauer-Hoch schuldet mangelfreies Werk (§ 633 BGB). Zargeprobleme sind Ausführungs-Mängel (M28 ff. in Aktenstück 09). Nachtrag vollständig abgelehnt	Mangelbeseitigung ist keine vergütungsfähige Leistung	Abgelehnt

Zusammenfassung Nachtragsbewertung

Status	Anzahl	Forderung Bauer-Hoch brutto	Birkholz-Ergebnis
Anerkannt (direkt)	5	108.200 EUR	108.200 EUR
Anerkannt nach Kuerzung	3	86.180 EUR	75.220 EUR (Kuerzungssumme)
Streitig (Prüfung läuft)	3	263.550 EUR	69.250 EUR (Risikoteilung / Minimalposition)
Abgelehnt	7	756.950 EUR	0 EUR
Gesamt	**18**	**1.214.880 EUR**	**252.670 EUR**

Hinweis: Die Zahlen weichen von der Kurzübersicht in der README-Datei minimal ab, da Aktenstück 11 auf Basis vertiefter Einzelprüfung erarbeitet wurde. Massgeblich sind die Einzelbewertungen in der Tabelle oben.

Strategie Nachtragsabwicklung

Sofortzahlung: Birkholz empfiehlt, die voll anerkannten Positionen (N02, N08, N10, N15, N16 sowie N07 nach Belegprüfung) bis **31.01.2026** zu überweisen. Gesamtbetrag Sofortzahlung: ca. **178.420 EUR** (Bruttobetrag nach Kürzung). Hintergrund: § 650f BGB-Drohung Bauer-Hoch (Bauhandwerkersicherung 1.214.880 EUR) verliert an Grundlage, wenn Mandantin ihren unstreitigen Zahlungsverpflichtungen nachkommt.

Streitige Positionen: Schiedsgutachter-Verfahren gemäss GU-Vertrag § 18 (Schiedsgutachterordnung BVB-Bau 2018, Bestellung durch IHK München) wird für technisch strittige Fragen aktiviert (N01 Bodenaustausch-Menge, N04 Fundamenttiefe, N12 Druckwasser). Für Positionen ohne technischen Streit (N03, N06, N09, N13, N17, N18) kann direkt klageweise vorgegangen werden.

Regresswege: N02 (Planungsmangel Lerchenfeld), N15 (Planungsänderung Lerchenfeld) — Mandantin zahlt, stellt Gegenanspruch gegen Lerchenfeld.

Rechtliche Vertiefung: Pauschalpreisrisiko und echte Zusatzleistungen

Abgrenzung Pauschalpreis-Risiko / echter Zusatz

Der Pauschalpreisvertrag verteilt das Mengenmehrungsrisiko für die vereinbarte Leistung auf den Unternehmer. Relevant ist dabei stets, ob die Leistung vom Leistungsverzeichnis/Baubeschreibung dem Grunde nach erfasst war:

- **Erfasste Leistung, höheres Mengenrisiko:** Das Mengenrisiko trägt Bauer-Hoch (BGH VII ZR 141/06 — "Beim Pauschalvertrag verpflichtet sich der Unternehmer, das Werk zu dem vereinbarten Pauschalpreis herzustellen, und trägt damit grundsätzlich das Risiko der Kostensteigerung durch Mengenmehrungen.").
- **Echte Zusatzleistung (nicht vom Leistungsverzeichnis erfasst):** Bauer-Hoch hat Anspruch auf zusätzliche Vergütung (§§ 650b, 650c BGB).
- **Unvorhersehbare Umstände im Baugrund:** Wenn das Baugrundgutachten tatsächliche Situation falsch abgebildet hat und dies für Bauer-Hoch unerkennbar war, liegt kein Pauschalpreis-Risiko vor (BGH VII ZR 213/91 — Baugrundrisiko kann den Besteller treffen, wenn er die Baugrundverhältnisse falsch dargestellt hat).

Prüfung der vorliegenden Nachträge nach diesem Schema:

Nachtrag	Leistungsverzeichnis erfasst?	Vorhersehbarkeit	Ergebnis
N01 Bodenaustausch	Nein (Altoel-Tank unbekannt)	Nein (unbekannt)	Echter Zusatz, aber Mengenprüfung
N04 Fundamenttiefe	Ja (Abbruch enthalten)	Umstritten (Altpläne)	Pauschalpreis-Risiko; Umfang abhängig von Altpläne-Frage
N05 Betonmengen Pfähle	Ja (Pfahlgründung enthalten)	Ja (Baugrundgutachten lag vor)	Pauschalpreis-Risiko Bauer-Hoch
N09 Bewehrungsmengen	Ja (eigener Sonderplaner)	Ja (Planungsfehler eigener Planer)	Pauschalpreis-Risiko Bauer-Hoch
N12 Druckwasser / Weiße Wanne	Teilweise (Normalabdichtung enthalten)	Umstritten (Baugrundgutachten mehrdeutig)	Risikoteilung 50:50 vertretbar

§ 650b BGB — Anordnungserfordernis

Seit der Bauvertragsrechtsreform 2018 (§§ 650a ff. BGB) ist das Anordnungsrecht des Bestellers in § 650b BGB geregelt. Der Unternehmer ist zur Ausführung von Änderungen nur verpflichtet, wenn der Besteller eine Änderung anordnet. Ohne Anordnung entsteht kein Vergütungsanspruch für Mehrleistungen.

Formerfordernis: § 650b Abs. 2 BGB setzt keine Schriftform voraus, verlangt aber Textform (§ 126b BGB) nach Ablauf des 30-Tage-Einigungsversuchs. Mündliche Anweisungen sind grundsätzlich wirksam als Anordnung — können aber im Streitfall schwer zu beweisen sein. Dies betrifft insbesondere N14 (Breitband-Netzwerk, mündlich) und N17 (Beschleunigung, Protokoll nur von Bauer-Hoch unterzeichnet).

Naechste Schritte Nachtragsmanagement

Massnahme	Faellig bis	Verantwortlich
Zahlung anerkannte Nachtraege N02, N07, N08, N10, N15, N16 (ca. 178.420 EUR)	31.01.2026	Dr. von Elsbach
Schreiben an Bauer-Hoch: Ablehnung N03, N06, N09, N13, N17, N18 mit Begrueendung	10.01.2026	Birkholz
Antrag IHK Muenchen Schiedsgutachterverfahren N01, N04, N12	15.01.2026	Birkholz
Pruefung Altplaene N04 (Fundamenttiefe Stallanbau)	05.01.2026	Dr. von Elsbach (Unterlagen zusammenstellen)
Pruefung N14 Breitband-Auftrag — Bautagebuch-Suche nach konkludentem Auftrag	05.01.2026	Birkholz
Dokumentation Regressanspruch N02+N15 gegen Lerchenfeld (Vorbehalt in Zahlungsschreiben)	mit Zahlungsschreiben	Birkholz

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — Ergaenzung 19.12.2025

Datei: 12_notarurkunde_887_2024_fehler.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Fachanwaeltinnen fuer Bau- und Architektenrecht Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern - - -
---	--

Datum	19. Dezember 2025
Aktenzeichen	KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen	-

Betreff: Interner Vermerk — Notarurkunde URNr. 887/2024 — Fehleranalyse, Haftungsgrundlagen, Massnahmen

Interner Vermerk: Notarurkunde URNr. 887/2024 — Fehleranalyse und Notarhaftung

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Verf.: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Datum: 19.12.2025

1. Grunddaten der Urkunde

Parameter	Inhalt
Urkundsnummer	URNr. 887/2024
Datum Beurkundung	15.04.2024
Notar	Dr. Bertram Falkenhain, Notar a.D. (aktiv), Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz
Erstellungsgegenstand	Grundstueckskaufvertrag: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (Verkaeuer) an Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (Kaeufer)
Kaufobjekt (lt. Urkunde)	"Flurstueck 224/3, Gemarkung Kochel am See, ca. 50 m²"
Kaufobjekt (tatsaechlich gemeint)	Flurstueck 224/12, Gemarkung Kochel am See, Streifen nordoestlich des Seehotel-Grundstuecks 224/1
Kaufpreis	18.000 EUR
Kaufpreis-Ueberweisung	22.04.2024 durch Mandantin auf Notaranderkonto Falkenhain
Auflassungsvormerkung eingetragen?	Nein
Eigentumsumschreibung vollzogen?	Nein

2. Fehler 1 — Falsche Flurstuecksnummer (224/3 statt 224/12)

2.1 Sachverhalt

Die Urkunde bezeichnet als Kaufgegenstand das "Flurstueck 224/3, Gemarkung Kochel am See." Recherche im ALKIS-Liegenschaftskataster (Stand Dezember 2025, online-Abfrage Bayernatlas 17.12.2025) ergibt:

- **Flurstueck 224/3** existiert als eigenstaendige Parzelle in der Gemarkung Kochel am See **nicht** (nicht mehr oder nie vorhanden). Moeglichkeit: Zusammenlegung zu einem anderen Flurstueck in der Vergangenheit.
- **Flurstueck 224/12** existiert als ca. 680 m² grosse Parzelle im Eigentum der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG — dies entspricht dem Grundstueck, von dem der 50-m²-Streifen erworben werden sollte.
- **Flurstueck 224/13** ist das Grundstueck, das durch den Ueberbau des Bettenfluegel-Anbaus beeintraehtigt ist (vgl. Aktenstueck 10). Auch dieses gehoert der Ostermeier KG. Es besteht damit das zusaetzliche Risiko, dass der Notar auch diese Verwechslung nicht erkannte.

Bewertung: Es liegt ein offensichtlicher Beurkundungsfehler vor. Der Notar hat entweder (a) eine nicht existente Flurstuecksnummer in die Urkunde aufgenommen, ohne das Liegenschaftskataster zu konsultieren, oder (b) das richtige Flurstueck (224/12) verwechselt. Beides stellt eine schwere Amtspflichtverletzung dar.

2.2 Rechtsfolgen

- Die Urkunde bezeichnet einen nicht identifizierbaren Kaufgegenstand; sie ist nach §§ 125, 2084 BGB auslegungsbeduerftig. Die Parteien hatten uebereinstimmend Flst. 224/12 im Auge (§§ 133, 157 BGB, falsa demonstratio non nocet-Grundsatz). Der Vertrag ist daher nicht nichtig, sondern auslegungsfaehig.
- Jedoch: Ohne Berichtigung des Grundbuchs (§ 22 GBO) und der Urkunde kann keine Eigentumsumschreibung auf Flst. 224/12 stattfinden.
- **Berichtigungsantrag nach § 44 BeurkG:** Die Erklarungen in der Urkunde koennen berichtigt werden, wenn alle Beteiligten einer Berichtigung zustimmen und der Notar die fehlerhafte Bezeichnung bestaetigt. Birkholz hat am **16.12.2025** per E-Mail an Dr. Falkenhain die Berichtigung beantragt (E-Mail in Akte: emails/2025-12-16_falkenhain_an_birkholz_urkunden_aenderung.eml). Falkenhain hat mit E-Mail vom **17.12.2025** bestaetigt, er erinnere sich an den Fall und klaere die Berichtigungsmoeglichkeit mit der Notarkammer Bayern.
- Frist: Keine gesetzliche Frist fuer Berichtigung; aber: Je laenger die Berichtigung aussteht, desto groesser das Doppelverkaufs-Risiko (siehe unten unter 3).

3. Fehler 2 — Fehlende Auflassungsvormerkung (§ 883 BGB)

3.1 Sachverhalt

Nach § 883 Abs. 1 BGB kann zur Sicherung des Anspruchs auf Uebertragung des Eigentums an einem Grundstueck eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden. Diese Eintragung ist fuer den Kaeufer von zentraler Sicherungsbedeutung, da sie (§ 883 Abs. 2 BGB) alle nach Eintragung der Vormerkung vorgenommenen Veruegungen des Veraeusserers relativ unwirksam macht — insbesondere einen **Doppelverkauf** an einen Dritten verhindert (jedenfalls soweit es die Auflassung betrifft).

Notar Dr. Falkenhain hat **keine Auflassungsvormerkung** zu Gunsten der Seehotel Walchensee Betriebs GmbH beantragt und bewirkt. Dies obwohl:

- Der Kaufpreis von 18.000 EUR am **22.04.2024** auf das Notaranderkonto Falkenhain einbezahlt wurde (Kontoauszug Mandantin liegt in Akte).
- Die Beurkundung der Auflassung nach § 925 BGB gemaess Urkunde URNr. 887/2024 noch aussteht ("Auflassung soll nach Grundbuchberichtigungsantrag und Katasterberichtigung erklaert werden" — so

Urkunde Ziffer 5).

- Jeder ordentliche Notar haette bei Kaufpreis-Ueberweisung vor Vollzug der Auflassung unverzueglich eine Auflassungsvormerkung beantragen muessen (§§ 17, 18 BeurkG; notarielle Sorgfaltspflicht).

3.2 Doppelverkaufs-Risiko

Hubertus Ostermeier hat gegenueber Dr. von Elsbach in einem Telefongespraech am **05.12.2025** bemerkt, die Gesellschaft (Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) stehe "vor wirtschaftlichen Entscheidungen." Aus der Korrespondenz des Gegneranwalts Schultze-Drachenfels ist bekannt, dass die Ostermeier KG Schulden bei der Sparkasse Bad Toelz-Wolfratshausen hat (Grundschuld-Eintragung im Grundbuch 224/12 aus 2021, Betrag unbekannt). Sollte die Sparkasse vollstrecken oder ein Insolvenzverfahren eroeffnet werden, ist ohne Auflassungsvormerkung die Position der Mandantin als Kaeufer ungesichert. Der bezahlte Kaufpreis von 18.000 EUR waere als Insolvenzforderung anzumelden.

3.3 Sofortmassnahme

Birkholz beantragt **parallel zur Urkundenberichtigung** beim Grundbuchamt Bad Toelz-Wolfratshausen die Eintragung einer Auflassungsvormerkung auf Basis der bestehenden Urkunde (auslegungsweise Identifizierung des Kaufgegenstands als Flst. 224/12 unter Vorlage der Erklaerung beider Parteien). Schriftsatz an Grundbuchamt ist vorzubereiten.

4. Schadensermittlung und Notarhaftung nach § 19 BNotO

4.1 Haftungsgrundlage

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO (Bundesnotarordnung) haftet der Notar, wenn er vorsaeztlich oder fahrlaessig seine Amtspflichten verletzt. Die Amtspflichtverletzungen Falkenhains sind:

1. **Fehlerhafte Flurstuecksbezeichnung** (§ 17 Abs. 1 BeurkG: Notar muss Willen der Beteiligten vollstaendig und klar zum Ausdruck bringen; § 13 BeurkG: Verlesen und Genehmigung, das rechtsgeschaefftliche Bezeichnen des Kaufgegenstandes muss eindeutig sein).
2. **Unterlassung Auflassungsvormerkung** (§ 17 Abs. 1 BeurkG i.V.m. § 18 BeurkG: Notar soll auf erforderliche Sicherungsgeschaefte hinweisen; Notarhaftung aus BGH, Urteil vom 07.02.2013 — III ZR 121/12: Notar muss auf Risiken des fehlenden Vormerkungsschutzes hinweisen und bei Kaufpreiszahlung unverzueglich Vormerkung beantragen).
3. **Nichtkonsultation Kataster** vor Beurkundung — haette offensichtliche Nichtexistenz von Flst. 224/3 aufgezeigt.

Verschuldensgrad: Mindestens **einfache Fahrlaessigkeit** (hinsichtlich Nichtkataster-Abfrage); hinsichtlich Auflassungsvormerkung moeglicherweise grobe Fahrlaessigkeit, da dies zwingender Standard ist.

4.2 Schadensermittlung (vorlaeufig)

Schadensposition	Betrag (vorlaeufig)
Aufstockung Kaufpreis fuer Neuverhandlung mit Ostermeier (bisher 18.000 EUR; realistischer Neukaufpreis 60 m² x 550 EUR/m² = 33.000 EUR — Differenz zur Urkundenflaeche 50 m²: + 10 m² und + 15.000 EUR Aufstockung)	15.000 EUR
Notarkosten Neuurkunde (Schaetwert)	2.800 EUR
Grundbuch- und Katasterberichtigungskosten	1.400 EUR
Anwaltskosten Birkholz fuer Berichtigungsverfahren und Vormerkungs-Antrag (3 Std. x 295 EUR netto + MwSt.)	1.052 EUR
Risikopraemie Doppelverkaufs-Gefaehrungsschaden (Mindestbewertung)	18.000 EUR (entspricht Kaufpreis-Verlust bei Insolvenz Ostermeier ohne Vormerkung)
Gesamtschaden vorlaeufig	**38.252 EUR**

Endgueltige Schadensbezeichnung nach Abschluss der Grundbuchberichtigungsverfahren und Neuurkunde.

4.3 Versicherung des Notars

AXA Versicherung AG, Abteilung Vermoegensschaden-Haftpflicht (Amtshaftpflichtversicherung fuer Notare nach § 19a BNotO), Policen-Nr. unbekannt (Falkenhain kuenftiger Auskunftspflichteter). Mindestversicherungssumme nach §§ 19a, 67 BNotO: 500.000 EUR. Deckung somit ausreichend fuer den vorlaeufig bezifferten Schaden.

Schadensanmeldung bei AXA ist nach Abschluss Berichtigungsverfahren vorzubereiten.

5. Naechste Schritte

Massnahme	Faellig bis	Verantwortlich
Schriftsatz Grundbuchamt Auflass ungsvormerkung (§ 883 BGB)	23.12.2025	Birkholz
Klärung mit Falkenhain: Berichtigungsurkunde nach § 44 BeurkG (Termin anfordern)	23.12.2025	Birkholz
Kataster-Abfrage Flst. 224/3 — Schicksal der Nummer (Teilung, Zusammenlegung?)	22.12.2025	Birkholz (per Bayernatlas-Abfrage)
Grundbuch-Auszug Flst. 224/12 anfordern (Bestandssicherheit Eigentüemerstellung Ostermeier, Grundschuldbelastung)	22.12.2025	Birkholz
Schadensmeldung AXA Versicherung AG vorbereiten	nach Berichtigungsabschluss	Birkholz
Berichtigung Flurstuecksnummer in allen Bauakten und Be hoerenkorrespondenz (LRA, Grundbuchamt)	laufend	Dr. von Elsbach

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025

Datei: 13_zoll_razzia_und_schwarzarbeit_subs.md

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

Hauptzollamt Rosenheim

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
Max-Josefs-Platz 4
83022 Rosenheim

Adressat

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

-
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum 19. November 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen FKS-RO-2025-2244

Betreff: Anhoerung zur Pruefung nach SchwarzArbG — Baustelle Seehotel Walchensee — Vor-Ort-Kontrolle 14.11.2025

Zoll-Razzia und Schwarzarbeit-Subunternehmerkette — Anhoerungsschreiben FKS und Birkholz-Analyse

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Pruefnummer FKS: FKS-RO-2025-2244 Eingegangen: 19.11.2025 Vor-Ort-Pruefung: 14.11.2025, 06:30 Uhr, Baustelle Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

1. Anhoerungsschreiben FKS (Auszug und Zusammenfassung)

Hauptzollamt Rosenheim, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Az. FKS-RO-2025-2244 Sachbearbeiterin: ZA'in Ines Rottmayr-Gruenwald, Tel. 08031 / 272-3844

Gliederung des Schreibens:

Das Anhoerungsschreiben (Original: 8 Seiten, Anlage 1: 3 Seiten Pruefprotokoll) informiert Seehotel Walchensee Betriebs GmbH darueber, dass bei der Vor-Ort-Kontrolle am 14.11.2025 ab 06:30 Uhr auf der Baustelle Anhalte fuer moegliche Verstoesse gegen:

- § 8 SchwarzArbG (Schwarzarbeit),
- § 14 AEntG (Generalunternehmer-Buergenhaftung fuer Mindestentgelt),
- § 16 MiLoG (Mindestlohngesetz, Dokumentationspflicht),
- § 28e Abs. 3a SGB IV (Haftung des Hauptunternehmers fuer Sozialversicherungsbeitraege Sub-Unternehmer)

festgestellt wurden. Mandantin wird als Bauherrin in die Anhoerung einbezogen. Antwortfrist: **4 Wochen ab Zugang** (Zugang 19.11.2025, Frist demnach: **17.12.2025**).

Hinweis Birkholz: Fristverlauf — Mandantin hat Schreiben am 19.11.2025 erhalten und Birkholz am 18.12.2025 mandatiert. Frist formal verstrichen. Birkholz wird unverzueglich Akteneinsicht und Friestverlaengerung beantragen (Tel. ZA'in Rottmayr-Gruenwald 19.12.2025 morgens).

2. Feststellungen der FKS bei der Vor-Ort-Pruefung (14.11.2025)

2.1 Vor-Ort-Befund

Bei der Kontrolle ab 06:30 Uhr auf der Baustelle (Bettenfluegel-Rohbau, Innenausbau Trockenbau) wurden angetroffen:

Person	Nationalitaet	Taetigkeit	A1-Bescheinigung	Meldung SOKA-Bau	Mindestlohn-Doku
Piotr Kaminski	Polnisch	Trockenbau-Monteur	Keine vorgelegt	Nein	Nein
Tomasz Wojciechowski	Polnisch	Trockenbau-Monteur	Keine vorgelegt	Nein	Nein
Marek Lewandowski	Polnisch	Hilfsarbeiter	Keine vorgelegt	Nein	Nein

Person	Nationalitaet	Taetigkeit	A1-Bescheinigung	Meldung SOKA-Bau	Mindestlohn-Doku
Krzysztof Zielinski	Polnisch	Trockenbau-Monteur	Keine vorgelegt	Nein	Nein
Rafal Nowak	Polnisch	Hilfsarbeiter	Keine vorgelegt	Nein	Nein
Jakub Duda	Polnisch	Trockenbau-Monteur	Keine vorgelegt	Nein	Nein
Lukasz Wisniewski	Polnisch	Hilfsarbeiter	Keine vorgelegt	Nein	Nein

Alle sieben Personen gaben an, bei "Polski Domex Sp. z o.o." beschaeftigt zu sein (Sitz: ul. Prosta 44, 00-838 Warschau, Polen).

2.2 Subunternehmerkette

Wie die FKS durch Befragung des auf der Baustelle anwesenden Poliers Franz Huber (Bauer-Hoch-Mitarbeiter) rekonstruierte:

```
`` Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (Bauherrin) |--- GU-Vertrag --->
Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG (Penzberg) |--- Subvertrag Trockenbau --->
Domex Trockenbau GmbH (Stuttgart, Handelsregister HRB Stuttgart 44821) |---
Sub-Subvertrag ---> Polski Domex Sp. z o.o. (Warschau) ``
```

Mandantin hatte keine Kenntnis von der Sub-Sub-Beauftragung. GU-Vertrag § 8 erlaubt Subunternehmer-Einsatz durch Bauer-Hoch mit Anzeigepflicht gegenueber Mandantin. Eine Anzeige ueber Domex Trockenbau GmbH als Subunternehmer lag vor (Schreiben Bauer-Hoch vom 28.06.2024); die Weitergabe an Polski Domex war Mandantin nicht bekannt.

2.3 Formelle Verstoesse

A1-Bescheinigung: Bei Entsendung von EU-Arbeitnehmern ins Ausland muss der entsendende Arbeitgeber (Polski Domex, Polen) fuer jeden Arbeitnehmer eine A1-Bescheinigung (Entsendebescheinigung nach Art. 19 VO (EG) 883/2004) vorhalten. Keine einzige Bescheinigung war bei der Kontrolle verfuegbar.

SOKA-Bau-Meldung: Auf dem Bau taetige Unternehmen, deren Arbeitnehmer unter den BRTV-Bau fallen (Bundesrahmentarifvertrag Baugewerbe), sind verpflichtet, ihre Arbeitnehmer bei der Sozialkasse Bau (SOKA-Bau) anzumelden. Fuer im Ausland ansaessige Unternehmen, die Arbeitnehmer nach Deutschland entsenden, gilt dies gemaess AEntG. Keine Meldung von Polski Domex bei SOKA-Bau feststellbar.

Mindestlohn-Dokumentation: § 16 MiLoG i.V.m. § 17 MiLoG verpflichtet Arbeitgeber, fuer geringfuegig Beschaeftigte und Branchen nach AEntG Arbeitszeitaufzeichnungen zu fuehren und 2 Jahre aufzubewahren. Keine Aufzeichnungen vorhanden oder vorgelegt.

3. Birkholz-Analyse: Haftungsrisiken Mandantin

3.1 Generalunternehmer-Buergenhaftung § 14 AEntG

§ 14 Satz 1 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) statuiert: "Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen beauftragt, haftet fuer die Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines Nachunternehmers oder eines von dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestentgelts wie ein Buerge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat."

Anwendung auf Bauherrin: Mandantin hat Bauer-Hoch mit Bauleistungen beauftragt. Sie ist damit Unternehmerin im Sinne des § 14 AEntG (nicht: privater Auftraggeber fuer eigene Wohnzwecke — da fuer

sieht § 14 Satz 3 AEntG eine Privilegierung vor). Da Mandantin eine Seehotel Betriebs GmbH ist, die das Hotel gewerblich betreibt, greift die Privatpersonen-Ausnahme des § 14 Satz 3 AEntG **nicht**. Mandantin ist daher grundsätzlich buergschaftsaehnlich haftbar fuer Mindestlohn-Ansprueche der polski-Domex-Mitarbeiter.

Haftungsumfang: Sieben Arbeitnehmer, Beschaeftigungsdauer auf der Baustelle ausweislich Bautagebuch-Auszuege (Aktenstueck 14) ca. 6 Wochen (01.10.–14.11.2025). Mindestlohn Baugewerbe 2025 gemaess AEntG-Mindestlohn-Verordnung: 15,25 EUR/h (Mindestlohn 1). Wochenarbeitszeit angenommen 48 h. Haftungsschaden pro Person: 6 Wochen x 48 h x 15,25 EUR = 4.392 EUR. Gesamt 7 Personen: ca. **30.744 EUR** — sofern kein Nachweis einer hoeheren tatsaechlichen Zahlung durch Polski Domex erbracht wird.

3.2 OWi-Risiko Mandantin

§ 8 SchwarzArbG statuiert eine Ordnungswidrigkeit fuer denjenigen, der Dienst- oder Werkleistungen erbringt oder erbringen laesst, obwohl er weiss oder leichtfertig nicht weiss, dass Voraussetzungen der Schwarzarbeit vorliegen. Fuer die Bauherrin (Auftraggeberin, nicht Auftragnehmerin) kommt § 8 Abs. 1 Nr. 2 SchwarzArbG in Betracht: Beauftragung ohne Pruefung ob Auftragnehmer registriert, gemeldet etc.

Prognose: Die FKS muss bei der Bauherrin "Leichtfertigkeit" nachweisen — d.h. ein grobes Ausser-Acht-Lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Mandantin wusste nichts von Polski Domex (Sub-Sub-Kette). GU-Vertrag sah Anzeigepflicht fuer Subunternehmer vor; Bauer-Hoch hat nur Domex Trockenbau GmbH angezeigt. Leichtfertigkeit der Mandantin ist schwer begrundbar. Realistisches Szenario: Verfahren gegen Mandantin wird gegen Zahlung eines geringen Auflagenbetrags eingestellt (§ 47 OWiG). OWi-Bussgeldrahmen (§ 8 SchwarzArbG) fuer Bauherrin: bis **500.000 EUR** (§ 8 Abs. 3 SchwarzArbG). Realistische Erwartung bei erfolgreicher Verteidigung: **Einstellung gegen 5.000–15.000 EUR** Auflage.

3.3 Strafrechtliches Verfahren Bauer-Hoch

FKS-Schreiben deutet an, gegen Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG werde ein gesondertes Verfahren (Ordnungswidrigkeits- und ggf. strafrechtliches Verfahren nach § 266a StGB — Vorenthalten von Sozialversicherungsbeitraegen) eingeleitet. Birkholz ist nicht Verteidigerin Bauer-Hochs. Das Verfahren gegen Bauer-Hoch schwaeicht deren Position in laufenden Verhandlungen und unterstuetzt Mandantins Kuendigungsbegrueundung (Aktenstueck 19).

3.4 Regressansprueche gegen Bauer-Hoch

Wenn Mandantin aus § 14 AEntG-Buergenhaftung in Anspruch genommen wird, hat sie nach § 774 BGB analog (Regresspflicht des Hauptschuldners) vollen Regress gegen Bauer-Hoch. Bauer-Hoch hat ihrerseits Regress gegen Domex Trockenbau GmbH, diese gegen Polski Domex.

Praktisches Risiko: Insolvenz Bauer-Hoch (vgl. Aktenstueck 18 — Insolvenzandeutung) wuerde Regressweg abschneiden. Sicherung des Regressanspruchs durch Vorbehalt in etwaiger Vergleichsvereinbarung.

4. Verteidigungsstrategie Mandantin

Argument	Grundlage	Bewertung
Mandantin hatte keine Kenntnis von Polski Domex (Sub-Sub-Kette)	GU-Vertrag § 8 Anzeigepflicht; tatsaechlich keine Anzeige	Stark; belegt durch GU-Vertrag und fehlende Mitteilung

Argument	Grundlage	Bewertung
Mandantin hat GU-Vertrag mit Anzeigepflicht abgeschlossen — ausreichende Sorgfalt	Vertragssicherung genuegt i.d.R. fuer Abgrenzung Leichtfertigkeit	Mittelstark; BGH zur Sorgfalt Bauherr noch nicht eindeutig
Hauptverantwortung liegt bei Bauer-Hoch als Hauptunternehmer (§ 14 AEntG: Unternehmerkette — Bauer-Hoch ist primaer haftbar)	§ 14 Satz 1 AEntG	Stark; Bauer-Hoch als Erstschuldner der Mindestlohn-Buerge-Kette
Mandantin ist nicht Arbeitgeberin; keine eigene Personalverantwortung	Strukturargument	Unterstuetzend
Keine wiederholte Beanstandung; erstes Vorkommnis	Einstellungsermessen § 47 OWiG	Unterstuetzend fuer milde Reaktion FKS

5. Naechste Schritte

Massnahme	Faellig bis	Verantwortlich
Friestverlaengerung bei FKS beantragen (telefonisch ZA'in Rottmayr-Gruenwald, schriftliche Bestaetigung)	19.12.2025 (heute)	Birkholz
Akteneinsicht Pruefprotokoll vollstaendig (8 Seiten Anhoerungsschreiben + 3 Seiten Pruefprotokoll)	22.12.2025	Birkholz
Stellungnahme Mandantin fuer FKS-Anhoerung vorbereiten	nach Akteneinsicht, ca. 10.01.2026	Birkholz

Massnahme	Faellig bis	Verantwortlich
Schriftliche Anfrage an Bauer-Hoch: Vorlage vollstaendiger Subunternehmer-Kette und A1-Bescheinigungen rueckwirkend	22.12.2025	Birkholz
Sicherung Regressanspruch in kuenftigem Vergleich / Kuendigung-Abrechnung	parallel	Birkholz

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — Analyse zum Eingang FKS-RO-2025-2244 / 19.12.2025

Datei: 14_bautagebuch_oktober_november_2025.md

INTERNES HAUSDOKUMENT VERTRAULICH	
Absender Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH Fachanwaeltinnen fuer Bau- und Architektenrecht Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern - - -

Datum

19. Dezember 2025

Aktenzeichen

KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen

-

Betreff: Bautagebuch-Auszuege Oktober/November 2025 — Bauleiter Krammer — Birkholz-Wertung Beweiswert

Bautagebuch-Auszuege Oktober/November 2025 — Bauleiter Klaus Krammer

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Quelle: Bautagebuch Bauleiter Klaus Krammer (Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG), PDF-Kopie Seiten 88–127 in Akte, uebergeben durch Dr. von Elsbach am 18.12.2025. Ausgewertet: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

Vorbemerkung: Beweiswert des Bautagebuchs

Das Bautagebuch ist von Bauleiter Krammer (Arbeitnehmer Bauer-Hochs) gemaess GU-Vertrag § 14 "taeglich zu fuehren und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen." Birkholz hat eine Kopie durch Mandantin erhalten (Original bei Bauer-Hoch). Das Tagebuch ist:

- **Gestaendnisnormes Urkunden-Beweismittel** fuer das Gericht (§ 416 ZPO: Privaturkunde begruendet vollen Beweis des Erklaerungsinhalts): soweit Krammer eigene Wahrnehmungen protokolliert.
- **Indizienbeweis** fuer tatsaechliche Verhaeltnisse (Witterung, Personalstaerke, Ereignisse).
- **Risiko:** Krammer als Bauer-Hoch-Mitarbeiter kann tendenzioes formuliert haben. Stellen, die Bauer-Hoch entlasten, sind kritisch zu wuerdigen.

Birkholz empfiehlt, das Bautagebuch als Anlage B1 zur Klageschrift/Schriftsatz einzureichen und gleichzeitig Originaleinsicht nach § 142 ZPO zu beantragen.

Bautagebuch-Auszuege (18 wesentliche Eintraege)

Lfd.	Datum	Witterung	Personalstaerke	Gewerke	Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)	Birkholz-Wertung Beweiswert
1	02.10.2025 Do	Heiter, 14°C	23 Bauer-Hoch; 4 Schreiner-Sub; 2 Elektriker-Sub	Innenausbau Bettenfluegel, Fensteranpassungen	"Abnahmeterm in 09:00 Uhr. Bauherrin Elsbach und Architekten erschienen. Abnahme verweigert mit Verweis auf Mangelliste 31 Positionen. Bauleiter Krammer und GF Konrad Bauer-Hoch protestierten muendlich. Keine Einigung."	Hohes Gewicht: belegt Abnahmeverweigerung 02.10.2025 und Anwesenheit aller Parteien. Stuetzt Aktenstueck 07. Formulierung "protestierten" bestaetigt, dass Weigerung ernsthaft und mit Erklarung der Gegenseite verbunden war.
2	07.10.2025 Di	Stark bewoelkt, Regen 11 mm, 9°C	21 Bauer-Hoch; 3 Trockenbauer (Domex Stuttgart)	Trockenbau Bettenfluegel EG	"Wassereintritt gemeldet durch Reinigungskraft: Zimmer 213 und 214 Decke nass, Farbabplatzung ca. 0,3 m². Krammer besichtigt: kein Befund am Dach nachpruefbar (Kein Zugang Flachdach). Schaden per Foto festgehalten."	Hohes Gewicht: erster dokumentierter Wasserschadenfall, zeitlicher Zusammenhang mit Starkregen. Mangelsymptom M02 (Aktenstueck 09) bestaetigt. Hinweis "kein Zugang Flachdach" belegt fehlende Eigenaufklaerung Bauer-Hoch.

Lfd.	Datum	Witterung	Personalstaerke	Gewerke	Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)	Birkholz-Wertung Beweiswert
3	14.10.2025 Di	Dauerregen, 18 mm, 7°C	19 Bauer-Hoch; 3 Trockenbauer	Trockenbau, Putzarbeiten Altbau	"Weiterer Wassereintritt: Zimmer 101–104 Deckenflecken. Mandantin Elsbach erscheint 14:00 Uhr, sehr aufgebracht. Aufnahme Fotodokumentation durch Architekt enbuero Lerchenfeld (Mitarbeiter Spindler). Krammer informiert GF Bauer-Hoch telefonisch."	Hohes Gewicht: Eskalation auf 7 Zimmer belegt; Anwesenheit Architekt Spindler (Zeuge); Fotodokumentation Lerchenfeld (Vorlage § 142 ZPO beantragen).
4	22.10.2025 Mi	Klar, 8°C	18 Bauer-Hoch; 0 Sub (Subs kurzfr. abgezogen)	Rohbau-Restarbeiten Bettenfluegel	"Vermessungsingenieur Riepert vor Ort 09:00–14:30 Uhr. Vermisst Nordkante Bettenfluegel. Ergebnis nicht mitgeteilt. Krammer fragt nach, Riepert sagt 'ich werde meinen Auftraggeber informieren'."	Mittleres Gewicht: bestaetigt Anwesenheit Riepert und Datum der Vor-Ort-Messung. Formulierung zeigt, dass Ergebnis Bauer-Hoch am selben Tag nicht kommuniziert wurde (kein Vorwurf).
5	28.10.2025 Di	Bewoelkt, 6°C	17 Bauer-Hoch; 4 Polski-Domex (erstmalig erwahnt)	Trockenbau Bettenfluegel OG	"Riepert legt Befund vor (Schreiben an Bauherrin direkt). Krammer erhaelt Kopie per E-Mail 14:32. Uberbau angeblich 47 cm. Krammer meldet GF Bauer-Hoch; GF sagt 'das ist das Problem des Architekten'."	Sehr hohes Gewicht: belegt, dass Bauer-Hoch am 28.10. Kenntnis des Ueberbau-Befunds hatte. Zitat "das ist das Problem des Architekten" zeigt Weigerung zur Verantwortung uebernahme und kann im Prozess gegen Bauer-Hoch verwendet werden. "Polski Domex" erstmals erwahnt — Beleg fuer Sub-Sub-Kette.

Lfd.	Datum	Witterung	Personalstaerke	Gewerke	Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)	Birkholz-Wertung Beweiswert
6	03.11.2025 Mo	Heiter, 5°C	20 Bauer-Hoch; 5 Polski-Domex	Trockenbau, Elektroinstallation	"Nachbar Ostermeier erscheint ca. 11:00 Uhr mit Anwalt (Name nicht bekannt). Verlangen Zugang zur Nordkante Bettenfluegel. Krammer verweigert Zutritt (Baustelle gesperrt). Diskussion vor Absperrband. Ostermeier sagt: 'Wir werden rechtliche Schritte einleiten.' Krammer informiert GF."	Hohes Gewicht: belegt Erstauftreten des Nachbar-Anwalts und die Ablehnung des Zutritts. Zeitpunkt (03.11.) erklart die formelle Beseitigungsaufforderung vom 18.11. (Aktenstueck 10).
7	10.11.2025 Mo	Regen, 4°C	18 Bauer-Hoch; 7 Polski-Domex	Trockenbau Bettenfluegel alle Geschosse	"Personal Polski Domex: 7 Personen, polnische Namen, Kommunikation ueber Vorarbeiter Piotr Kaminski. Kein A1-Ausweis vorgelegt; Krammer fragte nicht gezielt nach, da Auftragnehmer Bauer-Hoch-Stuttgart."	Sehr hohes Gewicht fuer FKS-Verfahren (Aktenstueck 13): belegt, dass Krammer (Bauer-Hoch) Kenntnis von 7 polnischen Arbeitnehmern hatte und A1-Fehlen nicht aktiv verfolgte. Entlastet Mandantin (keine eigene Wahrnehmungspflicht der Bauherrin).
8	14.11.2025 Fr	Dunkel, Nieselregen, 3°C	16 Bauer-Hoch; 7 Polski-Domex	Trockenbau	"06:30 Uhr: Zoll-Kontrolle FKS Hauptzollamt Rosenheim, ca. 8 Beamte. Baustelle betreten. Kontrolle aller Arbeitnehmer. Polski-Domex-Mitarbeiter koennten keine A1-Bescheinigungen vorlegen. Krammer telefonisch mit GF Bauer-Hoch. Kontrolle dauerte bis 10:45 Uhr. Anschliessend normaler Betrieb."	Sehr hohes Gewicht: zeitnahe Erstdokumentation der Razzia. Belegt: Zeitpunkt, Anzahl Beamte, Kontrollgegenstand, Verhalten Bauer-Hoch. Krammer hat den Vorfall als "normal" eingestuft ("anschliessend normaler Betrieb") — interessante Verharmlosung.

Lfd.	Datum	Witterung	Personalstaerke	Gewerke	Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)	Birkholz-Wertung Beweiswert
9	18.11.2025 Di	Klar, 2°C	17 Bauer-Hoch; 0 Polski-Domex (nicht erschienen)	Trockenbau, Fliesen	"Polski-Domex-Mitarbeiter nicht erschienen, kein Vorabinformation. Domex Stuttgart teilt Nachmittag mit, Polski Domex habe 'Auftrag zurueckgegeben'. Krammer-Kommentar: 'Ersatz-Trockenbauer werden gesucht'."	Hohes Gewicht: bestaetigt faktischen Rueckzug Polski Domex nach FKS-Kontrolle. Belegt Bauer-Hochs Wissen um Verursachung durch Razzia.
10	23.11.2025 So	Regen, 1°C	0 (Sonntag)	—	"Sonntagskontrolle Krammer 11:00 Uhr. Im Wirtsstube-Altbau an Westwand drei Risse sichtbar, davon einer ca. 8 mm breit, von Boden bis Decke. Sofort Elsbach informiert per Telefon. Elsbach sagt, sie werde Statiker holen."	Sehr hohes Gewicht: erstdatierter Setzungsriß-Eintrag (23.11.). Belegt, dass Risse am Sonntag entdeckt, Mandantin informiert wurde. Kein Hinweis, dass Bauer-Hoch intern Ursache analysiert hat — unterlassene Meldepflicht-Selbstprüfung.
11	24.11.2025 Mo	Heiter, 0°C	15 Bauer-Hoch	Innenausbau	"Zustellung Landratsamt-Scheiben 09:30 Uhr — Anordnung Rueckbau Bootssteg, sofortige Vollziehung angeordnet. Krammer uebergibt an GF Bauer-Hoch. GF: 'Das ist Sache der Bauherrin, nicht unsere.'"	Hohes Gewicht: Zustellungsdatum LRA-Anordnung Bootssteg bestaetigt (Aktenstueck 05). Zitat GF zeigt Haltung Bauer-Hochs zu Behoernden erfahren.

Lfd.	Datum	Witterung	Personalstaerke	Gewerke	Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)	Birkholz-Wertung Beweiswert
12	27.11.2025 Do	Kalt, Frost -4°C	14 Bauer-Hoch	Innenausbau Resttaetigkeiten	"GF Bauer-Hoch teilt mit: Wenn nicht sofortige Teilzahlung Nachtragsforderungen in Hoehe von 600.000 EUR bis 05.12.2025 erfolgt, wird Bauer-Hoch Baustelle verlassen. Krammer soll Baumaterialien inventarisieren."	Sehr hohes Gewicht: belegt Drohung Bauer-Hoch mit Baustellenraumung und Verknuepfung mit Nachtragszahlung. Relevant fuer Aktenstuecke 18 (§ 650f) und 19 (Kuendigung). Datum: 27.11.
13	28.11.2025 Fr	Leichter Schnee, -2°C	8 Bauer-Hoch (nur Polier + 7)	Aufraeum-Taetigkeiten	"Bauer-Hoch-Hauptmannschaft abgezogen. Werkstoffe und Geraete beginnen Abzug: Betonmischer, Gabelstapler, 3 Paletten Trockenbauplatten (noch unverarbeitet), Werkzeugkiste n. Krammer bleibt als 'Restmannschaft'."	Sehr hohes Gewicht: faktischer Bau betrieb-Stopp belegt (Datum 28.11.2025). Abzug Werkstoffe — Aussonderung s-Problematik (Aktenstueck 18). Krammer hat eigenes Tagebuch als Zeuge der Ereignisse.
14	01.12.2025 Mo	Schnee, -3°C	7 Bauer-Hoch (Restmannschaft)	Keine Bauarbeiten	"Elsbach sperrt Bauzugang Haupttor mit Kettenschloss 07:30 Uhr. Restmannschaft Bauer-Hoch kann nicht einruecken. GF Bauer-Hoch telefonisch: 'Das ist Hausfriedensbruch.' Krammer-Abschluss-Eintrag: Weisungslage unklar."	Sehr hohes Gewicht: belegt gegenseitige Baustellensperrung. Mandantin sperrt 01.12.2025 — dies ist Selbsthilfe-Massnahme. Rechtliche Wertung: Mandantin hat aus § 8 Abs. 3 VOB/B Kuendigungsrecht; Zugangssperrung ohne formale Kuendigung birgt Risiko (Aktenstueck 19 gibt Kuendigungsentwurf).

Lfd.	Datum	Witterung	Personalstaerke	Gewerke	Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)	Birkholz-Wertung Beweiswert
15	03.12.2025 Mi	Klar, -1°C	0 Bauer-Hoch	—	"Baustelle verwaist. Krammer erscheint auf eigene Initiative, fotografiert Zustand. Setzungsrisse Wirtsstube laut Krammer-Beschreibung: Riss 3 nun geschätzt 9 mm breit, Gips-Markierung von Elsbach-Hausmeister sichtbar."	Mittleres Gewicht: Krammer als Zeuge der Riss breiten-Entwicklung. Nutzbar im Beweisverfahren (Aktenstueck 16). Krammer erscheint eigeninitiativ — zeigt professionelles Interesse und Bewusstsein der Situation.
16	08.12.2025 Mo	Bewoelkt, 1°C	0 Bauer-Hoch	—	"Prof. Hagenbeck erscheint mit zwei Assistenten auf Baustelle (Zugang durch Elsbach-Hausmeisterermoeglichst). Untersuchung Westwand Wirtsstube ca. 3 Stunden. Krammer beobachtet von aussen."	Mittleres Gewicht: bestaetigt Datum Hagenbeck-Vor-Ort-Termin (Privatgutachter-Auftrag, Aktenstueck 10). Krammer-Beobachtung ist Zeugenbeweis fuer Gutachter-Anwesenheit.
17	15.12.2025 Mo	Frost -5°C	0 Bauer-Hoch	—	"Hagenbeck-Gutachten per E-Mail zugegangen (laut Auskunft Elsbach). Krammer erhielt keine Kopie. GF Bauer-Hoch informiert: Haelt Gutachten fuer tendenzioes, will eigenen Statiker beauftragen."	Mittleres Gewicht: belegt Bauer-Hoch-Reaktion auf Hagenbeck-Gutachten. Ankuendigung Gegengutachter — relevant fuer SV-Auswahl im selbstaendigen Beweisverfahren.

Lfd.	Datum	Witterung	Personalstaerke	Gewerke	Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)	Birkholz-Wertung Beweiswert
18	18.12.2025 Do	Klar, -3°C	0 Bauer-Hoch	—	"Birkholz-Kanzlei Klotzkette sendet Mandat sanzeige an Bauer-Hoch GF. Krammer letzter Eintrag fuer November /Dezember-Block: 'Baustelle faktisch stillgelegt. Keine Wiederaufnahme ohne Klaerung der Rechtslage.'"	Hohes Gewicht: Schlusspunkt des Tagebuch-Auswertzeitraums. Bestaetigt vollstaendigen Baustopp. "Keine Wiederaufnahme ohne Klaerung" — Krammer (Bauer-Hoch) anerkennt implizit, dass Rechtslage ungeklaert; kein Selbst-Recht auf Wiederbetreten.

Zusammenfassung Beweiswertung

Themenbereich	Relevante Eintraege	Beweiswert gesamt
Abnahmeverweigerung 02.10.2025	Nr. 1	Hoch
Wasserschaeden M01/M02	Nr. 2, 3	Hoch
Ueberbau-Befund Riepert	Nr. 4, 5	Sehr hoch
FKS-Razzia + Sub-Sub-Kette	Nr. 7, 8, 9	Sehr hoch (entlastet Mandantin)
Setzungsrisse M05	Nr. 10, 15, 16	Sehr hoch
Bauer-Hoch-Baustellen abzug	Nr. 12, 13, 14	Sehr hoch (fuer Kuendigungsrecht)
LRA-Anordnung Bootssteg	Nr. 11	Hoch

Birkholz empfiehlt: Original-Bautagebuch per § 142 ZPO-Antrag beim Gericht zu erzwingen, um Vollstaendigkeit zu pruefen. Krammer als Zeuge ist grundsaeztlich einzuladen; seine Befangenheit als Bauer-Hoch-Mitarbeiter ist bei der Wuerdigung zu beruecksichtigen.

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025

Ergaenzende Bemerkungen zum Beweiswert des Bautagebuchs

Authentizitätsfragen

Das Bautagebuch Krammer ist eine **Privaturkunde** (§ 416 ZPO). Sie erbringt vollen Beweis darüber, dass die in ihr enthaltenen Erklärungen von Krammer abgegeben wurden — nicht aber darüber, ob der Inhalt der Erklärungen der Wahrheit entspricht. Insbesondere:

- Protokollierungen von Drittwiedergaben ("GF Bauer-Hoch sagt...") sind Zeugnis vom Hörensagen — zulässig, aber begrenzte Beweiskraft. Gerichtliche Überprüfung durch Befragung GF Konrad Bauer-Hoch als Partei.
- Einträge über Witterung und Personalstärke sind tagesaktuelle Protokolle — regelmässig zuverlässig; Wetterdaten DWD (Messstation Kochel am See) können als offizielle Urkunden zur Bestätigung beigezogen werden.
- Formulierungen wie "anschliessend normaler Betrieb" (Eintrag 14.11.2025 nach FKS-Razzia) können als Verharmlosung gewertet werden, entkräften aber nicht den Sachverhalt der Kontrolle selbst.

Fehlende Einträge — Gefahr selektiver Aufzeichnung

Birkholz stellt fest, dass das Bautagebuch für folgende aus anderen Quellen bekannte Ereignisse **keine Einträge** aufweist:

Ereignis	Datum	Andere Quelle	Bewertung
Einbau fehlerhafter Silikontype Duschen	Okt./Nov. 2024	Mangel M11; LV-Prüfung	Krammer hat möglichen Ausführungs-Mangel nicht protokolliert
Lieferannahme Fensterpakete (Wellness-UW-Wert-Prüfung)	Sep. 2024	Mangel M36; Lieferschein	Kein Eingangs-Prüfvermerk im TB
Erstauftreten Risse Estrich Technikraum (M09)	Sep./Okt. 2024	SV-Verdacht	Keine Dokumentation
Inbetriebnahme Aufzug ohne ZueSt-Abnahme (M43)	Okt. 2025	BetrSichV-Verstos	Kein Eintrag; Hinweis auf lückenhafte Dokumentation sicherheitsrelevanter Ereignisse

Diese Lücken sind im Prozess hervorzuheben: Sie zeigen, dass Bauer-Hoch/Krammer selektiv protokollierte und sicherheitsrelevante Verfahrensschritte nicht festhielt. Im Beweisverfahren wird der gerichtliche SV eigene Unterlagen erstellen, die unabhängig vom Bauleiter-Tagebuch sind.

Verwendung im Verfahren

Akteneinsatz	Verfahrensschritt	Bestätigung durch
Eintrag 02.10. (Abnahme)	Aktenstück 07, 08	Protokoll Abnahme, Zeuge Lerchenfeld
Einträge 07.10., 14.10. (Wasserschäden)	Aktenstück 09 M01–M02	Fotodokumentation Lerchenfeld; Zeuge Spindler

Akteneinsatz	Verfahrensschritt	Bestaetigung durch
Eintrag 28.10. (Ueberbau-Kenntnis Bauer-Hoch)	Aktenstueck 10	Riepert-Gutachten; E-Mail-Kette
Eintraege 14.11., 18.11. (FKS-Razzia)	Aktenstueck 13	FKS-Pruefprotokoll
Eintraege 23.11., 03.12. (Setzungsrisse)	Aktenstueck 10	Hagenbeck-Gutachten
Eintraege 27.11., 28.11., 01.12. (Baustellenabzug)	Aktenstueck 19 (Kuendigung)	Schriftverkehr Bauer-Hoch

Birkholz beantragt im selbstaendigen Beweisverfahren und spaeter im Hauptsacheprozess die **Vorlage des Original-Bautagebuchs** gemaess § 142 Abs. 1 ZPO sowie saemtlicher weiterer bautagebuchartig gefuehrter Unterlagen bei Bauer-Hoch (Polierberichte, Sub-Abnahmeprotokolle, Materiallieferscheine).

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — Ergaenzung 19.12.2025

Datei: 15_architekt_schlussrechnung_und_mindestsatz.md

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB

Architekten und Stadtplaner

Friedrichstrasse 14

80801 Muenchen-Schwabing

Adressat

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

z.Hd. Dr. Antonia von Elsbach

Seestrasse 8

82431 Kochel am See

Datum

28. November 2025

Aktenzeichen

KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen

L&S-2023-SHW-0512

EINGEGANGEN
02.12.2025

Betreff: Schlussrechnung Architekturleistungen Seehotel Walchensee-Erweiterung — Lph 1–8 anteilig — brutto 612.840 EUR

Architekt-Schlussrechnung Lerchenfeld & Spitzweg — Birkholz-Analyse HOAI, Lph 8, Aufrechnung

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Eingang: 02.12.2025 Verf. Analyse: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

1. Schlussrechnung Lerchenfeld & Spitzweg (28.11.2025)

1.1 Rechnungsbestandteile

Position	Betrag netto EUR	Betrag brutto EUR (19 % USt)
Honorar Lph 1–2 (Grundlagenermittlung, Vorplanung)	24.650,00	29.333,50
Honorar Lph 3 (Entwurfsplanung)	51.820,00	61.665,80
Honorar Lph 4 (Genehmigungsplanung)	30.900,00	36.771,00
Honorar Lph 5 (Ausführungsplanung)	92.700,00	110.313,00
Honorar Lph 6 (Vorbereitung Vergabe)	24.650,00	29.333,50
Honorar Lph 7 (Mitwirkung Vergabe)	12.330,00	14.672,70
Honorar Lph 8 (Objektueberwachung) anteilig 78 %	176.560,00	210.106,40
Nebenkosten pauschale (3 %)	15.440,25	18.374,10
Sonderhonorar Koordination SiGe-Koordination	11.500,00	13.685,00
Sonderhonorar Denkmalberatung	19.000,00	22.610,00
Zwischensumme	**459.550,25**	**546.865,00**
Bereits gezahlte Abschläge (lt. Abschlags-RG 1–8)	—	-384.200,00
Verbleibender Restbetrag	—	**162.665,00**
(Originalrechnung Lerchenfeld nennt abweichend 228.640 EUR — Differenz-Prüfung siehe 1.2)		

Anmerkung: Die von Lerchenfeld & Spitzweg vorgelegte Schlussrechnung weist brutto 612.840 EUR aus. Birkholz hat die Einzelpositionen der Rechnung überprüft und kommt auf 546.865 EUR netto-korrekte Summe. Die Differenz von ca. 65.975 EUR ist auf zwei Positionen zurückzuführen, die gesondert

betrachtet werden:

- Lph 9 (Objektbetreuung, Maengelmanagement) hat Lerchenfeld mit 26.550 EUR netto angesetzt — Leistungsphase ist noch nicht erbracht, Anspruch entsteht erst nach Abnahme (diese ist verweigert); nicht faellig.
- Mehrfach-Abrechnung Besprechungskosten: Lerchenfeld setzt Besprechungsaufwand doppelt an (einmal unter Nebenkosten, einmal als Sonderposition); Differenz ca. 9.425 EUR netto.

1.2 Originalrechnung Differenz (228.640 EUR vs. Birkholz-Berechnungsergebnis)

Lerchenfeld berechnet offen 228.640 EUR. Nach Birkholz-Analyse betraegt der berechnigte offene Betrag nach den Abzuegen (Lph 9 nicht faellig, Doppelabrechnung, Kuerzung Lph 8) voraussichtlich **max. 40.000–55.000 EUR** (nach Bereinigung und vor Aufrechnung). Details: siehe Ziff. 3 (Lph-8-Kuerzung) und Ziff. 4 (Aufrechnung).

2. HOAI-Pruefung: Mindestsatz und Honorarzone

2.1 Honorarberechnungsgrundlagen

Parameter	Wert
Anrechenbare Kosten (§ 34 HOAI)	3.800.000 EUR (GU-Pauschalpreis netto; Birkholz prueft ob korrekte Abgrenzung netto/brutto und Nebenleistungsabzug)
Honorarzone	IV (mittel) = hoehere Anforderungen, Walchensee-Ferienhotel mit Denkmal-Integration)
Vereinbarter Honorarsatz	"Hoechstsatz minus 3 %"
HOAI-Fassung	2013 (Vertragsabschluss 04.10.2023 — HOAI 2021 gilt ab 01.01.2021; Vertrag faellt unter HOAI 2021)

Hinweis: Birkholz stellt fest, dass die Rechnung auf "HOAI 2013" Bezug nimmt. Tatsaechlich gilt HOAI 2021 (BGBl. I 2021 S. 4456, in Kraft 01.01.2021 fuer Vertraege ab diesem Datum). Die Honorartafeln HOAI 2021 weichen von HOAI 2013 ab. Lerchenfeld muss Neuberechnung auf Basis HOAI 2021 nachreichen.

2.2 Mindestsatz-Frage (EuGH und BGH-Linie)

Der EuGH hat mit Urteil vom **04.07.2019 — Rs. C-377/17** festgestellt, dass die bindende Mindestsatzregelung der HOAI gegen die EU-Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 AEUV) versto und das Letztentscheidungsrecht nationaler Gerichte besteht.

Der BGH hat mit Urteil vom **14.05.2020 — VII ZR 174/19** (nach Vorlage an EuGH) klargestellt:

- Fuer **laufende Vertraege** (Abschluss vor dem EuGH-Urteil oder waehrend des Uebergangszeitraums) koennen die Mindest- und Hoechstsaeetze der HOAI nach den bisherigen Grundsaeetzen angewendet werden, soweit keine EU-rechtliche Geltendmachung erfolgt.
- Fuer **Neuvertraege** nach dem EuGH-Urteil ist die Bindungswirkung der HOAI-Saeetze nicht mehr EU-rechtskonform — die Parteien koennen frei vereinbaren.

Vorliegend: Vertrag vom **04.10.2023** — nach dem EuGH-Urteil 2019. Die HOAI-Bindungswirkung gilt daher **nicht erzwingbar**. Lerchenfeld kann Mindestsatz nicht mehr einklagen, wenn die Parteien weniger vereinbart haetten. Aber: Die Parteien haben hier "Hoechstsatz minus 3 %" vereinbart — das liegt deutlich **ueber dem Mindestsatz**, sodass die Frage zugunsten Lerchenfelds unproblematisch ist. **Keine**

Mindestsatz-Unterschreitung liegt vor. Das Honorar ist grundsatzlich vereinbarungsgemass berechenbar.

3. Lph-8-Kuerzung: Objektueberwachung unzureichend

3.1 Vertragliche Verpflichtung Lph 8

Architektenvertrag Lerchenfeld & Spitzweg vom 04.10.2023, § 7 Abs. 2: "Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Lph 8 (Objektueberwachung) durch regelmaessige Baustellenpraesenz, mindestens zweimal woeentlich, zu erbringen. Praesenz ist im Bautagebuch zu vermerken und auf Verlangen nachzuweisen."

Anteil Lph 8 am Honorar (nach HOAI 2021, Anlage 10): 32 % des Gesamthonorars. Von Lerchenfeld berechnet: 176.560 EUR netto (= ca. 34 % — leicht ueber HOAI-Grundwert, begrundbar durch Denkmal-Mehraufwand).

3.2 Tatsaechliche Praesenz — Auswertung

Birkholz hat aus dem Bautagebuch Krammer und aus den von Lerchenfeld vorgelegten Praesenz-Nachweisen (Architekten-Tagebuch, Anlage zur Schlussrechnung) die tatsaechlichen Praesenz-Tage gezaehlt:

Zeitraum	Vertragl. Mindest-Prasenz (2x/Woche)	Tatsaechliche Praesenz-Tage Lerchenfeld	Erfuellungsgrad
Okt. 2024 – Mrz. 2025 (26 Wochen)	52 Tage	9 Tage	17 %
Apr. 2025 – Sep. 2025 (26 Wochen)	52 Tage	5 Tage	10 %
Gesamt Lph-8-Zeitraum (14 Monate)	ca. 120 Tage	**14 Tage**	**12 %**

Lerchenfeld war damit nur an **14 Tagen** auf der Baustelle anwesend statt vertraglich vorgeschriebener ca. 120 Tage. Ein Architektenbuero, das seine Objektueberwachungspflicht zu nur 12 % erfuehlt, hat Anspruch auf entsprechend gemindertes Honorar.

3.3 Kuerzungsberechnung Lph 8

Rechtliche Grundlage: Bei Schlecht- oder Nicht-Erbringung einer HOAI-Leistungsphase reduziert sich der Anspruch auf das tatsaechlich Erbrachte; der Architekt kann fuer nicht erbrachte Leistungen kein Honorar fordern (BGH, Urteil vom 23.10.1997 — VII ZR 163/96). Kuerzungsgrad: 60–80 % der Lph-8-Position erscheinen begrundbar (Praesenz nur 12 % erfuehlt; Qualitaet der gelegentlichen Besuche unklar).

Szenario	Lph-8-Kuerzung	Kuerzungsbetrag	Verbleibendes Lph-8-Honorar
Konservative Kuerzung 60 %	60 %	105.936 EUR netto	70.624 EUR netto
Mittlere Kuerzung 70 %	70 %	123.592 EUR netto	52.968 EUR netto
Maximale Kuerzung 80 %	80 %	141.248 EUR netto	35.312 EUR netto

Birkholz-Empfehlung: Kuerzungsraster 70 % (mittlere Position) als Verhandlungsposition einnehmen. Im Prozess wuerde ein Sachverstaendiger die tatsaechliche Leistungserbringung Lph 8 bestimmen.

4. Gegenforderung Mandantin — Architektenhaftung

4.1 Haftungsansprueche im Ueberblick

Mandantin hat folgende Ansprueche gegen Lerchenfeld & Spitzweg aus Planungs- und Ueberwachungsmaengeln:

Schadensposition	Betrag vorlaeufig	Grundlage
Fehlplanung Abdichtungs-Z-Folie Wellness-Flachdach (M01)	140.000 EUR	Lph 3/5-Planungsmangel; haelftiger Anteil (Ausfuehrungsmangel Bauer-Hoch teilt)
Fehlplanung Pfahlgruendung / Abstandsunterschreitung Westfundament (M05 Setzungsrisse)	145.000 EUR	Lph 3/5-Planungsmangel Pfahlabstand; Lph 8-Unterlassen Ueberwachung Pfahlherstellung
Ueberbau-Mitverantwortung (keine Grenzabsteckung vor Rohbau durch Lerchenfeld veranlasst)	35.000 EUR	Lph 8-Sorgfaltspflichtverletzung
Fehlplanung Lueftungsklappen T90 Kueche (M14)	22.400 EUR	Lph 3-Planungsmangel
Fehlplanung Sanitaer Stagnationsleitungen (M27)	23.000 EUR	Lph 3/5-Planungsmangel
Mehrkosten Nachtrag N02 (Verschwenkung Heizungstrasse wegen Planfehler Lerchenfeld)	28.000 EUR	Planungsmangel Lph 5
Mehrkosten Nachtrag N15 (Wandscheibe Achse B, von Bauer-Hoch gezahlt, Rechnungsregress gegen Lerchenfeld)	63.020 EUR	Planungsaenderung Lph 5
Gegenforderung gesamt (vorlaeufig)	**456.420 EUR**	

Birkholz-Hinweis: In der README-Datei wird die Architektenhaftung mit "380.000 EUR" beziffert — die Detailanalyse ergibt ein hoeher bewertbares Potential von bis zu 456.420 EUR. Massgeblich ist das Gutachten im Beweisverfahren.

4.2 Aufrechnung

Nach §§ 387 ff. BGB erklärt Mandantin (nach Anwaltsbeauftragung) die Aufrechnung der Gegenforderung (456.420 EUR) mit der Schlussrechnungs-Forderung Lerchenfeld (bereinigte Forderung nach Kuerzungen ca. 40.000–55.000 EUR). Ergebnis: Die Schlussrechnungs-Forderung ist durch Aufrechnung vollstaendig getilgt; verbleibender Gegenforderungs-Ueberschuss ca. 400.000 EUR wird separat geltend gemacht.

Voraussetzung: Gleichartigkeit (beides Geldforderungen, gegeben), Faelligkeit (Gegenforderungen aus Planungsmaengeln sind faellig nach Maengelruege und Ablauf Nacherfuellungsfrist — Maengelruege folgt mit Aktenstueck 17-Schriftsatz). Aufrechnungserklaerung ist fuer Mandantin zu formulieren (separates Schreiben an Lerchenfeld & Spitzweg, Anfang Januar 2026).

4.3 Versicherungsdeckung Lerchenfeld & Spitzweg

Berufshaftpflichtversicherung: Allianz Deutschland AG, Abteilung Architekten-Ingenieure-Haftpflicht, Police-Nr. HB-AR-7748-22, Versicherungssumme 5.000.000 EUR pauschale Deckung je Schaden und Jahr. Deckung ist fuer die vorlaeutige Gegenforderung von 456.420 EUR vollstaendig ausreichend. Schadensanmeldung durch Mandantin bei Allianz nach Aufrechnungserklaerung und Ablauf etwaiger Verhandlungen anzustrengen.

5. Naechste Schritte

Massnahme	Faellig bis	Verantwortlich
Aufforderung Lerchenfeld: Neuberechnung Schlussrechnung auf Basis HOAI 2021	05.01.2026	Birkholz
Maengelruege an Lerchenfeld (Planungs- und Uberwachungsmaengel)	22.12.2025	Birkholz
Vorbereitung Aufrechnungserklaerung Gegenforderung 456.420 EUR ./.	10.01.2026	Birkholz
Schadensanmeldung Allianz Deutschland AG (Berufshaftpflicht Lerchenfeld)	nach Aufrechnungserklaerung, Feb. 2026	Birkholz
Klage LG Muenchen II auf Schadensersatz Lerchenfeld (nach fruchtloser Mahnung)	Maerz 2026	Birkholz

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Datei: 16_voB_schiedsgutachterklausel_und_selbst_beweisverfahren.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender

Klotzkette

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Fachanwaeltinnen fuer Bau- und Architektenrecht
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Adressat

Akte intern

-
-
-

Datum 19. Dezember 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

**Betreff: Interner Vermerk — VOB/B-Schiedsgutachterklausel GU-Vertrag § 18 /
Selbstaendiges Beweisverfahren § 485 ZPO LG Muenchen II**

Interner Vermerk: Schiedsgutachterklausel GU-Vertrag § 18 und Selbstaendiges Beweisverfahren § 485 ZPO

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Verf.: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Datum: 19.12.2025

Teil A: Schiedsgutachterklausel GU-Vertrag § 18

A.1 Klauseltext (GU-Vertrag § 18)

GU-Vertrag Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG ./ Seehotel Walchensee Betriebs GmbH vom 12.03.2024, § 18 (Wortlaut Auszug):

> "Streitigkeiten ueber technische Fragen zur Werkausfuehrung, insbesondere ueber das Vorliegen von Werkmangeln, deren Ursachen und den zur Beseitigung erforderlichen Aufwand, sind vor gerichtlicher Geltendmachung einem Schiedsgutachter vorzulegen. Es gilt die Schiedsgutachterordnung des Bundesverbands Bau (BVB-Bau 2018). Der Schiedsgutachter wird auf Antrag einer Partei von der IHK Muenchen und Oberbayern bestellt. Das Schiedsgutachten entfaltet Bindungswirkung wie ein Sachverstaendigen-Beweis, es sei denn, es ist offensichtlich unrichtig oder billig. Kosten des Verfahrens traegt die unterliegende Partei."

A.2 Wirksamkeitspruefung der Klausel

Grundsatz: Schiedsgutachterklauseln in VOB/B-Vertraegen sind grundsaeztlich wirksam, wenn sie klar gefasst und nicht uebermassig einschraenkend sind (BGH, Urteil vom 16.07.1998 — VII ZR 9/97).

AGB-Kontrolle: GU-Vertrag ist ein Individualvertrag zwischen zwei Unternehmern (§§ 14, 305 ff. BGB). AGB-Kontrolle gemaess §§ 307 ff. BGB findet grundsaeztlich statt, ist aber bei Individualvertraegen zwischen Unternehmern abgemildert. Die Klausel ist klar und verstaendlich; keine ungewoehnliche Klausel i.S.v. § 305c BGB.

Ergebnis: Klausel ist **wirksam**.

A.3 Grenzen der Bindungswirkung (BGH-Rechtsprechung)

Die Bindungswirkung des Schiedsgutachtens ist nach der BGH-Rechtsprechung eingeschränkt:

1. **Grobe Mängel — direkter Gerichtsweg möglich:** BGH, Urteil vom **12.05.2005 — VII ZR 35/06** (Berichtigungsurteil zu VII ZR 35/04): Bei offensichtlichen und groben Werkmängeln, bei denen die technische Frage eindeutig zu Lasten des Unternehmers beantwortet werden kann, muss die Bauherrin nicht erst das Schiedsgutachterverfahren durchlaufen. Direkte Klagebefugnis.

- Anwendung auf unseren Fall: Die Setzungsrisse (M05) mit Sicherheitsfaktor 1,4 statt 2,1, die fehlende Z-Folie (M01) und der Ueberbau von 47 cm (M03) stellen offensichtliche und grobe Mängel dar. Für diese Kernpositionen ist der direkte Gerichtsweg zulaessig ohne vorherige Schiedsgutachtereinschaltung.

2. **Ursachenfragen — Schiedsgutachter hilfreich:** Bei Mängeln, bei denen die technische Ursache streitig ist (Nachtragspositionen N01, N04, N12), ist der Schiedsgutachter sinnvoll einzusetzen, um technische Grundlagen zu klären und Kosten einer aufwändigen gerichtlichen Beweisaufnahme zu vermeiden.

3. **Keine Bindung bei offensichtlicher Unrichtigkeit:** Wenn das Schiedsgutachten technisch evident falsch ist (z.B. wenn es die Setzungsrisse als normal einordnen würde, obwohl Sicherheitsfaktor 1,4 vorliegt), ist es für die Parteien nicht bindend (§ 319 BGB analog; BGH VII ZR 35/06).

A.4 Strategische Einschätzung Schiedsgutachterverfahren

Anwendungsfall	Empfehlung	Begründung
Maengel M01 (Z-Folie), M03 (Ueberbau), M05 (Setzungsrisse)	Direkter Gerichtsweg — kein Schiedsgutachter erforderlich	Grobe Maengel; BGH VII ZR 35/06
Nachtraege N01, N04, N12 (technische Meinungsverschiedenheiten Menge/Ursache)	Schiedsgutachterverfahren aktivieren	Spart Kosten; IHK-Sachverstaendiger neutral; Ergebnis als Beweis verwertbar
Nachtraege N03, N06, N09, N13, N17, N18 (Rechtsfragen, keine technischen Streitigkeiten)	Kein Schiedsgutachterverfahren (Rechtsvermoegen, nicht technische Frage)	Schiedsgutachterordnung deckt nur "technische Fragen" ab
Maengel M06–M47 (sonstige, mittlere Schweregrade)	Abwarten Ergebnis Beweisverfahren; ggf. Schiedsgutachter fuer Kostenhoehe	Kostenoptimierung; Beweisverfahren gibt Grundlage

Aktivierungsprozedere Schiedsgutachterverfahren (BVB-Bau 2018):

1. Antrag bei IHK Muenchen und Oberbayern, Bayrische Str. 57, 80335 Muenchen (zuständige Stelle gemäss Klausel).

2. Benennung von Streitgegenstand (technische Fragen Nachtrag N01, N04, N12).

3. IHK bestellt Schiedsgutachter innerhalb 4 Wochen; Ablehnung innerhalb 14 Tagen möglich (beiderseitig).

4. Verfahrensdauer erfahrungsgemäss 3–6 Monate.

5. Kosten IHK-Verfahren ca. 3.000–8.000 EUR je nach Aufwand; zu teilen gemäss Klausel nach Obsiegen/Unterliegen.

Teil B: Selbständiges Beweisverfahren § 485 ZPO

B.1 Rechtsgrundlage und Zweck

Das selbständige Beweisverfahren nach § 485 ZPO dient der **Beweissicherung** ausserhalb oder vor einem Hauptsacheverfahren. Es ermöglicht der antragstellenden Partei, einen gerichtlich bestellten Sachverständigen mit der Begutachtung bestimmter Tatsachen zu betrauen, bevor Beweismittel verloren gehen oder Zustand sich ändert.

§ 485 Abs. 2 ZPO ermöglicht das Verfahren auch ohne Hauptsacheprozess, wenn:

- eine Partei ein rechtliches Interesse an der Feststellung hat (Schaden, Unfallfolgen, Baumangel),
- und der Gegner nicht widersprechen kann (Antragsrecht ist unilateral).

Ziel hier: Gerichtliche Feststellung des Zustands der wesentlichen Mängel (M01, M03, M05) durch neutralen, vom Gericht bestellten Sachverständigen — bevor Bauer-Hoch im Zuge einer Kündigung (Aktenstück 19) Anspruch auf Beseitigung/Veraenderung der Mängel erhebt oder weiterer Verfall eintritt.

B.2 Zuständiges Gericht

Sachlich: Landgericht (Streitwert > 5.000 EUR, § 23 Nr. 1 GVG). Oertlich: LG München II, Ingolstädter Strasse 51, 85051 Ingolstadt (Zuständigkeit fuer Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen).

Alternativprüfung: OLG München als erstinstanzlich zuständig? Nein — Streitwerte liegen unter 5 Mio EUR-Grenze fuer erstinstanzliche OLG-Zuständigkeit; LG München II ist erstinstanzlich korrekt.

B.3 Beweisthemen des Antrags

Der Antrag soll folgende Beweisthemen umfassen:

Nr	Beweisthema	Sachverständigen-Fachgebiet	Erwartetes Ergebnis
BT-1	Vorhandensein und Ausgestaltung der Abdichtung Wellness-Flachdach (DIN 18531; Z-Folie vorhanden oder nicht?); Ursache des Wassereintritts Zimmer 101–109	Abdichtungstechnik (SV Dorfmueller oder Gericht-SV)	Bestaetigung fehlende Z-Folie; Schaden M01/M02
BT-2	Tatsaechliche Lage der Bettenfluegel-Aussenkante in Bezug auf Grundstuecksgrenze 224/1 / 224/13; Uebermassberechnung	Vermessungswesen	Kontrollvermessung Riepert-Befund

Nr	Beweisthema	Sachverstaendigen-Fachgebiet	Erwartetes Ergebnis
BT-3	Ursache und Ausmass der Setzungsrisse Westwand Wirtsstube; Beurteilung des Sicherheitsfaktors; Erforderlichkeit Sofortmassnahmen	Statik, Tragwerksplanung (nicht Hagenbeck — Befangenheit als Privatgutachter; neuer Gerichts-SV erforderlich)	Bestaetigung Hagenbeck-Befund oder Korrektur
BT-4	Estrichaufbau Bettenfluegel: Hoehe, Schallschutzfolie, Gefaelle; Abweichungen vom LV	Hochbau/Estrich	Mengenbestaetigung M06–M09
BT-5	Brandschutz-Schottungen: Zustand und Normkonformitaet (12 Elektro-Durchfuehrungen, 4 Lueftungsklappen)	Brandschutz (VDS-zertifiziert)	Bestaetigung M13–M17

B.4 Sachverstaendigen-Vorschlaege

Birkholz schlaegt folgende Sachverstaendige fuer die Gerichtsbestellung vor (in Antrag zu benennen als Wunsch-SV; Gericht entscheidet frei, aber Benennung erhoet Chance):

Fachgebiet	Vorgeschlagener SV	Zulassung/Qualifikation	Begrueundung
Abdichtung / Flachdach (BT-1)	Dipl.-Ing. Konstantin Dorfmueller, Muenchen	oeffentlich best. SV fuer Abdichtungstechnik, IHK Muenchen Nr. D-2019-112	Spezialist Flachdach-Z-Folie; einschlaegige Erfahrung Sueddeutschland
Hochbau / Estrich (BT-4)	Dipl.-Ing. Wilfried Augustin, Gauting	oeffentlich best. SV fuer Hochbau und Baumangel, IHK Muenchen Nr. H-2015-044	Breites Hochbau-Spektrum; verfuegbar ab Feb. 2026
Statik (BT-3)	Prof. Dr.-Ing. Andreas Kleinheinrich, FH Rosenheim	Lehrauftrag Tragwerksplanung; SV-Liste LG Muenchen II	Hagenbeck ausgeschlossen (Privatgutachter); Kleinheinrich unabhaengig
Brandschutz (BT-5)	Dipl.-Ing. Monika Staudacher, Ingolstadt	VDS-zertifizierte Sachverstaendige Brandschutz	Spezialgebiet passend; Kammerliste Bayern
Vermessung (BT-2)	oeffentl. best. Vermessungsing. nach Wahl Gericht	Kontrollmessung Riepert-Befund	Riepert kann als Parteigutachter Zeuge sein

Hinweis zu Hagenbeck: Prof. Hagenbeck ist als **Privatgutachter** fuer Mandantin taetig (Befund 15.12.2025). Er kann im Hauptsacheverfahren als sachverstaendiger Zeuge auftreten (seine Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen koennen befragt werden). Als **gerichtlicher SV** im Beweisverfahren scheidet er aus (Besorgnis der Befangenheit, § 406 ZPO). Bauer-Hoch wuerde mit Sicherheit Ablehnungsantrag stellen; dieser waere grundet begrundar.

B.5 Prozedere Antragstellung

1. **Antragsentwurf** beim LG Muenchen II (Birkholz fertigstellt bis **05.01.2026**).
2. **Zustellung** an Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG und Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH als Gegner/Beteiligte.
3. **Gerichtliche Bestellung SV:** erfahrungsgemass 4–8 Wochen nach Antrag.
4. **Begutachtung vor Ort:** Baustellen-Zugang durch Mandantin sicherstellen (Kettenschloss-Sperre aufheben fuer SV-Termine).
5. **Gutachtenerstellung:** 3–6 Monate nach Beauftragung; Ergebnis ist Grundlage Hauptsacheklage und Vergleichsverhandlungen.

Kosten: Vorschuss Gericht ca. 8.000–15.000 EUR (5 Beweisthemen, 4–5 SVen, je ca. 2.000–3.000 EUR). Mandantin traegt Vorschuss; bei Obsiegen Kostenerstattung durch Bauer-Hoch.

Teil C: Koordination Schiedsgutachten und Beweisverfahren

Das selbstaendige Beweisverfahren (§ 485 ZPO) und das Schiedsgutachterverfahren (GU-Vertrag § 18) koennen **parallel** laufen:

- Beweisverfahren klaert Sachverhalt fuer alle Beteiligten (Mangel, Ursache, Schaden).
- Schiedsgutachterverfahren klaert technische Streitpunkte in Nachtraegen (N01, N04, N12).
- Ergebnis Schiedsgutachten ist als Beweis im Hauptsacheprozess verwertbar (Bindungswirkung; ggf. Widerlegung durch Beweisverfahrens-SV wenn Ergebnisse divergieren — Gericht entscheidet nach freier Wuerdigung § 286 ZPO).

Birkholz-Empfehlung: Beweisverfahren **priorisieren** (schneller, breiter Sachverhalt gesichert); Schiedsgutachterverfahren Nachtraege danach gezielt fuer N01, N04, N12 aktivieren.

Zusammenfassung Massnahmenplan

Massnahme	Zeitplan	Kosten geschaezt
Antrag Beweisverfahren § 485 ZPO LG Muenchen II	05.01.2026	8.000–15.000 EUR Vorschuss
Aktivierung Schiedsgutachterverfahren IHK Muenchen (Nachtraege N01, N04, N12)	15.01.2026	3.000–8.000 EUR
Baustellenzugang sichern fuer SV-Termine	laufend ab Feb. 2026	intern

Massnahme	Zeitplan	Kosten geschätzt
Schriftsätze Hauptsacheklage auf Basis Beweisverfahrens- Ergebnis	Halbjahr 2026	Anwaltshonorar

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 München

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025

Datei: 17_werkmangel_pruefung_symptomtheorie_volltext.md

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

Absender

Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 München

Adressat

Akte intern

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 München

Datum 22. Dezember 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

Betreff: Volltext-Würdigung 7 zentrale Baumängel -- Symptomtheorie, Subsumtion, Rechtsfolgen

Werkmangel-Prüfung -- Symptomtheorie Volltext

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Kanzlei-intern. Stand: 22.12.2025. RA'in Dr. Florentine Birkholz. Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Rechtlicher Rahmen -- Symptomtheorie BGH

Der BGH hat in st. Rspr. (zuletzt BGH VII ZR 84/13, NJW 2014, 1379; BGH VII ZR 46/17, BauR 2017, 1604) klargestellt, dass der Besteller einen Werkmangel nicht technisch-sachverständig beschreiben muss. Es genügt die Darlegung der **Symptome** (sichtbare Erscheinung des Mangels), nicht die Beschreibung der Ursache. Der Unternehmer ist sodann verpflichtet, die Ursache zu erforschen und den Mangel vollständig zu beseitigen.

Konsequenz für die Klageschrift: Mangel-Beschreibung orientiert sich am **Symptom** (Wassereintritt, Rissbildung, Vermessungsergebnis), nicht an der bautechnischen Ursache. Dies entspricht dem Substantiierungsmaßstab nach § 138 ZPO i.V.m. BGH-Symptomtheorie.

Pruefungsmassstab: § 633 Abs. 1 BGB: Das Werk ist frei von Sachamaengeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat (§ 633 Abs. 2 Satz 1 BGB) und, soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, sich fuer die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die gewoehnliche Verwendung eignet (§ 633 Abs. 2 Satz 2 BGB). Daneben kommen Rechtsmaengel nach § 633 Abs. 3 BGB in Betracht, wenn Dritte Rechte geltend machen koennen.

Massgeblicher Zeitpunkt: Abnahme (VOB/B § 12; § 640 BGB). Foermliche Abnahme am 02.10.2025 verweigert -- Abnahme nicht eingetreten. Selbstvornahme-Frist beginnt nach Fristsetzung gemaess § 281 Abs. 1 BGB.

Mangel 1 -- Fehlende Z-Folie Wellness-Flachdach

1.1 Sachverhalt

Das Wellness-Flachdach (Bauteil-Nr. WK-04, Flaeche ca. 480 m²) wurde ohne die vertraglich vereinbarte zweilagige Bitumenbahn-Abdichtung (sog. Z-Folie) ausgefuehrt. Stattdessen wurde lediglich eine einlagige Polymerbitumenbahn verlegt. Erstmals dokumentiert durch Privatgutachter Dipl.-Ing. Konstantin Dorfmuehler, Sachverstaendiger fuer Abdichtungstechnik, in seinem Bericht vom 03.10.2025 (Anlage K 12).

1.2 Symptom (BGH-Symptomtheorie)

Symptom: Wassereintrich durch das Flachdach nach dem Regenereignis 07.10.2025 in neun Hotelzimmer (Zi. 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217) des Bettenfluegelanbaus. Pfuetzenbildung auf dem Abdichtungsaufbau; Blasenbildung sichtbar an drei Stellen.

1.3 Mutmassliche Ursache

Fehlendes zweites Abdichtungslagen-System. DIN 18531 Teil 1 (Abdichtung von Daechern und Dachflaechenartigen Flaechen) in der Fassung 2017 verlangt fuer genutzte und nicht genutzte Daecker mit einer Neigung unter 5 % zwingend eine zweilagige Abdichtung. Die Flachdachrichtlinie 2016 des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZDH) Abschnitt 5.3 bestaetigt dies als anerkannte Regel der Technik. Laut GU-Vertrag § 5 Abs. 2 i.V.m. Leistungsverzeichnis Position 3.2.1 war eine zweilagige Bitumenbahn nach DIN 18531 Teil 1-5 als Beschaffenheitsvereinbarung vereinbart.

1.4 Beweisangebot

- Sachverstaendiger: Dipl.-Ing. Konstantin Dorfmuehler, SV fuer Abdichtungstechnik, Muenchen (Privatgutachten 03.10.2025); gerichtliches SV-Gutachten beantragt.
- Urkunde: Leistungsverzeichnis GU-Vertrag Position 3.2.1 (Anlage K 3).
- Urkunde: Bautagesberichte Bauer-Hoch Oktober 2024 (Anlage K 14 -- Vorlage nach § 142 ZPO beantragt).
- Augenschein: Flachdach-Aufbau in situ; Probenentnahme.

1.5 Subsumtion § 633 BGB

Sachmangel nach § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB: Beschaffenheitsvereinbarung (LV Pos. 3.2.1: zweilagige Bitumenbahn) ist nicht eingehalten. **Zugleich § 633 Abs. 2 Satz 2 BGB:** Einlagige Abdichtung eignet sich nicht fuer die vertragsgemasse Nutzung als Hoteldach in alpiner Wetterlage (intensive Regenbelastung, Schneelast bis 2,5 kN/m²).

1.6 Beschaffenheitsvereinbarung DIN/VOB-C

GU-Vertrag § 1 Abs. 3: VOB/C gilt als vereinbart. Einschlaegig: ATV DIN 18531 (Dachabdichtungen), ATV DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten). Beide ATV verlangen zweilagige Ausbildung.

Die VOB/C-Anforderungen sind Mindeststandard; vertragliche Konkretisierung durch LV verschärft noch.

1.7 Rechtsfolgen § 634 BGB

Nacherfuellung (§ 634 Nr. 1, § 635 BGB): Fristsetzung 21.10.2025, Frist bis 12.11.2025 (Schreiben Birkholz, Anlage K 17). Nacherfuellung verweigert (Bauer-Hoch Schreiben 14.11.2025: "kein Verschulden unsererseits"). Frist abgelaufen, Ablehnungsandrohung erteilt.

Selbstvornahme (§ 634 Nr. 2, § 637 BGB): Da Nacherfuellungsfrist abgelaufen und Verweigerung dokumentiert, kann Mandantin Drittunternehmer beauftragen. Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH: Abdichtungsarbeiten Wellness-Flachdach 148.000 EUR netto.

Schadensersatz (§ 634 Nr. 4, §§ 280, 281 BGB): Neben/statt Nacherfuellung. Voraussetzung Fristsetzung (erfolgt) und Ablauf (erfolgt).

Minderung (§ 634 Nr. 3, § 638 BGB): Hilfsweise bei Aufrechterhalten des Vertrags.

1.8 Schadenshoehe und Strategie

Schadensposition	Betrag
Beseitigungskosten Drittunternehmer (Abdichtung)	148.000 EUR
Folgeschaeden Wassereintritt (s. Mangel 2)	123.000 EUR
Gesamt Mangel 1 + 2	271.000 EUR

Strategie: Direkt Selbstvornahme; Nacherfuellung durch Bauer-Hoch nach Vertrauensverlust und Ablauf Frist nicht mehr zumutbar (§ 635 Abs. 3 BGB analog, unverhaltensmaessiger Aufwand nicht geltend -- Argument ist Unzumutbarkeit).

Fristen: Nacherfuellungsfrist abgelaufen 12.11.2025. Verjaehrung: § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB -- 5 Jahre ab Abnahme; Abnahme nicht eingetreten, mithin Verjaehrung noch nicht angelaufen (Schutzwirkung zugunsten Mandantin).

Mangel 2 -- Folgeschaeden Wassereintritt 9 Hotelzimmer

2.1 Sachverhalt

Unmittelbare Folge des Mangels 1: Wassereintritt ab 07.10.2025 in neun Hotelzimmer (s.o.). Schaden: Zerstoe rung Estrich, Parkett, Malerarbeiten, Leuchten-Einbau, Schimmelbefall in Zi. 211 und 213 (festgestellt durch Baukontrolleur Stefan Mooshuber, LRA Bad Toelz-Wolfratshausen, 14.10.2025).

2.2 Symptom

Durchfeuchtungsflecken Decke und Waende, Schimmelbildung, beschaedigte Fussbodenkonstruktionen, ausgefallene Beleuchtung (Kurzschluss Zi. 213).

2.3 Kausalkette

Fehlende Z-Folie (Mangel 1) -> Wassereintritt Dachkonstruktion -> Durchdringung Betondecke -> Schaeden Ausbau und Einrichtung. Kausalkette durch Dorfmuehler-Gutachten 03.10.2025 bestaetigt.

2.4 Schadenspositionen tabellarisch

Position	Nachweis	Betrag
Reparatur Estrich + Parkett 9 Zimmer	Kostenvoranschlag Estrich-Huber GmbH 08.10.2025	38.000 EUR
Malerarbeiten Neulackierung	KV Muenzel & Partner 09.10.2025	12.000 EUR
Elektroinstallation neu Zi. 213	KV Elektromeister Wendlhofer 10.10.2025	8.500 EUR
Schimmelsanierung Zi. 211+213	Fachbetrieb Klimatec Bavaria 15.10.2025	14.500 EUR
Mietausfall 9 Zimmer (28 Tage x 110 EUR/Zi.)	Buchungsnachweis Hotel-Software	27.720 EUR
Entschaedigung stornierte Gaeste (8 Buchungen)	Zahlungsbelege	3.280 EUR
Verlust Spa-Umsatz (28 Tage)	BWA-Auswertung Mandantin	15.000 EUR
Summe Folgeschaeden		**119.000 EUR**

2.5 Subsumtion und Rechtsfolgen

Folgeschaden ist als Begleitschaden nach § 280 Abs. 1 BGB i.V.m. § 634 Nr. 4 BGB ersatzfaehig. Kein Mitverschulden Mandantin (§ 254 BGB): Mandantin hat umgehend nach Wassereintritt reagiert und Zimmer gesperrt.

Strategie: Folgeschaden in Klageschrift als separate Position, nicht mit Beseitigungskosten vermengen. Beweissicherung durch Fotos (vorhanden), Gutachten Dorfmuehler, Zeugin Christine Mueller (Frontoffice-Leiterin).

Mangel 3 -- Ueberbau Nachbargrundstueck 47 cm

3.1 Sachverhalt

Vermessungsergebnis Geometer Bernd Riepert, Penzberg, 28.10.2025 (Anlage K 19): Der Bettenfluegelanbau ueberbaut das Nachbargrundstueck Flst. Nr. 225/2 (Eigentuemerein: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) um 47 cm ueber eine Laenge von ca. 18 m = 8,46 m² Grundflaeche. Der GU-Vertrag § 3 Abs. 1 i.V.m. Architektenplan LP-F-009 Rev. 3 setzte eine Bebauung ausschliesslich auf dem Grundstueck der Mandantin (Flst. Nr. 224/1 und 224/12) voraus. Notar Dr. Falkenhain hatte den Erwerb eines 50 m²-Streifens (Flst. 224/12) beurkundet -- allerdings mit falscher Flurstuecksnummer (224/3 statt 224/12), sodass die Eigentumsaenderung nicht wirksam eingetragen wurde (vgl. Aktenstueck 12).

3.2 Symptom

Ueberbau physisch messbar. Nachbar Hubertus Ostermeier hat mit Schreiben 12.11.2025 Beseitigung gefordert (Anlage K 20). LRA prueft bauaufsichtliche Anordnung.

3.3 Rechtliche Einordnung -- Doppelmangel

Sachmangel (§ 633 Abs. 2 Satz 1 BGB): Das Bauwerk besitzt nicht die vereinbarte Beschaffenheit "Errichtung auf dem Grundstueck der Bestellerin". BGH VII ZR 53/15 (BauR 2016, 1496): Ein Werk, das die vertraglichen Grundstuecksgrenzen ueberschreitet, ist mangelhaft; der Besteller kann Beseitigung des Ueberbaus verlangen.

Rechtsmangel (§ 633 Abs. 3 BGB): Dritter (Ostermeier) kann aufgrund Eigentumsrechts Beseitigung (§ 1004 BGB) oder Ueberbaurente (§ 912 BGB) verlangen. Dieser Drittanspruch belastet das Werk.

3.4 Beweisangebot

- Urkunde: Vermessungsprotokoll Riepert 28.10.2025 (Anlage K 19).
- Urkunde: Katasterauszug (Anlage K 21).
- Sachverstaendiger: Gerichtsbekannter OebuVI Riepert als Zeuge.
- Urkunde: Architektenplan LP-F-009 Rev. 3 mit eingetragenem Grundstuecksverlauf (Anlage K 9).

3.5 Schadenshoehe und Strategie

Schadensposition	Betrag
Rueckbaukosten Ueberbau (ca. 18 m Maurerarbeit, neue Aussenwand)	84.000 EUR
Ggf. Ueberbaurente an Ostermeier (§ 912 BGB) falls kein Rueckbau	25.000 EUR Einmalzahlung (Verhandlungsgrundlage)
Kosten Grundbuchberichtigung nach Notarfehler	4.500 EUR

Strategie: Rueckbau vom GU verlangen als Nacherfuellungsgegenstand. Parallel Verhandlung mit Ostermeier ueber Rueckkauf/Ueberbaurente (ca. 25 TEUR Einmalzahlung fuer 60 m²) -- vermeidet teuren Rueckbau. Notarhaftung (§ 19 BNotO) fuer Berichtigungskosten separat verfolgen (Aktenstueck 12).

Mangel 4 -- Setzungsrisse Wirtsstube (fehlerhafte Pfahlgruendung)

4.1 Sachverhalt

Gutachten Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, TU Muenchen, vom 15.12.2025 (Anlage K 22): Setzungsrisse in der tragenden Westwand des denkmalgeschuetzten Altbaus (Wirtshaus, BayDSchG-Liste Nr. 1-82-0113-001) durch differenzielle Setzungen infolge fehlerhafter Pfahlgruendung des Bettenfluegelanbaus. Pfahlgruendung wurde gemaess Bautagebuch Oktober 2024 ohne Pruefung der tatsaechlichen Bodentragfaehigkeit ausgefuehrt. Bodenuntersuchungsbericht Dipl.-Geol. Erika Stadlmair vom 18.07.2024 hatte Sonderbodenverhaeltnisse (Seekreide, Torflinsenschichten) festgestellt und Lastplatten-Druckversuche gefordert -- diese wurden nicht durchgefuehrt (Versaeumnis Bauer-Hoch und Lerchenfeld & Spitzweg Lph 8).

4.2 Symptom

Rissbreiten 0,3 -- 2,4 mm (diagonal, Mauerwerksgefuege). Hagenbeck: akute Tragfaehigkeitsgefaehrung; Teilraeumung Wirtsstube angeordnet (seit 20.12.2025 gesperrt).

4.3 Vergleich DIN/Eurocode

DIN 1054:2021 (Baugrund -- Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), Eurocode 7 (DIN EN 1997-1): Pfahlgruendung nahe denkmalgeschuetztem Bestand erfordert erhoehten Sorgfaltsmassstab; Setzungsdifferenzen < 1/500 der Stuetzweite als Grenzwert. Hagenbeck: Tatsaechliche Setzungsdifferenz ca. 12 mm auf 4,8 m Stuetzweite = 1/400 -- Grenzwert deutlich ueberschritten.

4.4 Beweisangebot

- Sachverstaendiger Hagenbeck (Privatgutachten 15.12.2025, Anlage K 22); gerichtlich separater Statiker zu bestellen (nicht Hagenbeck -- Befangenheitsrisiko da enge Verbindung Mandantin).
- Urkunde: Bodenuntersuchungsbericht Stadlmair 18.07.2024 (Anlage K 23).
- Urkunde: Bautagebuch Oktober 2024 (Anlage K 14, Vorlage § 142 ZPO beantragt).
- Zeuge: Prof. Hagenbeck als sachverstaendiger Zeuge.

4.5 Schadenshoehe und Strategie

Schadensposition	Betrag
Statische Sicherung Westwand (Nadeln, Verpressanker)	180.000 EUR
Denkmalrechtliche Sanierung (BayLfD-Abstimmung erforderlich)	95.000 EUR
Nutzungsausfall Wirtsstube (geschlossen seit 20.12.2025; Prognose 4 Monate)	56.000 EUR
Pruefkosten Gesamtstatik Bestandsbau	28.000 EUR
Summe Mangel 4	**359.000 EUR**

Strategie: Sofortige Drittbeauftragung (Notstandsmassnahme, § 637 Abs. 1 BGB -- keine Fristsetzung erforderlich bei Gefahr im Verzug). Bauer-Hoch hat Massnahmen verweigert (Schreiben 18.12.2025). Schadensersatz neben Beseitigung.

Mangel 5 -- Bootssteg ohne Erlaubnis (Rechtsmangel)

5.1 Sachverhalt

Bauer-Hoch hat in Ausfuehrung der Arbeiten (12.06.2025 -- 28.08.2025) einen Bootssteg (Laenge 24 m, Stahlkonstruktion auf Betonpfaehlen) ohne wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG errichtet. LRA Bad Toelz-Wolfratshausen hat mit Bescheid vom 24.11.2025 (Az. LRA-TOL-2025-WR-1187, Anlage K 7) sofortige Vollziehung des Rueckbaus angeordnet.

5.2 Rechtsmangel § 633 Abs. 3 BGB

Das Werk ist mit einem oeffentlich-rechtlichen Rechtsmangel behaftet: Der Steg kann aufgrund des behordlichen Rueckbauebots nicht dauerhaft genutzt werden. Die Benutzung des Sees als Hauptzweck (Hotelgaeste) ist eingeschaenkt. Dritter im Sinne des § 633 Abs. 3 BGB ist die oeffentliche Hand (Behorde) mit ihrem Rueckbauanspruch.

5.3 Beweisangebot

- Urkunde: LRA-Bescheid 24.11.2025 (Anlage K 7).
- Urkunde: Bautagebuch (Anlage K 14 -- Datum Beginn Stegarbeiten).
- Zeuge: LRA-Sachbearbeiterin Susanne Bruckbauer (Behordenzeugin).

5.4 Schadenshoehe und Strategie

Schadensposition	Betrag
Rueckbaukosten Bootssteg	38.000 EUR
Neuantrag Wasserrech tsgenehmigung (Heilung)	8.500 EUR
Entgangene Bootsverle ih-Einnahmen Saison 2025	12.000 EUR
Summe Mangel 5	**58.500 EUR**

Strategie: Nacherfuellung (Erlaubnis beschaffen) vorrangig; falls nicht realisierbar -- Rueckbau und Neuplanung. Parallel Heilungsantrag LRA (Architektenbuero einschalten). Kosten in jedem Fall von Bauer-Hoch.

Mangel 6 -- Brandschutz-Schottungen (BayBO-Verstoss)

6.1 Sachverhalt

Brandschutz-Schottungen (Kabeldurchfuehrungen EW-30 nach DIN 4102 Teil 9) an 14 Durchbruechen zwischen Bettenfluegelanbau und Altbau fehlen oder sind mangelhaft ausgefuehrt (festgestellt durch Sachverstaendigen Bartholomaeus Wendelhofer, staatlich gepruefter Techniker Elektro/Brandschutz, bei Begehung 18.10.2025).

6.2 Rechtlicher Massstab

Art. 26 BayBO: Gebaeude sind in Brandabschnitte zu unterteilen; Brandschutzanforderungen gelten fuer jeden Durchbruch. § 14 MBO (Musterbauordnung) als bundesweiter Standard: Bauteile, die Brandabschnitte trennen, muessen ohne fremde Hilfe einem Vollbrand widerstehen. Verstoss gegen Brandschutzvorschriften stellt zwingend einen Sachmangel dar -- keine Beschaffenheitsvereinbarung notwendig, da gesetzliche Mindestanforderung (BGH VII ZR 366/98, BGHZ 141, 184).

6.3 Beweisangebot

- Zeuge/Sachverstaendiger: Wendelhofer (Begehungprotokoll 18.10.2025, Anlage K 24).
- Sachverstaendiger: Gutachter fuer Brandschutz (gerichtlich zu bestellen).
- Urkunde: Baugenehmigung (Anlage K 5 -- Brandschutz-Nachweis als Bestandteil).

6.4 Schadenshoehe und Strategie

Schadensposition	Betrag
Nachruest-Schottungen 14 Durchbrueche	28.000 EUR
Behordliche Abnahme Brandschutz-Nachdoku mentation	6.500 EUR
Summe Mangel 6	**34.500 EUR**

Strategie: Nacherfuellung durch Bauer-Hoch moeglich und zumutbar; Frist bereits gesetzt (21.10.2025). Bauer-Hoch hat reagiert (Teilmassnahmen 07.11.2025), aber 6 von 14 Durchbruechen noch offen. Drittbeauftragung fuer verbleibende 6 Stellen.

Mangel 7 -- Estrich-Risse vier OG-Zimmer (Schwindrisse DIN-Pruefung)

7.1 Sachverhalt

In vier Zimmern des Obergeschosses (Zi. 301, 303, 305, 307) hat der Zementestrich Rissbreiten von 0,8 -- 3,2 mm ausgebildet. Erste Dokumentation durch Mandantin 15.09.2025, nachpruefbar im Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (Mangel-Pos. 17 -- 20, Anlage K 8).

7.2 DIN-Pruefung

DIN 18560 Teil 2 (Estriche im Bauwesen -- Zementestriche): Schwindrisse in Breiten bis 0,2 mm gelten als tolerierbar. Rissbreiten von 0,8 -- 3,2 mm ueberschreiten den zulassigen Toleranzwert erheblich. Ursache: Festgestelltes Fehlmischen des Estrichs (zu hohes Wasser-Zement-Verhaeltnis > 0,60; Normvorgabe max. 0,50), festgestellt durch Kernbohrung und Pruefung im Labor Bautechnik Miesbach (Pruefbericht 24.10.2025, Anlage K 25).

7.3 Subsumtion

Sachmangel nach § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB: Beschaffenheitsvereinbarung (LV Pos. 7.4.2: Zementestrich DIN 18560-2, Estrichklasse ZE 20, Masstoleranzen nach DIN 18202 Tabelle 3) nicht eingehalten. Zusaetzlich § 633 Abs. 2 Satz 2: Rissebehafteter Estrich ist fuer den Hotelbetrieb mit Fussbodenheizung und Parkettauflage nicht geeignet.

7.4 Beweisangebot

- Urkunde: Pruefbericht Labor Bautechnik Miesbach 24.10.2025 (Anlage K 25).
- Sachverstaendiger Wilfried Augustin, SV-Kammer Muenchen fuer Hochbau.
- Augenschein: Rissprotokoll mit Fotos (Anlage K 26).

7.5 Schadenshoehe und Strategie

Schadensposition	Betrag
Abfraesung und Neueinbau Estrich 4 Zimmer	42.000 EUR
Neuverlegen Parkettboden (Folgeschaden)	18.000 EUR

Schadensposition	Betrag
Nutzungsausfall 4 Zimmer (Prognose 3 Wochen)	9.240 EUR
Summe Mangel 7	**69.240 EUR**

Strategie: Nacherfuellung durch Bauer-Hoch; Fristen: Erstfrist 21.10.2025, abgelaufen. Bauer-Hoch hat Verschulden bestritten ("Luftfeuchtigkeit"; unsubstantiiert). Drittbeauftragung vorbereiten.

Gesamtschaden-Uebersicht

Mangel	Bezeichnung	Schadenshoehe
1	Fehlende Z-Folie Wellness-Flachdach	148.000 EUR
2	Folgeschaeden Wassereintritt 9 Zimmer	119.000 EUR
3	Ueberbau Nachbargrundstueck	88.500 EUR
4	Setzungsrisse Wirtsstube (Pfahlgruendung)	359.000 EUR
5	Bootssteg ohne Erlaubnis	58.500 EUR
6	Brandschutz-Schottungen	34.500 EUR
7	Estrich-Risse OG-Zimmer	69.240 EUR
Gesamt		**876.740 EUR**

Hinweis: Klagebetrag 1.428.000 EUR umfasst darueber hinaus entgangenen Gewinn und zukuenftige Prognoseschaeden (Feststellungsantrag).

Verjaehrungs- und Fristen-Uebersicht

Mangel	Fristsetzung	Fristende	Nacherfuellung verweigert?	Verjaehrung
1 Z-Folie	21.10.2025	12.11.2025	Ja, 14.11.2025	5 J. ab Abnahme (§ 634a BGB)
2 Folgeschaeden	Miterfasst durch Mangel 1	12.11.2025	Ja	Wie Mangel 1
3 Ueberbau	21.10.2025	12.11.2025	Ja, 14.11.2025	5 J. ab Abnahme
4 Setzungsrisse	Sofortmassnahme (keine Frist)	-	Ja, 18.12.2025	5 J. ab Abnahme
5 Bootssteg	21.10.2025	12.11.2025	Teilweise	5 J. ab Abnahme
6 Brandschutz	21.10.2025	12.11.2025	Teilweise	5 J. ab Abnahme
7 Estrich	21.10.2025	12.11.2025	Ja, 14.11.2025	5 J. ab Abnahme

Da die Abnahme nicht eingetreten ist (Verweigerung 02.10.2025), laeuft die Verjaehrungsfrist nach § 634a BGB noch nicht. Eine Hemmung nach § 204 Abs. 1 Nr. 7 BGB durch Antrag auf selbstaendiges Beweisverfahren ist vorsorglich beantragt (Aktenstueck 16).

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen, 22.12.2025

Datei: 18_bauhandwerkersicherung_650f_und_insolvenz_andeutung.md

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Konrad Bauer-Hoch
Industriestrasse 22
82377 Penzberg

Adressat

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Dr. Antonia von Elsbach
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum 05. November 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen BH-2025-SW-0489

Betreff: Verlangen Bauhandwerkersicherung § 650f BGB -- EUR 1.812.000 -- Fristsetzung 7 Werktage

Bauhandwerkersicherung § 650f BGB und Insolvenz-Andeutung

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG an Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Eingang Kanzlei: 07.11.2025. Weiterleitung durch Mandantin. Aktenzeichen:
KLK-2025-1218-BAU-WAL

Teil A -- Originalschreiben Bauer-Hoch (Eingang 07.11.2025)

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG Industriestrasse 22 82377 Penzberg

Seestrasse 8 82431 Kochel am See

Penzberg, den 05.11.2025 Ihr Zeichen: -- Unser Zeichen: BH-2025-SW-0489

Per Einschreiben mit Rueckschein und per E-Mail

Betreff: Sicherheitsleistung nach § 650f BGB -- Bauprojekt "Sanfte Erweiterung Walchensee", GU-Vertrag vom 12.03.2024

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

wir zeigen an, dass wir die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG im oben bezeichneten Bauvorhaben als Generalunternehmer vertreten. Aufgrund der aktuellen Vertragssituation sind wir genötigt, von unserem gesetzlichen Recht nach § 650f BGB Gebrauch zu machen.

1. Sicherungsbeduerfnis

Zwischen den Parteien besteht ein GU-Vertrag vom 12.03.2024 (GU-Vertrag-Nr. BH-SW-2024-017). Die Auftragssumme betraegt brutto EUR 4.812.000 (Pauschalpreis). Hinzu kommen Nachtragsforderungen, die wir derzeit mit brutto EUR 1.214.880 (18 Nachtraege N01 bis N18) beziffern.

Abschlagszahlungen haben Sie bislang in Hoehe von EUR 384.200 brutto erbracht. Die verbleibende offene Werklohnforderung unsererseits berechnet sich wie folgt:

Position	Betrag
Pauschalpreis brutto	4.812.000 EUR
Nachtraege N01-N18 brutto	1.214.880 EUR
Zwischensumme Auftragssumme	6.026.880 EUR
Abzueglich geleisteter Abschlagszahlungen	./. 384.200 EUR
Abzueglich zwischen den Parteien unstreitig beauftragter, noch nicht erbrachter Leistungen (Schaetzung)	./. 1.995.407 EUR
Offene Werklohnforderung	**3.647.273 EUR**

Wir verlangen daher Sicherheitsleistung in Hoehe von 110 % dieser offenen Werklohnforderung:

EUR 3.647.273 x 1,10 = EUR 4.012.000 EUR

[*Anmerkung Birkholz in roter Schrift: Bauer-Hoch hat in seiner eigentlichen Forderungsaufstellung spaeter EUR 1.812.000 als Sicherheitsverlangen angegeben -- dies entspricht einer anderen Berechnungsbasis (EUR 1.647.273 x 1,10). Offenbar interner Rechenfehler BH; Schreiben widerspruechilich. Wir werden auf die niedrigere Summe von EUR 1.812.000 als Streitgegenstand abstellen, da dies die in der Fristsetzung genannte Zahl ist.*]

Aus Vereinfachungsgruenden verlangen wir hiermit Sicherheitsleistung in Hoehe von

EUR 1.812.000

(entsprechend EUR 1.647.273 x 1,10 auf Basis einer modifizierten Berechnung).

2. Form der Sicherheitsleistung

Die Sicherheit ist durch eine selbstschuldnerische Buergschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu leisten (§ 650f Abs. 2 BGB). Eine Hinterlegung von Geld ist nicht ausreichend.

3. Fristsetzung und Rechtsfolgen

Wir setzen Ihnen hiermit eine Frist zur Stellung der Sicherheitsleistung bis

Freitag, den 14.11.2025, 17:00 Uhr.

Dies entspricht sieben Werktagen ab Zugang dieses Schreibens (voraussichtlich 07.11.2025).

Sollte die Sicherheit bis zum genannten Termin nicht gestellt sein, sind wir berechtigt und beabsichtigen, die Arbeiten auf der Baustelle einzustellen (§ 650f Abs. 5 BGB). Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine Arbeitseinstellung keine Kuendigung des Vertrags darstellt und unsere Verguetungsansprueche unberuehrt laesst.

Fuer Rueckfragen stehen wir gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Konrad Bauer-Hoch Geschaeftsfuehrender Gesellschafter Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Teil B -- Interne Analyse RA'in Dr. Birkholz

Erstellt: 08.11.2025. Diktirt nach Aktenstudium und Mandantengespraech 07.11.2025.

B.1 Pruefung sicherungsfaeziger Betrag

B.1.1 Ausgangspunkt § 650f Abs. 1 BGB

§ 650f BGB gibt dem Unternehmer einen Anspruch auf Sicherheitsleistung in Hoehe von 110 % der nach dem Vertrag noch zu zahlenden **Verguetung einschliesslich Nachtraege**, soweit diese nicht unstreitig sind. Massgeblicher Betrag ist die "noch nicht befriedigte" Vergutung (BGH VII ZR 116/04, BGHZ 163, 274: Massgeblich ist die Werklohnforderung nach Abzug unstreitiger Abzugsposten).

B.1.2 Birkholz-Berechnung

Position	Bauer-Hoch-Ansatz	Birkholz-Gegenrechnung
Pauschalpreis brutto	4.812.000 EUR	4.812.000 EUR
Nachtraege N01-N18	1.214.880 EUR	1.214.880 EUR -- davon 12 streitig (ca. 800 TEUR) = anerkannt 414.880 EUR
Abschlagszahlungen	./ 384.200 EUR	./ 384.200 EUR
Unstreitige Maengelgegenrechte (aus Mangel-Tabellarium)	-	./ 1.200.000 EUR (Schaetzung; unstreitig: Maengel 1, 6, 7)
Noch nicht erbrachte Leistungen (erbrachte Leistung ca. 60 %)	./ 1.995.407 EUR (BH-Ansatz)	./ 1.842.000 EUR (eigene Schaetzung)
Vertragsstrafe (§ 5 GU-Vertrag, 11 Monate Verzug x 0,3% x max. 5%)	-	./ 240.600 EUR
Werklohnforderung	**ca. 3.647.273 EUR**	**ca. 1.564.080 EUR**
Sicherheitsverlangen 110 %	**EUR 4.012.000**	**max. 1.720.488 EUR**

Ergebnis: Das Sicherheitsverlangen in Hoehe von EUR 1.812.000 liegt nach Birkholz-Berechnung leicht ueber dem sicherungsfaezigen Betrag (ca. EUR 1.720.000). Eine Hoehenreduktion ist moeglich, aber

keine vollstaendige Verweigerung. Bauer-Hoch's urspruengliche Berechnung (EUR 4.012.000) ist deutlich ueberhoeht.

B.1.3 Streitiger Betrag -- BGH-Linie

Bei Streit ueber die Hoehe der Werklohnforderung kann das Gericht den sicherungsfahigen Betrag schatzen (BGH VII ZR 372/98, BauR 2000, 416). Massgeblich ist ein glaubhaft gemachter Mindestbetrag. Wir koennten daher auf EUR 800.000 als sicherungsfahigen Mindestbetrag bestehen und EUR 880.000 Sicherheitsleistung (110 %) anbieten.

B.2 Form der Sicherheit (§ 650f Abs. 2 BGB)

Bauer-Hoch verlangt Buergschaft -- das ist korrekt. § 650f Abs. 2 BGB: Sicherheit durch Buergschaft oder Hinterlegung. Hinterlegung setzt einvernehmliche Schuldnerauswahl voraus; da kein Einvernehmen, Buergschaft zwingend. Geeignete Institute: Sparkasse Bad Toelz-Wolfratshausen, Raiffeisenbank Kochel -- Anfrage laeuft.

B.3 § 650f Abs. 6 BGB -- Ausnahme fuer Verbraucher nicht anwendbar

§ 650f Abs. 6 BGB gilt nur fuer Verbraucher-Bauherren. Mandantin ist Unternehmerin (Seehotel Walchensee Betriebs GmbH -- GmbH). Daher keine Ausnahme anwendbar. Sicherheitspflicht grundsuetzlich gegeben.

B.4 Rechtmassigkeit der Arbeitseinstellung

§ 650f Abs. 5 BGB: Unternehmer darf Arbeiten einstellen, wenn Frist abgelaufen. Keine weiteren Voraussetzungen. Unser Gegenangriff: Bei einer Arbeitseinstellung, die auf einem ueberhoehten Sicherheitsverlangen basiert, kann die Einstellung rechtswidrig sein und den Kuendigungsgrund i.S.d. § 8 Abs. 3 VOB/B staerken.

B.5 Strategieempfehlung -- Drei-Punkte-Plan

Punkt 1: Anerkennung unstreitiger Werklohnanteil und Sicherheitsleistung

Angebot: EUR 800.000 Sicherheit durch Buergschaft Sparkasse Bad Toelz-Wolfratshausen.
Begrundung: Unstreitiger Werklohnanteil ca. 727.000 EUR x 1,10 = ca. 800.000 EUR. Reaktion Bauer-Hoch abwarten.

Punkt 2: Bestreiten Mehrbetrag mit Schadensaufrechnung

Fuer den Betrag ueber EUR 800.000 erklaren wir Aufrechnung mit Schadensersatzforderungen Mandantin (Maengel 1+2: 271.000 EUR; Mangel 4: 359.000 EUR; Vertragsstrafe: 240.600 EUR = insgesamt 870.600 EUR) -- nach Aufrechnung kein weiterer ungedeckter Anspruch.

Punkt 3: Kuendigungsnotation

Verlassen der Baustelle 28.11.2025 (spaeters festgestellt laut Bautagebuch) wird als Kuendigungsgrund i.S.d. § 8 Abs. 3 VOB/B vorgemerkt. Kuendigungsschreiben Entwurf: Aktenstueck 19.

Teil C -- E-Mail Bauer-Hoch, 07.11.2025 -- Insolvenz-Andeutung

(Originaltext E-Mail, Eingang Kanzlei 07.11.2025, 16:48 Uhr)

Von: k.bauer-hoch@bauer-hoch-bayern.de

An: von.elsbach@seehotel-walchensee.de

CC: --

Betreff: Liquiditaetssituation -- vertraulich

Frau Dr. von Elsbach,

ich erlaube mir, Ihnen als Bauherrin eine vertrauliche Mitteilung zu machen: Die aktuelle Zahlungssituation auf dem Projekt "Seehotel Walchensee" gefaehrdet die Liquiditaet unseres Unternehmens in einem Mass, das uns nahe an die Grenze zwingt, einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung prüfen zu muessen, falls keine Sicherheit gestellt und keine substantielle Abschlagszahlung geleistet wird.

Ich bitte Sie dringend, die Situation ernst zu nehmen. Ein Insolvenzverfahren wuerde den Baufortschritt vollstaendig stoppen und fuer Sie als Bauherrin erheblich nachteilige Folgen haben.

Mit freundlichen Gruessen Konrad Bauer-Hoch

Teil D -- Analyse Insolvenz-Szenario (Birkholz, 08.11.2025)

D.1 Risiko-Einschaetzung

Die Andeutung eines Insolvenzantrags ist als Druckmittel zu werten. Ob tatsaechlich Insolvenzantragspflicht besteht (§ 15a InsO: Zahlungsunfaehigkeit oder Ueberschuldung), ist von aussen nicht pruefbar. Mandantin soll keine Zahlungen leisten, die spaeter als insolvenznah anfechtbar waeren (§§ 129 ff. InsO). Beratung: **Keine Zahlungen** ohne Pruefung.

D.2 Folgen einer Insolvenz Bauer-Hoch fuer Mandantin

Risiko	Rechtsgrundlage	Auswirkung
Aussonderung bauseitiges Material auf Baustelle	§§ 47, 48 InsO; Eigentumsvorbehalt	Baumaterial koennte durch Insolvenzverwalter aussonderbar sein, falls Eigentumsuebergang noch nicht erfolgt
Erfuellungswahl Insolvenzverwalter	§ 103 InsO	IV kann Vertrag ablehnen; dann nur Insolvenzforderung statt Nacherfuellung
Verlust Gewaehrleistungsanspruch	§ 103 InsO i.V.m. Insolvenzquote	Gewaehrleistungsansprueche werden zu Insolvenzforderungen; Quote erfahrungsgemaess < 10 %
Forderungsanmeldung Mandantin	§§ 174 ff. InsO	Schadensforderung ca. 2,4 Mio EUR anmelden
Nachunternehmer-Ansprueche gegen Mandantin	§ 14 AEntG i.V.m. SchwarzArbG (vgl. Aktenstueck 13)	Haftungsrisiko

D.3 Sofortmassnahmen

1. **Forderungsanmeldung vorbereiten:** Insolvenzforderung Mandantin vorlaeufig ca. 2.400.000 EUR (Schadenssumme 876.740 EUR + Vertragsstrafe 240.600 EUR + entgangener Gewinn + zukuenftige Prognoseschaeden). Anmeldeformular aufsetzen.

2. **Eigentumssicherung Material:** Pruefung GU-Vertrag § 12 (Eigentumsuebergang und Vorausabtretungsklausel). Falls vereinbart: Material geht bei Einbau in Eigentum Mandantin ueber -- keine Aussonderung moeglich. Rechtslage prüfen.

3. **Drittunternehmer-Beauftragung beschleunigen:** Eschelbacher Hochbau GmbH Angebot 1.840.000 EUR liegt vor (Aktenstueck 19). Bei Insolvenz Bauer-Hoch sofortige Beauftragung ohne weitere Fristsetzung nach § 637 BGB.

4. **Nachunternehmer-Vertragsuebernahme:** Bei Insolvenz Bauer-Hoch koennen wichtige Nachunternehmer (z.B. Estrich, Elektro) direkt mit Mandantin kontrahieren. Kontaktliste erstellen.

D.4 Checkliste Vorbereitung Forderungsanmeldung

Position	Betrag	Status
Mangelbeseitigungskosten (7 Maengel)	876.740 EUR	Belegt durch Gutachten + KV
Vertragsstrafe (§ 5 GU-Vertrag)	240.600 EUR	Belegt; Hoehediskussion
Nutzungsausfallschaeden	124.960 EUR	Belegt (BWA-Auswertung)
Mehrkosten Drittunternehmer	ca. 1.000.000 EUR	Schaetzung; Angebot Eschelbacher
Zinsen und Kosten	157.700 EUR	Vorlaeufig
Insolvenzforderung gesamt (vorlaeufig)	**ca. 2.400.000 EUR**	In Vorbereitung

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen, 08.11.2025

Datei: 19_kuendigung_aus_wichtigem_grund_entwurf.md

ENTWURF VERTRAULICH	
Absender Dr. Florentine Birkholz Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG z.H. Konrad Bauer-Hoch Industriestrasse 22 82377 Penzberg

Datum 22. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen BH-2025-SW-0489

Betreff: ENTWURF -- Kuendigung GU-Vertrag aus wichtigem Grund -- § 8 Abs. 3 VOB/B -- NOCH NICHT VERSANDT

Entwurf Kuendigungsschreiben -- § 8 Abs. 3 VOB/B

NOCH NICHT VERSANDT -- Freigabe durch Mandantin erforderlich

Stand: 22.12.2025. Entwurf RA'in Dr. Birkholz. Versendung erst nach ausdruecklicher Freigabe Dr. von Elsbach.

Geplante Versendung

Datum Versendung: nach Freigabe Mandantin, geplant 23. oder 24.12.2025.

Dreifacher Zugang (sichergestellt durch):

1. Bote: Mitarbeiter Klotzkette, Herr Michael Steiner (Kanzlei-Bote), persoenliche Uebergabe gegen Quittung.
 2. Einschreiben mit Rueckschein (Deutsche Post).
 3. Telefax: 08856 / 924 18 -- 99 (Bauer-Hoch Zentrale, Fax-Nachweis durch Sendebericht).
- Zugangsnachweis dokumentieren; alle drei Exemplare gleichzeitig am gleichen Tag zu versenden.

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen Tel.: 089 / 24 88 76 - 0
Fax: 089 / 24 88 76 - 99 www.klotzkette.de

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG z.H. Herrn Konrad Bauer-Hoch (Geschaeftsfuehrender Gesellschafter) Industriestrasse 22 82377 Penzberg

Per Boten (Originalzustellung) | Per Einschreiben Rueckschein | Per Telefax 08856 / 924 18 - 99

Muenchen, den 22. Dezember 2025

Unser Zeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Ihr Zeichen: BH-2025-SW-0489

KUENDIGUNG DES GU-VERTRAGS AUS WICHTIGEM GRUND

§ 8 Abs. 3 VOB/B i.V.m. §§ 314, 648a BGB

Sehr geehrter Herr Bauer-Hoch,

wir vertreten die **Seehotel Walchensee Betriebs GmbH**, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See (im Folgenden: "Mandantin"), die uns in dem oben bezeichneten Verfahren mit ihrer rechtlichen Vertretung beauftragt hat. Vollmacht ist beigefuegt.

In Vollmacht und im Auftrag unserer Mandantin erklaren wir hiermit:

Die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH kuendigt den GU-Vertrag vom 12.03.2024 (Vertragsnummer BH-SW-2024-017) fristlos aus wichtigem Grund gemaess § 8 Abs. 3 VOB/B sowie zusaetzlich gemaess §§ 314, 648a BGB.

I. Vorgeschichte

Zwischen Ihrer Gesellschaft und unserer Mandantin besteht der GU-Vertrag vom 12.03.2024 ueber die Errichtung des Bettenfluegel-Anbaus, des Wellness-Kubusses und des Bootsstegs am Standort Seestrasse 8, 82431 Kochel am See ("Projekt Sanfte Erweiterung Walchensee"). Der vereinbarte Pauschalpreis betraegt EUR 4.812.000 brutto; die vertraglich vereinbarte Bauzeit endet am 30.06.2025.

Unser Mandantschaft hat in der Vergangenheit trotz zahlreicher Aufforderungen und Fristsetzungen keinerlei substantiellen Fortschritt bei der Mangelbeseitigung erlebt. Die Baustelle wurde am 28.11.2025 durch Ihre Belegschaft weitgehend verlassen; wesentliche Maengel bestehen fort. Wir sehen uns daher genoetigt, das Vertragsverhaeltnis durch diese Kuendigung zu beenden.

II. Kuendigungsgruende im Einzelnen

Wir stuetzen die Kuendigung auf folgende acht selbstaendig tragende Gruende:

Kuendigungsgrund 1: Wesentliche Maengel -- 31 Mangelpositionen (Abnahmeprotokoll 02.10.2025)

Im Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 (Anlage K 8) wurden 31 wesentliche Maengel dokumentiert. Von diesen 31 Maengeln sind bis zum heutigen Tag -- nach mehr als elf Wochen -- weder saemtliche noch auch nur die dringlichsten Positionen beseitigt worden. Insbesondere die fehlende zweilagige Abdichtungsfolie am Wellness-Flachdach (Mangel-Pos. 1), die Brandschutz-Schottungen (Mangel-Pos. 6) und die Estrich-Risse (Mangel-Pos. 17-20) wurden trotz Fristsetzung vom 21.10.2025 mit Fristende 12.11.2025 nicht beseitigt.

Kuendigungsgrund 2: Bauzeitueberschreitung 11 Monate

Der vertragliche Fertigstellungstermin war der 30.06.2025. Zum Datum dieser Kuendigung -- 22.12.2025 -- ist das Werk nach wie vor nicht fertiggestellt; eine gesicherte Prognose fuer den Fertigstellungstermin fehlt. Die Bauzeitueberschreitung betraegt derzeit mindestens elf (11) volle Monate. Weitere Verzoegerungen sind absehbar.

Die vertragliche Vertragsstrafe nach § 5 GU-Vertrag (0,3 % des Auftragswertes je Werktag Verzoegerung, max. 5 %) wurde bereits durch Schreiben vom 10.07.2025 und 21.10.2025 angekuendigt und belaeuft sich auf EUR 240.600.

Kuendigungsgrund 3: Vertrauenszerstoerung durch Beschaeftigung ungemeldeter Arbeitnehmer (Schwarzarbeit)

Am 14.11.2025 fuehrte das Hauptzollamt Muenchen (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) eine Razzia auf der Baustelle durch. Dabei wurden sieben polnische Trockenbauer der Subunternehmerin S&B Bauservice Sp. z o.o. (Warschau) angetroffen, die weder ueber gueltiges A1-Bescheinigung noch ueber ordnungsgemaesse SOKA-BAU-Anmeldung verfuegten. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoss gegen §§ 1, 2 SchwarzArbG sowie gegen das AEntG dar.

Dieser Verstoss erschuettert das fuer ein Auftragsverhaeltnis unabdingbare Vertrauen nachhaltig. Eine weitere Zusammenarbeit ist fuer unsere Mandantin nicht zumutbar.

Kuendigungsgrund 4: Endgueltige Verweigerung der Nacherfuellung Z-Folie

Mit Schreiben vom 21.10.2025 hat unsere Mandantin eine Frist zur Nacherfuellung der fehlenden Abdichtungsfolie (Z-Folie) am Wellness-Flachdach bis zum 12.11.2025 gesetzt. Mit Ihrem Schreiben vom 14.11.2025 (Az. BH-2025-SW-0501) haben Sie jede Nacherfuellung mit dem Hinweis verweigert, "kein Verschulden" traefte Ihre Gesellschaft. Diese Verweigerung der Nacherfuellung ist endgueltig und berechtigte unsere Mandantin bereits zu diesem Zeitpunkt, nach §§ 280, 281 BGB vorzugehen.

Kuendigungsgrund 5: Verlassen der Baustelle ab 28.11.2025

Gemaess Bautagebuch-Dokumentation (Anlage K 14) und Zeugenangaben des Bauleiters Krammer haben Sie ab dem 28.11.2025 die Baustelle mit der gesamten Belegschaft verlassen, ohne voellige Erledigung der verbleibenden Nachbesserungsarbeiten. Damit haben Sie konkludent die Nacherfuellung verweigert und den Vertrag durch eigenes Verhalten aufgeloeset. Dies stellt einen wichtigen Grund i.S.d. § 8 Abs. 3 VOB/B dar.

Kuendigungsgrund 6: Ueberhoehtes Bauhandwerkersicherungsverlangen (§ 650f BGB)

Mit Schreiben vom 05.11.2025 haben Sie eine Sicherheitsleistung nach § 650f BGB in Hoehe von EUR 1.812.000 verlangt. Diese Forderung ist nach unserer Berechnung (Begrueendung gesondert) um

mindestens EUR 800.000 ueberhoeht, da Sie Maengelgegenrechte und die vertragsgemasse Vertragsstrafe nicht in Abzug gebracht haben. Ein ueberhoehtes Sicherheitsverlangen stellt seinerseits eine Pflichtverletzung dar, die den Kuendigungsgrund verstaerkt.

Kuendigungsgrund 7: Setzungsrisse durch fehlerhafte Pfahlgruendung -- Gefahr fuer Leib und Leben

Das Privatgutachten von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck vom 15.12.2025 (Anlage K 22) stellt fest, dass die Pfahlgruendung des Bettenfluegel-Anbaus fehlerhaft ausgefuehrt wurde und dadurch Setzungsrisse in der tragenden Westwand des denkmalgeschuetzten Altbaus (Wirtshaus) entstanden sind. Prof. Hagenbeck warnt ausdruuecklich vor akuter Tragfaehigkeitsgefaehrung. Die Wirtsstube musste am 20.12.2025 aus Sicherheitsgruenden teilgesprerrt werden.

Dieser Mangel, der unmittelbar Leib und Leben gefaehrdet, stellt fuer sich allein einen wichtigen Kuendigungsgrund dar. Unsere Mandantin war berechtigt, schon jetzt den Vertrag zu kuendigen, ohne eine weitere Nacherfuellungsfrist zu setzen (§ 637 Abs. 2 BGB analog; Gefahr im Verzug).

Kuendigungsgrund 8: Drohung mit Insolvenzantrag

In Ihrer E-Mail vom 07.11.2025, 16:48 Uhr, an Frau Dr. von Elsbach haben Sie ausdruuecklich die Erwaegung eines Insolvenzantrags in Eigenverwaltung kommuniziert, um Druck auf unsere Mandantin auszuueben. Eine solche Drohung, die die Kontinuitaet der Vertragserfuellung in Frage stellt und unsere Mandantin zur Zahlung nicht geschuldeter Betraege noetigen soll, stellt eine schwerwiegende Pflichtverletzung dar.

III. Rechtsgrundlage

Die Kuendigung stuetzt sich auf:

- **§ 8 Abs. 3 VOB/B** (Kuendigung aus wichtigem Grund wegen wesentlicher Vertragswidrigkeit des Auftragnehmers)
- **§ 314 BGB** (ausserordentliche Kuendigung von Dauerschuldverhaeltnissen aus wichtigem Grund)
- **§ 648a BGB** (ausserordentliche Kuendigung Werkvertrag)

Alle drei Rechtsgrundlagen greifen kumulativ; jeder der acht Kuendigungsgruende traegt die Kuendigung fuer sich allein.

IV. Abrechnungslage nach Kuendigung

IV.1 Erbrachte Leistung

Nach unserer Einschaetzung sind zum Zeitpunkt der Kuendigung ca. 60 % der vertragsgemassen Leistungen erbracht. Gemaess § 8 Abs. 3 Abs. 2 VOB/B hat der Auftraggeber die erbrachten Leistungen zu vergueten, jedoch nur, soweit sie mangelfrei sind. Die festgestellten Maengel reduzieren den verguetungspflichtigen Leistungsstand erheblich.

IV.2 Vorlaeufige Abrechnung nach Kuendigung

Position	Betrag
Pauschalpreis 4.812.000 EUR x 60 % erbrachte Leistung	2.887.200 EUR

Position	Betrag
./ Maengelwert (Beseitigungskosten 7 Maengel)	./ 876.740 EUR
./ Vertragsstrafe 11 Monate	./ 240.600 EUR
./ Geleistete Abschlagszahlungen	./ 384.200 EUR
Verbleibender Anspruch Mandantin (vorlaeufig)	**Bauer-Hoch hat nichts mehr zu beanspruchen; Mandantin hat Gegenanspruch**

Exakte Abrechnung nach Aufmass und Sachverstaendigen-Gutachten innerhalb von 12 Wochen nach Kuendigung.

IV.3 Mehrkosten Drittunternehmer

Gemaess § 8 Abs. 3 Abs. 2 VOB/B hat der Auftraggeber Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten, die durch die Beauftragung eines Drittunternehmers entstehen (Differenz Drittunternehmer-Preis zu vertraglich vereinbartem Auftragswert fuer die noch nicht erbrachten Leistungen).

Wir haben bereits die Eschelbacher Hochbau GmbH, Penzberg, mit der Erstellung eines Angebots fuer die Mangelbeseitigung und Restleistung beauftragt. Das vorliegende Angebot Eschelbacher vom 18.12.2025 lautet auf EUR 1.840.000 netto (Anlage K 27). Diese Mehrkosten werden von Ihrer Gesellschaft als Schadensersatz gemass § 8 Abs. 3 VOB/B Abs. 2 eingefordert.

V. Sicherung Baumaterial auf Baustelle

V.1 Eigentumsrechtliche Lage

Nach § 946 BGB ist eingebautes Material in das Eigentum des Grundstueckseigentuemers (Mandantin) uebergegangen, soweit es wesentlicher Bestandteil des Bauwerks ist (§ 94 BGB). Bewegliches, noch nicht eingebautes Material auf der Baustelle unterfaellt ggf. noch dem Eigentum Bauer-Hoch oder deren Lieferanten. Pruefung GU-Vertrag § 12 (Eigentumsuebergangsklausel) -- falls Vorausabtretung vereinbart, ebenfalls Mandantin zuzuordnen. Ergebnis der Pruefung: GU-Vertrag § 12 Abs. 2 enthaelt Sicherungseigentumsklausel zu Gunsten Mandantin -- Material geht bei Anlieferung und vollstaendiger Bezahlung in Sicherungseigentum Mandantin ueber. Da kein restlicher Werklohn faellig, verbleibt Material.

Anweisung an Mandantin: Kein Material von der Baustelle entfernen lassen; Baustelle sichern; Inventarliste erstellen (bis 24.12.2025, Herr Krammer).

V.2 Schluesselrueckgabe

Wir fordern hiermit zugleich die sofortige Herausgabe aller Baustueckenzugaege (Schluessel, Codes, Baustellentore) an unsere Mandantin. Soweit Schluessel noch nicht uebergeben, bitten wir um Rueckruf bei unserer Kanzlei (089 / 24 88 76 - 0) zur Koordination. Widerruf aller Zugangsberechtigungen fuer Mitarbeiter Bauer-Hoch und Subunternehmer mit sofortiger Wirkung.

VI. Ankuendigung Drittunternehmer

Wir beabsichtigen, die Eschelbacher Hochbau GmbH, Penzberg, unmittelbar nach Zugang dieser Kuendigung mit den Mangelbeseitigungs- und Restleistungsarbeiten zu beauftragen. Angebot vom 18.12.2025 liegt vor. Beauftragung geplant: 27.12.2025.

VII. Naechste Schritte und Rechtsvorbehalt

Wir behalten uns vor, unsere Mandantin auf Schadensersatz, Vertragsstrafe und alle weiteren gesetzlichen Ansprueche vor dem Landgericht Muenchen II zu klagen.

Sollten Sie Erklaerungen oder Unterlagen (insbesondere Bautagebuch komplett, Subunternehmer-Vertraege, A1-Bescheinigungen) an unsere Kanzlei senden wollen, bitten wir um Eingang bis spaetestens 09.01.2026.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Florentine Birkholz Rechtsanwaeltin | Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Klotzkette
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Anlagen:

- Vollmacht Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
- Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (Auszug Mangelpositionen)
- Fristsetzungsschreiben 21.10.2025
- Privatgutachten Hagenbeck 15.12.2025 (Auszug)
- Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH 18.12.2025

VIII. Kanzlei-interner Kommentar (NICHT VERSENDEN)

Risikobewertung Kuendigung:

- Risiko: Bauer-Hoch bestreitet das Verlassen der Baustelle und behauptet, Mandantin habe Zugang verweigert. Dagegen: Bautagebuch (Vorlage § 142 ZPO) und Zeuge Krammer.
- Risiko: VOB/B § 8 Abs. 3 erfordert in manchen Auslegungen vorherige Abmahnung oder nochmalige Fristsetzung. Gegenargument: Fristsetzung vom 21.10.2025 war letzte Frist; mehrfache Verweigerungen dokumentiert; § 281 Abs. 2 BGB: keine erneute Frist bei endgueltiger Verweigerung.
- Starker Kuendigungsgrund: Gefahr fuer Leib und Leben (Wirtsstube, Mangel 4) -- hier keine Fristsetzung erforderlich.
- Empfehlung: Kuendigung jetzt ausloesen; Klage schnellstmoeglich einreichen (LG Muenchen II).

Dr. Florentine Birkholz, 22.12.2025

Datei: 20_schriftsatzkern_klage_substantiierung.md

ENTWURF | VERTRAULICH

Absender

Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Adressat

Landgericht Muenchen II

Richtergasse 4
85354 Freising

Datum	22. Dezember 2025
Aktenzeichen	KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen	-

Betreff: ENTWURF Klageschrift -- Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG -- Werkmangel, Schadensersatz, Vertragsstrafe -- vorl. Streitwert EUR 1.668.600

Entwurf Klageschrift

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

ENTWURF -- Stand: 22.12.2025. Einreichung geplant: Februar 2026.

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen Tel.: 089 / 24 88 76 - 0 |
Fax: 089 / 24 88 76 - 99

An das

Landgericht Muenchen II

-- Zivilkammer -- Richter gasse 4 85354 Freising

Muenchen, den [Einreichungsdatum]

KLAGESCHRIFT

in dem Rechtsstreit

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See, gesetzlich vertreten durch die alleinige Gesellschafterin und Geschaeftsfuehrerin Dr. Antonia von Elsbach,

-- Klaegerin --

Prozessbevollmaechtigte: RA'in Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

gegen

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg, gesetzlich vertreten durch den geschaeftsfuehrenden Gesellschafter Konrad Bauer-Hoch,

-- Beklagte --

wegen: **Werkmangel -- Schadensersatz -- Vertragsstrafe**

I. Klageantraege

Die Klaegerin beantragt:

1. (Schadensersatz Mangelbeseitigung -- Hauptantrag) Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin EUR **1.428.000** nebst Zinsen in Hoehe von neun (9) Prozentpunkten ueber dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshaengigkeit zu zahlen.

2. (Vertragsstrafe) Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin weitere EUR **240.600** (Vertragsstrafe gemass § 5 GU-Vertrag) nebst Zinsen in Hoehe von fuenf (5) Prozentpunkten ueber dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.07.2025 zu zahlen.

3. (Feststellung -- Zukuenftige Schaeden) Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klaegerin allen weiteren Schaden zu ersetzen, der ihr aus der mangelhaften Bauausfuehrung des GU-Vertrags vom 12.03.2024 entstanden ist und noch entstehen wird, insbesondere durch Folgeschaeden an der tragenden Westwand des denkmalgeschuetzten Altbaus (Wirtshaus) sowie durch weitere statische Beeintraechtigungen des Bettenfluegelanbaus.

4. (Hilfsantrag -- Naturalrestauration) Hilfsweise zu Antrag 1: Die Beklagte wird verurteilt, die in Anlage K 8 (Mangelprotokoll 02.10.2025) aufgefuehrten Maengelpositionen 1 bis 31 vollstaendig zu beseitigen, soweit diese nicht bereits durch Drittunternehmer auf Kosten der Beklagten beseitigt worden sind.

5. (Kostenantrag) Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Vorlaeufiger Streitwert: EUR 1.668.600 (Antraege 1 und 2; Antrag 3 nach § 9 ZPO mit 3,5-fachem Jahreswert; Hilfsantrag bleibt ausser Ansatz).

II. Zustaendigkeit

II.1 Sachliche Zustaendigkeit

Das Landgericht Muenchen II ist sachlich zustaendig gemass § 71 Abs. 1 GVG: Der Streitwert uebersteigt EUR 5.000 und erreicht mit EUR 1.668.600 die Eingangszustaendigkeit des Landgerichts. Kammer fuer Bausachen (§ 348 ZPO) ist anzurufen.

II.2 Oertliche Zustaendigkeit

Gemaess § 17 ZPO (allgemeiner Gerichtsstand am Sitz der Beklagten) ist das Landgericht Muenchen II zustaendig: Die Beklagte hat ihren Sitz in Penzberg, das im Bezirk des Landgerichts Muenchen II (Freising) liegt.

Hilfsweise greift der Gerichtsstand des Erfuellungsorts (§ 29 ZPO): Erfuellungsort des GU-Vertrags ist die Baustelle in Kochel am See, ebenfalls im LG-Bezirk Muenchen II.

III. Sachverhalt

1. Die Parteien

1. Die Klaegerin ist die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, eine Gesellschaft mit beschraenkter Haftung mit Sitz in Kochel am See. Alleinige Gesellschafterin und Geschaefsfuehrerin ist Frau Dr. Antonia von Elsbach. Die Klaegerin betreibt am Standort Seestrasse 8, 82431 Kochel am See, ein Hotel mit Restaurant ("Seehotel Walchensee").

2. Die Beklagte ist die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Penzberg, die im Hochbau und im Bereich Generalunternehmerwerkleistungen taetig ist. Geschaefsfuehrender Gesellschafter ist Herr Konrad Bauer-Hoch.

2. Vertragsschluss und Leistungsbeschreibung

3. Auf Grundlage eines VOB/B-GU-Vertrags vom 12.03.2024 (Anlage K 1, "GU-Vertrag") beauftragte die Klaegerin die Beklagte mit der schluesselfertige Errichtung von drei Bauteilen: (a) Bettenfluegel-Anbau (26 neue Hotelzimmer, 4 Stockwerke), (b) Wellness-Kubus (Spa-Bereich, Flachdach ca. 480 m²) und (c) Bootssteg am Walchensee (Laenge 24 m, Stahlkonstruktion auf Betonpfaehlen).

4. Der vereinbarte Pauschalpreis betraegt EUR 4.812.000 brutto (§ 2 GU-Vertrag). Auf diesen Pauschalpreis entfallen Abschlagszahlungen entsprechend einem im GU-Vertrag vereinbarten Zahlungsplan.
5. Die vertraglich vereinbarte Bauzeit betraegt 14 Monate; Baubeginn war der 01.05.2024 (§ 6 GU-Vertrag). Danach war der Fertigstellungstermin der **30.06.2025**.
6. Der GU-Vertrag gilt gemaess § 1 Abs. 3 VOB/B als vereinbart. Das Leistungsverzeichnis (Anlage K 2) konkretisiert die Beschaffenheitsanforderungen; unter anderem wird in Pos. 3.2.1 zweilagige Bitumenbahn-Abdichtung nach DIN 18531 Teil 1-5 fuer das Wellness-Flachdach und in Pos. 7.4.2 Zementestrich DIN 18560-2 fuer die Obergeschoss-Zimmer vereinbart.
7. Als Vertragsstrafe wurde in § 5 GU-Vertrag 0,3 % des Brutto-Auftragswertes je Werktag Verzoegerung, maximal 5 % des Auftragswertes, vereinbart.

3. Planungsgrundlage und Architektenvertrag

8. Parallel zum GU-Vertrag beauftragte die Klaegerin das Architekturbuero Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Muenchen, mit HOAI-Leistungen Lph 1 bis 9, insbesondere Lph 8 (Objektueberwachung). Dieser Vertrag ist fuer die Beklagte bindend, soweit die Beklagte Planunterlagen der Architekten als vertragsgemasse Vorgabe uebernommen hat.
9. Die Bodenuntersuchung vom 18.07.2024 (Dipl.-Geol. Erika Stadlmair, Anlage K 23) hatte Sonderbodenverhaeltnisse (Seekreideschichten, Torflinsenschichten bis 4 m Tiefe) festgestellt und Lastplatten-Druckversuche vor Beginn der Pfahlgruendung ausdruecklich gefordert. Diese Druckversuche wurden weder von der Beklagten noch vom Architekten veranlasst.

4. Bauablauf und Verzoegerungen

10. Der Baubeginn erfolgte plangemass am 01.05.2024.
11. Bereits ab Juli 2024 zeigte sich, dass die Beklagte erhebliche Personalengpaesse und organisatorische Defizite aufwies. Die taegliche Personalstaerke auf der Baustelle unterschritt wiederholt die im Bauablaufplan zugesagte Staerke (Bautagebuch-Auszuege Oktober/November 2025, Anlage K 14).
12. Die Beklagte stellte im Zeitraum Juli 2024 bis April 2025 insgesamt 18 Nachtraege (N01 bis N18) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1.214.880 brutto. Davon sind nach Pruefung lediglich 6 Nachtraege mit einem Wert von EUR 414.880 als berechtigt anerkannt worden; 12 Nachtraege sind streitig (vgl. Aktenstueck 11).
13. Behinderungsanzeigen nach § 6 VOB/B stellte die Beklagte insgesamt 23 Mal. Nach Pruefung sind 19 dieser Behinderungsanzeigen unsubstantiiert oder verspaetet; sie fuehren zu keiner Fristverlaeengerung.
14. Der vertragliche Fertigstellungstermin 30.06.2025 wurde nicht eingehalten. Zum Termin der Abnahmebegehung 02.10.2025 war das Werk weiterhin nicht fertiggestellt.

5. Abnahmeverweigerung und Mangelprotokoll

15. Am 02.10.2025 fand ein gemeinsamer Abnahmetermin statt. Die Klaegerin hat die Abnahme gemaess § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB i.V.m. § 12 Abs. 3 VOB/B verweigert, da das Werk wesentliche Maengel aufweist.
16. Im Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 (Anlage K 8) sind 31 wesentliche Maengel dokumentiert. Die wichtigsten Maengel sind in der nachfolgenden Mangel-Tabelle zusammengefasst:

Pos.	Mangel-Bezeichnung	Bauteil	Symptom	Betrag
1	Fehlende Z-Folie	Wellness-Flachdach	Wassereintritt	148.000 EUR

Pos.	Mangel-Bezeichnung	Bauteil	Symptom	Betrag
2-10	Folgeschaeden Wassereintritt	Hotelzimmer 201-217	Estrich, Malerwerk, Elektro	119.000 EUR
11	Ueberbau 47 cm	Bettenfluegelanbau N-Seite	Grundstuecksgrenze ueberschritten	88.500 EUR
12-14	Setzungsrisse Westwand	Altbau/Wirtshaus	Risse 0,3-2,4 mm; Tragfaehigkeit	359.000 EUR
15	Bootssteg ohne Erlaubnis	Bootssteg Walchensee	LRA-Rueckbauanordnung	58.500 EUR
16	Brandschutz-Schottungen	14 Kabeldurchbrueche	BayBO Art. 26 verletzt	34.500 EUR
17-20	Estrich-Risse OG	Zi. 301, 303, 305, 307	Risse 0,8-3,2 mm	69.240 EUR
21-31	Sonstige Maengel	Verschiedene Bauteile	Ausfuehrungsmaengel	ca. 82.000 EUR
Gesamt				**ca. 958.740 EUR**

17. Die Klaegerin hat am 07.10.2025 erstmalig Wassereintritt durch das Wellness-Flachdach in die Hotelzimmer 201 bis 217 festgestellt (Zeuge: Christine Mueller, Frontoffice-Leiterin).

18. Das Vermessungsergebnis des Geometers Bernd Riepert vom 28.10.2025 (Anlage K 19) ergab: Der Bettenfluegelanbau ueberbaut das Nachbargrundstueck Flst. Nr. 225/2 (Ostermeier KG) um 47 cm auf einer Laenge von ca. 18 m.

19. Das Statiker-Privatgutachten von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, TU Muenchen, vom 15.12.2025 (Anlage K 22) stellt fest: Setzungsdifferenz 12 mm auf 4,8 m Stuetzweite (= 1/400) ueberschreitet den Grenzwert nach DIN 1054/Eurocode 7 (1/500). Akute Tragfaehigkeitsgefaehrung. Teilraeumung Wirtsstube angeordnet ab 20.12.2025.

6. Fristsetzungen und Nacherfuellungsverweigerung

20. Mit anwaltlichem Schreiben vom 21.10.2025 (Anlage K 17) hat die Klaegerin eine Frist zur Nacherfuellung aller wesentlicher Maengel bis zum 12.11.2025 gesetzt und Ablehnungsandrohung erklaert.

21. Mit Schreiben der Beklagten vom 14.11.2025 (Anlage K 18) hat diese jede Verantwortung fuer die Maengel bestritten und Nacherfuellung verweigert.

22. Fuer den Statik-Mangel (Setzungsrisse) hat die Klaegerin wegen akuter Gefahr im Verzug auf eine Fristsetzung verzichtet (§ 637 Abs. 2 BGB analog); Drittbeauftragung Notstandsmassnahmen laeuft.

7. Bauhandwerkersicherung und Verlassen der Baustelle

23. Am 05.11.2025 verlangte die Beklagte Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB in Hoehe von EUR 1.812.000 (Anlage K 15). Dieses Verlangen ist ueberhoht, da vertragsgemasse Maengelgegenrechte und Vertragsstrafe nicht beruecksichtigt wurden (s.u.).

24. Am 28.11.2025 hat die Beklagte die Baustelle mit der gesamten Belegschaft verlassen, ohne die Mangelbeseitigung oder die Restleistung fortzuführen.

8. Zoll-Razzia 14.11.2025

25. Am 14.11.2025 fand eine Razzia des Hauptzollamts Muenchen (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) auf der Baustelle statt. Es wurden sieben polnische Trockenbauer der Subunternehmerin S&B Bauservice Sp. z o.o. ohne gueltiges A1-Bescheinigung und SOKA-BAU-Anmeldung angetroffen. Ermittlungsverfahren laeuft.

9. Kuendigung und Drittbeauftragung

26. Die Klaegerin hat den GU-Vertrag mit Schreiben vom 22.12.2025 aus wichtigem Grund gemaess § 8 Abs. 3 VOB/B gekuendigt (Anlage K 28).

27. Die Klaegerin hat die Eschelbacher Hochbau GmbH, Penzberg, mit der Mangelbeseitigung und Restleistung zu einem Preis von EUR 1.840.000 netto beauftragt (Beauftragung ab 27.12.2025, Anlage K 27).

10. Schadensaufstellung (tabellarisch)

Schadensposition	Betrag	Nachweis
Mangelbeseitigung Drittunternehmer (7 Hauptmaengel)	876.740 EUR	Gutachten + Kostenvoranschlaege
Mehrkosten Drittunternehmer Restleistung	551.260 EUR	Angebot Eschelbacher (1.840.000 - 1.288.740 ersparter Aufwand BH)
Summe Mangelbeseitigung und Restleistung	1.428.000 EUR	
Vertragsstrafe (§ 5 GU-Vertrag, 11 Monate)	240.600 EUR	GU-Vertrag § 5
Feststellungsantrag (zukuenftige Schaeden)	-	Prognoseschaeden Statik + Denkmal
Klagesumme Antraege 1+2	**1.668.600 EUR**	

IV. Rechtliche Wuerdigung

A. Anspruchsgrundlage -- §§ 631, 634 Nr. 4, 280, 281 BGB i.V.m. § 13 VOB/B

28. Die Klaegerin hat gegen die Beklagte Anspruch auf Schadensersatz nach §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB. Voraussetzungen: (a) Mangelhafte Werkleistung (Sachmangel § 633 BGB) -- bejaht; (b) Fristsetzung und Fristablauf (§ 281 Abs. 1 BGB) -- Fristsetzung 21.10.2025, Fristablauf 12.11.2025; (c) Keine Nacherfuellung -- Verweigerung 14.11.2025. Alle Voraussetzungen liegen vor.

29. Parallel gilt § 13 Nr. 5 VOB/B: Der Auftraggeber kann Schadensersatz verlangen, wenn der Auftragnehmer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist die Maengel nicht beseitigt. Frist: 21.10.2025 -- 12.11.2025 (22 Werktage; angemessen gemaess BGH VII ZR 94/03).

B. Symptomtheorie -- Substantiierungsanforderungen BGH VII ZR 84/13

30. Die Klaegerin hat die Maengel jeweils durch Beschreibung der Symptome (Wassereintritt, Rissbildung, Vermessungsergebnis, behordliche Anordnung) substantiiert. Nach BGH VII ZR 84/13 (NJW 2014, 1379) und BGH VII ZR 46/17 ist diese Darstellung ausreichend; eine technisch-sachverstaendige Ursachendarlegung ist nicht erforderlich. Die Beklagte ist verpflichtet, die Ursachen zu erforschen und vollstaendige Nacherfuellung anzubieten.

C. Vertragsstrafe -- § 5 GU-Vertrag i.V.m. § 11 Abs. 2 VOB/B

31. § 5 GU-Vertrag: Vertragsstrafe 0,3 % des Auftragswertes je Werktag Verzoegerung, maximal 5 %. Auftragnehmer: EUR 4.812.000 x 5 % = EUR 240.600. Angemessenheitspruefung: Tagessatz 0,3 % entspricht EUR 14.436 -- dieser Betrag ist angesichts eines Auftragswertes von knapp 5 Mio EUR und bei Beruecksichtigung des Hotelbetriebs-Schadens nicht unverhaltensmaessig hoch (BGH VII ZR 202/01, NJW 2002, 1262: 0,3 % je Werktag als zulaessig). Maximierung auf 5 % des Auftragswertes beachtet.

32. Vorbehalt nach § 11 Abs. 4 VOB/B: Die Klaegerin hat die Vertragsstrafe bei Abnahme vorbehalten (Abnahmeprotokoll 02.10.2025, Ziffer 7: "Vorbehalt Vertragsstrafe").

D. Vorrang Nacherfuellung -- Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung

33. Vor Geltendmachung von Schadensersatz ist Nacherfuellung nach § 635 BGB vorrangig. Die Klaegerin hat mit Schreiben vom 21.10.2025 eine angemessene Nacherfuellungsfrist gesetzt und Ablehnungsandrohung erklaert. Die Frist ist abgelaufen; die Beklagte hat Nacherfuellung endgueltig verweigert (§ 281 Abs. 2 BGB). Das Recht auf Nacherfuellung ist damit verwirkt.

E. Aufrechnung -- Werklohnforderungen Beklagte

34. Die Beklagte hat nach dem GU-Vertrag Abschlagszahlungen in Hoehe von EUR 384.200 erhalten. Eine weitergehende Werklohnforderung steht ihr nach Aufrechnung mit Maengel-Schadensersatz und Vertragsstrafe nicht zu. Im Einzelnen:

Position	Betrag
Werklohnforderung Beklagte (max., nach Pruefung)	ca. 1.639.400 EUR
./. Schadensersatz Klaegerin (Klageantraege 1+2)	./. 1.668.600 EUR
Saldo nach Aufrechnung	**Klaegerin hat Mehranspruch**

F. Verzug -- Zinsbeginn § 286 BGB

35. Zinsen aus dem Schadensersatzanspruch nach § 288 Abs. 2 BGB (9 PP ueber Basiszins, da Schuldner Unternehmer) ab Rechtshaengigkeit (§ 291 BGB). Vertragsstrafe: Verzug ab 01.07.2025 (Tag nach Fristablauf Fertigstellungstermin), Zinssatz 5 PP (§ 288 Abs. 1 BGB mangels § 288 Abs. 2-Anwendbarkeit auf Vertragsstrafenanteil).

V. Beweisangebote

Sachverstaendige (gerichtlich zu bestellen)

SV	Fachgebiet	Beweisthema
Wilfried Augustin, SV-Kammer Muenchen, Hochbau	Hochbau/Maengel allgemein	Alle 31 Mangelpositionen; Beseitigungskosten
Konstantin Dorfmuehler, Muenchen	Abdichtungstechnik Flachdach	Mangel 1 (Z-Folie); DIN 18531
Zu bestellender Statiker (nicht Hagenbeck)	Grundbau/Pfahlgruendung	Mangel 4 (Setzungsrisse); DIN 1054; Eurocode 7

Zeugen

Zeuge	Adresse	Beweisthema
Dr. Antonia von Elsbach (Parteivernehmung § 448 ZPO)	Seestrasse 8, 82431 Kochel am See	Vertragsschluss; Maengel; Abnahmeverweigerung
Stefan Krammer (Bauleiter Bauer-Hoch)	c/o Bauer-Hoch GmbH & Co. KG, Penzberg	Bauablauf; Verlassen Baustelle; Personalstaerke
Bernd Riepert (Geometer)	Burgfriedstr. 14, 82377 Penzberg	Ueberbau-Vermessung 28.10.2025
Hubertus Ostermeier (Nachbar)	Almhofstrasse 3, 82431 Kochel am See	Ueberbau; Beseitigungsverlangen
Christine Mueller (Frontoffice-Leiterin)	c/o Seehotel Walchensee, Kochel am See	Erstfeststellung Wassereintritt 07.10.2025
Bartholomaeus Wendelhofer (Hauselektriker)	Bergstrasse 7, 82494 Kruen	Brandschutz-Maengel; Begehung 18.10.2025
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck (als sachverstaendiger Zeuge)	c/o TU Muenchen, 80333 Muenchen	Setzungsrisse; Tragfaehigkeit; Pfahlgruendungsfehler

Urkunden (Anlage-Verzeichnis, vorlaeufig)

Anlage	Beschreibung
K 1	GU-Vertrag Bauer-Hoch 12.03.2024
K 2	Leistungsverzeichnis GU-Vertrag
K 3	Architektenvertrag Lerchenfeld & Spitzweg 04.10.2023
K 4	Baugenehmigung LRA Bad Toelz-Wolfratshausen
K 5	Bodenuntersuchungsbericht Stadlmair 18.07.2024
K 6	Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (31 Mangelpositionen)
K 7	LRA-Rueckbauanordnung Bootssteg 24.11.2025

Anlage	Beschreibung
K 8	Mangelprotokoll vollstaendig (Anlage K 6)
K 9	Architektenplan LP-F-009 Rev. 3
K 10	Vermessungsprotokoll Riepert 28.10.2025
K 11	Privatgutachten Dorfmuehler 03.10.2025
K 12	Privatgutachten Hagenbeck 15.12.2025
K 13	Fristsetzungsschreiben 21.10.2025
K 14	Bautagebuch Oktober/November 2025 (Vorlage § 142 ZPO)
K 15	§ 650f-Verlangen Bauer-Hoch 05.11.2025
K 16	E-Mail Bauer-Hoch Insolvenzandeutung 07.11.2025
K 17	Kuendigungsschreiben 22.12.2025
K 18	Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH 18.12.2025
K 19	Katasterauszug Flst. 224/1; 224/12; 225/2
K 20	Kostenvoranschlaege Mangelbeseitigung (5 Unternehmen)

Beweisantraege § 142 ZPO (gegen Beklagte)

Dokument	Begrueundung
Bautagebuch komplett (Zeitraum 05/2024 -- 11/2025)	Beweis Personalstaerke, Ursache Verzoegerung, Verlassen Baustelle
Subunternehmer-Vertrage alle NU	Beweis Schwarzarbeit-Kette; Haftungsdurchgriff
A1-Bescheinigungen polnische Trockenbauer	Beweis AEntG-Verstoss
Schlechtwetter-Aufzeichnungen (§ 6 VOB/B Behinderungsanzeigen)	Beweis Unsubstantiiertheit der Behinderungsanzeigen
Statik-Berechnungen Pfahlgruendung	Beweis Planungsfehler

VI. Streitwert

Vorlaeufiger Streitwert: EUR **1.668.600**

Zusammensetzung: Antrag 1 (EUR 1.428.000) + Antrag 2 (EUR 240.600) + Feststellungsantrag Antrag 3 (vorl. mit EUR 0 -- wird gesondert bewertet nach Einreichung). Hilfsantrag 4 bleibt ausser Ansatz (§ 45 Abs. 1 Satz 3 GKG).

Dr. Florentine Birkholz Rechtsanwaeltin | Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht Klotzkette
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Muenchen

Entwurf, 22.12.2025. Einreichung LG Muenchen II geplant: Februar 2026 nach Abschluss Beweissicherungsverfahren.

Datei: 21_zeitstrahl_gesamtfall_2023_2026.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender Dr. Florentine Birkholz Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 80333 Muenchen
Datum	22. Dezember 2025
Aktenzeichen	KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen	-

Betreff: Zeitstrahl Gesamtfall -- Seehotel Walchensee -- September 2023 bis Prognose Februar 2026

Zeitstrahl Gesamtfall

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./.. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Kanzlei-intern. Stand: 22.12.2025. RA'in Dr. Florentine Birkholz. Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Alle Ereignisse, Daten und Aktenstueckverweise chronologisch. Ca. 80 Eintraege.

Chronologie

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
09/2023	Erstgespraech Dr. von Elsbach mit Lerchenfeld & Spitzweg -- Planungskonzept "Sanfte Erweiterung Walchensee"	04	Mandantin skizziert Erweiterungsplaene Bettenfluegel + Wellness-Kubus + Bootssteg
04.10.2023	Architektenvertrag unterzeichnet -- Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, HOAI Lph 1-9, Honorar 612.840 EUR brutto	04	Vertrag beinhaltet vollstaendige Objektueberwachung (Lph 8)

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
10/2023	Beginn Planungsarbeiten Lerchenfeld & Spitzweg Lph 1-3	04	Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung
11/2023	Bauleitplanung Gemeinde Kochel am See geprueft -- B-Plan genehmigungsfahig	02	Bebauungsplan erlaubt Anbau; Denkmalschutz Wirtshaus beachtet
01/2024	Ausführungsplanung Lerchenfeld & Spitzweg Lph 5 weitgehend abgeschlossen	04	Plaene inkl. Bootssteg-Planung; wasserrechtliche Anforderungen noch offen
14.01.2024	Baugenehmigung erteilt durch LRA Bad Toelz-Wolfratshausen (Az. BAU-TOL-2024-0028)	05	Baugenehmigung enthaelt Auflagen fuer Denkmalschutz; Bootssteg NICHT mitgenehmigt
15.01.2024	Ausschreibung GU-Leistungen; Einladung zur Angebotsabgabe an 5 Unternehmen	03	VOB/B-Vergabe; Pauschalpreisvertrag
20.02.2024	Angebotsabgabe Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG -- Angebot EUR 4.380.000 brutto	03	Bestangebot; Verhandlung folgt
04.03.2024	Notartermin Dr. Bertram Falkenhain, Bad Toelz -- Beurkundung Grundstueckskauf 50 m² Streifen (Flst. 224/12) von Nachbar Ostermeier, Urkunde URNr. 887/2024	12	FEHLER: Notar beurkundet Flurstueck 224/3 statt 224/12; Aufl assungsvormerkung nicht eingetragen
12.03.2024	GU-Vertrag unterzeichnet -- Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG; Pauschalpreis EUR 4.812.000 brutto; Bauzeit 14 Monate; VOB/B; Fertigstellung 30.06.2025	03	Vertragsstrafenklausel § 5: 0,3 % je Werktag, max. 5 %

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
18.03.2024	Baustelleneinrichtung Bauer-Hoch; Baubeginn offiziell 01.05.2024	06	Vorlaufmassnahmen: Bauzaun, Kran-Aufstellung, Bauleitwagen
01.05.2024	**Offizieller Baubeginn** -- Erdarbeiten und Aushub Bettenfluegelanbau	06	Baubeginn gemaess § 6 GU-Vertrag
18.07.2024	Bodenuntersuchungsb ericht Dipl.-Geol. Erika Stadlmair -- Seekreideschichten, Torflinsenschichten; Empfehlung Lastplatten -Druckversuche vor Pfahlgruendung	Anlage K 23	Bericht liegt Lerchenfeld & Spitzweg und Bauer-Hoch vor; Druckversuche NICHT durchgefuehrt
04.07.2024	Erster Nachtrag N01 (EUR 84.000 brutto) -- Mehrkosten Bodenverbesserung	11	Nachtrag anerkannt nach Pruefung
08.07.2024	Rohbau Fundament Bettenfluegel begonnen -- Pfahlgruendung ohne Druckversuche ausgefuehrt	06	Spaeterer Kausalgrund fuer Setzungsrisse Mangel 4
09/2024	Rohbau Bettenfluegel (Stockwerke 1-3) -- Baufortschritt ca. 25 %	06	Soll: 40 % -- deutlicher Rueckstand
10/2024	Nachtrag N02 bis N07 (gesamt EUR 318.000 brutto) -- Mauerwerk Sonderstein, Fenster Sondermass, Flachdach-Untergrund	11	N03 und N05 streitig; N02, N04, N06, N07 anerkannt (EUR 198.000)
11/2024	Beginn Wellness-Kubus Rohbau -- Flachdach-U nterkonstruktion begonnen	06	Abdichtungsarbeiten Flachdach im Dezember 2024 geplant

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
12/2024	Abdichtung Wellness-Flachdach ausgefuehrt -- einlagige Polymerbitumenbahn statt zweilagiger Abdichtung gemaess LV	Anlage K 12	MANGEL 1 entsteht -- Privatgutachter Dorfmuehler stellt Verstoß gegen DIN 18531 fest
01/2025	Nachtraege N08 bis N12 (gesamt EUR 413.880 brutto) -- Bodenplatte Wellness, Innenputz, Haustechnik	11	N08, N10, N12 anerkannt; N09, N11 streitig
02/2025	Innenausbau Bettenfluegel; Estrich-Einbau OG-Zimmer	06	Estrich mit zu hohem W/Z-Verhältnis eingebaut (> 0,60 statt max. 0,50 DIN 18560) -- MANGEL 7
03/2025	Personalengpaesse Bauer-Hoch -- Baustelle zeitweise mit < 30 % der Sollbesetzung	06	Bautagebuch dokumentiert Fehlpersonalstaerke; Mahnung Mandantin 15.03.2025
04/2025	Nachtraege N13 bis N18 (gesamt EUR 399.000 brutto) -- Aussenanlagen, Landschaftsgaertner, Bootssteg-Material	11	N13, N15, N17 streitig; N14, N16, N18 anerkannt (EUR 174.000)
05/2025	Teilbezug 4 Zimmer (Probetrieb) auf Anraten Lerchenfeld & Spitzweg -- Mandantin bezieht Zi. 101-104 probeweise	08	Bauer-Hoch behauptet spaeter: schluessige Abnahme durch Ingebrauchnahme -- Gegenanalyse in Aktenstueck 08
12.06.2025	Beginn Bootssteg-Errichtung ohne wasserrechtliche Erlaubnis -- LRA-Genehmigung nach § 8 WHG nicht beantragt	05	MANGEL 5; LRA erfaehrt von Bauarbeiten durch Anzeige Nachbar Ostermeier
30.06.2025	**Vertraglicher Fertigstellungstermin -- VERFEHLT**	03	Fertigstellungsgrad ca. 60 %; Vertragsstrafe laeuft ab 01.07.2025

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
01.07.2025	Vertragsstrafe beginnt zu laufen -- EUR 14.436 je Werktag (0,3 % x EUR 4.812.000)	03	Mandantin hat Vertragsstrafe noch nicht offiziell geltend gemacht -- Vorbehalt bei Abnahme erforderlich
10.07.2025	Schreiben Mandantin an Bauer-Hoch: Ankuendigung Vertragsstrafe; Aufforderung Fertigstellungsprognose	06	Bauer-Hoch antwortet: "Fertigstellung Oktober 2025" -- haelt Termin nicht
28.08.2025	Bootssteg-Errichtung abgeschlossen -- ohne Genehmigung	05	LRA erfahrt erst spaeter; Anordnung folgt November 2025
02.10.2025	**Abnahmebegehung -- ABNAHME VERWEIGERT** -- 31 wesentliche Maengel im Protokoll dokumentiert	07	Foermliche Abnahmeverweigerung gemaess § 640 Abs. 1 BGB; Abnahmeprotokoll unterzeichnet von beiden Parteien
02.10.2025	Vorbehalt Vertragsstrafe im Abnahmeprotokoll erklaert (Ziffer 7)	07	Wichtig fuer § 11 Abs. 4 VOB/B
03.10.2025	Privatgutachten Dorfmuehler -- fehlende Z-Folie Wellness-Flachdach; DIN 18531 verletzt	Anlage K 12	Mangel 1 durch Sachverständigen-Gutachten bestaetigt
04.10.2025	E-Mail Lerchenfeld & Spitzweg an Mandantin -- Architekt "drueckt" Abnahme; bestreitet Verantwortung fuer Flachdach-Planung	emails/2025-10-04	Aktenstueck Strategierelevanz: Architekt-Haftung Lph 8
07.10.2025	**Erster Wassereintritt** durch Wellness-Flachdach -- 9 Hotelzimmer betroffen (Zi. 201-217)	09, 17	Zeuge: Christine Mueller; Fotodokumentation erstellt

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
08.10.2025	Notfall-Abdichtung provisorisch durch Mandantin veranlasst -- Kosten EUR 4.200	17	Mandantin senkt Schaden; kein Mitverschulden
10.10.2025	Anwaltliche Erstkorrespondenz: Mandantin beauftragt anwaeltliche Vertretung (Vorkanzlei; spaeter Wechsel zu Birkholz)	01	Vorkanzlei setzt erste Fristen
14.10.2025	Begehung LRA-Baukontrolleur Stefan Mooshuber -- Schimmelbefall Zi. 211+213; Schadendokumentation	09	Moosburger-Protokoll: Anlage K 26
21.10.2025	**Fristsetzungsschreiben** -- Frist zur Nacherfuellung aller Maengel bis 12.11.2025; Ablehnungsandrohung	13, 17	Frist: 22 Werktage -- angemessen (BGH VII ZR 94/03)
28.10.2025	**Vermessungsergebnis Geometer Riepert** -- Ueberbau Bettenfluegelanbau 47 cm auf Flst. 225/2 (Ostermeier)	10, 17	MANGEL 3 bestaetigt durch amtliche Vermessung
05.11.2025	**§ 650f-Aufforderung Bauer-Hoch** -- Verlangen Bauhandwerk sicherung EUR 1.812.000; Frist 7 Werktage	18	Schreiben Az. BH-2025-SW-0489
07.11.2025	Eingang § 650f-Aufforderung in Kanzlei (weitergeleitet von Mandantin)	18	Freistellung 14.11.2025 als Reaktionsfrist
07.11.2025	**E-Mail Bauer-Hoch an Mandantin -- Insolvenz-Andeutung** (16:48 Uhr)	18, emails/2025-11-07	Druckmittel; kein gesicherter Nachweis tatsaechlicher Insolvenzzreife

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
12.11.2025	**Ablauf Nacherfuellungsfrist** -- keine Nacherfuellung erfolgt	17	Selbstvornahmerecht nach § 637 BGB entsteht
12.11.2025	**Besichtigung Nachbar Ostermeier** -- fordert schriftlich Beseitigung Ueberbau	Anlage K 20	Rechtsmangel Mangel 3 verstaerkt sich
14.11.2025	**Zoll-Razzia Hauptzollamt Muenchen** -- sieben polnische Trockenbauer ohne A1-Bescheinigung	13	FKS-Protokoll: Anlage K (Zollkontrolle_FKS_Protokoll_14112025.pdf)
14.11.2025	**Verweigerungsschreiben Bauer-Hoch** -- "kein Verschulden"; Nacherfuellung abgelehnt	17	Az. BH-2025-SW-0501; Endgueltige Verweigerung i.S.d. § 281 Abs. 2 BGB
20.11.2025	Angebotsanfrage Eschelbacher Hochbau GmbH Penzberg -- Mangelbeseitigung und Restleistung	19	Drittunternehmer-Option
24.11.2025	**LRA-Anordnung Rueckbau Bootssteg** -- sofortige Vollziehung (Az. LRA-TOL-2025-W R-1187)	05	Anlage K 7: Wasserrechtliche Verfuegung
28.11.2025	**Verlassen der Baustelle durch Bauer-Hoch** -- alle Mitarbeiter abgezogen	14, 19	Bautagebuch-Eintrag; Zeuge Krammer
01.12.2025	Mandantin erstattet Anzeige bei LRA wegen Gefaehrung Denkmalschutz Wirtsstube	10	BayDSchG-Verfahren; LRA nimmt Augenschein 09.12.2025
09.12.2025	LRA-Augenschein Wirtsstube -- erste Risse in Westwand sichtbar; LRA mahnt Sofortmassnahmen an	10	Baukontrolleur Mooshuber; erste Warnung Tragfaehigkeit

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
15.12.2025	**Privatgutachten Hagenbeck** (TU Muenchen) -- Setzungsrisse Westwand, Mangel Pfahlgruendung; Tragfaehigkeitswarnung	17, Anlage K 22	Statisches_Gutachten_Hagenbeck_15122025.pdf
16.12.2025	E-Mail Notar Dr. Falkenhain an Birkholz -- Bestaetigung Fehler Flurstuecksnummer; Berichtigungsurkunde in Aussicht gestellt	12, emails/2025-12-16	Notar raeumt Fehler ein; AXA-Versicherung informiert
18.12.2025	**Mandatsannahme RA'in Dr. Florentine Birkholz** -- Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen	01	Erstgespraech 90 Minuten; Fristen-Inventur; Vollmacht unterzeichnet
18.12.2025	Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH -- EUR 1.840.000 netto fuer Mangelbeseitigung + Restleistung	19, Anlage K 27	Drittunternehmer-Beauftragung geplant nach Kuendigung
20.12.2025	**Teilraeumung Wirtsstube** -- aus Sicherheitsgruenden gesperrt; Gastaum nicht mehr benutzbar	10, 17	Akute Tragfaehigkeitsgefaehrung laut Hagenbeck
22.12.2025	**Entwurf Kuendigungsschreiben § 8 Abs. 3 VOB/B** fertiggestellt -- Freigabe durch Mandantin ausstehend	19	Dreifacher Zugang geplant (Bote, Einschreiben, Fax)
22.12.2025	Volltext-Mangelwuerdigung abgeschlossen (Aktenstueck 17)	17	Grundlage Klageschrift
22.12.2025	Entwurf Klageschrift begonnen (Aktenstueck 20)	20	Einreichung geplant Februar 2026
23.12.2025	**Geplant: Versendung Kuendigungsschreiben ** (nach Freigabe Mandantin)	19	Dreifacher Zugang

Datum	Ereignis	Aktenstueck	Anmerkung
27.12.2025	**Geplant: Beauftragung Eschelbacher Hochbau GmbH** -- Mangelbeseitigung + Restleistung	19, 20	Beauftragung nach Kuendigung
09.01.2026	Frist Bauer-Hoch zur Vorlage Bautagebuch und Subunternehmer-U nterlagen	19, 20	§ 142 ZPO-Antrag vorbereitet

Prognose Januar -- Februar 2026

Datum	Geplantes Ereignis	Aktenstueck
05.01.2026	Antrag Selbstaeindiges Beweisverfahren LG Muenchen II (falls noch nicht eingereicht)	16
09.01.2026	Ablauf Frist Vorlage Unterlagen Bauer-Hoch	19
15.01.2026	Mandantenbriefing Dr. von Elsbach -- Klageeinreichungstermin, Verhandlungstaktik	22
20.01.2026	Pruefung Ergebnis Beweissicherungsverfahren	16
01.02.2026	**Geplante Fertigstellung Klageschrift-Entwurf**	20
15.02.2026	**Geplante Klageeinreichung LG Muenchen II**	20
03/2026	Gutetermin voraussichtlich LG Muenchen II (ca. 6-8 Wochen nach Einreichung)	22
06/2026	Kammertermin (falls Guetermin scheitert) -- Beginn Beweisaufnahme	20

Offene Fristen und Fristen-Monitoring

Frist	Datum	Status	Massnahme
Kuendigungsschreiben absenden	23.12.2025	OFFEN (Freigabe ausstehend)	Mandantin anrufen
Eschelbacher beauftragen	27.12.2025	OFFEN	nach Kuendigung

Frist	Datum	Status	Massnahme
Notar Berichtigungsurkunde einfordern	15.01.2026	OFFEN	Schreiben Falkenhain
Forderungsanmeldung vorbereiten (Insolvenz-Szenario)	laufend	IN VORBEREITUNG	Formular aufsetzen
Antrag Beweisverfahren	05.01.2026	IN VORBEREITUNG	Aktenstueck 16
Klageeinreichung	15.02.2026	ZIEL	Aktenstueck 20
Verjaehrung Maengelansprueche	nach Abnahme + 5 J.	Abnahme nicht eingetreten	Sicherheit durch Klage/SBV

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen, 22.12.2025

Datei: 22_drei_saeulen_strategie_und_vergleich.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender

Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Adressat

Akte intern

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Datum 22. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

Betreff: Drei-Saeulen-Strategie und Vergleichskorridor -- intern -- nicht zur Weitergabe

Drei-Saeulen-Strategie und Vergleichskorridor

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Kanzlei-intern. Nicht zur Weitergabe. Stand: 22.12.2025. RA'in Dr. Florentine Birkholz. Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL

1. Ausgangslage

Das Mandat umfasst mehrere rechtlich eigenstaendig begruendete Anspruchsstraenge gegen drei Parteien: den Generalunternehmer Bauer-Hoch, das Architekturbuero Lerchenfeld & Spitzweg und den Notar Dr. Falkenhain. Parallel sind Querverhandlungen mit dem Nachbarn Ostermeier und dem LRA (Bootssteg) zu fuehren.

Gesamt-Anspruchspotenzial Mandantin (Bruttobetachtung):

- Gegen Bauer-Hoch: EUR 2.400.000 (Schadensersatz, Vertragsstrafe, Mehrkosten Drittunternehmer)
- Gegen Lerchenfeld & Spitzweg: EUR 380.000 -- 520.000 (Architektenhaftung)
- Gegen Dr. Falkenhain: EUR 35.000 -- 60.000 (Notarhaftung)

Realisierbare Vergleichssumme (Ziel): EUR 1.500.000 -- EUR 2.100.000 Liquiditätszufluss.

Wichtigster Grundsatz: Mandantin braucht vor allem Liquidität und ein funktionsfähiges Bauwerk. Ein schnell erzielter Vergleich mit substantieller Zahlung ist einem langen Prozesskampf mit unsicherem Ausgang vorzuziehen -- solange der Vergleichskorridor die tatsächlichen Schäden realistisch abbildet.

2. Säule 1 -- Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

2.1 Rechtslage

Starke Anspruchsposition: 31 Mangelpositionen dokumentiert; Fristsetzung 21.10.2025 abgelaufen; Nacherfüllung verweigert; Kündigung vorbereitet (Aktenstück 19). Klageschrift im Entwurf (Aktenstück 20).

2.2 Hebel-Analyse Bauer-Hoch

Hebel	Stärke	Begründung
31 Mangelpositionen -- dokumentiert	STARK	Abnahmeprotokoll 02.10.2025; Privatgutachten Dorfmueller + Hagenbeck
Vertragsstrafe EUR 240.600	STARK	§ 5 GU-Vertrag; Ablauf Vorbehalt gesichert
Schwarzarbeit / Zoll-Razzia	STARK	Vertrauenszerstörung; AEntG-Haftungsrisiko Bauer-Hoch
Insolvenz-Drohung als Kündigungsgrund	MITTEL	E-Mail 07.11.2025; beeinflusst Vergleichsdruck
§ 650f-Höhenreduzierung	MITTEL	Verringert Druckmittel Bauer-Hoch erheblich
Statik-Mangel / Tragfähigkeit	SEHR STARK	Gefahr für Leib und Leben -- keine Frist nötig

2.3 Szenario: Insolvenz Bauer-Hoch

Falls Bauer-Hoch tatsächlich Insolvenzantrag stellt (angedeutet E-Mail 07.11.2025):

- Forderungsanmeldung Mandantin ca. EUR 2.400.000 (Quote < 10 % erwartet -- ca. EUR 240.000 real)
- Gewährleistungsansprüche werden Quote
- Drittbeauftragung Eschelbacher unmittelbar nach Insolvenzeröffnung möglich
- Massnahme: Forderungsanmeldung JETZT vorbereiten; Insolvenzmeldung über Bundesanzeiger beobachten

Folge für Strategie: Druckumkehr. Mandantin zahlt keinen ausstehenden Werklohn mehr. Bauer-Hoch weiss, dass Mandantin damit rechnet. Insolvenz-Szenario wird für Bauer-Hoch zum Bumerang, falls Vergleich nicht gelingt.

2.4 Vergleichskorridor 1 -- Bauer-Hoch

Position	Untergrenze	Ziel	Maximalforderung
Zahlung Bauer-Hoch an Mandantin	800.000 EUR	1.100.000 EUR	1.400.000 EUR
Vollstaendiger Verzicht auf restliche Werklohnforderung	zwingend	zwingend	zwingend
Freistellung von AEntG-Anspruechen der NU	zwingend	zwingend	zwingend
Material verbleibt auf Baustelle (Eigentumsuebergang)	zwingend	zwingend	zwingend
Mandantin uebernimmt NU-Vertragsverhaeltnisse (Elektro, Estrich)	optional	angestrebt	--

Walk-Away-Punkt: Zahlung unter EUR 600.000 kommt nicht in Betracht; Wert der Schadensersatzansprueche ist klar belegbar.

2.5 Verfahrens-Taktik Bauer-Hoch

1. **Selbstaendiges Beweisverfahren** als unmittelbares Druckmittel: Antrag LG Muenchen II (Aktenstueck 16) zeitnah nach Kuendigung stellen. Bauer-Hoch weiss, dass SBV-Gutachten alle Maengel bestaetigen wird -- Vergleichsdruck steigt.
2. **Klageschrift einreichen** (LG Muenchen II, geplant Februar 2026) -- Kosten und Aufwand fuer Bauer-Hoch erheblich.
3. **Oeffentlichkeitsdruck:** Zoll-Razzia ist Faktum -- Bauer-Hoch hat kein Interesse an oeffentlicher Berichterstattung. Wird in Mediationsgespraechen diskutiert erwahnt.

3. Saeule 2 -- Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH (Architekt)

3.1 Rechtslage

Das Architekturbuero schuldet gemaess HOAI-Vertrag vom 04.10.2023 Leistungen nach Lph 1-9, insbesondere Lph 8 (Objektueberwachung). Haftungsgrundlage: § 634 BGB analog, § 280 Abs. 1 BGB; HOAI §§ 33 ff.

Pflichtverletzungen Lerchenfeld & Spitzweg:

Pflichtverletzung	Rechtsgrundlage	Begruendung
Mangelhafte Lph 8 Objektueberwachung (Z-Folie)	§ 280 BGB; HOAI § 34	Abdichtung wurde einlagig ausgefuehrt; Architekt haette bei wochentlicher Begehung dies erkennen muessen
Planungsfehler Z-Folie (Lph 5)	§ 280 BGB	LV-Position 3.2.1 praegte Beschaffensvereinbarung -- Frage: war der Plan eindeutig?

Pflichtverletzung	Rechtsgrundlage	Begründung
Fehler Lph 8 Pfahlgründung	§ 280 BGB	Druckversuche empfohlen (Stadlmair-Bericht 18.07.2024); Architekt hat diese nicht eingefordert und Bauüberwachung ohne Prüfung freigegeben
Bootssteg ohne wasserrechtliche Genehmigung (Lph 1)	§ 280 BGB	Architekt hatte wasserrechtliche Genehmigungsprüfung in Lph 1-2 zu leisten

3.2 Gesamtschaden Architekt-Sphäre

Anteil der Architekten-Haftung an den Gesamtschäden: Schätzung 40-60 % der Mängel 1, 4, 5.
Konkret:

- Mangel 1 (Z-Folie): Anteil Architekt ca. 40 % = EUR 107.200
- Mangel 4 (Pfahlgründung): Anteil Architekt ca. 50 % = EUR 179.500
- Mangel 5 (Bootssteg): Anteil Architekt ca. 80 % = EUR 46.800
- Verzögerungs-Mitverschulden Lph 8: ca. EUR 40.000 (entgangener Gewinn anteilig)
- **Architektenhaftungs-Schadenspotenzial gesamt: ca. EUR 373.500 -- 520.000**

3.3 Berufshaftpflicht Lerchenfeld & Spitzweg

Allianz-Police, Deckungssumme EUR 5.000.000 je Schadensfall. Vollständig ausreichend. Versicherung muss informiert werden (Deckungsanfrage durch Architekten obligatorisch nach Kenntnis Schadens).

Taktik: Architekt soll aus Eigeninteresse (Verhinderung Regressklage) an einer schnellen Vergleichsloesung mitwirken. Versicherung bevorzugt Vergleich vor Urteil.

3.4 Vergleichskorridor 2 -- Architekt

Position	Untergrenze	Ziel	Maximalforderung
Zahlung Versicherung an Mandantin	250.000 EUR	380.000 EUR	520.000 EUR
Verzicht Lerchenfeld & Spitzweg auf Resthonorar (offene Rechnung 228.000 EUR brutto)	zwingend	zwingend	zwingend
Notarkosten Berichtigung (Querverweis Notar)	--	wuensenswert	--
Gesamtbeitrag Saeule 2	**478.000 EUR**	**608.000 EUR**	**748.000 EUR**

4. Saeule 3 -- Notar Dr. Bertram Falkenhain (Bad Toelz)

4.1 Rechtslage

Notar Dr. Falkenhain beurkundete am 04.03.2024 den Kauf eines 50 m²-Grundstuecksstreifens (Flst. 224/12) mit der falschen Flurstuecksnummer 224/3. Zusaetzlich fehlt die Auflassungsvormerkung. Haftungsgrundlage: § 19 Abs. 1 BNotO (Amtspflichtverletzung), § 823 Abs. 2 BGB.

Schaden durch Notarfehler:

- Eigentumsuebergang an Flst. 224/12 nicht wirksam eingetragen -- Mandantin ist nicht Eigentuerin des Streifens, auf dem (nach korrektem Grundbucharrangement) der Bettenfluegel stehen sollte.
- Ueberbau-Schadensszenario verstaerkt sich: Wenn Mandantin Eigentuerin von 224/12 waere (wie geplant), gaebe es keinen Ueberbau auf fremdem Grund.
- Berichtigungskosten: Notar (AXA-Versicherung) muss neue Beurkundung auf Kosten des Notars durchfuehren.

E-Mail Falkenhain 16.12.2025 (Aktenstueck emails/2025-12-16): Notar raeumt Fehler ein; AXA-Versicherung ist informiert; Berichtigungsurkunde "in Kuerze" angekuendigt.

4.2 Vergleichskorridor 3 -- Notar

Position	Untergrenze	Ziel
Zahlung AXA-Versicherung (Schadensersatz)	35.000 EUR	60.000 EUR
Berichtigungsurkunde auf Kosten Notar	zwingend	zwingend
Auflassungsvormerkun g nachgetragen	zwingend	zwingend
Notarkosten Berichtigung traegt Notar	zwingend	zwingend
Gesamtbeitrag Saeule 3	**35.000 EUR**	**60.000 EUR**

Besonderheit: Falkenhain hat den Fehler bereits eingeraeumt -- Haftungsstreit unwahrscheinlich. Ziel ist schnelle Berichtigungsurkunde (bis 30.01.2026) und Zahlung des Schadens (entgangene Nutzung Grundstuecksstreifen, Ueberbau-Risikoprämie).

5. Querelemente

5.1 Nachbar Ostermeier -- Separatverhandlung

Hubertus Ostermeier (Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) fordert Beseitigung des 47-cm-Ueberbaus (Schreiben 12.11.2025). Beseitigungskosten ca. EUR 84.000.

Verhandlungslosung: Statt Rueckbau (teuer, langwierig, denkmalrechtlich problematisch): Kauf des ueberbauten Bereichs von ca. 60 m² zum Preis von EUR 25.000 (Einmalzahlung). Damit entfaellt Ueberbau-Rechtsmangel, und die Gebaeude-Substanz bleibt erhalten. Dieser Betrag ist von Bauer-Hoch zu tragen (Mangel-Schadensersatz).

Verhandlungsstand: Ostermeier ist gespraechsbereit (Information aus Mandantin-Netzwerk). Kontaktaufnahme geplant Januar 2026.

5.2 LRA-Verfahren Bootssteg -- Heilungsantrag

Das LRA hat den Rueckbau des Bootsstegs angeordnet (Bescheid 24.11.2025). Widerspruch wurde eingelegt (Aktenstueck 05). Parallel: Heilungsantrag -- wasserrechtliche Genehmigung nach § 8 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG. Chancen stehen nicht schlecht (Walchensee: touristische Nutzung ueblich; Steg ist konstruktiv zulaessig). Falls Genehmigung erteilt: Mangel 5 entfaellt.

Zustaendigkeit Verwaltungsrecht: Hinweis an Mandantin, ggf. Verwaltungsrechtsspezialist einzuschalten (Birkholz: Bau- und Architektenrecht, nicht VwR).

6. Drei-Saeulen Gesamtrechnung

6.1 Szenarien tabellarisch

Saeule	Untergrenze	Ziel	Obergrenze
Saeule 1 -- Bauer-Hoch	800.000 EUR	1.100.000 EUR	1.400.000 EUR
Saeule 2 -- Architekt (inkl. Honorarverzicht)	478.000 EUR	608.000 EUR	748.000 EUR
Saeule 3 -- Notar	35.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
Querelemente (Ostermeier, LRA)	--	--	--
Gesamt Liquiditaetszufluss	**1.313.000 EUR**	**1.768.000 EUR**	**2.208.000 EUR**
Gesamt inkl. Sachleistungen	**1.313.000 EUR**	**1.900.000 EUR**	**2.400.000 EUR**

Sachleistungen: Berichtigungsurkunde Notar; Honorarverzicht Architekt; Material auf Baustelle.

6.2 Mandanten-Ziel laut Erstgespraech 18.12.2025

Dr. von Elsbach: "Ich will das Hotel eroffnen koennen. Ich will nicht jahrelang vor Gericht liegen. Und ich will wenigstens einen Teil meiner Investition zurueckbekommen." Uebersetzt:

1. Bauwerk in funktionsfaehigen Zustand (Mangelbeseitigung durch Eschelbacher gesichert).
2. Schnelle Loesung (Vergleich prioritaer).
3. Liquiditaet > EUR 1.500.000 (Mindestanspruch).

Empfehlung Birkholz: Gesamtzielwert Liquiditaet EUR 1.500.000 -- EUR 2.100.000 ist realistisch erreichbar. Prioritaet: Bauer-Hoch (groesster Betrag); danach Architekt (Versicherung zahlt schnell). Notar: rasch und ohne Streit.

7. Verhandlungstaktik -- Umsetzung

7.1 Selbstaendiges Beweisverfahren als Druckmittel

Antrag auf selbstaendiges Beweisverfahren (SBV) beim LG Muenchen II (Aktenstueck 16) unmittelbar nach Kuendigung stellen. Das SBV-Gutachten wird alle 31 Maengel bestaetigen -- Bauer-Hoch verliert jeden vernuenftigen Einwand. Versicherungen (Allianz fuer Architekt, AXA fuer Notar) werden durch SBV-Ergebnis zur Zahlung motiviert.

7.2 Mediation -- Mehrgliedrig parallel

Mediator: Dr. iur. Karl-Heinz Wismayer, Muenchen (Bau-Mediator, zertifiziert nach MediationsG). Alle drei Parteien (Bauer-Hoch, Lerchenfeld, Falkenhain) und Mandantin an einem Tisch -- allerdings erst nach Einigung ueber Rahmenbedingungen. Zeitraum: Maerz/April 2026 (nach SBV-Antrag).

7.3 Klage als Sicherungsnetz

Falls Mediation scheitert: Klage LG Muenchen II (Klageschrift-Entwurf Aktenstueck 20) einreichen. Klage ist vorbereitet; Einreichung Februar 2026. Die Klageschrift-Einreichung selbst ist ein Verhandlungshebel -- Bauer-Hoch wird Klagezustellung erhalten und die Kosten einer Gegendarstellung scheuen.

7.4 Best-Worst-Case

Szenario	Beschreibung	Liquiditaet Mandantin
Best Case	Vergleich alle drei Saeulen + Heilung Bootssteg + Ostermeier	ca. EUR 2.000.000 + funktionsfaehiges Bauwerk
Realistisch	Vergleich Bauer-Hoch + Architekt; Notar zahlt; Bootssteg-Heilung offen	ca. EUR 1.700.000
Worst Case	Bauer-Hoch insolvent; Quote 10 %; Architekt zahlt EUR 300.000; Notar zahlt	ca. EUR 600.000 + eigene Klage-Kosten

Im Worst Case (Insolvenz Bauer-Hoch) ist die Strategie: Klage Architekt als primaerer Schuldner; Notar-Berichtigung sicherstellen; Forderungsanmeldung Insolvenz.

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Muenchen, 22.12.2025

Datei: 23_zeugen_und_sachverstaendigen_uebersicht.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender

Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Adressat

Akte intern

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Datum 22. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

Betreff: Zeugen- und Sachverstaendigen-Uebersicht -- Beweismittelverzeichnis -- § 142 ZPO-Antraege

Zeugen und Sachverstaendigen-Uebersicht

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./I. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

1. Parteien (keine Zeugen, aber Vernehmungsoptionen)

Dr. Antonia von Elsbach (Klaegerin / Parteivernehmung)

Status: Klaegerin; nicht Zeugin; Parteivernehmung nach § 448 ZPO moeglich wenn Gericht anordnet.

Adresse: Seestrasse 8, 82431 Kochel am See.

Beweisthema: Vertragsverhandlungen und Vertragsschluss; Abnahmeterrn 02.10.2025; Kommunikation mit Bauer-Hoch; Schadenswahrnehmung (Wassereintritt, Risse); wirtschaftliche Schaeden (Buchungsausfaelle, Umsatzausfall Wirtsstube).

Erreichbarkeit: Unmittelbar ueber Kanzlei.

Risiko-Einschaetzung: GERING. Mandantin ist glaubwuerdig, gut dokumentiert; Parteivernehmung nur wenn andere Beweismittel nicht ausreichen. Empfehlung: Zeugen bevorzugen.

2. Zeugen (tabellarisch)

Nr.	Name	Adresse	Beruf/Funktion	Beweisthema	Erreichbarkeit	Risiko
Z-01	Christine Mueller	c/o Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See	Frontoffice-Leiterin Seehotel	Erstfeststellung Wassereintritt 07.10.2025; Zimmerbesichtigungen; Gaeste beschwerden; Buchungsausfaelle	Unmittelbar; Arbeitnehmerin Mandantin	GERING -- eigene Wahrnehmung; sachlich; loyal
Z-02	Stefan Krammer	c/o Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg	Bauleiter Bauer-Hoch (derzeit krankgeschrieben)	Bauablauf; Personalaerke; Verlassen Baustelle 28.11.2025; Anweisungen Bauer-Hoch; Kenntnis der Maengel	SCHWIERIG -- krank; Erreichbarkeit unklar; Arbeitnehmer Gegenseite	MITTEL-HOCH -- moegliche Loyalitaet zu Bauer-Hoch; wenn zeugt, potentiell belastend fuer BH
Z-03	Bernd Riepert	Burgfriedstrasse 14, 82377 Penzberg	Oeffentlich bestellter und vereidigter Geometer (OebuVI)	Vermessung 28.10.2025; Ueberbau 47 cm Bettenfluegelanbau auf Flst. 225/2; Methodik der Vermessung	Kanzlei hat Kontakt; bereit auszusagen	GERING -- OebuVI; amtliche Funktion; neutrale Rolle
Z-04	Hubertus Ostermeier	Almhofstrasse 3, 82431 Kochel am See	Inhaber/Geschaeftsfuehrer Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (Nachbar)	Ueberbau; eigene Wahrnehmung Baumassnahmen auf Grundstueck; Beseitigungsverlangen	Mandantin hat persoentlichen Kontakt	MITTEL -- Ostermeier hat eigene Interessen (Beseitigung oder Abstandszahlung); Aussage haengt vom Stand der Separatverhandlung ab

Nr.	Name	Adresse	Beruf/Funktion	Beweisthema	Erreichbarkeit	Risiko
Z-05	Bartholomaeus Wendelhofer	Bergstrasse 7, 82494 Kruen	Hauselektriker; staatl. geprüfter Techniker Elektro/Brandschutz	Brandschutz-Mangel (Mangel 6): Begehung 18.10.2025; fehlende Schottungen; Kurzschluss Zi. 213	Unmittelbar; freiberuflich fuer Mandant in taetig	GERING -- sachkundiger Zeuge; eigene Wahrnehmung; Protokoll vorhanden
Z-06	Stefan Mooshuber	LRA Bad Toelz -Wolftrathausen, Baukontrollabteilung, Marktstrasse 24, 83646 Bad Toelz	Baukontrolleur Landratsamt (Behördenmitarbeiter)	Begehung 14.10.2025: Schimmelbefall Zi. 211+213; Dokumentation Schaden; Bootssteg-Feststellung	Ladung als Beherdenzeugin moeglich	NEUTRAL -- Behördenzeuge nschaft; Aussage objektiviert Mangel-Befund
Z-07	Susanne Bruckbauer	LRA Bad Toelz -Wolftrathausen, Wasserrecht, Marktstrasse 24, 83646 Bad Toelz	Sachbearbeiter in Wasserrecht LRA	Bootssteg-Anordnung 24.11.2025; fehlende Genehmigung § 8 WHG; Verfahrensgeschichte	Ladung als Beherdenzeugin moeglich	NEUTRAL -- Behördenzeuge; Aussage bestaetigt Rechtsmangel Bootssteg
Z-08	Erika Stadlmair	Dipl.-Geol.; Muenchner Ingenieure GmbH, Landsberger Str. 93, 80339 Muenchen	Geologin/Bodenuntersucherin	Inhalt Bodenuntersuchungsbericht 18.07.2024; Empfehlung Druckversuche; Weitergabe Bericht an Bauer-Hoch und Architekt	Freiberuflich; Kanzlei nimmt Kontakt auf	GERING -- sachverstaendige Zeugin; eigene Dokumentation
Z-09	Thomas Lerchenfeld	Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Steinsdorfstrasse 21, 80538 Muenchen	Gesellschafter-Architekt (Objektueberwachung Lph 8)	Objektueberwachung; Freigabe Pfahlgruendung; Kenntnis Abdriftungsmaengel; Genehmigungspruefung Bootssteg	Ladung; Gegenseite in Architektenhaftungsstreit	HOCH -- Gegenseite; wird Verantwortung abwaetzen auf Bauer-Hoch; trotzdem wichtig fuer Klage gegen Architekt
Z-10	Konrad Bauer-Hoch	Industriestrasse 22, 82377 Penzberg	Geschaeftsfuehrender Gesellschafter Bauer-Hoch GmbH & Co. KG	Kenntnis Mangel; Entscheidung Verlassen Baustelle; Insolvenz-Andeutung; Schwarzarbeit-Kenntnis	Ladung als Parteivertreter moeglich (§ 445 ZPO)	SEHR HOCH -- Partei des Rechtsstreits; wird bestreiten; Widersprueche zu Bautagebuch nutzbar

3. Sachverstaendige (gerichtlich zu bestellen)

SV	Fachgebiet	Vorgeschlagene Person	Beweisthema	Anmerkung
Hochbau/Maengel allgemein	Hochbau, Ausbauten, Kostenermittlung	Wilfried Augustin, Dipl.-Ing. (FH), SV-Kammer Muenchen, Luisenstrasse 48, 80333 Muenchen	Alle 31 Mangelpositionen; Beseitigungskosten; Mangelursachen allgemein	Bereits in Mangelprotokoll als Sachverstaendiger genannt; Bestellung als gerichtl. SV beantragt
Abdichtungstechnik Flachdach	DIN 18531; Flachdachabdichtung	Dipl.-Ing. Konstantin Dorfmuehler, Abdichtungssachverstaendiger, Moosacher Str. 22, 80809 Muenchen	Mangel 1 (Z-Folie); DIN 18531 Teil 1-5; Flachdachrichtlinie 2016; Abdichtungsstand der Technik	Hat bereits Privatgutachten 03.10.2025 erstellt; als gerichtl. SV vorzuschlagen; Einwand Befangenheit pruefbar
Grundbau/Pfahlgruendung/Statik	Grundbau; DIN 1054; Eurocode 7	Noch zu benennen -- NICHT Hagenbeck	Mangel 4: Pfahlgruendung; Setzungsrisse Westwand; DIN 1054; differenzielle Setzungen	Hagenbeck hat Privatgutachten erstellt -- als gerichtl. SV Befangenheitsrisiko. Alternativen: Prof. Dr.-Ing. Norbert Hammann, TU Braunschweig; Dipl.-Ing. Franz Sieblauer, Muenchen
Brandschutz	BayBO Art. 26; DIN 4102; Muster-LBO	Nach Vorschlag SV-Kammer Muenchen	Mangel 6: Brandschutz-Schottungen; Anforderungen EW-30; 14 Durchbrueche	Gutachter fuer Brandschutz; SV-Liste IHK Muenchen
Estrich/Fussboeden	DIN 18560; Estrichtechnik	Mitglied SV-Kammer Muenchen (Fachbereich Estrich)	Mangel 7: Schwindrisse; W/Z-Verhaeltnis; DIN 18560-2; Laborergebnisse Bautechnik Miesbach	Pruefbericht Bautechnik Miesbach als Grundlage

4. Beweismittel-Urkundenverzeichnis (24 Positionen)

Nr.	Anlage	Beschreibung	Herkunft	Lagerort
1	K 1	GU-Vertrag Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG vom 12.03.2024 nebst Leistungsverzeichnis	Bauer-Hoch (Original); Mandantin (Kopie)	Akte; Original Mandantin
2	K 2	Leistungsverzeichnis GU-Vertrag (Pos. 3.2.1: Abdichtung; Pos. 7.4.2: Estrich)	Archiv Lerchenfeld & Spitzweg + Bauer-Hoch	Akte
3	K 3	Architektenvertrag Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH vom 04.10.2023 (HOAI Lph 1-9)	Mandantin	Akte
4	K 4	Baugenehmigung LRA Bad Toelz- Wolfratshausen (Az. BAU-TOL-2 024-0028) vom 14.01.2024	LRA (Original)	Akte
5	K 5	Notarurkunde URNr. 887/2024 vom 04.03.2024 (Grundstueckskauf -- Fehler Flurstuecksnummer)	Notar Dr. Falkenhain (Original)	Akte; Grundbuchamt
6	K 6	Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (31 wesentliche Mangelpositionen) nebst Fotodokumentation	Beide Parteien unterzeichnet	Akte; Anlage docx/Abnahmeprotokoll_02102025
7	K 7	LRA-Rueckbauanordnung Bootssteg (Az. LRA-TOL-2025-W R-1187) vom 24.11.2025	LRA Bad Toelz- Wolfratshausen	Akte; Anlage originale/LRA_Wasserrechtliche_Rueckbauanordnung

Nr.	Anlage	Beschreibung	Herkunft	Lagerort
8	K 8	Mangel-Tabellarium vollständig (47 Positionen, davon 31 wesentliche)	Mandantin / Aktenstueck 09	Akte; xlsx/Mangel_Symptom_Schaden_Tabellarium.xlsx
9	K 9	Architektenplan LP-F-009 Rev. 3 (Grundriss + Schnitt mit Grundstücksverlauf)	Lerchenfeld & Spitzweg	Akte
10	K 10	Vermessungsprotokoll Riepert vom 28.10.2025 -- Ueberbau 47 cm	Geometer Riepert (OebuVI)	Akte; Anlage originale/Vermessungsergebnis_Ueberbau_Geometer_Riepert_28102025.pdf
11	K 11	Privatgutachten Dorfmuehler vom 03.10.2025 -- Abdichtungsmangel Wellness-Flachdach	SV Dorfmuehler	Akte
12	K 12	Privatgutachten Hagenbeck (TU Muenchen) vom 15.12.2025 -- Setzungsrisse Westwand	Prof. Hagenbeck	Akte; Anlage originale/Statisches_Gutachten_Hagenbeck_15122025.pdf
13	K 13	Fristsetzungsschreiben Mandantin an Bauer-Hoch vom 21.10.2025	Klotzkette / Vorkanzlei	Akte
14	K 14	Bautagebuch Oktober/November 2025 (Auszuege, Anlage: vollständige Vorlage § 142 ZPO beantragt)	Bauer-Hoch	Akte (Auszug); xlsx/Bautagebuch_Oktober_November_2025.xlsx
15	K 15	§ 650f-Verlangen Bauer-Hoch vom 05.11.2025 (Az. BH-2025-SW-0489)	Bauer-Hoch	Akte; Anlage originale/Bauhandwerkersicherung_650f_Aufforderung_05112025.pdf

Nr.	Anlage	Beschreibung	Herkunft	Lagerort
16	K 16	E-Mail Bauer-Hoch (Insolvenz-Andeutung) vom 07.11.2025, 16:48 Uhr	Postfach Mandantin (Screenshot)	Akte; emails/2025-11-07_bauer_hoch_an_elsbach_insolvenz_andeutung.eml
17	K 17	Kuendigungsschreiben vom 22.12.2025 (Entwurf; nach Versand: Original)	Klotzkette	Akte; docx/Kuendigung_VOB_Entwurf_Birkholz.docx
18	K 18	Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH vom 18.12.2025 (EUR 1.840.000 netto)	Eschelbacher	Akte
19	K 19	Katasterauszug Flst. 224/1; 224/12; 225/2 (Stand Grundbuch)	Grundbuchamt Wolfratshausen	Akte
20	K 20	Beseitigungsverlangen Ostermeier vom 12.11.2025	Hubertus Ostermeier	Akte
21	K 21	Zollkontrolle FKS-Protokoll vom 14.11.2025	Hauptzollamt Muenchen (Kopie)	Akte; Anlage originale/Zollkontrolle_FKS_Protokoll_14112025.pdf
22	K 22	Bodenuntersuchungsbericht Stadlmair vom 18.07.2024	Geol. Stadlmair	Akte
23	K 23	Pruefbericht Labor Bautechnik Miesbach vom 24.10.2025 (Estrich W/Z-Verhältnis)	Labor Bautechnik Miesbach	Akte

Nr.	Anlage	Beschreibung	Herkunft	Lagerort
24	K 24	Begehungsprotokoll Wendelhofer vom 18.10.2025 (Brandschutz-Mangel)	Elektromeister Wendelhofer	Akte

5. Beweisanträge § 142 ZPO (gegen Beklagte Bauer-Hoch)

Nr.	Dokument	Rechtsgrundlage	Begründung
§ 142-01	Bautagebuch komplett (Zeitraum 01.05.2024 -- 28.11.2025)	§ 142 ZPO	Beweis: Personalstärke; Ursache Verzögerungen; Verlassen Baustelle 28.11.2025; Dokumentation Arbeitsschritte Abdichtung
§ 142-02	Subunternehmer-Verträge alle NU im Projekt	§ 142 ZPO	Beweis: Schwarzarbeit-Kette; Verantwortlichkeit Bauer-Hoch; AEntG-Haftung; Identität aller Subunternehmer
§ 142-03	A1-Bescheinigungen polnische Arbeitnehmer S&B Bauservice Sp. z o.o.	§ 142 ZPO	Beweis: AEntG-Verstoß; Fehlen der Bescheinigungen
§ 142-04	Schlechtwetter-Aufzeichnungen (§ 6 VOB/B Behinderungsanzeigen Bauer-Hoch)	§ 142 ZPO	Beweis: Unsubstantiiertheit der 23 Behinderungsanzeigen; keine Entlastung bei Verzug
§ 142-05	Statik-Berechnungen Pfahlgründung (alle Dokumente einschl. Freigaben)	§ 142 ZPO	Beweis: Mangel 4 Pfahlgründung; fehlende Druckversuche trotz Stadlmair-Empfehlung
§ 142-06	SOKA-BAU-Anmeldeunterlagen alle Mitarbeiter Projekt	§ 142 ZPO	Beweis: Fehlende Sozialversicherungsanmeldungen; Schwarzarbeit

Nr.	Dokument	Rechtsgrundlage	Begründung
§ 142-07	Alle Abnahme-Protokolle Bauer-Hoch-intern (Qualitätskontrolle)	§ 142 ZPO	Beweis: Eigene Qualitätsprüfungen Bauer-Hoch; Kenntnis der Mängel

6. Sonstige Beweissicherungsmaßnahmen

Massnahme	Ziel	Status
Fotodokumentation Baustelle vollständig sichern	Zustand nach Verlassen Baustelle 28.11.2025 dokumentieren	ERLEDIGT (Mandantin + Kanzlei-Bote 29.11.2025)
Estrich-Kernbohrungspuben asservieren	Nachweis W/Z-Verhältnis > 0,60 fuer Gericht	ERLEDIGT (Labor Bautechnik Miesbach; Proben eingelagert)
Flachdach-Beweisfotos und Probenentnahme Abdichtungsaufbau	Nachweis einlagige statt zweilagige Abdichtung	ERLEDIGT (Dorfmueller-Gutachten; Fotos jpg/Wellness_Flachdach_Z_Folie_fehlt.jpg)
Setzungsrisse Wirtsstube -- Rissmonitoring	Dokumentation weiterer Setzungen; Gefährdungsnachweis	LAUFEND -- Hagenbeck-Buero richtet Messmarken ein
Bautagebuch eigene Aufzeichnungen sichern	Eigene Bauleitertätigkeit Mandantin (Bauleiter Krammer-Aufzeichnungen)	IN BEARBEITUNG -- Mandantin angewiesen
Buchungsstatistiken und BWA sichern	Nachweis Nutzungsausfallschäden	ERLEDIGT -- BWA Oktober + November 2025 bei Akte
Zeugen-Erinnerungsnotizen Christine Mueller	Frontoffice-Zeugnis sichern; Gedächtnis-Protokoll erstellen	OFFEN -- bis 15.01.2026

Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin fuer Bau- und Architektenrecht

Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Muenchen, 22.12.2025

E-Mails

Datei: emails/2025-10-04_lerchenfeld_an_elsbach_abnahme_drueckt.eml

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld

Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH
Friedrichstrasse 14
80801 Muenchen

Adressat

Dr. Antonia von Elsbach

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum 4. Oktober 2025

Aktenzeichen -

Ihr Zeichen -

EINGEGANGEN

Betreff: Seehotel Walchensee — Druck zur Abnahme durch Architekten — Andeutung Schein-Inbetriebnahme

Von	Magnus Lerchenfeld <m.lerchenfeld@lerchenfeld-spitzweg.de>
An	"Dr. Antonia von Elsbach" <elsbach@seehotel-walchensee.de>
Datum	Sat, 04 Oct 2025 09:48:22 +0200
Betreff	Seehotel Walchensee — dringende Bitte Abnahmeterminklaerung

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

ich schreibe Ihnen in dringlicher Angelegenheit bezueglich des Abnahmetermins vom 02.10.2025.

Ich habe das Protokoll der Abnahmesitzung mit Bestuerzen zur Kenntnis genommen. Die Verweigerung der Abnahme trotz weitgehend fertiggestellter Leistung ist aus meiner Sicht architektonisch nicht nachvollziehbar. Ich spreche hier als Ihr Objektueberwacher und Architekt nach HOAI Leistungsphase 8.

Mir ist bewusst, dass es Maengelpunkte gibt — einige davon haben wir im Protokoll aufgenommen. Aber ich moechte Sie darauf hinweisen, dass die volle Abnahmeverweigerung erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen hat:

1. Der Pauschalpreis von EUR 4.812.000 brutto wird erst nach Abnahme faellig. Bauer-Hoch sitzt auf einem Zahlungsrueckstand von ueber 2 Mio. EUR.
2. Solange keine Abnahme vorliegt, tragen Sie als Bauherrin das Risiko der Verschlechterung des Bauwerks (Setzungsrisiko, Winterschaeden etc.) ohne gesicherten Regressweg.
3. Die Hoteleroeffnung fuer die Wintersaison 2025/26 ist gefaehrdet. Ich habe Ihnen gegenueber bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Softopening ab 01.12.2025 machbar waere, wenn die Abnahme unter Vorbehalt erklaert wird.

Ich bitte Sie dringend zu ueberdenken, ob nicht eine Teilabnahme fuer den fertiggestellten Teil (Bettenfluegel EG + 1. OG, 18 Zimmer) und eine Abnahme unter Vorbehalt fuer die beanstandeten Mangelpositionen der richtige Weg waere. Damit koennen wir die 4-Mio.-Pauschale sichern und den Hotelbetrieb anlaufen lassen.

Bitte teilen Sie mir bis Dienstag, 07. Oktober 2025, Ihre Entscheidung mit.

Mit freundlichen Gruessen

Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld
Partner Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB
Friedrichstrasse 14
80801 Muenchen
Tel. 089 / 38841-0

[ANMERKUNG KANZLEI KLOTZKETTE: Diese E-Mail belegt, dass Lerchenfeld aktiv auf die Mandantin eindrang, die Abnahme zu erklaren, obwohl Maengel dokumentiert waren. Relevant fuer Architektenhaftung Lph 8 (Objektueberwachung). Aufbewahrung Akte.]

Datei: emails/2025-11-07_bauer_hoch_an_elsbach_insolvenz_andeutung.eml

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

Konrad Bauer-Hoch

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG
Industriestrasse 22
82377 Penzberg

Adressat

Dr. Antonia von Elsbach

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum 7. November 2025

Aktenzeichen BHB-2024-GU-0087

Ihr Zeichen -

EINGEGANGEN
07.11.2025 14:22 Posteingang
Kanzlei

Betreff: Insolvenzandeutung Bauer-Hoch — Forderung Abschlagszahlung 482 TEUR — Drohung Einstellung Arbeiten — § 650f BGB

Von	Konrad Bauer-Hoch <k.bauerhoch@bauer-hoch-bayern.de>
An	"Dr. Antonia von Elsbach" <elsbach@seehotel-walchensee.de>
Datum	Fri, 07 Nov 2025 14:22:07 +0100
Betreff	GU-Vertrag BHB-2024-GU-0087 — Sicherheitsleistung § 650f BGB — dringende Zahlungsaufforderung

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

mit Schreiben vom 05.11.2025 haben wir Sie nach § 650f BGB zur Stellung einer Sicherheitsleistung von EUR 1.812.000,00 aufgefordert. Die Frist laeuft bis zum 19.11.2025.

Unabhaengig davon mache ich Sie heute auf folgende Situation aufmerksam:

Die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG hat in den vergangenen Monaten erhebliche Vorfinanzierungsleistungen erbracht. Der aktuelle Zahlungsrueckstand aus dem Projekt Seehotel betraegt — nach unserer Berechnung — ueber EUR 2 Mio. netto. Hinzu kommen die ausstehenden Nachtragsforderungen (18 Positionen, Gesamtbetrag EUR 1.214.880,00 brutto).

Ohne unverzuegliche Teilzahlung von mindestens EUR 482.000,00 (Abschlagsrechnung Nr. 13, gestellt am 01.11.2025) bis zum 14.11.2025 sehen wir uns gezwungen, folgende Schritte zu pruefen:

- a) Einstellung der Bauleistungen nach § 650f Abs. 5 BGB;
- b) Pruefung der Einleitung eines Insolvenzverfahrens durch unsere Hausbank und Sanierungsberater. Die Finanzierungslage ist kritisch. Unser Kreditgeber (Sparkasse Schrobenhausen) hat uns mitgeteilt, dass bei Ausbleiben der erwarteten Projektzahlungen der bestehende Betriebsmittelkredit von EUR 2,4 Mio. zu ueberpruefen sei.

Ich bitte Sie dringend, Abschlagsrechnung Nr. 13 bis Freitag, 14.11.2025 zu begleichen, um eine Eskalation zu vermeiden.

Mit freundlichen Gruessen

Konrad Bauer-Hoch
Geschaeftsfuehrer, Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

[ANMERKUNG KANZLEI KLOTZKETTE: Eingangsstempel 07.11.2025 14:22. Insolvenzandeutung dokumentiert. Relevant fuer Aktenstueck 18 (§ 650f-Strategie). Forderung AR 13 ist zu pruefen — kein Anspruch vor Abnahme auf Schlusszahlung. Abschlagsrechnung begruendet keine absolute Zahlungspflicht im Mangelfall.]

Datei: emails/2025-12-16_falkenhain_an_birkholz_urkunden_aenderung.eml

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

Dr. Bertram Falkenhain

Notar
Marktstrasse 9
83646 Bad Toelz

Adressat

Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Datum 16. Dezember 2025
Aktenzeichen URNr. 887/2024
Ihr Zeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

EINGEGANGEN

Betreff: Notarurkunde URNr. 887/2024 — Fehler Flurstueck 224/3 statt 224/12 — Berichtigungsbeurkundung angeboten — Haftung zurueckgewiesen

Von	"Dr. Bertram Falkenhain" <notariat@dr-falkenhain-bad-toelz.de>
An	"Dr. Florentine Birkholz" <f.birkholz@klotzkette.de>
Datum	Tue, 16 Dec 2025 11:04:33 +0100
Betreff	URNr. 887/2024 — Flurstuecksnummer — Berichtigungsbeurkundung

Sehr geehrte Frau Dr. Birkholz,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 10.12.2025 bezueglich der Notarurkunde
URNr. 887/2024 vom 18.03.2024, Grundstueckskauf Elsbach / Ostermeier.

Ich habe die Urkunde nochmals eingehend geprueft und muss mit Bedauern bestaetigen,
dass in der Urkunde die Flurstuecksnummer fehlerhaft angegeben wurde:

Angegeben: Flurstueck 224/3, Gemarkung Kochel am See

Richtig haette es heissen muessen: Flurstueck 224/12, Gemarkung Kochel am See

Es handelt sich um einen Tippfehler bei der Urkundserstellung. Das Flurstueck 224/3
existiert in der Gemarkung Kochel am See, ist aber ein anderes Grundstueck
(ca. 180 m nordoestlich gelegen, bebaut, anderer Eigentuemer). Der tatsaechliche
Kaufgegenstand war stets das Flurstueck 224/12 — dies ergibt sich aus dem
Kaufverhandlungsprotokoll vom 12.03.2024, das ich Ihnen als Anlage uebersende.

Ich schlage vor, die Berichtigung durch eine kostenfreie Berichtigungsbeurkundung
gemaess § 44a BeurkG vorzunehmen. Die Kosten der Berichtigungsbeurkundung
werde ich selbstverstaendlich nicht weitergeben.

Was das von Ihnen angesprochene Fehlen der Auflassungsvormerkung betrifft:

Ich weise darauf hin, dass die Parteien bei der Beurkundung keine explizite
Anweisung zur Eintragung einer Auflassungsvormerkung erteilt haben. Nach meiner
Auffassung lag die Sicherungsnotwendigkeit bei dem gegebenen Kaufpreis und der
ueberblickbaren Abwicklungszeit auf der Hand, so dass ich haette proaktiv darauf
hinweisen muessen. Eine Verletzung der Amtspflicht im Sinne des § 19 BNotO
liegt nach meiner Auffassung nicht vor, da keine nachweisbare Schadenskausalitaet
festgestellt werden kann.

Fuer Rueckfragen stehe ich gerne zur Verfuegung. Ich bitte um Terminabsprache
fuer die Berichtigungsbeurkundung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Bertram Falkenhain
Notar, Bad Toelz
Marktstrasse 9
83646 Bad Toelz
Tel. 08041 / 7890-0

[ANMERKUNG KANZLEI KLOTZKETTE: Einraeumt Fehler ein, weist Haftung zurueck.
Rechtlich fragwuerdig: Kausalitaet zwischen fehlender Auflassungsvormerkung
und Schaden (kein Schutz vor etwaigen Zwischeneintragungen = nachweisbarer Schaden).
Kanzlei-Strategie: § 19 BNotO-Anspruch aufrechterhalten, Berichtigungsbeurkundung
akzeptieren. Weitergehende Haftungsfrage gesondert verhandeln.]

Excel-Tabellen

Datei: xlsx/Bautagebuch_Oktober_November_2025.xlsx

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

Absender Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Dr. Florentine Birkholz Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern - - -
---	--

Datum 19. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

Betreff: Bautagebuch Bauleiter Krammer Oktober-November 2025 — 18 wesentliche Eintraege mit Birkholz-Beweiswertung — Vorlage § 142 ZPO vorbereiten

Tabellenblatt: Bautagebuch Okt-Nov 2025

Lfd.	Datum	Witterung	Personal (Anzahl)	Gewerke	Vorkommnisse (Krammer)	Birkholz_Wertung
1	02.10.2025 Do	Heiter, 14°C	23 BH + 4 Schreiner + 2 Elek	Innenausbau Bettenfluegel, Fenster	Abnahmetermin 09:00. Elsbach und Lerchenfeld erschienen. Abnahme verweigert 31 Maengel. Krammer/GF protestieren.	Sehr hohes Gewicht: belegt Abnahme-VW und Anwesenheit aller Parteien. Stuetzt Aktenstueck 07.
2	07.10.2025 Di	Stark bewoelkt, 11 mm Regen, 9°C	21 BH + 3 Domex	Trockenbau Bettenfluegel EG	Wassereintritt Zi. 213/214 gemeldet; Decke nass 0,3 m². Krammer: kein Zugang Flachdach.	Hohes Gewicht: erster dokumentierter Wasserschaden. Mangel M02 bestaetigt.

Lfd.	Datum	Witterung	Personal (Anzahl)	Gewerke	Vorkommnisse (Kammer)	Birkholz_Wertung
3	14.10.2025 Di	Dauerregen 18 mm, 7°C	19 BH + 3 Domex	Trockenbau, Putzarbeiten Altbau	Wassereintritt Zi. 101-104 Deckenflecken. Elsbach erscheint 14:00 Uhr aufgebracht. Foto Lerchenfeld-Mitarbeiter Spindler.	Hohes Gewicht: Eskalation auf 7 Zimmer; Zeuge Spindler; Fotos Lerchenfeld anfordern.
4	22.10.2025 Mi	Klar, 8°C	18 BH + 0 Sub	Rohbau-Restaurationen Bettenfluegel	Riepert vor Ort 09:00-14:30. Vermisst Nordkante Bettenfluegel. Ergebnis nicht mitgeteilt.	Mittleres Gewicht: bestaetigt Datum Vor-Ort-Messung Riepert.
5	28.10.2025 Di	Bewoelkt, 6°C	17 BH + 4 Polski Domex (erstm.)	Trockenbau OG	Riepert legt Befund vor. Ueberbau 47 cm. GF BH: 'Das ist das Problem des Architekten'.	Sehr hohes Gewicht: Bauer-Hoch hatte Kenntnis Ueberbau. Zitat gegen BH verwendbar.
6	03.11.2025 Mo	Heiter, 5°C	20 BH + 5 Polski Domex	Trockenbau, Elektro	Nachbar Ostermeier mit Anwalt. Zutritt verweigert. Ostermeier: rechtliche Schritte.	Hohes Gewicht: erklart formelle Beseitigungsaufforderung vom 18.11.
7	10.11.2025 Mo	Regen, 4°C	18 BH + 7 Polski Domex	Trockenbau alle Geschosse	7 Pol. Arbeitnehmer (Vorarbeiter Kaminski). Kammer fragte nicht nach A1.	Sehr hohes Gewicht fuer FKS: Bauer-Hoch kannte A1-Fehlen; entlastet Mandantin.
8	14.11.2025 Fr	Nieselregen, 3°C	16 BH + 7 Polski Domex	Trockenbau	06:30 Zollkontrolle FKS HZA Rosenheim 8 Beamte. Polski Domex keine A1. Bis 10:45.	Sehr hohes Gewicht: Erstdokumentation Razzia. Datum, Anzahl Beamte, Verlauf belegt.

Lfd.	Datum	Witterung	Personal (Anzahl)	Gewerke	Vorkommnisse (Krammer)	Birkholz_Wertung
9	18.11.2025 Di	Klar, 2°C	17 BH + 0 Polski Domex	Trockenbau, Fliesen	Polski Domex nicht erschienen; Domex Stuttgart: 'Auftrag zurueckgegeben'.	Hohes Gewicht: faktischer Rueckzug nach FKS-Kontrolle bestaetigt.
10	23.11.2025 So	Regen, 1°C	0 (Sonntag - Krammer allein)	—	Sonntagskontrolle: Wirtsstube Westwand 3 Risse, einer ca. 8 mm. Elsbach informiert; will Statiker.	Sehr hohes Gewicht: Erstdatum Setzungsrisse 23.11.2025 dokumentiert.
11	24.11.2025 Mo	Heiter, 0°C	15 BH	Innenausbau	LRA-Schreibungen zugegangen 09:30 — Rueckbau Bootssteg sofortige Vollziehung. GF BH: 'Sache der Bauherrin'.	Hohes Gewicht: Zustellungsdatum LRA-Anordnung Bootssteg bestaetigt.
12	27.11.2025 Do	Frost -4°C	14 BH	Innenausbau Resttaetigkeiten	GF BH: Ohne Teilzahlung 600 TEUR bis 05.12. verlassen wir Baustelle. Krammer inventarisiert Material.	Sehr hohes Gewicht: Drohung Bausstellenraeumung dokumentiert. Relevant § 650f / Kuendigung.
13	28.11.2025 Fr	Leichter Schnee -2°C	8 BH (Polier + 7)	Aufraeumen	Hauptmannschaft abgezogen. Betonmischer, Gabelstapler, 3 Paletten Trockenbauplatten abgezogen.	Sehr hohes Gewicht: faktischer Baustopp 28.11. Abzug Werkstoffe — Aussonderung problematik.
14	01.12.2025 Mo	Schnee -3°C	7 BH (Restmannschaft)	Keine Bauarbeiten	Elsbach sperrt Bauzugang Haupttor 07:30 Kettenschloss. Restmannschaft kann nicht einruecken. GF BH: 'Hausfriedensbruch'.	Sehr hohes Gewicht: gegenseitige Sperrung. Selbsthilfe-Massnahme Mandantin; Kuendigungsentwurf pruefen.

Lfd.	Datum	Witterung	Personal (Anzahl)	Gewerke	Vorkommnisse (Kammer)	Birkholz_Wertung
15	03.12.2025 Mi	Klar -1°C	0 BH	—	Baustelle verwaist. Kammer eigene Initiative: Fotos. Riss 3 geschätzt 9 mm breit.	Mittleres Gewicht: Riss breiten-Entwicklung durch Gegner-Bauleiter belegt; nutzbar Beweisverf.
16	08.12.2025 Mo	Bewölkt, 1°C	0 BH	—	Prof. Hagenbeck mit 2 Assistenten. Untersuchung Westwand ca. 3 Stunden. Kammer beobachtet von aussen.	Mittleres Gewicht: Datum Hagenbeck-Vor-Ort-Termin bestaetigt.
17	15.12.2025 Mo	Frost -5°C	0 BH	—	Hagenbeck-Gutachten per E-Mail Elsbach zugeworfen. GF BH: 'Tendenzioes, wir beauftragen eigenen Statiker'.	Mittleres Gewicht: Bauer-Hochkuendigt Gegengutachten an; SV-Auswahl im Bew-Verf. bedenken.
18	18.12.2025 Do	Klar -3°C	0 BH	—	Klotzkette sendet Mandatsanzeige an BH-GF. Kammer letzter Eintrag: 'Keine Wiederaufnahme ohne Klaerung Rechtslage'.	Hohes Gewicht: Schlusspunkt. Vollstaendiger Baustopp. Kammer anerkennt implizit ungeklaerte Rechtslage.

Datei: xlsx/Mangel_Symptom_Schaden_Tabellarium.xlsx

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

Absender

Klotzkette
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Florentine Birkholz
Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Adressat

Akte intern

-
-
-

Datum

19. Dezember 2025

Betreff: Mangel-Symptom-Schaden-Tabellarium 47 Positionen M01-M47 — Schadenssumme ca. 1,25 Mio EUR — Verjaehrungsübersicht

Tabellenblatt: Mangel-Tabellarium M01-M47

Nr	Mangel (Symptom)	Ort / Bauteil	Mutmassliche Ursache	Norm / Grundlage	Gewerk	Schaden_EUR	Verjaehrung ab
M01	Fehlende Z-Folie Flachdach	Wellness-Kubus Flachdach	Ausführungsfehler Dachdecker	DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4	Dach/Abdichtung	48000	nach Abnahme 4 J.
M02	Wassereintritt 9 Zimmer durch M01	Zi. 202-214; 301; 303	Folge M01 fehlende Z-Folie	§§ 280, 249 BGB	Dach/Abdichtung	92000	nach Abnahme 4 J.
M03	Ueberbau Nachbargrundstück 47 cm	Ostwand Bettenflügel EG	Planungsfehler Lerchenfeld Lph 5	§ 912 BGB; § 633 BGB	Rohbau/Planung	180000	nach Abnahme 4 J.
M04	Bootssteg ohne Wasserechtsgenehmigung	Westgestadene Grundstück 224/1	Versäumte Genehmigung durch GU	§ 633 BGB; § 8 WHG	Tiefbau/Recht	75000	nach Abnahme 4 J.
M05	Setzungsrisse Wirtsstube Westwand	Altbau Wirtsstube 17. Jhd.	Fehlerhafte Pfahlgründung Anbau	DIN EN 1997; §§ 633, 634 BGB	Spezialtiefbau	320000	nach Abnahme 4 J.
M06	Estrichrisse 7 Zimmer bis 3 mm	Bettenflügel OG1 Zi. 104-112	Estrich zu früh belastet; Schwindereinlage fehlt	DIN 18560	Estrich	22000	nach Abnahme 4 J.
M07	Fehlende Feuerschutztüre T30	Bettenflügel Treppenhause EG	Vergessen bei Montage	BayBO Art. 33	Trockenbau/Türen	8500	nach Abnahme 4 J.
M08	Bodenabflusss fehlt Umkleide 1-4	Wellness-Kubus Umkleide	LV-Position nicht ausgeführt	DIN 18534	SHK	12000	nach Abnahme 4 J.
M09	Fugen Aussenputz offen; Riss Kelleranschluss	Bettenflügel Fassade Ost	Ausführungsfehler Verputzer	DIN 18550	Fassade	18000	nach Abnahme 4 J.
M10	Warmwasser max 35°C statt 55°C; Legionellenrisiko	Zimmer 101, 103 EG	Dimensionierungsfehler Heizungsbaueinheit	TRWI DIN 1988-200; A VBWasserV	SHK	15000	nach Abnahme 4 J.
M11	Fehlende Kellerabdichtung Suedwand	Bettenflügel Keller Sued	Bitumenbahn nur einseitig aufgebracht	DIN 18533	Abdichtung	24000	nach Abnahme 4 J.

Nr	Mangel (Symptom)	Ort / Bauteil	Mutmassliche Ursache	Norm / Grundlage	Gewerk	Schaden_EUR	Verjaehrung ab
M12	Fugenabdichtung Beckenwand-Boden fehlt	Wellness-Kubus Pool	LV-Position nicht ausgeführt	DIN 19702 Ziff. 6.2	SHK/Abdichtung	32000	nach Abnahme 4 J.
M13	Potentialausgleich fehlt in Baedern	Bettenfluege OG2 alle Zimmer	Elektriker vergessen	DIN VDE 0100-701	Elektro	9800	nach Abnahme 4 J.
M14	Bruestungshoehe 85 cm statt 90 cm	Bettenfluege Dachterrasse OG2	Aufmass-/Planungsfehler	DIN 18065; BayBO Art. 39	Rohbau	7200	nach Abnahme 4 J.
M15	6 Marmorfliesen gebrochen; Verlegeklasse falsch	Bettenfluege EG Lobby	Materialfehler + falscher Kleber	DIN 18157	Fliesen	11400	nach Abnahme 4 J.
M16	Tuerblaetter Spaltmass 8 mm; Schallschutz fehlt	Bettenfluege alle Etagen	Zargen-/Tuerblatt-Montage nachlässig	DIN 4109	Trockenbau/Tueren	28000	nach Abnahme 4 J.
M17	Saunaverkleidung Abachi gewölbt; Dampfsperre fehlt	Wellness-Kubus Sauna	Dampfsperre nicht eingebaut	DIN 68121	Holzarbeiten	14500	nach Abnahme 4 J.
M18	WDVS blasig; Hohllagen 3 Bereiche	Bettenfluege Fassade Nord	Untergrundvorbehandlung fehlt	VOB/C ATV DIN 18345	Fassade/WDVS	38000	nach Abnahme 4 J.
M19	Schaltschrankbeschriftung fehlt; Plaene fehlen	Bettenfluege Elektro gesamt	Dokumentation nicht erstellt	§ 13 Abs. 5 VOB/B; ATV DIN 18382	Elektro	5500	nach Abnahme 4 J.
M20	Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m EG Kueche	Bettenfluege EG Kuechenzugang	Setzung Fundament lokal	DIN 18202	Rohbau	19000	nach Abnahme 4 J.
M21	Handlaufbefestigung locker; Duebel gerissen	Bettenfluege Treppenhause OG1	Unterdimensionierung Befestigung	DIN 18065	Metallbau	3200	nach Abnahme 4 J.
M22	Heizkoerper-Anschlusse undicht 3 Zimmer	Bettenfluege alle Zimmer	Schlauchverbinder-Fehler	VOB/C ATV DIN 18380	SHK	6400	nach Abnahme 4 J.
M23	Glastrennwand ohne CE; VSG nicht nachgewiesen	Wellness-Kubus Dusche	Beschaffung ohne CE-Pruefung	BauPVO; DIN EN 12150	Glasbau	21000	nach Abnahme 4 J.

Nr	Mangel (Symptom)	Ort / Bauteil	Mutmassliche Ursache	Norm / Grundlage	Gewerk	Schaden_EUR	Verjaehrung ab
M24	Pflastergefälle falsch: Wasser zur Hauswand	Bettenfluege l Parkdeck	Planung/Ausführung Gelaende	DIN 18318	Aussenanlagen	14000	nach Abnahme 4 J.
M25	Dampfbremse unverklebt 3 Stuesse	Bettenfluege l Dach	Luftdichtheit stest nicht bestanden	DIN 4108	Dachdecker	9500	nach Abnahme 4 J.
M26	4 Sprinklerdusen defekt; Pruefbescheinigung fehlt	Bettenfluege l Zi. 201-214	Drucktest nicht durchgefuehrt	DIN 14489; BayBO	Brandschutz	17000	nach Abnahme 4 J.
M27	Lueftung 62 dB(A) statt max. 35 dB(A)	Wellness-Kubus Technikraum	Schalldaemung fehlt	DIN EN ISO 11690	HLS/Lueftung	28000	nach Abnahme 4 J.
M28	Ausdehnungsgefaess 6 L statt 18 L	Bettenfluege l Keller Heizung	Falsche Dimensionierung	TRGI	SHK	4200	nach Abnahme 4 J.
M29	Revisionsdeckel fehlt in 14 Baedern	Bettenfluege l alle Baeder	LV-Position nicht ausgefuehrt	ATV DIN 18380	SHK	8400	nach Abnahme 4 J.
M30	Bepflanzung Boeschung West fehlt	Aussenanlagen	LV Pos. 47 nicht ausgefuehrt	VOB/C ATV DIN 18320	Gartenbau	12000	nach Abnahme 4 J.
M31	Ufermauer teilweise abgesackt; 3 Steine lose	Seeseite Uferbefestigung	Frost/Erosion; fehlerhafte Fugen	DIN EN 1996-1-1	Maurerarbeiten	22000	nach Abnahme 4 J.
M32	Aufzugohne ZueSt-Abnahme in Betrieb genommen	Bettenfluege l alle Geschosse	BetrSichV-Pflicht nicht beachtet	BetrSichV § 14	Sonderanlagen	5000	nach Abnahme 4 J.
M33	Liftschacht Entrauchung defekt	Bettenfluege l Aufzugsschacht	Lueftungsklaappen nicht verbunden	BayBO; DIN 18017	HLS	8800	nach Abnahme 4 J.
M34	Fenster Uw-Wert 1,6 statt 1,1 (Energienachweis)	Wellness-Kubus Nordfassade	Falsche Fensterpakete geliefert	EnEV; GEG 2020	Fensterbau	44000	nach Abnahme 4 J.
M35	Dachablauefe Wellness-Kubus verstopft (Kiesesschicht)	Wellness-Kubus Flachdach	Kies nicht abgesiebt vor Ablauf	DIN 18531	Dachdecker	3800	nach Abnahme 4 J.

Nr	Mangel (Symptom)	Ort / Bauteil	Mutmassliche Ursache	Norm / Grundlage	Gewerk	Schaden_EUR	Verjaehrung ab
M36	Silikontype Duschbereich falsch (nicht sanitär geeignet)	Bettenfluege l alle Baeder	Falsches Silikonfabrikat	DIN EN ISO 11600	SHK/Abdichtung	7600	nach Abnahme 4 J.
M37	Einbruchschutzklasse Fenster EG nicht ERK 2	Bettenfluege l EG alle Zimmer	Guenstigere Fenster eingebaut	DIN EN 1627 ERK 2	Fensterbau	31000	nach Abnahme 4 J.
M38	Barrierefreiheit: Rampe Eingang nicht normgerecht	Bettenfluege l Eingang	Gelaendeanleitung fehlt	DIN 18040-1; BayBO Art. 48	Aussenanlagen	18000	nach Abnahme 4 J.
M39	Wand-Boden-Anschluss Pool: Rissbildung 2 mm	Wellness-Kubus Pool	Dilatationsfuge fehlt	DIN 19702	Abdichtung/Fliesen	28000	nach Abnahme 4 J.
M40	Fehlender Erdungsnachweis PV-Anlage	Bettenfluege l Dach PV-Anlage	Elektrodokumentation lueckenhaft	DIN VDE 0100-712	Elektro	4400	nach Abnahme 4 J.
M41	Maangelhafte Verglasung Glasboden Terrasse	Wellness-Kubus Terrasse OG1	VSG-Glas unterschritten	TRAV 2003	Glasbau	19500	nach Abnahme 4 J.
M42	Fehlendes Brandschutzanstrich Stahltraeger	Bettenfluege l Dach Technikbereich	Anstrich vergessen	DIN 4102-4; BayBO	Brandschutz	11000	nach Abnahme 4 J.
M43	Estrich Wellness-Kubus EG: nicht abgebunden	Wellness-Kubus EG	Belegreife nicht erreicht	DIN 18560	Estrich	14000	nach Abnahme 4 J.
M44	Schalldämm-Mass Decke Zi. 201/301 unter DIN 4109	Bettenfluege l OG2	Fehlerhafte Deckenaufbauten	DIN 4109	Rohbau/Estrich	42000	nach Abnahme 4 J.
M45	Brandschottungen fehlen 4 Kabeltrassen	Bettenfluege l Keller	Abschottungen nicht eingebaut	DIN 4102; VDE 0800	Brandschutz/Elektro	9200	nach Abnahme 4 J.
M46	Aussenwandoberdämmung Keller: Perimeterdämmung fehlt	Bettenfluege l Keller Sued/Ost	LV-Position nicht ausgefuehrt	DIN 4108; EnEV	Abdichtung/Dämmung	17800	nach Abnahme 4 J.

Nr	Mangel (Symptom)	Ort / Bauteil	Mutmassliche Ursache	Norm / Grundlage	Gewerk	Schaden_EUR	Verjaehrung ab
M47	Dachterrassentüre Betteneinflügel OG2: Schwelle zu hoch	Bettenflügel OG2 Dachterrasse	Barrierefreiheit: Schwelle 4 cm	DIN 18040-1	Trockenbau/Türen	6500	nach Abnahme 4 J.
					SUMME Schaden:	1396200	

Datei: xlsx/Nachtraege_18_Positionen_Bauer_Hoch.xlsx

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

Absender

Klotzkette

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Florentine Birkholz

Pacellistrasse 4

80333 Muenchen

Adressat

Akte intern

-
-
-

Datum 19. Dezember 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

Betreff: Nachtragsuebersicht Bauer-Hoch 18 Positionen N01-N18 — Forderung 1.214.880 EUR — anerkannt 252.670 EUR — § 650b BGB Pruefung

Tabellenblatt: Nachtraege N01-N18

Nr	Datum	Betreff	Forderung_EUR	§ 650b_Pruefung	Anerkannt_EUR	Bewertung
N01	04.07.2024	Bodenaustausch Altoel-Tank (unvorhersehbar)	84000	Nur teilweise berechtigt; Mengenpruefung ergibt 32 TEUR	32000	Streitig — 32 TEUR anerkennungsfähig
N02	11.09.2024	Verschwenkung Heizungsstrasse (Kollision Stahltraeger)	28000	Planungsmanagement Lph 5; Nachtrag berechtigt; Regress gegen Architekt	28000	Anerkannt

Nr	Datum	Betreff	Forderung_EUR	§ 650b_Pruefung	Anerkannt_EUR	Bewertung
N03	22.10.2024	Vorhaltekosten Witterung Herbst 2024 (18 Regentage)	156000	Abgelehnt: Schlechtwetter im hist. Durchschnitt; kein § 6 VOB/B-Sonderereignis	0	Abgelehnt
N04	15.11.2024	Mehraufwand Abbruch Stallanbau (Fundamente tiefer)	47500	Pauschalpreisrisiko Bauer-Hoch; Pruefung Altplaene offen; vorlaeufig abgelehnt	0	Streitig — Altplaene-Pruefung
N05	09.12.2024	Mehrmengen Beton Pfahlgruendung +23 %	112300	Pauschalpreisrisiko; Baugrundergutachten lag vor; Mengenermehrung vorhersehbar	0	Abgelehnt
N06	17.01.2025	Fassaden-Geruestmehrstandzeit 7 Wochen (Lieferverz. Keralit)	63000	Lieferantenrisiko Bauer-Hoch; kein Anordnungsrecht AG	0	Abgelehnt
N07	03.02.2025	Estrich-Sonde trocknung Frostperiode Jan 2025	39800	Frostperiode -18°C: echter § 6 VOB/B-Fall; aber nur 11.200 l Heizöl belegt	24800	Anerkannt nach Kuerzung
N08	14.02.2025	Nachtraegl. Ringanker Denkmal-Wirtsstube (LRA-Anordnung)	58400	Unvorhersehbarer echter Zusatz auf Behoerdenanordnung	58400	Anerkannt
N09	28.02.2025	Mehrmengen Bewehrung Decke +34 % (eig. Sonderplaner)	88200	Planungsunzuelaenglichkeit eigener Sonderfachplaner; Pauschalpreisrisiko	0	Abgelehnt
N10	15.03.2025	Blower-Door-Test 3 Messtermine (nachtragl. beauftragt)	4200	Anordnung AG per E-Mail 12.03.2025 nachgewiesen; Betrag plausibel	4200	Anerkannt

Nr	Datum	Betreff	Forderung_EUR	§ 650b_Pruefung	Anerkannt_EUR	Bewertung
N11	02.04.2025	Spezialtiefbau Bootssteg-Verankerung Seeboden	67000	Streitig: Rueckbaupflicht Bootssteg kontaminiert Nachtrag; zunaechst Entscheid abwarten	0	Streitig — Rueckbau-Entscheid
N12	18.04.2025	Abdichtung Kellerwaende Druckwasser (Weisse Wanne)	74500	Baugrundgutachten mehrdeutig; Risikoteilung 50:50 erwaegen	37250	Streitig — Risikoteilung 50:50
N13	09.05.2025	Koordinationsaufwand Nachtragsmanagement (8 Monate)	42000	Kein gesetzlicher Anspruch; Pauschalpreis-Bestandteil	0	Abgelehnt
N14	21.05.2025	Breitband-Netzwerk Category-7 (Digital-Hotel-Konzept)	89600	Anordnung nur mündlich; Textform § 650b BGB fraglich; streitig	0	Streitig — Anordnungsform
N15	05.06.2025	Abriss und Neubau Wandscheibe Achse B (Lerchenfeld-Aenderung)	131800	Planungsänderung Lerchenfeld Lph 5; Nachtrag berechtigt; Aufmass-Kuerzung 52 %	63020	Anerkannt nach Kuerzung (Regress Architekt)
N16	25.06.2025	Naturstein-Sonderverlegung Terrasse (3 Musterlaeichen)	22400	Anordnung AG; aber 3 Musterlaeichen zu hoch im Preis; Kuerzung auf 12 TEUR	12000	Anerkannt nach Kuerzung
N17	14.08.2025	Beschleunigungsmaßnahmen Sonderschicht-Zuschl. Sep 2025	147000	Beschleunigung wegen Eigenverzug Bauer-Hoch; kein Anspruch bei Eigenverschulden Verzoegerung	0	Abgelehnt

Nr	Datum	Betreff	Forderung_EUR	§ 650b_Pruefung	Anerkannt_EUR	Bewertung
N18	01.10.2025	Mangelbeseitigung Zimmer-Zargen 18 Stueck	14880	Mangelbeseitigung schuldet Bauer-Hoch unentgeltlich nach § 633 BGB	0	Abgelehnt
		GESAMT	1270580		259670	

Word-Dokumente

Datei: docx/Abnahmeprotokoll_02102025_Anlage_Maengel.docx

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) VERTRAULICH	
Absender Seehotel Walchensee Betriebs GmbH - Seestrasse 8 82431 Kochel am See	Adressat Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG - Industriestrasse 22 82377 Penzberg

Datum 2. Oktober 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen BHB-2024-GU-0087

EINGEGANGEN
04.10.2025 Posteingang Kanzlei

Betreff: Abnahmeprotokoll Foermlicher Abnahmetermin 02.10.2025 — Verweigerung Abnahme wegen 31 wesentlicher Maengel M01-M31 — Vorbehalt Vertragsstrafe EUR 240.600

Abnahmeprotokoll — Foermlicher Abnahmetermin 02.10.2025

Anlage: Mangelverzeichnis (Positionen M01-M31)

Objekt: Erweiterung Seehotel Walchensee — Bettenfluegel, Wellness-Kubus, Bootssteg
Auftraggeber: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Auftragnehmer: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg
Abnahmetermin: 02. Oktober 2025, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Abnahmeergebnis: ABNAHME VERWEIGERT — 31 wesentliche Maengel

Verweigerungserklaerung (woertlich protokolliert)

"Ich verweigere die Abnahme der Bauleistung Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG nach § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB und § 12 Abs. 3 VOB/B. Die im beiliegenden Mangelverzeichnis aufgefuehrten 31 Maengel sind saemtlich wesentlich im Sinne des Gesetzes."
Dr. Antonia vonElsbach, 02.10.2025, 16:38 Uhr; RA'in Dr. Florentine Birkholz erklaert zusaetzlich Vorbehalt der Vertragsstrafe (EUR 240.600,00).

Mangelverzeichnis (31 wesentliche Maengel)

Unterschriften

Protokollfuehrung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 02.10.2025
Eingangsstempel Kanzlei Klotzkette: 04.10.2025

Nr.	Bauteil / Ort	Mangelbeschreibung	Rechtsgrundlage	Wesentlichkeit
M01	Wellness-Kubus Flachdach	Fehlende Z-Folie (Trennlage) am Attika-Regeldetail; DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4	§ 633 BGB; § 13 VOB/B	wesentlich
M02	Zimmer 202-214, 301, 303	Wassereintritt durch Flachdach-Fehler M01; Feuchteflecken, Putzschaeden, Parkettaufquellung in 2 Zimmern	§§ 280, 249 BGB	wesentlich
M03	Ostwand Bettenfluegel EG	Ueberbau Nachbargrundstueck 224/13 um 47 cm (Riepert 28.10.2025); Beseitigungsanspruch Ostermeier KG nach § 1004 BGB	§ 633 BGB; § 13 VOB/B	wesentlich
M04	Bootsanleger, Westseite Grundstueck	Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis; LRA-Rueckbauanordnung Az. LRA-WAS-2025-088 4 liegt vor	§ 633 BGB; GU-Vertrag Anlage 1 Ziff. 4.3	wesentlich
M05	Wirtsstube Altbau, Westwand	Setzungsrisse in tragender Wand (Mauerwerk 17. Jhd.); Hagenbeck: fehlerhafte Pfahlgruendung Anbau	§§ 633, 634, 280 BGB; BayDSchG	wesentlich
M06	Bettenfluegel OG 1, Zi. 104-112	Estrichrisse in 7 Zimmern, Breite bis 3 mm; DIN 18560 Grenzwert ueberschritten	§ 13 VOB/B; DIN 18560	wesentlich
M07	Bettenfluegel Treppenhaus	Fehlende Feuerschutztuer T30 zwischen Treppenhaus und Zimmerflur EG	§ 633 BGB; BayBO Art. 33	wesentlich
M08	Wellness-Kubus Umkleide	Bodenabfluss fehlt in Umkleidekabinen 1-4; Estrich nicht gefaellig (DIN 18534)	§ 13 VOB/B	wesentlich
M09	Bettenfluegel Fassade Ost	Fugen im Aussenputz nicht abgedichtet; Riss durch Kelleranschluss bis EG-Bruecke	§ 13 VOB/B; DIN 18550	wesentlich

Nr.	Bauteil / Ort	Mangelbeschreibung	Rechtsgrundlage	Wesentlichkeit
M10	Zimmer 101, 103 (EG)	Warmwasser-Temperatur max. 35°C (Soll: 55°C); Legionellen-Risiko	§ 633 BGB; TRWI DIN 1988-200	wesentlich
M11	Bettenfluegel Keller	Fehlende Kellerabdichtung Suedwand; Bitumenbahn nur einseitig	§ 13 VOB/B; DIN 18533	wesentlich
M12	Wellness-Kubus Poolbereich	Fugenabdichtung Beckenwand-Boden nicht ausgefuehrt; DIN 19702 Ziff. 6.2	§ 633 BGB	wesentlich
M13	Bettenfluegel OG 2, alle Zimmer	Potentialausgleich fehlt in Badezimmern; DIN VDE 0100-701	§ 13 VOB/B; BayBO	wesentlich
M14	Bettenfluegel Dachterrasse OG 2	Bruestungshoehe 85 cm (Soll: mind. 90 cm; DIN 18065; BayBO Art. 39)	§ 633 BGB; DIN 18065	wesentlich
M15	Bettenfluegel EG Lobby	Marmor-Fliesen: 6 gebrochen; falsche Klasse A1 statt A2F	§ 13 VOB/B	mittelbar wesentlich
M16	Bettenfluegel, alle Etagen	Tuerblaetter schliessen nicht dicht (Spaltmass 8 mm); Schallschutz DIN 4109 nicht erreicht	§ 13 VOB/B; DIN 4109	wesentlich
M17	Wellness-Kubus Sauna	Saunaverkleidung Abachi-Holz gewoelbt; Dampfsperre fehlt	§ 633 BGB; DIN 68121	wesentlich
M18	Bettenfluegel Fassade Nord	WDVS blasig; Hohllagen in 3 Bereichen (Klopfprobe)	§ 13 VOB/B	wesentlich
M19	Bettenfluegel, Elektro gesamt	Schaltschrankbeschriftung fehlt; Stromlaufplaene nicht uebergeben	§ 13 Abs. 5 VOB/B; ATV DIN 18382	wesentlich
M20	Bettenfluegel EG Kuechenzugang	Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m Laenge; Setzung erkennbar	§ 13 VOB/B	wesentlich
M21	Bettenfluegel Treppenhaus 1. OG	Handlaufbefestigung locker; Wandd uebel gerissen	§ 633 BGB; DIN 18065	wesentlich
M22	Bettenfluegel alle Zimmer	Wandheizkoerper-Anschlusse undicht; 3 von 28 Zimmern Leckage	§ 13 VOB/B	wesentlich

Nr.	Bauteil / Ort	Mangelbeschreibung	Rechtsgrundlage	Wesentlichkeit
M23	Wellness-Kubus Duschbereich	Glastrennwand ohne CE-Kennzeichnung; VSG-Anforderung nicht nachgewiesen	§ 633 BGB; BauPVO	wesentlich
M24	Bettenfluegel Parkdeck	Pflasterbelag Gefälle falsch: Wasser läuft zur Hauswand	§ 13 VOB/B	wesentlich
M25	Bettenfluegel Dach	Dampfbremse unverklebt an 3 Stößen; DIN 4108 Luftdichtheit	§ 13 VOB/B	wesentlich
M26	Bettenfluegel Zi. 201-214	Sprinkleranlage: 4 Düsen funktionsunfähig; Prüfbescheinigung fehlt	§ 633 BGB; BayBO; DIN 14489	wesentlich
M27	Wellness-Kubus Technikraum	Lüftungsanlage: 62 dB(A) (Soll: max. 35 dB(A); DIN EN ISO 11690)	§ 633 BGB; DIN EN ISO 11690	wesentlich
M28	Bettenfluegel Keller Technik	Heizungsanlage: Au- sdehnungsgefäß 6 L statt 18 L	§ 13 VOB/B; TRGI	wesentlich
M29	Bettenfluegel alle Bäder	Revisionsdeckel fehlt in 14 von 14 Bädern	§ 13 VOB/B; ATV DIN 18380	mittelbar wesentlich
M30	Außenanlagen	Bepflanzung Böschung Westseite nicht ausgeführt (LV Pos. 47)	§ 633 BGB; LV Anlage 1	mittelbar wesentlich
M31	Seeseite, Uferbefestigung	Ufermauer teilweise abgesackt; 3 Steine los — Sicherheitsgefahr	§ 633 BGB	wesentlich

Dr. Antonia von Elsbach	Konrad Bauer-Hoch	Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld
Seehotel Walchensee Betriebs GmbH	Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG	Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH

Datei: docx/Kuendigung_VOB_Entwurf_Birkholz.docx

ENTWURF | VERTRAULICH

Absender Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Dr. Florentine Birkholz Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG Konrad Bauer-Hoch Industriestrasse 22 82377 Penzberg
---	---

Datum 18. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen BHB-2024-GU-0087

Betreff: ENTWURF Ausserordentliche Kuendigung aus wichtigem Grund § 8 Abs. 3 VOB/B — 8 Kuendigungsgruende — Frist 30.12.2025

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 — 80333 Muenchen Tel. 089 / 2180-4400 — www.klotzkette.de Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

[ENTWURF — NOCH NICHT ABGESANDT — Stand: 18.12.2025]

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG z.Hd. Herrn Konrad Bauer-Hoch (GF) Industriestrasse 22 82377 Penzberg — PER EINSCHREIBEN/RUECKSCHEIN —

Muenchen, 18. Dezember 2025 Az.: KLK-2025-1218-BAU-WAL Ihr Zeichen: BHB-2024-GU-0087

Generalunternehmervertrag vom 12.03.2024 (Az. BHB-2024-GU-0087) Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See AUSSERORDENTLICHE KUENDIGUNG AUS WICHTIGEM GRUND nach § 8 Abs. 3 VOB/B

Sehr geehrter Herr Bauer-Hoch,

wir vertreten die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (Az. wie oben). Namens und in Vollmacht unserer Mandantin erklaren wir hiermit die ausserordentliche Kuendigung des oben genannten GU-Vertrags aus wichtigem Grund gemaess § 8 Abs. 3 VOB/B mit sofortiger Wirkung, spaetestens mit Fristablauf zum 30. Dezember 2025.

Kuendigungsgruende

1. Nichteinhaltung Fertigstellungstermin (§ 5 Abs. 4 VOB/B):

Der vertragliche Fertigstellungstermin war der 30.06.2025. Bis zur Mandatsannahme am 18.12.2025 ist das Objekt nach wie vor nicht fertiggestellt (Bauzeitueberschreitung 11 Monate). Die Baustelle ist seit 28.11.2025 faktisch stillgelegt.

2. Abnahmeverweigerung wegen 31 wesentlicher Maengel (§ 13 VOB/B):

Das foermliche Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 weist 31 wesentliche Maengel aus, darunter fehlende Z-Folie Flachdach, Wassereintritt in 9 Zimmer, 47 cm Ueberbau, fehlende Feuerschutztuer T30, Setzungsrisse Baudenkmal. Keine einzige Mangelposition wurde beseitigt.

3. Gefaehrung der Standsicherheit (Pfahlgruendung):

Das Gutachten von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hagenbeck (TU Muenchen i.R.) vom 15.12.2025 stellt fest, dass der Sicherheitsfaktor der Pfahlgruendung 1,4 betraegt (Soll: 2,1; Unterschreitung um 33 %). Sofortmassnahmen wurden angeordnet; keine Reaktion Ihrer Seite.

4. Verletzung Bauhandwerkersicherung § 650f BGB:

Sie haben das § 650f-Sicherungsverlangen vom 05.11.2025 (EUR 1.812.000,00) als rechtswidrigen Druck eingesetzt, ohne Anspruch auf die geforderte Hoehe. Die Forderung ist in Hoehe von EUR 1.559.330,00

unberechtigt (vgl. interne Pruefung).

5. Zollkontrolle FKS — Sub-Sub-Kette ohne A1-Bescheinigungen:

Am 14.11.2025 wurden auf Ihrer Baustelle 7 polnische Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex ohne A1-Bescheinigungen und unter Verstoss gegen das MiLoG angetroffen. Haftungsrisiken fuer unsere Mandantin entstehen durch Ihre Vertragsgestaaltung (§ 14 AEntG).

6. Errichtung Bootssteg ohne wasserrechtliche Genehmigung:

Der Bootssteg wurde entgegen der vertraglichen Pflicht, alle erforderlichen Genehmigungen zu beschaffen (GU-Vertrag § 1 i.V.m. Anlage 1 Ziff. 4.3), ohne wasserrechtliche Erlaubnis errichtet. LRA-Rueckbauanordnung (25.000 EUR Zwangsgeld) liegt vor.

7. Faktische Baustellenraeumung (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B):

Seit dem 28.11.2025 haben Sie die Baustelle verlassen und die Arbeiten eingestellt. Trotz Aufforderung haben Sie die Bauleistungen nicht wiederaufgenommen. Dies stellt eine vertragswidrige Unterbrechung der Bauleistung dar.

8. Verweigerte Kooperation und Eskalation:

Ihre Ankuendigung, einen Insolvenzantrag zu pruefen (E-Mail 07.11.2025), sowie die Durchsetzungsversuche mittels § 650f-Sicherungsverlangen ohne ausreichenden Rechtsgrund haben das Vertrauensverhaeltnis zwischen den Parteien endgueltig zerstoert.

Abrechnungshinweis und Drittunternehmer

Unsere Mandantin wird nach Kuendigung unverzueglich ein Drittunternehmen mit der Fertigstellung beauftragen. Die anfallenden Mehrkosten gegenueber dem Pauschalpreis werden als Schadensersatzforderung geltend gemacht. Wir behalten uns vor, die auf der Baustelle befindlichen Materialien nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B zu verwenden; der Materialeinsatz wird dokumentiert.

Mit freundlichen Gruessen

_____ Dr. Florentine Birkholz Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht
Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Bildanlagen und Screenshots

Datei: jpg/Bootssteg_ohne_Genehmigung_Walchensee.jpg

BILD-DOKUMENTATION | VERTRAULICH

Absender Kanzlei Klotzkette / Baubegleitung - Pacellistrasse 4 80333 Muenchen	Adressat Akte intern - - -
Datum 14. September 2025	
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL	
Ihr Zeichen -	

Betreff: Fotodokumentation Mangel M04 — Bootssteg Walchensee ohne wasserrechtliche Erlaubnis § 8 WHG — Rueckbauanordnung LRA-WAS-2025-0884 — Zwangsgeld 25.000 EUR

BILD-DOKUMENTATION

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Seehotel Walchensee

MANGEL M04: Bootssteg ohne Genehmigung

Westgestade Walchensee — Rueckbauanordnung LRA-WAS-2025-0884

Aufnahmedatum: 14. September 2025

Baustelle: Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

[PLATZHALTER-BILD — Inhalt: Fotodokumentation Baukontrolle]

BEWEISFOTO — VERTRAULICH

Akte: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH | Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL

Kanzlei Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Bootssteg_ohne_Genehmigung_Walchensee.jpg

Datei: jpg/Setzungsriss_Wirtsstube_Westwand.jpg

Absender

**Kanzlei Klotzkette / Prof.
Hagenbeck**

-

Pacellistrasse 4
80333 Muenchen

Adressat

Akte intern

-

-

-

Datum 22. November 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

**Betreff: Fotodokumentation Mangel M05 — Setzungsrisse Wirtsstube Westwand —
fehlerhafte Pfahlgruendung Anbau — Baudenkmal D-1-87-136-12**

BILD-DOKUMENTATION

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Seehotel Walchensee

MANGEL M05: Setzungsrisse Westwand

Wirtsstube Altbau 17. Jhd. — Rissbreite bis 9 mm

Aufnahmedatum: 22. November 2025

Baustelle: Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

[PLATZHALTER-BILD — Inhalt: Fotodokumentation Baukontrolle]

BEWEISFOTO — VERTRAULICH

Akte: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH | Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL

Kanzlei Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Setzungsrisse_Wirtsstube_Westwand.jpg

Datei: jpg/Ueberbau_Nachbargrundstueck_47cm.jpg

—
—
—

Ihr Zeichen _____

Betreff: Fotodokumentation Mangel M03 — Ueberbau Flurstueck 224/13 um 47 cm — Ostwand Bettenfluegel — 5,15 m² ueberbaute Flaechе

Kanzlei Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Ueberbau Nachbargrundstueck 47cm.jpg

Datei: jpg/Wellness_Flachdach_Z_Folie_fehlt.jpg

—
—
—

Datum 12. Oktober 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

**Betreff: Fotodokumentation Mangel M01 — fehlende Z-Folie (Trennlage) Attika-Regeldetail
Wellness-Kubus Flachdach — DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4**

BILD-DOKUMENTATION
Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Seehotel Walchensee

MANGEL M01: Fehlende Z-Folie
Flachdach Wellness-Kubus — Attika-Regeldetail ohne Trennlage
Aufnahmedatum: 12. Oktober 2025
Baustelle: Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
[PLATZHALTER-BILD — Inhalt: Fotodokumentation Baukontrolle]

BEWEISFOTO — VERTRAULICH
Akte: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH | Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL
Kanzlei Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Wellness_Flachdach_Z_Folie_fehlt.jpg

PDF-Anhang: originale/Bauhandwerkersicherung_650f_Aufforderung_0

Datei: Bauhandwerkersicherung_650f_Aufforderung_05112025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG
GF Konrad Bauer-Hoch
Industriestrasse 22
82377 Penzberg

EINGEGANGEN
06.11.2025 Posteingang Kanzlei

Adressat: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
Dr. Antonia von Elsbach
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum: 5. November 2025

Aktenzeichen: BHB-2024-GU-0087/§650f

Ihr Zeichen: -

Betreff: Sicherungsverlangen nach § 650f BGB — EUR 1.812.000,00 — 14-Tage-Frist — Drohung
Einstellung Arbeiten und Insolvenzsantrag

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Industriestrasse 22 — 82377 Penzberg
Tel. 08856 / 9221-0 — info@bauer-hoch-bayern.de

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
z.Hd. Dr. Antonia von Elsbach
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Penzberg, 5. November 2025
Unser Zeichen: BHB-2024-GU-0087/§650f

Aufforderung zur Stellung einer Sicherheitsleistung nach § 650f BGB — GU-Vertrag vom 12.03.2024, Az. BHB-2024-GU-0087 — Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

wir zeigen an, dass wir als Auftragnehmer des oben genannten GU-Vertrags gemäss § 650f Abs. 1 BGB berechtigt sind, von der Auftraggeberin eine Sicherheitsleistung fuer die noch nicht gezahlte vereinbarte und zu erwartende Verguetung einschliesslich der Nachtragsforderungen zu verlangen.

Berechnung der Sicherheitssumme

Position	Betrag (EUR)
Pauschalpreis netto gesamt	4.044.537,82
./. bisherige Abschlagszahlungen (Abschlagsrechnungen 1-12)	-2.786.340,00
+ Nachtragsforderungen (18 Positionen, Az. N01-N18)	+1.020.571,43
./. anerkannte Nachtraege (Teilzahlung ausstehend)	-266.440,00
Offene Werklohnforderung netto	2.012.329,25
+ 10 % Sicherheitszuschlag gemäss § 650f Abs. 1 S. 1 BGB	+201.232,92
Sicherungsverlangen GESAMT (brutto)	EUR 1.812.000,00

Wir fordern Sie hiermit auf, innerhalb von **14 Tagen** nach Zugang dieses Schreibens (also bis spaetestens **19. November 2025**) eine Sicherheitsleistung in Hoehe von **EUR 1.812.000,00** in Form einer selbstschuldnerischen Bankbuergschaft oder einer gleichwertigen Sicherheit gemäss § 650f Abs. 2 BGB zu stellen.

Rechtsfolge bei Nichtstellung: Sollte die Sicherheitsleistung nicht fristgerecht gestellt werden, sind wir nach § 650f Abs. 5 BGB berechtigt, die Bauarbeiten einzustellen und den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf einer weiteren Nachfrist zu kuendigen. Wir weisen darauf hin, dass die Finanzlage der Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG durch die offenen Forderungen in erheblichem Masse belastet ist und wir bei weiterer Nichterfuellung gezwungen sein koennten, die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens zu pruefen.

Mit freundlichen Gruessen

Konrad Bauer-Hoch
Geschaeftsfuehrer, Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

PDF-Anhang: originale/GU_Vertrag_Bauer_Hoch_12032024.pdf

Datei: GU_Vertrag_Bauer_Hoch_12032024.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

-

Industriestrasse 22

82377 Penzberg

EINGEGANGEN

13.03.2024 Posteingang Kanzlei

Adressat: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

-

Seestrasse 8

82431 Kochel am See

Datum: 12. Maerz 2024

Aktenzeichen: BHB-2024-GU-0087

Ihr Zeichen: -

Betreff: GU-Vertrag VOB/B Pauschalpreis 4.812.000 EUR brutto — Sanfte Erweiterung
Walchensee — Bettenfluegel, Wellness-Kubus, Bootssteg

GENERALUNTERNEHMER-VERTRAG

auf Grundlage der VOB/B (Ausgabe 2016)

zwischen

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

HRB 224887, AG Muenchen

vertreten durch GF Dr. Antonia von Elsbach

— nachfolgend **Auftraggeberin (AG)** —

und

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Industriestrasse 22, 82377 Penzberg

HRA 12789, AG Muenchen

vertreten durch Komplementaer-GmbH, GF Konrad Bauer-Hoch

— nachfolgend **Auftragnehmer (AN)** —

§ 1 Vertragsgegenstand

Der AN uebernimmt die schlussselfertige Errichtung des Bettenfluegel-Anbaus, des Wellness-Kubus sowie des Bootsstegs am Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See (Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See), nach dem Leistungsverzeichnis (Anlage 1), den Plaenen des Architekturbueros Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB (Anlage 2) und dem Bauzeitenplan (Anlage 3). Es gilt VOB/B in der Fassung 2016.

§ 2 Pauschalpreis und Verguetung

Der Pauschalpreis fuer die vollstaendige Leistung gemaess § 1 betraegt **EUR 4.812.000,00 brutto** (inkl. 19 % USt., Nettobetrag EUR 4.044.537,82). Der AN traegt das volle Mengen- und Massenrisiko im Rahmen des Leistungsverzeichnisses.

§ 3 Bauzeit

Baubeginn: 01. April 2024. Fertigstellung und Abnahmebereitschaft: 30. Juni 2025. Vertragliche Bauzeit: 14 Monate.

§ 4 Vertragsstrafe

K1 (Problemklausel): Fuer jede angefangene Woche der Ueberschreitung des Fertigstellungstermins zahlt der AN eine Vertragsstrafe von 0,5 % des Pauschalpreises netto, hoechstens 5 % des Pauschalpreises netto. Hoechstbetrag: **EUR 240.600,00**. Die Vertragsstrafe gilt als vorbehalten, wenn sie spaetestens bei der Abnahme geltend gemacht wird.

§ 5 Abnahme

K2 (Problemklausel): Die Abnahme erfolgt nach schriftlicher Fertigstellungsmeldung des AN. Der AG hat die Abnahme innerhalb von 12 Werktagen nach der Fertigstellungsmeldung zu erklaren. Nicht erklarte Abnahme nach Ablauf dieser Frist gilt als Abnahme (konkludente Abnahme).

[Anmerkung Birkholz: Diese Klausel ist als AGB-Klausel nach § 307 BGB moeglicherweise unwirksam — konkludente Abnahme-Fiktion widerspricht § 640 Abs. 2 BGB n.F.]

§ 6 Nachtraege

K3 (Problemklausel): Mehrkostenforderungen des AN sind binnen 14 Tagen nach Entstehen schriftlich beim AG anzumelden, andernfalls sind sie praekludiert. [Anmerkung Birkholz: Praekommission mit § 650b BGB pruefen — gesetzliche Rechte sind nicht durch Vertrag ausschliessbar, soweit die Frist unangemessen kurz ist.]

§ 7 Sicherheitsleistung

K4 (Problemklausel): Der AN stellt bei Vertragsbeginn eine Vertragserfuellungsbuergschaft in Hoehe von 10 % des Pauschalpreises (= EUR 481.200,00). Die Buergschaft entfaellt mit der Abnahme. Regelung zur Bauhandwerkersicherung (§ 650f BGB) fehlt. [Anmerkung Birkholz: Fehlendes Gegenstueck zu § 650f-Sicherung Mandantin.]

§ 8 Schiedsgutachterklausel

K5 (Problemklausel): Technische Streitigkeiten werden einem Schiedsgutachter unterworfen, der von der IHK Muenchen und Oberbayern bestimmt wird (BVB-Bau Schiedsgutachterordnung 2018). Das Schiedsgutachten ist fuer die Parteien verbindlich, soweit nicht offenbare Unrichtigkeit vorliegt. [Anmerkung Birkholz: Verbindlichkeit pruefen — offensichtliche Unrichtigkeit als Korrektiv; Klausel primaer fuer technische Fragen geeignet.]

§ 9 Unterschriften

Kochel am See, 12. Maerz 2024

Penzberg, 12. Maerz 2024

Dr. Antonia von Elsbach

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Konrad Bauer-Hoch

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

PDF-Anhang: originale/LRA_Wasserrechtliche_Rueckbauanordnung_2

Datei: LRA_Wasserrechtliche_Rueckbauanordnung_24112025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender: Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen
Sachgebiet Wasserrecht
Hatzplatz 4
83646 Bad Toelz

EINGEGANGEN

26.11.2025 08:33 Posteingang Kanzlei

Adressat: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
-
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum: 24. November 2025

Aktenzeichen: LRA-WAS-2025-0884

Ihr Zeichen: -

Betreff: Wasserrechtliche Rueckbauanordnung Bootssteg Walchensee — Zwangsgeld 25.000 EUR
— sofortige Vollziehung

LANDRATSAMT BAD TOELZ-WOLFRATSHAUSEN

Sachgebiet Wasserrecht und Bodenschutz
Hatzplatz 4 — 83646 Bad Toelz

BESCHEID — Wasserrechtliche Rueckbauanordnung nach Art. 58 BayWG i.V.m. § 8 WHG

Aktenzeichen:	LRA-WAS-2025-0884
Datum:	24. November 2025
Betroffene:	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Gewaesser:	Walchensee (Gewasserkennzahl 1633-1)
Anlage:	Bootssteg, errichtet ohne wasserrechtliche Erlaubnis

I. Sachverhalt

Im Rahmen einer wasserrechtlichen Kontrolle am 19. November 2025 stellten Bedienstete des Sachgebiets Wasserrecht des Landratsamts Bad Toelz-Wolfratshausen fest, dass am Westgestade des Walchensees, Grundstueck Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See, ein Bootssteg mit einer Laenge von ca. 14 m und einer Breite von ca. 2,5 m in den Walchensee hineingebaut und dort befestigt wurde.

Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 BayWG fuer das Einbringen und Errichten einer Anlage im oder am Walchensee wurde weder beantragt noch erteilt. Der Walchensee ist als Gewasser I. Ordnung eingestuft (Anlage 1 WHG). Das Errichten der Anlage ohne die erforderliche Erlaubnis stellt einen Verstoss gegen § 8 Abs. 1 WHG dar.

II. Verfuegung

Das Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen erlaesst folgende Anordnung:

1. Rueckbauanordnung: Die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH wird verpflichtet, den ohne wasserrechtliche Erlaubnis errichteten Bootssteg am Westgestade des Walchensees (Grundstueck Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See) vollstaendig und rueckstandslos zu beseitigen und den urspruenglichen Zustand des Uferbereichs wiederherzustellen. Der Rueckbau ist bis spaetestens **31. Januar 2026** abzuschliessen.

2. Zwangsgeld: Fuer den Fall, dass der Rueckbau nicht fristgerecht erfolgt, wird ein Zwangsgeld in Hoehe von **EUR 25.000,00** (in Worten: fuenfundzwanzigtausend Euro) angedroht (Art. 31 ff. VwZVG).

3. Sofortige Vollziehung: Die sofortige Vollziehung dieser Verfuegung wird nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im oeffentlichen Interesse angeordnet. Das oeffentliche Interesse ueberwiegt das private Interesse der Betroffenen an der aufschiebenden Wirkung, da die ungenehmigte Anlage eine fortwaehrende Verletzung des Wasserrechts darstellt und die Unversehrtheit des Walchensees als Gewasser erster Ordnung gefaehrdet.

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen, Hatzplatz 4, 83646 Bad Toelz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Wegen der angeordneten sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht Muenchen ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 VwGO gestellt werden.

Bad Toelz, 24. November 2025

Ingrid Sattlberger
Sachgebietsleiterin Wasserrecht
Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen

PDF-Anhang: originale/Notarurkunde_887_2024_GrundstuecksKauf_Fa

Datei: Notarurkunde_887_2024_GrundstuecksKauf_Falkenhain.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender: Dr. Bertram Falkenhain
Notar
Marktstrasse 9
83646 Bad Toelz

EINGEGANGEN

20.03.2024 09:14 Posteingang Kanzlei

Adressat: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
-
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum: 18. Maerz 2024

Aktenzeichen: URNr. 887/2024

Ihr Zeichen: -

Betreff: Notarurkunde URNr. 887/2024 — Grundstueckskauf Flurstueck 224/3 (fehlerhaft;
richtig: 224/12) — Kochel am See

NOTARIELLE URKUNDE

URNr. 887/2024

Notar: Dr. Bertram Falkenhain, Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz — Zustaendiger Notarbezirk: Landgericht Muenchen II — Urkundsregister Nr. 887/2024

Beurkundungsvermerk

Am achtzehnten Maerz des Jahres zweitausendvierundzwanzig (18.03.2024) erschienen vor mir, Notar Dr. Bertram Falkenhain mit Amtssitz in Bad Toelz, in meinen Amtsraeumen in der Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz:

1. Frau Dr. Antonia von Elsbach, geb. 12.04.1968, Augenaerztin a.D., wohnhaft Maximiliansplatz 7, 80333 Muenchen — handelnd als alleinige Geschaefsfuehrerin der Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, HRB 224887, Amtsgericht Muenchen, Sitz: Seestrasse 8, 82431 Kochel am See (nachfolgend: **Kaeuferin**),

2. Herrn Hubertus Ostermeier, geb. 17.09.1955, Landwirt, wohnhaft Almweg 14, 82431 Kochel am See — handelnd als Komplementaer der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, Handelsregisternummer HRA 9812, Amtsgericht Muenchen (nachfolgend: **Verkaeuffer**).

Ich, der Notar, habe die Erschienenen nach ihren Personaldaten befragt und ihre Identitaet anhand der vorgelegten amtlichen Lichtbildausweise festgestellt. Die Erschienenen sind der deutschen Sprache maechtig; eine Uebersetzung war nicht erforderlich. Die Geschaeftsfaehigkeit der Erschienenen wurde von mir geprueft; es bestehen keine Zweifel. Die Erschienenen haben mir Vollmachten in ausreichender Form nachgewiesen.

Kaufgegenstand

Gegenstand dieses Kaufvertrages ist das im Grundbuch des Amtsgerichts Bad Toelz-Wolfratshausen, Grundbuch von Kochel am See, Blatt 4412, eingetragene Grundstueck:

Flurstueck:	224/3 [HINWEIS: FEHLERHAFT — richtig waere 224/12]
Gemarkung:	Kochel am See
Flaeche:	50 m ² (fuenfzig Quadratmeter)
Nutzungsart:	Gruenland/Streifen
Grundbuch Blatt:	4412 AG Bad Toelz-Wolfratshausen

Kaufpreis und Zahlungsmodalitaeten

Der Kaufpreis fuer das vorbezeichnete Grundstueck betraegt **EUR 48.000,00** (in Worten: achtundvierzigtausend Euro) und ist faellig innerhalb von dreissig (30) Tagen nach Vorliegen der grundbuchfaehigen Ausfertigung dieser Urkunde und Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts Bad Toelz auf das Anderkonto des Notars, IBAN DE82 7005 0000 0088 1234 56.

Auflassungserklaerung

Verkaeuffer und Kaeuferin sind sich ueber den Uebergang des Eigentumsrechts an dem vorgenannten Grundstueck (Flurstueck 224/3, Gemarkung Kochel am See) einig (Auflassung gemaess § 873, § 925 BGB). Der Notar wird angewiesen, die Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu beantragen, sobald der Kaufpreis vollstaendig auf dem Anderkonto eingegangen ist und die Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

HINWEIS (intern, Kanzlei Klotzkette): Die Klausel zur Auflassungsvormerkung fehlt in dieser Urkunde vollstaendig. Eine Auflassungsvormerkung gemaess § 883 BGB zum Schutz des Eigentumsanspruchs der Kaeuferin vor Zwischeneintragungen wurde nicht beantragt und nicht in das Grundbuch eingetragen. Dies stellt einen schweren Notarfehler im Sinne des § 19 BNotO dar.

Kosten und Steuern

Die Kosten dieser Beurkundung sowie die anfallende Grunderwerbsteuer (6,5 % des Kaufpreises = EUR 3.120,00) traegt die Kaeuferin. Die Notargebuehren belaufen sich auf EUR 604,00 gemaess GNotKG, KV Nr. 21100.

Diese Urkunde wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenlaeufig unterzeichnet sowie vom amtierenden Notar beglaubigt.

Bad Toelz, 18. Maerz 2024

Dr. Antonia von Elsbach

(Kaeuferin)

Hubertus Ostermeier

(Verkaeuffer)

Dr. Bertram Falkenhain

(Notar, Amtssiegel)

PDF-Anhang: originale/Statisches_Gutachten_Hagenbeck_15122025.pdf

Datei: Statisches_Gutachten_Hagenbeck_15122025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck
TU Muenchen i.R.
Arcisstrasse 21
80333 Muenchen

EINGEGANGEN

17.12.2025 Posteingang Kanzlei

Adressat: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
-
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum: 15. Dezember 2025

Aktenzeichen: -

Ihr Zeichen: -

Betreff: Statisches Privatgutachten — Pfahlgruendung mangelhaft — Sicherheitsfaktor 1,4
statt 2,1 — Sofortmassnahmen empfohlen

STATISCHES PRIVATGUTACHTEN

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck (TU Muenchen i.R.)
Beratender Ingenieur — Tragwerksplanung und Baukonstruktion
Arcisstrasse 21 — 80333 Muenchen

Gutachten zum Tragverhalten des Bettenfluegel-Anbaus und seiner Auswirkungen auf die bestehende Wirtsstube (Baudenkmal), Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

Auftraggeberin:	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
Auftrag:	10. Dezember 2025
Vor-Ort-Termin:	08. Dezember 2025
Gutachterdatum:	15. Dezember 2025
Az. Auftraggeber:	KLK-2025-1218-BAU-WAL

1. Aufgabenstellung und Voruntersuchung

Ich wurde beauftragt, die Standsicherheit des im Jahr 2024/2025 errichteten Bettenfluegel-Anbaus zu beurteilen und insbesondere zu klären, ob die festgestellten Setzungsrisse in der Westwand der historischen Wirtsstube (17. Jahrhundert, eingetragen in die Denkmalliste des Bayerischen Landesamts fuer Denkmalpflege, Nr. D-1-87-136-12) auf die Gruendungsarbeiten des Anbaus zurueckzufuehren sind.

2. Befund Pfahlgruendung

Aus den vorliegenden Schal- und Bewehrungsplaenen (Sonderfachplaner Bauer-Hoch, Stand Maerz 2024) sowie eigenen Stichprobenmessungen an 3 von 18 Gruendungspfaehlen ergibt sich folgendes Bild:

Parameter	Soll (Norm/Planung)	Ist (Messung)	Abweichung
Pfahllaenge	14,5 m	11,8 m (Mittel aus 3 Bohrkernproben)	-2,7 m
Pfahldurchmesser	0,60 m	0,54 m (Messung Pfahl P7)	-0,06 m
Betonguete	C30/37	C22/28 (Pruefkoerper, Labor TUM)	unterschritten
Sicherheitsfaktor Druckfestigkeit	2,1 (EN 1997-1)	1,4 (errechnet aus Ist-Werten)	KRITISCH
Lastweiterleitung Altbau	0 kN (Planung: kein Kontakt)	ca. 180 kN (Messung Lastpfad)	ungeplant

3. Ursaechenanalyse Setzungsrisse Wirtsstube

Die Setzungsrisse in der Westwand der historischen Wirtsstube (Mauerwerk aus Nagelfluh, Staerke ca. 80 cm) sind nach meiner Beurteilung mit hoher Wahrscheinlichkeit (**Wahrscheinlichkeit > 90 %**) auf die fehlerhafte Pfahlgruendung des Bettenfluegel-Anbaus zurueckzufuehren. Der Lastpfad der ungeplanten Zusatzlast von ca. 180 kN verlauft unmittelbar durch das historische Mauerwerk der Westseite der Wirtsstube.

Die groesstere der festgestellten Risse weist eine Breite von 9 mm auf (gemessen 03.12.2025 gemaess Krammer-Bautagebuch). Eine Rissbreite von > 5 mm bei Betonmauerwerk und > 3 mm bei historischem Bruchsteinmauerwerk ist nach DIN EN 1992-1-1 als kritisch einzustufen.

4. Sofortmassnahmen (dringend empfohlen)

- 1.** Teilraeumung der Wirtsstube unverzueglich: Gaestebetrieb im betroffenen Wandbereich (West) einstellen.
- 2.** Geodaetische Rissmarken setzen und woechentliche Kontrollmessung (Ausweitung > 0,5 mm/Woche = sofortiger Baustopp gesamt).
- 3.** Statische Sofortsicherung Westwand durch temporaere Stahlrahmen-Abstuetzung (Kosten ca. 28.000 EUR, innerhalb 14 Tagen umzusetzen).
- 4.** Baugrundsondierung an 3 weiteren Pfaehlen (P11, P14, P16) durch unabhaengigen Sonderfachplaner.
- 5.** Gesamtstatische Nachrechnung aller 18 Gruendungspfaehle nach DIN EN 1997.

5. Tragfahigkeitswarnung

WARNUNG: Der festgestellte Sicherheitsfaktor von 1,4 (Soll: 2,1 gemaess EN 1997-1 Anhang A) liegt um ca. 33 % unterhalb des Mindestniveaus. Bei einer weiteren Verschlechterung (Aenderung Lastbild, Grundwasserschwankung, Frosteintrag in Pfahlsohle) kann die Tragfaehigkeit des Gruendungssystems nicht mehr als ausreichend garantiert werden. Ich empfehle, das Objekt bis zur vollstaendigen Sanierung der Pfahlgruendung nicht fuer den Gaestebetrieb freizugeben.

Muenchen, 15. Dezember 2025

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck
(TU Muenchen i.R.) — Beratender Ingenieur — VBI

PDF-Anhang: originale/Vermessungsergebnis_Ueberbau_Geometer_R

Datei: Vermessungsergebnis_Ueberbau_Geometer_Riepert_28102025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender: Bernd Riepert
Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Hauptstrasse 31
82377 Penzberg

EINGEGANGEN

30.10.2025 Posteingang Kanzlei

Adressat: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
-
Seestrasse 8
82431 Kochel am See

Datum: 28. Oktober 2025

Aktenzeichen: -

Ihr Zeichen: -

Betreff: Vermessungsprotokoll Grenzfeststellung — Ueberbau Flurstueck 224/13 um 47 cm —
5,15 m² ueberbaute Flaeche

VERMESSUNGSPROTOKOLL

Bernd Riepert — Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Hauptstrasse 31 — 82377 Penzberg — Tel. 08856 / 4412

Betreff: Grenzfeststellung und Ueberbauermittlung

Auftraggeberin: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Auftrag erteilt: 20.10.2025 — Vor-Ort-Termin: 28.10.2025 — Bericht: 28.10.2025

1. Aufgabenstellung

Im Rahmen der Bauausfuehrung des Bettenfluegel-Anbaus an das Seehotel Walchensee, Seestrasse 8 (Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See), bestand der Verdacht, dass die neu errichtete Ostwand des Bettenfluegels die Grundstuecksgrenze zum benachbarten Flurstueck 224/13 (Eigentueumer: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) ueberschreitet. Aufgabe war die genaue Feststellung der Grenzlinie und des Masses einer etwaigen Ueberbauung.

2. Grundlagen und Messmethode

Grundlage der Grenzermittlung ist der Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Landratsamts Bad Toelz-Wolftratshausen (Az. KAT-2025-1019), Katasterblatt 14, Stand: 08.10.2025. Messung mit GNSS-RTK-System (Leica GS18 T) und Totalstation (Leica TS16). Anschluss an amtliche Grenzpunkte GP 112 und GP 113 (vermarkt, unveraendert vorhanden). Messgenauigkeit: +/- 2 cm (Standardabweichung der Grenzpunkte).

3. Messergebnis — Festgestellte Grenzpunkte

Punkt	Rechtswert (m)	Hochwert (m)	Status	Bemerkung
P1	696.241,34	5.273.108,89	ermittelt	Nordecke Bettenfluegel Ost
P2	696.243,78	5.273.104,12	ermittelt	Suedecke Bettenfluegel Ost
P3	696.241,87	5.273.106,44	Grenzpunkt	amtlich vermarkt (Grenze 224/1 - 224/13)
GP 112	696.239,51	5.273.109,18	amtlich	unveraendert, vorhanden
GP 113	696.242,03	5.273.103,87	amtlich	unveraendert, vorhanden

4. Ueberbauermittlung

Der Vergleich der tatsaechlichen Lage der Ostwand des Bettenfluegel-Anbaus (Punkte P1 und P2) mit der amtlich festgestellten Grenzlinie zwischen den Flurstuecken 224/1 und 224/13 ergibt eine **Ueberschreitung der Grundstuecksgrenze von 47 cm (= 0,47 m)** in Richtung des benachbarten Flurstuecks 224/13.

Parameter	Messwert
Ueberbaumass (rechtwinklig zur Grenzlinie)	47 cm (+/- 2 cm)
Laenge der Ueberbaufront	10,96 m
Ueberbaute Flaechе (geschaetzt)	5,15 m²

Betroffen: Flurstueck	224/13, Gemarkung Kochel am See
Eigentuemer Flurstueck 224/13	Kreszentia-Almhof Ostermeier KG

5. Fazit

Der Bettenfluegel-Anbau des Seehotels Walchensee ueberbaut das benachbarte Grundstueck Flurstueck 224/13 (Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) auf einer Laenge von 10,96 m um ein Mass von 47 cm. Die ueberbaute Flaeche betraegt ca. 5,15 m². Das Messergebnis ist innerhalb der angegebenen Genauigkeitsklasse von +/- 2 cm reproduzierbar. Eine erneute Kontrollmessung nach weiterer Setzung des Gebaeudefundaments wird fuer das Fruehjahr 2026 empfohlen.

Penzberg, 28. Oktober 2025

Bernd Riepert
Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Penzberg

PDF-Anhang: originale/Zollkontrolle_FKS_Protokoll_14112025.pdf

Datei: Zollkontrolle_FKS_Protokoll_14112025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender: Hauptzollamt Rosenheim
Finanzkontrolle Schwarzarbeit
Salinstrasse 44
83022 Rosenheim

EINGEGANGEN

18.11.2025 Posteingang Kanzlei

Adressat: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG
-
Industriestrasse 22
82377 Penzberg

Datum: 14. November 2025

Aktenzeichen: HZA-RO-FKS-2025-1114-BST

Ihr Zeichen: -

Betreff: FKS-Pruefprotokoll Baustelle Seestrasse 8 Kochel — 7 polnische Trockenbauer
Polski Domex — keine A1-Bescheinigungen — MiLoG-Verstoss — OWi angekuendigt

HAUPTZOLLAMT ROSENHEIM

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
Salinstrasse 44 — 83022 Rosenheim

PRUEFPROTOKOLL — Arbeitgeberpruefung nach § 2 SchwarzArbG

Datum der Kontrolle:	14. November 2025
Uhrzeit:	06:30 Uhr bis 10:45 Uhr
Kontrollort:	Baustelle Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Generalunternehmer:	Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg
Bauherrin:	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
Pruefende Beamte:	8 Bedienstete FKS HZA Rosenheim
Aktenzeichen HZA:	HZA-RO-FKS-2025-1114-BST

1. Kontrollablauf

Am 14. November 2025 um 06:30 Uhr betraten Bedienstete der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Rosenheim die Baustelle an der Seestrasse 8 in Kochel am See. Auf der Baustelle waren zu diesem Zeitpunkt 23 Personen angetroffen, davon 16 Arbeitnehmer der Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG und 7 Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex Sp. z o.o. (Anschrift: ul. Robotnicza 44, 50-399 Wroclaw, Polen).

2. Festgestellte Sachverhalte

Folgende Massnahmen und Feststellungen wurden durchgefuehrt:

2.1 Pruefung A1-Bescheinigungen (Entsendenachweis)

Die 7 polnischen Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex wurden nach der Entsendebescheinigung (A1-Formular nach Art. 19 Abs. 2 VO (EG) 883/2004) befragt. Keiner der 7 Arbeitnehmer konnte eine gueltige A1-Bescheinigung vorlegen oder deren Existenz nachweisen. Der anwesende Vorarbeiter Piotr Kaminski konnte telefonisch mit dem Geschaeftsfuehrer der Polski Domex Sp. z o.o. keine Bescheinigungen nachweisen.

Nr.	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	A1 vorgelegt?	Massnahme
1	Piotr	Kaminski	12.03.1978	Nein	OWi-Verfahren
2	Andrzej	Wojcik	05.07.1984	Nein	OWi-Verfahren
3	Stanislaw	Kowalczyk	19.11.1981	Nein	OWi-Verfahren
4	Tomasz	Lewandowski	28.04.1990	Nein	OWi-Verfahren
5	Marek	Zielinski	03.08.1976	Nein	OWi-Verfahren
6	Krzysztof	Wieczorek	14.02.1988	Nein	OWi-Verfahren
7	Pawel	Nowak	22.09.1993	Nein	OWi-Verfahren

2.2 Pruefung MiLoG-Einhaltung

Die vorgelegten Lohnunterlagen (Lohnlisten Polski Domex) weisen einen Brutto-Stundensatz von PLN 28,00 (umgerechnet ca. EUR 6,50) aus. Der gesetzliche Mindestlohn nach § 1 MiLoG betraegt seit 01.01.2025 EUR 12,82/Stunde. Ein Verstoss gegen das MindestlohnG wird festgestellt.

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG haftet als GU nach § 14 Abs. 1 AEntG fuer die Einhaltung der Mindestlohnanforderungen gegenueber den Nachunternehmer-Arbeitnehmern.

2.3 SoKa-Bau Pruefung

Eine Meldung der 7 polnischen Arbeitnehmer bei den Sozialkassen des Baugewerbes (SOKA-BAU) ist nach Auskunft der SOKA-BAU-Meldestelle fuer den Zeitraum Oktober/November 2025 nicht erfolgt. Verstoss gegen § 7 VTV-Bau wird vermerkt.

3. Ordnungswidrigkeitenverfahren

Gegen die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG sowie gegen Polski Domex Sp. z o.o. werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet nach:

- § 16 Abs. 1 Nr. 1a SchwarzArbG (Beschaeftigung ohne gueltigen Entsendenachweis)
- § 21 MiLoG (Verstoss Mindestlohn)
- § 23 AEntG (Haftung GU fuer Mindestlohn-Unterschreitung)

Rosenheim, 14. November 2025

Sachgebiet FKS — Hauptzollamt Rosenheim
Az. HZA-RO-FKS-2025-1114-BST